8 בספטמבר 2026

<u>קבוצת תדהר בע"מ</u>

("החברה")

דוח הצעת מדף

על פי תשקיף להשלמה ותשקיף מדף של החברה מיום 28 במאי 2026 ("**תשקיף המדף**")[1] ובהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך), התשס"ו-2005, מתכבדת החברה לפרסם בזאת דוח הצעת מדף להנפקתם ולרישומם למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("**הבורסה**") של ניירות הערך המפורטים להלן ("**דוח הצעת המדף**").

בדוח הצעת המדף תיוחס למונחים המובאים בו המשמעות שניתנה להם בתשקיף המדף, אלא אם כן צוין בדוח הצעת המדף אחרת.

1. <u>**ניירות הערך המוצעים**</u>

מוצעות בזה לציבור, אגרות החוב (סדרה א') ואגרות החוב (סדרה ב') של החברה במסגרת הצעה אחידה בהתאם לתקנות ניירות ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור), תשס"ז-2007 ("**תקנות אופן הצעה**"), כמפורט בדוח זה להלן.

1.1 <u>**אגרות החוב (סדרה א'); מספר מכרז 1241207**</u>

1.1.1 עד 1,200,658,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה א'), רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת, המוצעות בערכן הנקוב, נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור שייקבע במכרז, אשר לא יעלה על 2.68%. היתרה הבלתי מסולקת של קרן איגרות החוב (סדרה א') והריבית בגינה, צמודות לעלייה במדד המחירים לצרכן שפורסם ביום 14 באוגוסט 2026 בגין חודש יולי 2026.

1.1.2 <u>קרן איגרות החוב (סדרה א')</u> - עומדת לפירעון ב-4 (ארבעה) תשלומים שווים, אשר ישולמו ביום 1 באפריל של כל אחת מהשנים 2031-2034, כך שבכל אחד מבין התשלומים ישולם שיעור של 25% מתשלום הקרן.

1.1.3 <u>הריבית על הקרן הבלתי מסולקת של איגרות החוב (סדרה א')</u> - תשולם פעמיים בשנה בימים 1 באפריל ו-1 באוקטובר של כל אחת מהשנים 2027 עד 2033 (כולל) וביום 1 באפריל 2034, באופן שהתשלום הראשון של הריבית ישולם ביום 1 באפריל 2027 והתשלום האחרון ישולם ביחד עם הפירעון האחרון של הקרן ביום 1 באפריל 2034. תשלומי הריבית ישולמו בעד התקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום הקודם למועד תשלום הריבית הרלוונטי, למעט תשלום הריבית הראשון שיעשה ביום 1 באפריל 2027, שישולם בגין התקופה המתחילה ביום הסליקה (יום המסחר לאחר יום המכרז לציבור) והמסתיימת יום לפני מועד התשלום האמור שישולם לפי הריבית השנתית מחושבת לפי מספר הימים בתקופה האמורה ועל בסיס 365 ימים בשנה.

---

[1] נושא תאריך 29 במאי 2026 (אסמכתא מס': 2026-01-050719).

יובהר, כי שיעור הריבית החצי שנתית, למעט שיעור הריבית הראשון, יהיה שיעור הריבית השנתית חלקי שניים.

שיעור הריבית בגין תקופת הריבית הראשונה של איגרות החוב (סדרה א'), שיעור הריבית השנתית שעל בסיסה הוא נקבע, שיעור הריבית החצי שנתית כאמור, וכן יום הסליקה יפורטו בדוח המיידי בדבר תוצאות ההנפקה שיפורסם על ידי החברה.

1.1.4 על אף האמור בסעיף 1.1.1 לעיל, החברה מודיעה בזאת, כי אם וככל שבמסגרת הנפקת ניירות הערך המבוצעת על-פי דוח הצעת מדף זה, סך הביקושים יעלה על 1,090,625,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה א') ("**הכמות המונפקת לציבור**") (ההפרש האמור ייקרא להלן: "**הסכום העודף**"), אזי תחולנה ההוראות שלהלן: (א) החברה תודיע במסגרת הדיווח על תוצאות ההנפקה, על גובה הסכום העודף ועל סכום ההנפקה אשר בכוונת החברה להנפיק במסגרת ההנפקה על-פי דוח הצעת המדף; (ב) הנפקת היחידות לציבור בגובה הסכום העודף (בלבד) לא תבוצע ולא יגבו כספים מהמזמינים בגין הסכום העודף (בלבד); (ג) הקצאה למזמינים אשר נענו במסגרת המכרז לציבור בהתאם להוראות סעיף 1.4 בנספח א' להלן (קביעת שיעור הריבית במכרז והקצאת היחידות למבקשים), תבוצע לפי היחס (פרו-ראטה) שבין הכמות המונפקת לציבור לבין הנמוך מבין: (1) הכמות המוצעת על-פי דוח הצעת המדף; או (2) כמות הביקושים שהתקבלו בפועל. לשם הדוגמא, אם במסגרת המכרז לציבור התקבלו ביקושים המשקפים 1,200,658,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה א'), אזי לאור החלטת החברה לגייס כמות כוללת של 1,090,625,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה א'), יוקצו לכל מזמין אשר בקשתו הייתה נענית על-פי תוצאות המכרז שנערך על-פי הוראות סעיף 1.4 בנספח א' להלן, כ-90.83% מהיקף ההקצאה על-פי תוצאות המכרז (1,090,625,000/1,200,658,000).

1.2 **אגרות החוב (סדרה ב'); מספר מכרז 1243708**

1.2.1 עד 461,597,000 ש"ח ערך נקוב של אגרות חוב (סדרה ב'), רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת, המוצעות בערכן הנקוב, נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור שייקבע במכרז, אשר לא יעלה על 2.99%. היתרה הבלתי מסולקת של קרן איגרות החוב (סדרה ב') והריבית בגינה, צמודות לעלייה במדד המחירים לצרכן שפורסם ביום 14 באוגוסט 2026 בגין חודש יולי 2026.

1.2.2 <u>קרן איגרות החוב (סדרה ב')</u> - עומדת לפירעון ב-6 (שישה) תשלומים שאינם שווים, אשר ישולמו ביום 1 באוקטובר של כל אחת מהשנים 2031-2035 וביום 1 באפריל 2037, כך שבכל אחד מבין שני התשלומים הראשונים ישולם שיעור של 5% מתשלום הקרן; בתשלום השלישי ישולם שיעור של 10% מתשלום הקרן; בתשלום הרביעי ישולם שיעור של 15% מתשלום הקרן; בתשלום החמישי ישולם שיעור של 20% מתשלום הקרן; בתשלום השישי והאחרון ישולם שיעור של 45% מתשלום הקרן.

1.2.3 <u>הריבית על הקרן הבלתי מסולקת של איגרות החוב (סדרה ב')</u> - תשולם פעמיים בשנה בימים 1 באפריל ו-1 באוקטובר של כל אחת מהשנים 2027 עד 2036 (כולל) וביום 1 באפריל 2037, באופן שהתשלום הראשון של הריבית ישולם ביום 1 באפריל 2027 והתשלום האחרון ישולם ביחד עם הפירעון האחרון של הקרן ביום 1 באפריל 2037. תשלומי הריבית ישולמו בעד התקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום הקודם למועד תשלום הריבית הרלוונטי, למעט תשלום הריבית הראשון שיעשה ביום 1 באפריל 2027, שישולם בגין התקופה המתחילה ביום

הסליקה (יום המסחר לאחר יום המכרז לציבור) והמסתיימת יום לפני מועד התשלום האמור שישולם לפי הריבית השנתית מחושבת לפי מספר הימים בתקופה האמורה ועל בסיס 365 ימים בשנה.

יובהר, כי שיעור הריבית החצי שנתית, למעט שיעור הריבית הראשון, יהיה שיעור הריבית השנתית חלקי שניים.

שיעור הריבית בגין תקופת הריבית הראשונה של איגרות החוב (סדרה ב'), שיעור הריבית השנתית שעל בסיסה הוא נקבע, שיעור הריבית החצי שנתית כאמור וכן יום הסליקה, יפורטו בדוח המיידי בדבר תוצאות ההנפקה שיפורסם על ידי החברה.

1.2.4 על אף האמור בסעיף 1.2.1 לעיל, החברה מודיעה בזאת, כי אם וככל שבמסגרת הנפקת ניירות הערך המבוצעת על-פי דוח הצעת מדף זה, סך הביקושים יעלה על 395,437,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ב') ("**הכמות המונפקת לציבור**") (ההפרש האמור ייקרא להלן: "**הסכום העודף**"), אזי תחולנה ההוראות שלהלן: (א) החברה תודיע במסגרת הדיווח על תוצאות ההנפקה, על גובה הסכום העודף ועל סכום ההנפקה אשר בכוונת החברה להנפיק במסגרת ההנפקה על-פי דוח הצעת המדף; (ב) הנפקת היחידות לציבור בגובה הסכום העודף (בלבד) לא תבוצע ולא יגבו כספים מהמזמינים בגין הסכום העודף (בלבד); (ג) הקצאה למזמינים אשר נענו במסגרת המכרז לציבור בהתאם להוראות סעיף 1.4 בנספח א' להלן (קביעת שיעור הריבית במכרז והקצאת היחידות למבקשים), תבוצע לפי היחס (פרו-ראטה) שבין הכמות המונפקת לציבור לבין הנמוך מבין: (1) הכמות המוצעת על-פי דוח הצעת המדף; או (2) כמות הביקושים שהתקבלו בפועל. לשם הדוגמא, אם במסגרת המכרז לציבור התקבלו ביקושים המשקפים 461,597,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ב'), אזי לאור החלטת החברה לגייס כמות כוללת של 395,437,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ב'), יוקצו לכל מזמין אשר בקשתו הייתה נענית על-פי תוצאות המכרז שנערך על-פי הוראות סעיף 1.4 בנספח ב' להלן, כ-85.66% מהיקף ההקצאה על-פי תוצאות המכרז (395,437,000/461,597,000).

2. <u>אופן הצעת אגרות החוב</u>

2.1 <u>אגרות החוב (סדרה א')</u>

2.1.1 אגרות החוב (סדרה א') מוצעות לציבור בדרך של הצעה אחידה, כאמור בתקנות אופן הצעה ב-1,200,658 יחידות, בדרך של מכרז על שיעור הריבית, אשר לא יעלה על 2.68% ("**שיעור הריבית המירבי**"), כאשר הרכב כל יחידה ומחירה הינו כדלקמן:

1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה א'), במחיר של 100% מערכן הנקוב:	1,000 ש"ח
	=======
סה"כ המחיר ליחידה אחת	**1,000 ש"ח**

2.1.2 בקשה לרכישת אגרות החוב (סדרה א') שתוגש במסגרת המכרז ואשר הריבית הנקובה בה גבוהה משיעור הריבית המירבי, יראו אותה כאילו לא הוגשה.

2.1.3 כל מבקש רשאי להגיש עד שלוש בקשות בשיעורי ריבית שונים ליחידה, אשר לא יעלו על שיעור הריבית המירבי, וזאת במדרגות ריבית של 0.01%, באופן שהמדרגה הראשונה שבה ניתן לבקש לרכוש יחידות מתחת לשיעור הריבית המירבי הינה 2.67% ולאחריה ניתן להזמין יחידות בשיעור ריבית של 2.66%, 2.65%, 2.64% וכן הלאה. בקשה ליחידה שאינה נוקבת בריבית במדרגות של 0.01%, תעוגל למדרגה הקרובה כלפי מעלה.

2.1.4 עד תום התקופה להגשת הזמנות, כהגדרתה להלן, רשאי כל מבקש לחזור בו מכל בקשה לרכישת יחידות. מתום התקופה להגשת הזמנות ובכפוף לכל דין, הבקשות לרכישת היחידות הינן בלתי חוזרות. החל ממועד זה, כל בקשה תיחשב כהתחייבות בלתי חוזרת מצד המבקש לקבל את ניירות הערך שיוקצו לו כתוצאה מהענות מלאה או חלקית לבקשתו ולשלם באמצעות רכז ההנפקה את התמורה המלאה המגיעה ממנו, על פי תנאי תשקיף המדף ודוח הצעת המדף, של ניירות הערך שיוקצו לו עקב היענות על פי תנאי דוח הצעת המדף לבקשתו.

2.1.5 התקופה להגשת הזמנות ליחידות המוצעות לציבור במסגרת המכרז תחל ביום ד', 9 בספטמבר 2026 בשעה 9:30 ותסתיים באותו היום בשעה 16:30 ("**יום המכרז**"), ובלבד שיחלפו לפחות שבע שעות מתוכן לפחות חמש שעות מסחר בבורסה ממועד פרסום דוח הצעת המדף עד לסיום התקופה להגשת הזמנות ("**מועד סגירת רשימת החתימות**").

2.1.6 ניתן להגיש בקשות לרכישת יחידות שלמות בלבד. בקשה שתוגש לגבי חלק כלשהו של יחידה, יראו אותה כבקשה המוגשת לגבי מספר היחידות השלמות הנקוב בה בלבד וחלק כלשהו של יחידה הכלול בבקשה יראו אותו כאילו לא נכלל בה מלכתחילה. בקשה שמספר היחידות הנקוב בה פחות מיחידה אחת, לא תתקבל.

2.1.7 את הבקשות לרכישת היחידות יש להגיש לחברה על גבי טפסים אותם ניתן להשיג אצל המורשים לקבלת בקשות, באמצעות רכז ההנפקה (כהגדרתו להלן), במישרין או באמצעות בנקים או באמצעות חברי בורסה אחרים ("**המורשים לקבלת בקשות**"), לא יאוחר מהשעה 16:30 ביום המכרז. בקשה לרכישת יחידות תיחשב כמוגשת אם תתקבל אצל המורשים לקבלת בקשות עד לשעה 16:30 ביום המכרז ובלבד שהמורשה לקבלת בקשות שקיבלה יעבירה לרכז ההנפקה לא יאוחר מתום חצי שעה ממועד סגירת רשימת החתימות, היינו עד לשעה 17:00 ("**המועד האחרון להגשה לרכז**").

2.1.8 לפירוט נוסף בדבר הליכי המכרז, פרסום תוצאותיו, תשלום התמורה בגין היחידות, אופן קביעת שיעור הריבית במכרז וחלוקת היחידות, ראו "פרטי הצעת אגרות החוב" ב**נספח א'** לדוח הצעת המדף.

2.1.9 במקרה של ביטול המכרז, לא תונפקנה אגרות החוב (סדרה א') המוצעות במסגרת המכרז, לא תירשמנה למסחר בבורסה ולא תיגבה תמורה בקשר ליחידות.

2.1.10 רכז ההנפקה (כהגדרתו ב**נספח א'** לדוח הצעת המדף) יהיה דיסקונט קפיטל חיתום בע"מ ("**רכז ההנפקה**").

2.2 **אגרות החוב (סדרה ב')**

2.2.1 אגרות החוב (סדרה ב') מוצעות לציבור בדרך של הצעה אחידה, כאמור בתקנות אופן הצעה ב-461,597 יחידות, בדרך של מכרז על שיעור הריבית, אשר לא יעלה על 2.99% ("**שיעור הריבית המירבי**"), כאשר הרכב כל יחידה ומחירה הינו כדלקמן:

1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ב'), במחיר של 100% מערכן הנקוב:	1,000 ש"ח
	=======
סה"כ המחיר ליחידה אחת	**1,000 ש"ח**

2.2.2 בקשה לרכישת אגרות החוב (סדרה ב') שתוגש במסגרת המכרז ואשר הריבית הנקובה בה גבוהה משיעור הריבית המירבי, יראו אותה כאילו לא הוגשה.

2.2.3 כל מבקש רשאי להגיש עד שלוש בקשות בשיעורי ריבית שונים ליחידה, אשר לא יעלו על שיעור הריבית המירבי, וזאת במדרגות ריבית של 0.01%, באופן שהמדרגה הראשונה שבה ניתן לבקש לרכוש יחידות מתחת לשיעור הריבית המירבי הינה 2.98% ולאחריה ניתן להזמין יחידות בשיעור ריבית של 2.97%, 2.96%, 2.95% וכן הלאה. בקשה ליחידה שאינה נוקבת בריבית במדרגות של 0.01%, תעוגל למדרגה הקרובה כלפי מעלה.

2.2.4 עד תום התקופה להגשת הזמנות, כהגדרתה להלן, רשאי כל מבקש לחזור בו מכל בקשה לרכישת יחידות. מתום התקופה להגשת הזמנות ובכפוף לכל דין, הבקשות לרכישת היחידות הינן בלתי חוזרות. החל ממועד זה, כל בקשה תיחשב כהתחייבות בלתי חוזרת מצד המבקש לקבל את ניירות הערך שיוקצו לו כתוצאה מהענות מלאה או חלקית לבקשתו ולשלם באמצעות רכז ההנפקה את התמורה המלאה המגיעה ממנו, על פי תנאי תשקיף המדף ודוח הצעת המדף, של ניירות הערך שיוקצו לו עקב היענות על פי תנאי דוח הצעת המדף לבקשתו.

2.2.5 התקופה להגשת הזמנות ליחידות המוצעות לציבור במסגרת המכרז תחל ביום ד', 9 בספטמבר 2026 בשעה 9:30 ותסתיים באותו היום בשעה 16:30 ("**יום המכרז**"), ובלבד שיחלפו לפחות שבע שעות מתוכן לפחות חמש שעות מסחר בבורסה ממועד פרסום דוח הצעת המדף עד לסיום התקופה להגשת הזמנות ("**מועד סגירת רשימת החתימות**").

2.2.6 ניתן להגיש בקשות לרכישת יחידות שלמות בלבד. בקשה שתוגש לגבי חלק כלשהו של יחידה, יראו אותה כבקשה המוגשת לגבי מספר היחידות השלמות הנקוב בה בלבד וחלק כלשהו של יחידה הכלול בבקשה יראו אותו כאילו לא נכלל בה מלכתחילה. בקשה שמספר היחידות הנקוב בה פחות מיחידה אחת, לא תתקבל.

2.2.7 את הבקשות לרכישת היחידות יש להגיש לחברה על גבי טפסים אותם ניתן להשיג אצל המורשים לקבלת בקשות, באמצעות רכז ההנפקה (כהגדרתו להלן), במישרין או באמצעות בנקים או באמצעות חברי בורסה אחרים ("**המורשים לקבלת בקשות**"), לא יאוחר מהשעה 16:30 ביום המכרז. בקשה לרכישת יחידות תיחשב כמוגשת אם תתקבל אצל המורשים לקבלת בקשות עד לשעה 16:30 ביום המכרז ובלבד שהמורשה לקבלת בקשות שקיבלה יעבירה לרכז ההנפקה לא יאוחר מתום חצי שעה ממועד סגירת רשימת החתימות, היינו עד לשעה 17:00 ("**המועד האחרון להגשה לרכז**").

2.2.8 לפירוט נוסף בדבר הליכי המכרז, פרסום תוצאותיו, תשלום התמורה בגין היחידות, אופן קביעת שיעור הריבית במכרז וחלוקת היחידות, ראו "פרטי הצעת אגרות החוב" ב**נספח א'** לדוח הצעת המדף.

2.2.9 במקרה של ביטול המכרז, לא תונפקנה אגרות החוב (סדרה ב') המוצעות במסגרת המכרז, לא תירשמנה למסחר בבורסה ולא תיגבה תמורה בקשר ליחידות.

2.2.10 רכז ההנפקה (כהגדרתו בנספח א' לדוח הצעת המדף) יהיה דיסקונט קפיטל חיתום בע"מ.

3. <u>משקיעים מסווגים</u>

<u>אגרות החוב (סדרה א')</u>

3.1 מתוך היחידות המוצעות לציבור, לגבי 1,090,625 יחידות אגרות חוב (סדרה א'), המהוות כ-90.83% מסך יחידות אגרות החוב (סדרה א') המוצעות לציבור, ניתנה התחייבות מוקדמת לרכישתם

ממשקיעים מסווגים, כהגדרתם בתקנה 1 לתקנות אופן ההצעה[2], ששמותיהם מפורטים בסעיף 3.3 להלן, לפיה יגישו המשקיעים המסווגים בקשות לרכישת יחידות בכמויות ובשיעורי ריבית, המפורטים בסעיף 3.3 להלן.

"**חתימת יתר**" - היחס שבין כמות ניירות הערך המוזמנת בשיעור הריבית שיקבע במכרז לבין כמות ניירות הערך שנותרה לחלוקה (כהגדרתה להלן), ובלבד שהוא עולה על אחד.

"**הכמות שנותרה לחלוקה**" - כמות ניירות הערך שהוצעה במכרז על שיעור הריבית על פי דוח הצעת המדף, לאחר שנוכתה ממנה כמות ניירות הערך שהוגשו לגביהם הזמנות בשיעור ריבית הנמוך משיעור הריבית שייקבע במכרז.

3.2 על פי תקנות אופן ההצעה, במקרה של חתימת יתר תהא ההקצאה למשקיעים מסווגים כדלקמן:

3.2.1 היתה חתימת היתר עד פי 5 מכמות היחידות שהוצעה לציבור, יוקצו לכל משקיע מסווג 100% מהכמות שהתחייב לרכוש. היתה חתימת היתר יותר מפי 5 מהכמות שהוצעה לציבור, יוקצו לכל משקיע מסווג 50% מהכמות שהתחייב לרכוש.

3.2.2 במקרה וכמות ניירות הערך שנותרה לחלוקה אינה מספיקה להקצאה כאמור בסעיף 3.2.13.2.1 לעיל, אזי תוקצה הכמות שנותרה לחלוקה, כהגדרתה לעיל, למשקיעים המסווגים שהגישו הזמנות בשיעור ריבית שיקבע במכרז, לפי חלקה היחסי של כל התחייבות מוקדמת מתוך סך ההתחייבויות המוקדמות שהוגשו באותו שיעור ריבית.

בקשות המשקיעים המסווגים תוגשנה במסגרת המכרז ותיחשבנה כבקשות שהוגשו על ידי הציבור לצורך קביעת שיעור הריבית.

במקרה ולא תהיה חתימת יתר, הזמנות המשקיעים המסווגים תיחשבנה כהזמנות הציבור לעניין חלוקת היחידות.

אגרות החוב (סדרה א') יונפקו למשקיעים המסווגים בשיעור ריבית הזהה לשיעור הריבית שיקבע במכרז.

3.3 כל אחד מהמשקיעים המסווגים המפורטים להלן, התחייב במסגרת התחייבות מוקדמת לרכישת איגרות חוב (סדרה א') המוצעות על פי דוח הצעת מדף זה להגיש בקשות לרכישת יחידות בשיעור ריבית שלא יעלה על השיעור המפורט להלן:

3.3.1 **<u>איגרות החוב (סדרה א')</u>**

שם המשקיע המסווג	כיצד עונה להגדרת משקיע מסווג	שיעור ריבית ב-%	מספר יחידות
HAZAVIM BOND LP	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	2.64	3,000
Oporto Delta A LP	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	2.64	8,000
ORYX FUNDAMENTAL LP	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	2.57	1,500
Pi Equity LP	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	2.6	1,000
א-טו-זד פיננסים בע"מ	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	2.5	13,000
א.ש טנא השקעות ופיננסים בע"מ	חברה בעלת רישיון לשיווק השקעות	2.54	3,000
אופורטו הפצת ניירות ערך בע"מ	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	2.64	7,000
אורקום אסטרטגיות בע"מ	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	2.5	11,000

[2] "**משקיע מסווג**" - אחד מאלה: (1) מנהל תיקים כמשמעותו בסעיף 8(ב) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 הרוכש לפי שיקול דעתו לחשבונו של לקוח; (2) תאגיד הנמצא בבעלות מלאה של משקיע מסווג, אחד או יותר, הרוכש לעצמו או למשקיע מסווג אחר; (3) משקיע המנוי בסעיף 15א(ב)(2) לחוק ניירות ערך התשכ"ח-1968 ("**החוק**"); (4) משקיע המנוי בפרטים (1) עד (9) או (11) בתוספת הראשונה לחוק, הרוכש לעצמו. כמו כן, על משקיע מסווג להתחייב לרכוש ניירות ערך בהיקף של 800,000 ש"ח לפחות.

איי.אס.פי.אסט מנג'מנט בע"מ	מנהל תיקים	2.52	13,556
איילון קרנות נאמנות בע"מ	קרן נאמנות	2.57	92,072
אייסברג פיננסים ש.מ.	תאגיד הנמצא בבעלות מלאה של משקיע מסווג	2.48	10,000
אייסברג פיננסים ש.מ.	תאגיד הנמצא בבעלות מלאה של משקיע מסווג	2.54	12,000
אייסברג פיננסים ש.מ.	תאגיד הנמצא בבעלות מלאה של משקיע מסווג	2.59	11,000
אלוהה גלובל אופורטוניטיז ש.מ	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	2.55	7,700
אלוהה גלובל אופורטוניטיז ש.מ	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	2.63	6,800
אלטשולר - שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ	קרן נאמנות	2.55	24,135
אלטשולר שחם נץ שותפות מוגבלת	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	2.49	1,000
אלטשולר שחם נץ שותפות מוגבלת	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	2.59	1,000
אלטשולר שחם נץ שותפות מוגבלת	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	2.61	1,000
אלמוגים החזקות בע"מ	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	2.57	1,000
אמטרין 2 שותפות מוגבלת	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	2.49	1,000
אמטרין 2 שותפות מוגבלת	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	2.57	4,500
אמטרין 2 שותפות מוגבלת	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	2.64	6,000
אמטרין שותפות מוגבלת	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	2.49	1,500
אמטרין שותפות מוגבלת	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	2.57	2,000
אמטרין שותפות מוגבלת	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	2.64	2,500
אנליסט אי.אמ.אס. - ניהול קרנות בנאמנות (1986) בע"מ	קרן נאמנות	2.4	32,713
אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ	מנהל תיקים	2.58	3,254
אנליסט קופות גמל בע"מ	קופת גמל / קרן פנסיה	2.58	37,331
אפסילון ניהול תיקי השקעות בע"מ	מנהל תיקים	2.5	1,334
ארביטרז גלובל ש.מ.	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	2.58	15,000
ארביטרז גלובל ש.מ.	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	2.66	7,500
ברק קפיטל השקעות 2006 בע"מ	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	2.49	3,000
ג'יירו קרן גידור	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	2.62	5,000
ג'יירו ש.מ.ו.נ.ה	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	2.45	5,000
ג'יירו ש.מ.ו.נ.ה	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	2.62	5,000
הכשרה חברה לביטוח בע"מ - בסט אינווסט - ילין לפידות	חברת ביטוח	2.59	1,600
הפניקס חברה לביטוח בע"מ	חברת ביטוח	2.67	7,000
הפניקס חח"י קופה מרכזית לקצבה בע"מ	-'	2.56	20,000
הפניקס שותפות קונצרי סחיר	קופת גמל / קרן פנסיה	2.66	20,000
ורטיקל בונד ש.מ	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	2.57	5,000
ורטיקל בונד ש.מ	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	2.61	5,000
ורטיקל בונד ש.מ	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	2.64	5,000
ורטיקל ש.מ.	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	2.57	5,000
ורטיקל ש.מ.	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	2.61	5,000
ורטיקל ש.מ.	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	2.64	5,000
חצבים שותפות מוגבלת	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	2.64	3,000

טוטאל בונד שותפות מוגבלת	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	2.54	30,000
טופ אלפא קפיטל ש.מ. בע"מ	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	2.57	1,500
ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מ	קופת גמל / קרן פנסיה	2.59	40,000
כלל חברה לביטוח בע"מ-עבור משקיעים מוסדיים בשליטתה	חברת ביטוח	2.56	50,000
כלל חברה לביטוח בע"מ-עבור משקיעים מוסדיים בשליטתה	חברת ביטוח	2.6	50,000
כרם השקעות ותיירות בע"מ	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	2.57	1,000
ליימן ט"מ אחזקות בע~מ	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	2.57	1,500
מגדל סל-אג"ח קונצרני ישראל	חברת ביטוח	2.51	80,000
מור גמל ופנסיה בע"מ (*)	קופת גמל / קרן פנסיה	2.52	10,000
מור גמל ופנסיה בע"מ (*)	קופת גמל / קרן פנסיה	2.68	10,000
מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ (*)	קרן נאמנות	2.61	27,580
מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ (*)	קרן נאמנות	2.64	27,580
מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ (*)	קרן נאמנות	2.67	27,580
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל בע"מ	קופת גמל / קרן פנסיה	2.59	1,000
מיטב קרנות נאמנות בע"מ	קרן נאמנות	2.46	17,200
מיטב קרנות נאמנות בע"מ	קרן נאמנות	2.5	6,182
מיטב קרנות נאמנות בע"מ	קרן נאמנות	2.55	7,836
מיילסטון קפיטל (אי.אר.ג'י.אס) ש.מ	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	2.54	1,500
מיילסטון קפיטל (אי.אר.ג'י.אס) ש.מ	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	2.61	3,000
מיילסטון קפיטל (אי.אר.ג'י.אס) ש.מ	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	2.68	4,500
מרתון בית השקעות פ.ב. בע"מ	מנהל תיקים	2.54	5,116
סיגמא קרנות נאמנות בע"מ	קרן נאמנות	2.47	29,661
סיגמא קרנות נאמנות בע"מ	קרן נאמנות	2.51	8,650
ענבר נגזרים בע"מ	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	2.34	1,000
ענבר נגזרים בע"מ	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	2.44	1,000
פונטיפקס בונד ש.מ	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	2.6	2,500
פונטיפקס בונד ש.מ	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	2.64	2,500
פונטיפקס הזדמנויות ש.מ	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	2.6	4,000
פורסט קרנות נאמנות בע"מ	קרן נאמנות	2.59	1,000
פידליטי הון סיכון בע"מ	קרן הון סיכון	2.44	3,025
פרוקסימה ניהול השקעות בע"מ	מנהל תיקים	2.67	12,000
קורטקס אסטרטגיות שותפות מוגבלת	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	2.68	125,000
קסם קרנות נאמנות בע"מ	קרן נאמנות	2.52	41,070
ר.י.ל ספיריט ניהול והשקעות בע"מ	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	2	10,000
שקף השקעות במעוף בע"מ	מנהל תיקים	2.5	3,150
	סה"כ	**1,090,625**	-

(*) משקיעים מסווגים שהינם בעלי עניין בחברה מכח החזקותיהם. בסך הכל ניתנו התחייבויות מוקדמות על ידי משקיעים מסווגים שהינם בעלי עניין בחברה כאמור, לרכישת 102,740 יחידות, המהוות כ-9.42% מסך ההתחייבויות המוקדמות של המשקיעים המסווגים.

3.4 קבלת התחייבויות מוקדמות מהמשקיעים המסווגים ערב פרסום דוח הצעת מדף, נעשתה על פי העקרונות הקבועים בתקנות אופן ההצעה.

3.5 המשקיעים המסווגים אשר התחייבו בהתחייבות מוקדמת כמפורט לעיל, יהיו רשאים להזמין יחידות בכמות העולה על זו הנקובה בהתחייבותם המוקדמת ואולם יחידות עודפות שיוזמנו לא ייחשבו כהזמנות משקיעים מסווגים לעניין דוח הצעת המדף, אלא כבקשות שהוגשו על ידי הציבור לכל דבר ועניין.

3.6 התמורה שתשולם על ידי המשקיעים המסווגים תועבר לרכז ההנפקה באמצעות חברי הבורסה, ביום המסחר הראשון לאחר יום המכרז עד השעה 12:30 בצהריים, ותופקד על ידיו ב"חשבון המיוחד" (כהגדרתו ב**נספח א'**).

3.7 משקיע מסווג אשר התחייב בהתחייבות מוקדמת כמפורט לעיל, יהיה רשאי, ביום המכרז, להפחית את שיעור הריבית בו נקב בהתחייבות המוקדמת האמורה לעיל (במדרגות המפורטות בסעיף 2.1.3 לעיל), על ידי מסירת הודעה בכתב לרכז ההנפקה, אשר תתקבל בידי רכז ההנפקה עד למועד סגירת רשימת החתימות.

3.8 המשקיעים המסווגים אשר רכשו אגרות חוב (סדרה א') במסגרת המכרז למשקיעים מסווגים, יהיו זכאים לעמלת התחייבות מוקדמת בשיעור של 0.55% מהתמורה הכוללת בגין יחידות אגרות החוב (סדרה א') שביחס אליהן התחייבו המשקיעים המסווגים להגיש הזמנות.

אגרות החוב (סדרה ב')

3.9 מתוך היחידות המוצעות לציבור, לגבי 395,437 יחידות אגרות חוב (סדרה ב'), המהוות כ-85.66% מסך יחידות אגרות החוב (סדרה ב') המוצעות לציבור, ניתנה התחייבות מוקדמת לרכישתן ממשקיעים מסווגים, כהגדרתם בתקנה 1 לתקנות אופן ההצעה, ששמותיהם מפורטים בסעיף 3.11 להלן, לפיה יגישו המשקיעים המסווגים בקשות לרכישת יחידות בכמויות ובשיעורי ריבית, המפורטים בסעיף 3.3 להלן.

"**חתימת יתר**" - היחס שבין כמות ניירות הערך המוזמנת בשיעור הריבית שיקבע במכרז לבין כמות ניירות הערך שנותרה לחלוקה (כהגדרתה להלן), ובלבד שהוא עולה על אחד.

"**הכמות שנותרה לחלוקה**" - כמות ניירות הערך שהוצעה במכרז על שיעור הריבית על פי דוח הצעת המדף, לאחר שנוכתה ממנה כמות ניירות הערך שהוגשו לגביהם הזמנות בשיעור ריבית הנמוך משיעור הריבית שייקבע במכרז.

3.10 על פי תקנות אופן ההצעה, במקרה של חתימת יתר תהא ההקצאה למשקיעים מסווגים כדלקמן:

3.10.1 היתה חתימת היתר עד פי 5 מכמות היחידות שהוצעה לציבור, יוקצו לכל משקיע מסווג 100% מהכמות שהתחייב לרכוש. היתה חתימת היתר יותר מפי 5 מהכמות שהוצעה לציבור, יוקצו לכל משקיע מסווג 50% מהכמות שהתחייב לרכוש.

3.10.2 במקרה וכמות ניירות הערך שנותרה לחלוקה אינה מספיקה להקצאה כאמור בסעיף 3.2.13.2.1 לעיל, אזי תוקצה הכמות שנותרה לחלוקה, כהגדרתה לעיל, למשקיעים המסווגים שהגישו הזמנות בשיעור ריבית שיקבע במכרז, לפי חלקה היחסי של כל התחייבות מוקדמת מתוך סך ההתחייבויות המוקדמות שהוגשו באותו שיעור ריבית.

בקשות המשקיעים המסווגים תוגשנה במסגרת המכרז ותיחשבנה כבקשות שהוגשו על ידי הציבור לצורך קביעת שיעור הריבית.

במקרה ולא תהיה חתימת יתר, הזמנות המשקיעים המסווגים תיחשבנה כהזמנות הציבור לעניין חלוקת היחידות.

אגרות החוב (סדרה ב') יונפקו למשקיעים המסווגים בשיעור ריבית הזהה לשיעור הריבית שיקבע במכרז.

3.11 כל אחד מהמשקיעים המסווגים המפורטים להלן, התחייב במסגרת התחייבות מוקדמת לרכישת איגרות חוב (סדרה ב') המוצעות על פי דוח הצעת מדף זה להגיש בקשות לרכישת יחידות בשיעור ריבית שלא יעלה על השיעור המפורט להלן:

3.11.1 **<u>איגרות החוב (סדרה ב')</u>**

שם המשקיע המסווג	כיצד עונה להגדרת משקיע מסווג	שיעור ריבית ב-%	מספר יחידות
ORYX FUNDAMENTAL LP	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	2.92	1,500
ORYX FUNDAMENTAL LP	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	2.99	1,500
S2E Opportunity LP	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	2.77	1,000
S2E Opportunity LP	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	2.89	1,000
א-טו-זד פיננסים בע"מ	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	2.8	10,000
אג'יליטי בונד שותפות מוגבלת	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	2.85	1,000
אורקום אסטרטגיות בע"מ	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	2.8	10,000
איילון קרנות נאמנות בע"מ	קרן נאמנות	2.85	25,443
איילון קרנות נאמנות בע"מ	קרן נאמנות	2.91	6,600
איילון קרנות נאמנות בע"מ	קרן נאמנות	2.94	42,213
אייסברג פיננסים ש.מ.	תאגיד הנמצא בבעלות מלאה של משקיע מסווג	2.8	3,721
אייסברג פיננסים ש.מ.	תאגיד הנמצא בבעלות מלאה של משקיע מסווג	2.87	4,962
אייסברג פיננסים ש.מ.	תאגיד הנמצא בבעלות מלאה של משקיע מסווג	2.92	7,134
אלוהה גלובל אופורטוניטיז ש.מ	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	2.97	4,800
אלטשולר - שחם ניהול קרנות נאמנות בע"מ	קרן נאמנות	2.99	8,050
אלטשולר שחם נץ שותפות מוגבלת	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	2.96	1,000
אלמוגים החזקות בע"מ	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	2.91	1,000
אמטרין 2 שותפות מוגבלת	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	2.87	6,000
אמטרין 2 שותפות מוגבלת	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	2.95	4,000
אמטרין שותפות מוגבלת	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	2.95	2,000
אנליסט אי.אמ.אס. - ניהול קרנות בנאמנות (1986) בע"מ	קרן נאמנות	2.75	16,500
אנליסט אי.אמ.אס. - ניהול קרנות בנאמנות (1986) בע"מ	קרן נאמנות	2.79	3,833
אנליסט קופות גמל בע"מ	קופת גמל / קרן פנסיה	2.99	35,828
אפסילון ניהול תיקי השקעות בע"מ	מנהל תיקים	2.77	5,565
ברק קפיטל השקעות 2006 בע"מ	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	2.87	3,000
ג'יירו קרן גידור	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	2.91	3,000
ג'יירו ש.מ.ו.נ.ה	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	2.78	3,000
ג'יירו ש.מ.ו.נ.ה	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	2.91	3,000
הורייזן שוקי הון בע"מ	מנהל תיקים	2.91	3,283
הפניקס חברה לביטוח בע"מ	חברת ביטוח	2.89	5,000
טוטאל בונד שותפות מוגבלת	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	2.97	15,000

טופ אלפא קפיטל ש.מ. בע"מ	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	2.92	1,500
טופ אלפא קפיטל ש.מ. בע"מ	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	2.99	1,500
ילין - לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ	מנהל תיקים	2.99	3,500
כרם השקעות ותיירות בע"מ	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	2.91	1,000
ליימן ט"מ אחזקות בע~מ	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	2.92	1,500
ליימן ט"מ אחזקות בע~מ	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	2.99	1,500
מגדל סל-אג"ח קונצרני ישראל	חברת ביטוח	2.86	80,000
מור ניהול קרנות נאמנות (2013) בע"מ (*)	קרן נאמנות	2.99	21,500
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ- סל אג"ח לא ממשלתי סחיר בישראל	קופת גמל / קרן פנסיה	2.93	20,000
ספנקריט פלמחים בע"מ	תאגיד הנמצא בבעלות מלאה של משקיע מסווג	2.9	2,500
ענבר נגזרים בע"מ	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	2.7	1,000
פידליטי הון סיכון בע"מ	קרן הון סיכון	2.75	2,555
קסם קרנות נאמנות בע"מ	קרן נאמנות	2.77	4,450
ר.י.ל ספיריט ניהול והשקעות בע"מ	תאגיד בעל הון של 50 מ' ש"ח	2.52	10,000
שקף השקעות במעוף בע"מ	מנהל תיקים	2.8	3,000
	סה"כ	**395,437**	-

(*) משקיעים מסווגים שהינם בעלי עניין בחברה מכח החזקותיהם. בסך הכל ניתנו התחייבויות מוקדמות על ידי משקיעים מסווגים שהינם בעלי עניין בחברה כאמור, לרכישת 21,500יחידות, המהוות כ-5.43% מסך ההתחייבויות המוקדמות של המשקיעים המסווגים.

3.12 קבלת התחייבויות מוקדמות מהמשקיעים המסווגים ערב פרסום דוח הצעת מדף, נעשתה על פי העקרונות הקבועים בתקנות אופן ההצעה.

3.13 המשקיעים המסווגים אשר התחייבו בהתחייבות מוקדמת כמפורט לעיל, יהיו רשאים להזמין יחידות בכמות העולה על זו הנקובה בהתחייבותם המוקדמת ואולם יחידות עודפות שיוזמנו לא ייחשבו כהזמנות משקיעים מסווגים לעניין דוח הצעת המדף, אלא כבקשות שהוגשו על ידי הציבור לכל דבר ועניין.

3.14 התמורה שתשולם על ידי המשקיעים המסווגים תועבר לרכז ההנפקה באמצעות חברי הבורסה, ביום המסחר הראשון לאחר יום המכרז עד השעה 12:30 בצהריים, ותופקד על ידיו ב"חשבון המיוחד" (כהגדרתו ב**נספח א'**).

3.15 משקיע מסווג אשר התחייב בהתחייבות מוקדמת כמפורט לעיל, יהיה רשאי, ביום המכרז, להפחית את שיעור הריבית בו נקב בהתחייבות המוקדמת האמורה לעיל (במדרגות המפורטות בסעיף 2.2.3 לעיל), על ידי מסירת הודעה בכתב לרכז ההנפקה, אשר תתקבל בידי רכז ההנפקה עד למועד סגירת רשימת החתימות.

3.16 המשקיעים המסווגים אשר רכשו אגרות חוב (סדרה ב') במסגרת המכרז למשקיעים מסווגים, יהיו זכאים לעמלת התחייבות מוקדמת בשיעור של 0.8% מהתמורה הכוללת בגין יחידות אגרות החוב (סדרה ב') שביחס אליהן התחייבו המשקיעים המסווגים להגיש הזמנות.

4. **תנאי אגרות החוב (סדרה א')**

4.1 התשלומים על חשבון הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה א') הינם כמפורט בסעיף 1.1 לעיל, ובתוספת הראשונה לשטר הנאמנות המצורף לדוח הצעת המדף כ<u>**נספח ב'**</u> ("**שטר הנאמנות למחזיקי אגרות החוב (סדרה א')**").

4.2 התשלומים על חשבון הריבית ישולמו לאנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים במרשם מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה, ביום 26 במרץ - ביחס לתשלום המשולם ביום 1 באפריל וביום 25 בספטמבר - ביחס לתשלום המשולם ביום 1 באוקטובר, למעט התשלום האחרון בגין הריבית שישולם עם פירעון הקרן כנגד מסירת תעודות של אגרות החוב (סדרה א') במועד התשלום, לידי החברה, במשרדה הרשום וכן בכל מקום אחר עליו תודיע החברה. הודעת החברה תימסר לא יאוחר מ-5 ימי עסקים לפני מועד התשלום.

4.3 <u>הנאמן</u>

ביום 8 בספטמבר 2026 התקשרה החברה עם משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ בשטר הנאמנות ("**הנאמן**")[3]; פרטי ההתקשרות של הנאמן – כתובת: רחוב מנחם בגין 48, תל אביב; טלפון: 03-6374351; פקס: 03-6374344; איש הקשר מטעם הנאמן: רו"ח רמי סבטי, דוא"ל: office@mtrust.co.il.

4.4 לעניין ריבית פיגורים במקרה של איחור העולה על 7 ימי עסקים מהמועד הקבוע לתשלום על חשבון הקרן ו/או הריבית, על פי איגרת החוב, וזאת מסיבות התלויות בחברה, ראו סעיף 3.2 לתנאים שמעבר לדף בתוספת הראשונה לשטר הנאמנות למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ("**התנאים שמעבר לדף**").

4.5 לפרטים בדבר מנגנון התאמה של שיעור הריבית שתישאנה איגרות החוב (סדרה א'), כתוצאה משינוי דירוג ו/או כתוצאה מאי עמידה באמות מידה פיננסיות, ראו סעיפים 4.4 ו-4.5, בהתאמה, לשטר הנאמנות למחזיקי אגרות החוב (סדרה א').

4.6 לפרטים אודות עילות להעמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב (סדרה א') ראו סעיף 6 לשטר הנאמנות למחזיקי אגרות החוב (סדרה א').

4.7 לפרטים בדבר פדיון מוקדם של איגרות החוב, ביוזמת הבורסה, ראו סעיף 11.1 לתנאים שמעבר לדף. לפרטים בדבר פדיון מוקדם של איגרות החוב, ביוזמת החברה, ראו סעיף 11.2 לתנאים שמעבר לדף.

4.8 איגרות החוב (סדרה א') לא תהיינה מובטחות בבטוחה כלשהי או בכל אופן אחר. לפרטים בדבר התחייבותה של החברה לאי יצירת שעבוד שוטף על כלל נכסיה ראו סעיף 4.7 לשטר הנאמנות למחזיקי אגרות החוב (סדרה א').

4.9 לתנאים נוספים של אגרות החוב (סדרה א'), ראו שטר הנאמנות למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') על תוספותיו ונספחיו.

4.10 <u>טבלאות ריכוז מידע רלוונטי בשטר הנאמנות למחזיקי אגרות החוב (סדרה א')</u>

[3] בהתאם למידע שנמסר לחברה על ידי הנאמן, ביום 17 בנובמבר 2025 עודכן הנאמן כי הוגשה נגדו בקשה לאישור תביעה ייצוגית בקשר עם תפקידו כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של חברת אוטומקס מוטורס בע"מ, על ידי מחזיק באגרות החוב האמורות, ואולם עד למועד דוח זה הבקשה טרם הומצאה לנאמן. כמו כן, בחודש יוני 2026 הומצאה לנאמן בקשה לאישור תביעה ייצוגית בקשר עם תפקידו כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של חברת סימד החזקות, על ידי מחזיק באגרות החוב האמורות. עם זאת, ביום 6 ביולי 2026 הגיש המבקש בקשה לבית המשפט להתיר לו להסתלק מבקשת האישור בטענה להתפתחויות שלשיטתו, שינו באופן מהותי את תמונת סדרי הנשייה ואת הערכת הנזק שעליה התבססה בקשתו, ומשכך אינו מעוניין להמשיך ולשמש כתובע ייצוגי. באי-כוח המבקש ביקשו כי בית המשפט יאפשר להם שהות לשם איתור תובע ייצוגי חלופי, ונכון למועד התשקיף טרם ניתנה החלטת בית המשפט בבקשה כאמור.

להלן פירוט תמציתי של עיקרי מנגנוני ההגנה הקבועים בשטר הנאמנות למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') שצורף כ**<u>נספח ב'</u>** לדוח זה. לביטויים המפורטים להלן תהא המשמעות שניתנה להם במסגרת שטר הנאמנות למחזיקי אגרות החוב (סדרה א'):

א. <u>תניות חוזיות ובטחונות</u>

	קיים / לא קיים סעיף בשטר	תיאור תמציתי	האם הפרה מהווה עילה לפירעון מיידי
תעודות ההתחייבות מובטחות בביטחונות או בשעבודים קבועים אחרים	לא קיים	-	-
תעודות ההתחייבות מובטחות בשעבוד צף ו/או שוטף	לא קיים	-	-
התחייבות לאי יצירת שעבודים (שעבוד שלילי)	ראה סעיף 4.7 לשטר הנאמנות.	כל עוד איגרות החוב (סדרה א') לא נפרעו או סולקו במלואן בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של רכישה עצמית ו/או פדיון מוקדם, מתחייבת החברה שלא ליצור שעבוד שוטף על כלל נכסיה וזכויותיה הקיימים והעתידיים המוחזקים על ידה במישרין בלבד, לטובת צד שלישי כלשהו להבטחת חוב או התחייבות כלשהי, מבלי שיתקיים לפחות אחד מהתנאים המפורטים בסעיף 4.7 לשטר הנאמנות. על אף האמור, מובהר כי ההתחייבות לאי יצירת שעבוד שוטף לא תחול על כל אחת מהפעולות והשעבודים הבאים: 1. שעבוד נכס מסוים, ספציפי, או מספר מוגבל של נכסים מסוימים מנכסיה של החברה, בשעבוד שוטף. 2. שעבוד שוטף על נכסי החברה (כולם או חלקם) אשר נוצר מכח דין ספציפי או על פי דרישות רגולטוריות, ועל פי תנאיהן, ובכלל זה שעבוד או בטוחה אחרת שניתנים למדינת ישראל במסגרת קבלת הטבות לפי חוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959, ושעבוד בהתאם לפקודת המיסים (גבייה).	כן. ראה בסעיף 6.1.25 לשטר.
התחייבות לעמידה באמות מידה פיננסיות	ראה סעיף 4.8 לשטר הנאמנות.	ראה פירוט בטבלה שבסעיף ג' להלן.	כן. ראה בסעיף 6.1.18 לשטר.
התחייבות לדירוג אגרות החוב במועד ההנפקה; שמירה על דירוג במשך כל חיי תעודת ההתחייבות	ראה סעיפים 15.11, 6.1.13 ו-4.4.7 לשטר הנאמנות.	1. החברה אינה מתחייבת שלא להחליף את חברת הדירוג המדרגת את איגרות החוב, כפי שתהיה במועד הנפקתן לראשונה של איגרות החוב, עד לאחר פירעון כל קרן איגרות החוב והריבית בגינן. ככל שהדבר בשליטתה, החברה תפעל לכך שעד תום תקופת איגרות החוב יהיו איגרות החוב שבמחזור במעקב דירוג על ידי חברה מדרגת כלשהי (לפחות אחת). לעניין זה מובהר, כי העברת איגרות החוב לרשימת מעקב ("watch list") או כל פעולה דומה אחרת המבוצעת על ידי חברת הדירוג לא ייחשבו כהפסקת דירוג או הורדת דירוג. 2. לפרטים אודות השלכות הפסקת הדירוג ראו חלק ב' להלן.	לא
התחייבות שלא להחליף את החברה המדרגת לאורך כל חיי תעודת ההתחייבות	לא קיים		-
התחייבות לדירוג כפול לתעודות ההתחייבות	לא קיים	-	-
מגבלה על יצירת חוב פיננסי נוסף	ראה סעיפים 2.3 ו- 2.5 לשטר הנאמנות.	החברה רשאית להנפיק בכל עת ומעת לעת, לרבות למחזיק קשור כהגדרתו בסעיף לשטר הנאמנות, בין בהנפקה לציבור על פי תשקיף ובין בהצעה פרטית או בכל דרך אחרת, ללא צורך בהסכמת בעלי איגרות החוב או הנאמן, איגרות חוב (סדרה א') נוספות, שתנאיהן יהיו זהים לתנאי איגרות החוב שתוצענה לציבור בדוח ההצעה הראשונה, בכל מחיר ובכל אופן שיראו לחברה, לרבות שיעור ניכיון או פרמיה שונים מהנפקות אחרות שבוצעו מאותה סדרה בכפוף לתנאים המפורטים בסעיף 2.3 לשטר הנאמנות. החברה שומרת לעצמה את הזכות להנפיק בכל עת ומעת לעת, ללא צורך בהסכמת הנאמן ו/או בהסכמת מחזיקי איגרות החוב, בין בהנפקה לציבור על פי תשקיף ובין בדרך אחרת, סדרות אחרות של איגרות חוב או ניירות ערך אחרים מכל מין וסוג שהוא, בתנאי פדיון, ריבית, הצמדה, ותנאים אחרים כפי שהחברה תמצא לנכון, בין שהם עדיפים על פני תנאי איגרות החוב, שווים להם	כן. ראה בסעיף 6.1.23 לשטר.

	קיים / לא קיים סעיף בשטר	תיאור תמציתי	האם הפרה מהווה עילה לפירעון מיידי
		או נחותים מהם. יובהר, כי ככל שהחברה תנפיק סדרת איגרות חוב נוספת אשר אינה מובטחת בבטחונות או סדרת ניירות ערך אחרת שהינה חוב (וכל עוד מי מהן אינה מובטחת בבטחונות), זכויות הסדרה הנוספת בפירוק לא תהיינה עדיפות על זכויות איגרות החוב (סדרה א') בפירוק. בנוסף, מתחייבת החברה כי ככל שתונפק סדרת אגרות חוב נוספת המגובה בבטוחות או סדרת ניירות ערך אחרת שהינה חוב, המגובה בבטוחות, העדיפות בפירוק תהיה אך ורק ביחס לבטוחות.	
מגבלה על חלוקת דיבידנדים	ראה סעיף 6.1.22 לשטר הנאמנות	ראה פירוט בטבלה שבסעיף ב' להלן.	כן
מגבלות על עסקאות עם בעלי השליטה בחברה	לא קיים	-	-
מגבלות על שינוי שליטה	ראה סעיף 6.1.28 לשטר הנאמנות	ראה פירוט בטבלה שבסעיף ב' להלן.	-
מנגנון להתאמת ריבית במקרים מסוימים	ראה סעיפים 4.6-4.4 לשטר הנאמנות.	א. <u>התאמת שיעור הריבית בגין שינוי בדירוג אגרות החוב</u> 1. ככל שדירוג איגרות החוב (סדרה א') על-ידי חברת דירוג אשר תפורט בדוח ההצעה הראשונה או כל חברת דירוג אחרת שתבוא במקומה ("**חברת הדירוג**") יעודכן במהלך תקופת ריבית כלשהי, כך שהדירוג שייקבע לאיגרות החוב (סדרה א') יהיה נמוך בדרגה אחת או יותר ("**הדירוג המופחת**") מדירוג A1.il של מידרוג או מדירוג מקביל של חברת דירוג אחרת ("**דירוג הבסיס**"), יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן, בשיעור שיפורט להלן ("**שיעור הריבית הנוסף**"), מעל שיעור הריבית השנתית ("**ריבית הבסיס**") כדלקמן: (א) במקרה והדירוג שייקבע יהיה נמוך בדרגה אחת מדירוג הבסיס - יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן בשיעור של 0.25%, כך שיהיה שווה לריבית הבסיס בתוספת 0.25%; (ב) במקרה והדירוג שייקבע יהיה נמוך בשתי דרגות מדירוג הבסיס - יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן בשיעור נוסף של 0.25%, כך שיהיה שווה לריבית הבסיס בתוספת 0.5%; (ג) במקרה והדירוג שייקבע יהיה נמוך בשלוש דרגות או יותר מדירוג הבסיס, יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן בשיעור נוסף של 0.25%, כך שיהיה שווה לריבית הבסיס בתוספת 0.75%; (ד) במקרה והדירוג שייקבע יהיה נמוך בארבע דרגות או יותר מדירוג הבסיס, יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן בשיעור נוסף של 0.25%, כך שיהיה שווה לריבית הבסיס בתוספת 1% ("**שיעור הריבית הנוסף המקסימלי**"). 2. עודכן שיעור הריבית כאמור לעיל, יחול השינוי בגין התקופה שתתחיל מתחילת תקופת הריבית הבאה לאחר תקופת הריבית בה חל שינוי הדירוג על ידי חברת הדירוג הרלוונטית ועד לפירעון מלא של יתרת הקרן או עד למועד בו תעדכן חברת הדירוג את הדירוג לאיגרות החוב (סדרה א') כאמור בסעיף 4.4.6 לשטר, לפי המוקדם מביניהם. יובהר, כי לא תתקבל תוספת ריבית בגין התקופה שממועד הורדת הדירוג ועד לתום תקופת הריבית במהלכה עודכן דירוג איגרות החוב. 3. להסרת ספק מובהר כי בשום מקרה (למעט עקב הוספת ריבית פיגורים כאמור בסעיף 3.2 לתוספת הראשונה) לא יעלה שיעור הריבית הנוסף כתוצאה מירידה בדירוג איגרות החוב על 1%, וכן תוספת הריבית במקרה של אי עמידה באמות המידה הפיננסיות כאמור בסעיף 4.5 לשטר הנאמנות ביחד עם שיעור הריבית הנוסף במקרה של ירידת דירוג, לא יעלו על 1.25% לשנה במצטבר. ב. <u>התאמת שיעור הריבית כתוצאה מחריגה מאמות מידה פיננסיות</u> 1. מבלי לגרוע מהוראות סעיף 6.1.18 לשטר הנאמנות, שיעור הריבית שתישאנה איגרות החוב יותאם בגין אי עמידה באיזו מאמות המידה הפיננסיות המפורטות להלן, וזאת כמפורט בסעיפים 4.5.2 עד 4.5.4 לשטר הנאמנות:	לא

	קיים / לא קיים סעיף בשטר	תיאור תמציתי	האם הפרה מהווה עילה לפירעון מיידי
		1.1 במקרה שבו "ההון העצמי של החברה" (ללא זכויות מיעוט), לא יפחת מ-2 מיליארד ש"ח, על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה (מבוקרים או סקורים, לפי העניין). לעניין זה: "**ההון העצמי של החברה**", כפי שהוא מוצג בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה (מבוקרים או סקורים, לפי העניין), הערוכים בהתאם לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים (IFRS), **בתוספת** שטרי הון והלוואות בעלים אשר על פי תנאיהם של שטרי ההון והלוואות הבעלים כאמור הינם נחותים ונדחים (קרן וריבית) ביחס למחזיקי אגרות החוב (סדרה א'), דהיינו מועד פירעונם (קרן וריבית) הוא לאחר מועד הפירעון הסופי של אגרות החוב (סדרה א') וכן שטרי ההון וההלוואות כאמור (קרן וריבית) יהיו נדחים בפירוק לפירעון אגרות החוב. 1.2 במקרה שבו היחס בין "חוב פיננסי נטו" ל-CAP ("**יחס החוב ל-CAP**") יעלה על 73%, על פי הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה (מבוקרים או סקורים, לפי העניין). לעניין זה: "**חוב פיננסי נטו**" משמעותו - סך ההתחייבויות הפיננסיות של החברה (קרי, הלוואות, אשראי, אגרות חוב, מסגרות אשראי מנוצלות, והתחייבויות דומות שהתקבלו מגופים פיננסיים, לרבות חלויות שוטפות ובלתי שוטפות בגינן) (על בסיס מאוחד) **בניכוי** סך הנכסים הפיננסיים של החברה (קרי, כל נכס פיננסי, לרבות ומבלי לגרוע בכלליות האמור, מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות, השקעות לזמן קצר (לא כולל השקעה במניות), ניירות ערך סחירים, הלוואות שניתנו, והכל בהתאם לסיווגם בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה הערוכים בהתאם לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים (IFRS)) (על בסיס מאוחד), והכל כפי שהם מוצגים בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה (מבוקרים או סקורים, לפי העניין), הערוכים בהתאם לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים (IFRS); ו-"**CAP**" משמעותו – חוב פיננסי נטו (מאוחד) בתוספת ההון העצמי המוחשי של החברה (כהגדרת מונחים אלו לעיל), כולל זכויות מיעוט, והתחייבויות למיסים נדחים כפי שמוצג בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה (מבוקרים או סקורים, לפי העניין). כל הפרמטרים בסעיף זה, ייקבעו על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה (מבוקרים או סקורים, לפי העניין). 2. בקרות איזה מהאירועים האמורים 4.5.1 לשטר הנאמנות ומפורטות לעיל (בסעיף זה: "**אמות המידה**"), יועלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן בשיעור שנתי של 0.25% מעל שיעור הריבית השנתית כפי שיהיה באותה עת, בגין הפרה של כל אחת מאמות המידה עד לתוספת ריבית מקסימאלית בשיעור של 0.5% (בסעיף זה: "**תוספת הריבית**"), וזאת החל מתחילת תקופת הריבית הבאה שתחל לאחר מועד פרסום הדוחות הכספיים שעל פיהם לא עמדה החברה באמת המידה הרלוונטית, ועד לפירעון מלא של יתרת הקרן או עד למועד שבו תחזור החברה לעמוד באמת המידה הרלוונטית בגינה חויבה בתוספת הריבית כאמור (כאמור בסעיף 4.5.3 לשטר), באופן שבו חזרה לעמידה באמת מידה מסוימת תפחית את תוספת הריבית בשיעור של 0.25% כאמור, לפי המוקדם מביניהם. מובהר, כי העלאת שיעור הריבית כאמור לעיל תיעשה פעם אחת בלבד בגין הפרה של כל אחת מאמות המידה, ככל שתהא (ובכל מקרה עד לתוספת ריבית מקסימאלית בשיעור של 0.5%), וכי שיעור הריבית לא יעלה פעם נוספת במקרה שהחריגה מאותה אמת מידה תימשך, ככל שתימשך. 3. בשום מקרה לא תעלה תוספת הריבית כתוצאה מאי עמידה באמות המידה (אחת או יותר) על 0.5%, ותוספת הריבית במקרה של אי עמידה באמות המידה כאמור בסעיף זה ביחד עם שיעור הריבית הנוסף במקרה של ירידת דירוג, לא יעלו על 1.25% לשנה במצטבר, כאמור בסעיף 4.6 לשטר הנאמנות.	

ב. <u>עילות העמדה לפירעון מיידי</u>

העילה	קיים / לא קיים (סעיף בשטר)	הערות / הסבר
חלה הרעה מהותית בעסקי המנפיק/חברות מוחזקות וקיים חשש שהמנפיק לא יוכל לפרוע את תעודות ההתחייבות במועדן.	סעיף 6.1.20 לשטר הנאמנות.	אם חלה הרעה מהותית בעסקי החברה לעומת מצבה במועד ההנפקה, וקיים חשש ממשי שהחברה לא תוכל לפרוע את איגרות החוב במועדן.
הכללת הערת "עסק חי" בחוות הדעת/בדוח הסקירה של רואה החשבון המבקר, המצורפים לדו"חות הכספיים של החברה.	סעיף 6.1.27 לשטר הנאמנות.	אם כללו דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה הערת "עסק חי" במשך שני רבעונים רצופים.
תעודות ההתחייבות לא נפרעו במועדן.	סעיף 6.1.1 לשטר הנאמנות.	אם החברה לא תפרע סכום כלשהו שיגיע ממנה למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') לפי איגרות החוב או לפי שטר הנאמנות או לא תעמוד באילו מהתחייבויותיה המהותיות כלפי מחזיקי אגרות חוב (סדרה א'). לעניין סעיף זה, תעמוד לחברה תקופה בת שבעה (7) ימי עסקים לתיקון ההפרה.
חוב של המנפיק הועמד לפירעון מיידי.	סעיף 6.1.11 לשטר הנאמנות.	אם הועמד לפירעון מיידי אחד מאלה: (1) סדרת איגרות חוב אחרת שהנפיקה החברה לציבור; או (2) חוב ו/או חובות מצטברים של החברה כלפי מוסד פיננסי ו/או מוסדות פיננסיים, לרבות גוף מוסדי (למעט חוב שהנו ללא זכות חזרה לחברה (non-recourse)) בהיקף העולה על 750 מיליון ש"ח (חלקה היחסי של החברה), ובלבד שהעמדה לפירעון מיידי כאמור לא בוטלה בתוך שלושים (30) ימים. ככל שמדובר בחובות מצטברים כלפי מוסד פיננסי ו/או מוסדות פיננסיים, לא יבואו החובות במניין לעניין סעיף זה אלא אם הועמדו לפירעון מיידי בד בבד או בסמיכות זה לזה.
Cross Default/Cross Acceleration: (הפרה צולבת, במקרה של אי תשלום חובות אחרים או העמדה לפירעון מיידי).		
ירידת דירוג האג"ח מתחת לדירוג מינימאלי שנקבע.	סעיף 6.1.14 לשטר הנאמנות.	אם דירוג איגרות החוב ירד אל מתחת לדירוג Baa3.il על פי דירוגה של מידרוג או מתחת לדירוג מקביל של חברת דירוג אחרת. יובהר, כי ככל שאיגרות החוב תהיינה מדורגות בו זמנית על ידי יותר מחברת דירוג אחת, אזי לצרכי סעיף זה ייקבע דירוג איגרות החוב על פי הגבוה מביניהן. על אף האמור לעיל, ככל שדירוג איגרות החוב ירד אל מתחת לדירוגים המצוינים לעיל כתוצאה מהורדת דירוג טכנית (כהגדרת מונח זה בסעיף 4.4.8 לשטר הנאמנות) לא תקום עילה לפירעון מיידי על פי סעיף זה.
המנפיק הפסיק או הודיע על הפסקת תשלומיו.	סעיף 6.1.16 לשטר הנאמנות.	אם החברה תפסיק את תשלומיה ו/או תודיע על כוונתה להפסיק את תשלומיה.
מימוש שיעבוד על נכס מהותי או מכירת נכס בסיסי.	סעיף 6.1.9 לשטר הנאמנות.	אם יממשו בעלי שעבודים את השעבודים שיש להם על נכס מהותי (כהגדרתו בסיפא של סעיף 6.1 לשטר) בחברה, למעט אם השעבוד הינו להבטחת חוב שהינו ללא זכות חזרה לחברה (Non-recourse), ובלבד שהליך מימוש השעבודים שהחל כאמור לא בוטל תוך ארבעים וחמישה (45) ימים.
אי פרסום דו"חות כספיים במועד הרלוונטי.	סעיף 6.1.24 לשטר הנאמנות.	אם החברה לא פרסמה דוח כספי שהיא חייבת בפרסומו לפי כל דין או לפי הוראות שטר זה, בתוך 30 ימים מהמועד האחרון שבו היא חייבת בפרסומו (ואם החברה קבלה הארכה מרשות מוסמכת - בתום תקופת ההארכה, לפי המאוחר מבינהם).
הפרה יסודית של תנאי אג"ח.	סעיף 6.1.29 לשטר הנאמנות.	אם בוצעה הפרה יסודית של תנאי איגרות החוב או שטר הנאמנות, ובכלל זה אם התברר כי מצג מהותי של החברה באיגרות החוב או בשטר הנאמנות אינו נכון ו/או אינו מלא, והכול - אם נתן הנאמן הודעה לחברה לתקן את ההפרה והחברה לא תיקנה הפרה כאמור תוך 7 ימי עסקים ממתן ההודעה.
הפרת התחייבויות מהותיות או ביצוע פעולה העשויה לפגוע מהותית בזכויות המחזיקים.	סעיף 6.1.21 לשטר הנאמנות.	אם קיים חשש ממשי שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה המהותיות כלפי המחזיקים.
הפרת התחייבות בנוגע לשינויים מבניים, מיזוגים ורכישות, ללא אישור מחזיקי האג"ח.	סעיף 6.1.8 לשטר הנאמנות.	אם בוצע מיזוג ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי איגרות החוב (סדרה א') בהחלטה מיוחדת, אלא אם כן הצהירו החברה והחברה הקולטת (ככל שאיננה החברה) כלפי מחזיקי איגרות החוב, בדוח מיידי, לפחות עשרה ימי עסקים לפני מועד המיזוג, כי לא קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של החברה הקולטת לקיים את התחייבויות החברה כלפי המחזיקים. יובהר, כי לעניין זה, מיזוג עם חברה בת או חברה מאוחדת של החברה לתוך החברה, לא יחשב למיזוג.
מכירת רוב נכסי המנפיק.	סעיף 6.1.10 לשטר הנאמנות.	אם בוצע שינוי של עיקר פעילותה של החברה (בעניין זה, "**החברה**", יחד עם חברות בשליטתה) באופן שעיקר פעילות החברה אינו בתחום הנדל"ן ו/או בתחום התשתיות ו/או בתחום הבניה בישראל, או בוצעה מכירה של רוב נכסי החברה; לעניין
התבצע שינוי בעיקר תחום פעילות המנפיק.		

העילה	קיים / לא קיים (סעיף בשטר)	הערות / הסבר
		סעיף זה "**מכירה של רוב נכסי החברה**" מכירה (למעט מכירה לתאגידים בשליטת החברה, היינו שהחברה מחזיקה בהם לפחות 50% מזכויות ההצבעה), במהלך תשעה חודשים רצופים, של נכס או צירוף של מספר נכסים, של החברה או של חברות המאוחדות בדוחותיה הכספיים (לא כולל נכסי הייזום למכירה של החברה לפי אותם דוחות), אשר ערכו או ערכם המצרפי (לפי העניין) בדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה שפורסמו טרם קרות האירוע הרלוונטי עולה על 50% מהיקף נכסיה במאזן על פי הדוחות הכספיים המאוחדים כאמור, מבלי שהתקבל לכך אישור מראש של אסיפת מחזיקי איגרות החוב בהחלטה רגילה; אך למעט מכירה אשר על פי הודעת החברה מרבית התמורה בגינה שימשה או צפויה לשמש את החברה ל(א) רכישת נכס או נכסים אחרים או השקעה (לרבות השקעה בחברות מאוחדות של החברה) בתחום פעילותה של החברה ו/או (ב) צמצום חוב פיננסי נטו של החוב.
הטלת צו פירוק קבוע / מתן צו פירוק זמני שלא בוטל תוך תקופה X.	סעיף 6.1.6 לשטר הנאמנות.	אם החברה תקבל החלטת פירוק או אם נתמנה לחברה נאמן כהגדרתו בחוק חדלות פירעון או אם ניתן נגדה צו פירוק סופי וקבוע או צו בעל מאפיינים דומים בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון או מונה מפרק קבוע או בעל תפקיד אחר בעל מאפיינים דומים בהתאם לחוק חדלות פירעון.
הטלת עיקול על נכסי המנפיק או ביצוע פעולת הוצל"פ.	סעיף 6.1.3 לשטר הנאמנות.	אם יוטל עיקול על נכס מהותי (כהגדרת מונח זה בשטר הנאמנות) או כולם, או אם תבוצע פעולה כלשהי של הוצאה לפועל כנגד נכסים כאמור, והעיקול לא יוסר או הפעולה לא תבוטל, לפי העניין תוך ארבעים וחמישה (45) ימים ממועד הטלתם או ביצועם, לפי העניין. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה.
מינוי כונס נכסים קבוע או זמני (ובלבד שהמינוי לא בוטל במועד סביר).	סעיף 6.1.4 לשטר הנאמנות.	אם יינתן צו למינוי כונס נכסים זמני או ימונה כונס נכסים זמני על נכס מהותי וצו או מינוי כאמור לא בוטלו תוך ארבעים וחמישה (45) ימים ממועד נתינתם; או – אם ניתן צו למינוי כונס נכסים קבוע או מונה כונס נכסים קבוע על נכס מהותי. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או לבקשתה.
	סעיף 6.1.5 לשטר הנאמנות.	אם הוגשה בקשה לכינוס נכסים או למינוי כונס נכסים (זמני או קבוע) על נכס מהותי אשר לא נדחתה או בוטלה בתוך ארבעים וחמישה (45) ימים ממועד הגשתה. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות שהוגשו על ידי החברה או לבקשתה. יובהר, כי במקרה בו ינתן צו או ימונה כונס נכסים זמני או קבוע כאמור בסעיף 6.1.4 לשטר, יחול האמור בסעיף 6.1.4 לשטר.
המנפיק הודיע על כוונתו לחדול מלהמשיך בעיסוקו ו/או לנהל את עסקיו.	סעיף 6.1.17 לשטר הנאמנות.	אם החברה תחדל מלהמשיך לעסוק ו/או לנהל את עסקיה, כפי שיהיו מעת לעת, ו/או תודיע על כוונתה לחדול מלהמשיך לעסוק בעסקיה כפי שיהיו מעת לעת ו/או לנהלם.
החברה חדלה מלהיות תאגיד מדווח ע"פ חוק ני"ע.	סעיף 6.1.15 לשטר הנאמנות.	אם החברה תחדל מלהיות תאגיד מדווח, כהגדרתו בחוק ניירות ערך.
מחיקה ממרשם החברות, למעט מיזוג.	סעיף 6.1.19 לשטר הנאמנות.	אם החברה תחוסל או תימחק מכל סיבה שהיא.
בקשה / מתן צו להקפאת הליכים.		

העילה	קיים / לא קיים (סעיף בשטר)	הערות / הסבר
הוגשה בקשה לצו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018.	סעיף 6.1.7 לשטר הנאמנות.	אם החברה תגיש לבית המשפט בקשה לצו הקפאת הליכים או כל צו דומה בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון או אם יינתן צו כאמור או אם החברה תגיש לבית המשפט בקשה לפשרה או להסדר עם נושיה לפי סעיף 350 לחוק החברות או בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון (למעט למטרת מיזוג עם חברה אחרת ו/או שינוי מבנה החברה שאינם אסורים לפי תנאי שטר זה, ולמעט עשיית הסדרים בין החברה ובעלי מניותיה ו/או בעלי כתבי האופציה ההמירים למניות של החברה, שאין בהם כדי להשפיע על יכולת הפירעון של איגרות החוב ושאינם אסורים לפי תנאי שטר זה) או אם החברה תציע לנושיה בדרך אחרת פשרה או הסדר כאמור על רקע היעדר יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה במועדן או אם תוגש בקשה לבית המשפט לפי סעיף 350 לחוק החברות כנגד החברה (ושלא בהסכמתה) או בקשה לפי חוק חדלות פירעון (ושלא בהסכמתה) אשר לא נדחתה או בוטלה בתוך 45 ימים ממועד הגשתה.
הוגשה בקשה לאישור הסדר חוב שלא במסגרת צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018.		
הבורסה השעתה/מחקה את המסחר באג"ח.	סעיף 6.1.26 לשטר הנאמנות.	אם איגרות החוב נמחקו מהמסחר בבורסה.
	סעיף 6.1.12 לשטר הנאמנות.	אם הבורסה השעתה את המסחר באיגרת החוב, למעט השעיה בעילה של היווצרות אי בהירות, כמשמעות עילה זו בחלק הרביעי לתקנון הבורסה, וההשעיה לא בוטלה בתוך 60 ימים, ולמעט השהייה כללית שאינה מכוונת ספציפית לחברה.
הפרת מגבלות על גיוס חוב נוסף, כולל הרחבת סדרה.	סעיף 6.1.23 לשטר הנאמנות.	אם החברה תבצע הרחבת סדרה בניגוד להתחייבותה שבסעיף 2.3 לשטר הנאמנות.
אי עמידה בהתחייבות למנגנון התאמה לשיעור הריבית, כתוצאה מאי הסרת שיעבוד צף.	לא קיים	-
נטילת חוב פיננסי או אשראי בניגוד להתחייבות לאי יצירת שעבוד שוטף.	סעיף 6.1.25 לשטר הנאמנות.	אם החברה תפר את התחייבותה לאי יצירת שעבוד שוטף על כלל נכסי החברה (שעבוד שלילי) כאמור בסעיף 4.7 לשטר הנאמנות.
הפרת התחייבות להפקיד כספי כרית הוצאות וכרית ריבית או הפקדת כספים בפיקדון להוצאות מיוחדות.	לא קיים	-
מתן צו נאמן זמני או מינוי נאמן זמני.	סעיף 6.1.2 לשטר הנאמנות.	אם נתמנה לחברה נאמן זמני, כהגדרת מונח זה בחוק חדלות פירעון, או ניתן צו פירוק זמני על-ידי בית משפט או צו אחר בעל מאפיינים דומים בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון או אם מונה מפרק זמני או בעל תפקיד עם סמכויות דומות בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון או תתקבל כל החלטה שיפוטית בעלת אופי דומה והמינוי כאמור או ההחלטה כאמור לא בוטלו תוך ארבעים וחמישה (45) ימים מיום נתינתם. על אף האמור לעיל, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות ו/או צווים כאמור שהוגשו או שניתנו, לבקשת החברה או בהסכמתה.
אי עמידה באמות מידה פיננסיות	סעיף 6.1.18 לשטר הנאמנות.	אם החברה לא תעמוד באיזו מההתחייבויות הפיננסיות המפורטות בסעיף 4.8 לשטר הנאמנות.
מגבלה על ביצוע חלוקה	סעיף 6.1.22 לשטר הנאמנות.	אם יקרה אחד מהאירועים המפורטים להלן: 1. החברה תבצע חלוקה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) אשר כתוצאה ממנה יפחת ההון העצמי של החברה (ללא זכויות מיעוט), כהגדרתו בסעיף 4.5.1.1 לעיל, על-פי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים שפורסמו לפני מועד החלוקה, בניכוי הדיבידנד שיחולק, אל מתחת ל-2.2 מיליארד ש"ח. 2. החברה תבצע חלוקה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) אשר כתוצאה ממנה יעלה יחס החוב ל-CAP על 70% על-פי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה שפורסמו לפני מועד החלוקה. 3. החברה תבצע חלוקה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) כאשר היא אינה עומדת באיזו מהתחייבויותיה המהותיות למחזיקי אגרות החוב בהתאם להוראות שטר הנאמנות או אם כתוצאה מהחלוקה החברה לא תעמוד באיזו מהתחייבויותיה המהותיות למחזיקי אגרות החוב בהתאם להוראות שטר הנאמנות.

העילה	קיים / לא קיים (סעיף בשטר)	הערות / הסבר
		4. החברה תבצע חלוקה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) במועד בו מתקיימת עילה להעמדת איגרות החוב (סדרה א') לפירעון מיידי כמפורט בסעיף 6.1 לשטר הנאמנות או אם כתוצאה מהחלוקה תקום עילה לפירעון מיידי כאמור וזאת מבלי לקחת בחשבון תקופות ריפוי והמתנה.
הפסקת דירוג	סעיפים 4.4.7 ו-6.1.13 לשטר הנאמנות.	אם במשך תקופה של 60 ימים רצופים, איגרות החוב לא תהיינה מדורגות על ידי אף חברת דירוג, עקב סיבות ו/או נסיבות שהינן בשליטת החברה, והכול - בתנאי שבאותו מועד ישנה לפחות חברת דירוג אחת פעילה בישראל. מובהר בזאת, כי ככל שאיגרות החוב מדורגות או תהינה מדורגות בו זמנית על ידי יותר מחברת דירוג אחת, אזי הורדת/העלאת דירוג לצורך סעיף זה משמעה הורדת/העלאת דירוג על ידי חברת דירוג אחת והדירוג ייקבע על פי הגבוה מביניהם (אך מובהר כי הפסקת דירוג על ידי חברת דירוג אחת לא תיחשב כהפסקת דירוג ולא תהווה עילה לפירעון מיידי כאמור בסעיף 6.1.13 לשטר הנאמנות).
שינוי שליטה	סעיף 6.1.28 לשטר הנאמנות.	אם הועברה השליטה בחברה, במישרין או בעקיפין, וכתוצאה ישירה מכך פחת דירוג אגרות החוב (סדרה א') מדירוג הבסיס (כהגדרתו לעיל), ולא התקבלה להעברת השליטה כאמור הסכמת מחזיקי איגרות החוב (סדרה א') של החברה, מראש, באסיפה בהחלטה רגילה. יובהר, כי שינוי אופק הדירוג של איגרות החוב (סדרה א') לא יחשב כהורדת דירוג. החברה מתחייבת לפרסם את דירוג אגרות החוב המתייחס להשפעת העברת השליטה כאמור, וזאת טרם העברת השליטה. לעניין סעיף זה - "**העברת שליטה**" – משמעה עסקה שכתוצאה ממנה בעל השליטה בחברה יהא אדם או גוף בעל שליטה שאינו מי מבין ה"ה גיל גבע, אריה בכר, מרק ויסמן או נעבר מורשה שלהם ("**בעלי השליטה**"). למען הסר ספק יובהר לעניין זה, כי ירושה על-פי דין אינה מהווה "עסקה" וכי שליטה משותפת של בעלי השליטה (או מי מהם) עם אחרים ו/או היעדר שליטה ו/או ירושה על פי דין אינה מהווה העברת שליטה לעניין סעיף זה. "**שליטה**" – כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך. מובהר, כי במקרה שמדובר בהחזקה של בעלי השליטה או מי מהם עם אחרים הרי שעל מי מבין בעלי השליטה (לרבות בחישוב מצטבר של החזקותיהם של בעלי השליטה או מי מהם) ו/או נעבר מורשה של מי מהם להיות בעל המניות עם שיעור ההחזקה הגדול ביותר מבין אלו המחזיקים עימו או שווה לשיעור של בעל מניות אחר המחזיק עמו. "**נעבר מורשה**" משמע - קרוב/יו של בעל השליטה ו/ או כל תאגיד בשליטתו של בעל השליטה ו/ או כל תאגיד שבעלי השליטה בו, במישרין או בעקיפין, הוא מי מהאמורים לעיל. "**קרוב**" משמע - כהגדרתו בחוק החברות.

ג. <u>דרישות העמדה באמות מידה פיננסיות</u>

אמת המידה	קיים / לא קיים (סעיף בשטר)	פירוט אמת המידה
הון עצמי	ראה סעיף 4.8.1 לשטר הנאמנות.	אם ההון העצמי המוחשי של החברה (ללא זכויות מיעוט), כהגדרתו בסעיף 4.5.1.1 לשטר, על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים (מבוקרים או סקורים, לפי העניין), יפחת במועד הדוחות הכספיים הרלוונטיים מתחת ל-1.8 מיליארד ש"ח למשך תקופה של שני רבעונים רצופים.
יחס חוב ל-CAP	ראה סעיף 4.8.2 לשטר הנאמנות.	אם יחס החוב ל-CAP, כהגדרתו בסעיף 4.5.1.2 לשטר, עלה על 76% במשך שני רבעונים רצופים.

יובהר, כי התיאור המובא בסעיף 4.10 זה הינו פירוט תמציתי של ההוראות שנקבעו בשטר הנאמנות הוא אינו ממצה ואינו מחליף קריאה מלאה של הנוסח המלא של שטר הנאמנות, המצורף כ**נספח ב'** לדוח זה ויתר מסמכי ההנפקה. מובהר, כי בכל מקרה של סתירה בין שטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה א') להוראות המתוארות בדוח הצעת המדף בקשר לשטר הנאמנות ולאגרות החוב, יגברו הוראות שטר הנאמנות. למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח הצעת המדף אין כל סתירה בין ההוראות בקשר לשטר הנאמנות ולאגרות החוב (סדרה א') המתוארות בדוח זה לבין הוראות שטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה א').

5. **תנאי אגרות החוב (סדרה ב')**

5.1 התשלומים על חשבון הקרן והריבית בגין אגרות החוב (סדרה ב') הינם כמפורט בסעיף 1.2 לעיל, ובתוספת הראשונה לשטר הנאמנות המצורף לדוח הצעת המדף כ**נספח ג'** ("**שטר הנאמנות למחזיקי אגרות חוב (סדרה ב')**").

5.2 התשלומים על חשבון הריבית ישולמו לאנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים במרשם מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה, ביום 26 במרץ - ביחס לתשלום המשולם ביום 1 באפריל וביום 25 בספטמבר - ביחס לתשלום המשולם ביום 1 באוקטובר, למעט התשלום האחרון בגין הריבית שישולם עם פירעון הקרן כנגד מסירת תעודות של אגרות החוב (סדרה ב') במועד התשלום, לידי החברה, במשרדה הרשום וכן בכל מקום אחר עליו תודיע החברה. הודעת החברה תימסר לא יאוחר מ-5 ימי עסקים לפני מועד התשלום.

5.3 הנאמן

ביום 8 בספטמבר 2026 התקשרה החברה עם משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ בשטר הנאמנות ("**הנאמן**")[4]; פרטי ההתקשרות של הנאמן – כתובת: רחוב מנחם בגין 48, תל אביב; טלפון: 03-6374351; פקס: 03-6374344; איש הקשר מטעם הנאמן: רו"ח רמי סבטי, דוא"ל: office@mtrust.co.il.

5.4 לעניין ריבית פיגורים במקרה של איחור העולה על 7 ימי עסקים מהמועד הקבוע לתשלום על חשבון הקרן ו/או הריבית, על פי איגרת החוב, וזאת מסיבות התלויות בחברה, ראו סעיף 3.2 לתנאים שמעבר לדף בתוספת הראשונה לשטר הנאמנות למחזיקי אגרות חוב (סדרה ב') ("**התנאים שמעבר לדף**").

5.5 לפרטים בדבר מנגנון התאמה של שיעור הריבית שתישאנה איגרות החוב (סדרה ב'), כתוצאה משינוי דירוג ו/או כתוצאה מאי עמידה באמות מידה פיננסיות, ראו סעיפים 4.4 ו-4.5, בהתאמה, לשטר הנאמנות למחזיקי אגרות חוב (סדרה ב').

5.6 לפרטים אודות עילות להעמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב (סדרה ב') ראו סעיף 6 לשטר הנאמנות למחזיקי אגרות חוב (סדרה ב').

[4] לפרטים אודות בקשה לאישור תביעה יצוגית שהוגשה נגד הנאמן ראו הערת שוליים 3 לעיל.

5.7 לפרטים בדבר פדיון מוקדם של איגרות החוב, ביוזמת הבורסה, ראו סעיף 11.1 לתנאים שמעבר לדף.

5.8 לפרטים בדבר פדיון מוקדם של איגרות החוב, ביוזמת החברה, ראו סעיף 11.2 לתנאים שמעבר לדף.

5.9 איגרות החוב (סדרה ב') לא תהיינה מובטחות בבטוחה כלשהי או בכל אופן אחר. לפרטים בדבר התחייבותה של החברה לאי יצירת שעבוד שוטף על כלל נכסיה ראו סעיף 4.7 לשטר הנאמנות למחזיקי אגרות חוב (סדרה ב').

5.10 לתנאים נוספים של אגרות החוב (סדרה ב'), ראו שטר הנאמנות למחזיקי אגרות חוב (סדרה ב') על תוספותיו ונספחיו.

5.11 <u>טבלאות ריכוז מידע רלוונטי בשטר הנאמנות</u>

להלן פירוט תמציתי של עיקרי מנגנוני ההגנה הקבועים בשטר הנאמנות למחזיקי אגרות חוב (סדרה ב') שצורף כ**<u>נספח ג'</u>** לדוח זה. לביטויים המפורטים להלן תהא המשמעות שניתנה להם במסגרת שטר הנאמנות למחזיקי אגרות חוב (סדרה ב'):

א. <u>תניות חוזיות ובטחונות</u>

	קיים / לא קיים סעיף בשטר	**תיאור תמציתי**	**האם הפרה מהווה עילה לפירעון מיידי**
תעודות ההתחייבות מובטחות בביטחונות או בשעבודים קבועים אחרים	לא קיים	-	-
תעודות ההתחייבות מובטחות בשעבוד צף ו/או שוטף	לא קיים	-	-
התחייבות לאי יצירת שעבודים (שעבוד שלילי)	ראה סעיף 4.7 לשטר הנאמנות.	כל עוד איגרות החוב (סדרה ב') לא נפרעו או סולקו במלואן בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של רכישה עצמית ו/או פדיון מוקדם, מתחייבת החברה שלא ליצור שעבוד שוטף על כלל נכסיה וזכויותיה הקיימים והעתידיים המוחזקים על ידה במישרין בלבד, לטובת צד שלישי כלשהו להבטחת חוב או התחייבות כלשהי, מבלי שיתקיים לפחות אחד מהתנאים המפורטים בסעיף 4.7 לשטר הנאמנות. על אף האמור, מובהר כי ההתחייבות לאי יצירת שעבוד שוטף לא תחול על כל אחת מהפעולות והשעבודים הבאים: 1. שעבוד נכס מסוים, ספציפי, או מספר מוגבל של נכסים מסוימים מנכסיה של החברה, בשעבוד שוטף. 2. שעבוד שוטף על נכסי החברה (כולם או חלקם) אשר נוצר מכח דין ספציפי או על פי דרישות רגולטוריות, ועל פי תנאיהן, ובכלל זה שעבוד או בטוחה אחרת שניתנים למדינת ישראל במסגרת קבלת הטבות לפי חוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959, ושעבוד בהתאם לפקודת המיסים (גבייה).	כן. ראה בסעיף 6.1.25 לשטר.
התחייבות לעמידה באמות מידה פיננסיות	ראה סעיף 4.8 לשטר הנאמנות.	ראה פירוט בטבלה שבסעיף ג' להלן.	כן. ראה בסעיף 6.1.18 לשטר.
התחייבות לדירוג אגרות החוב במועד ההנפקה; שמירה על דירוג במשך כל חיי תעודת ההתחייבות	ראה סעיפים 6.1.13, 15.11 ו-4.4.7 לשטר הנאמנות.	1. החברה אינה מתחייבת שלא להחליף את חברת הדירוג המדרגת את איגרות החוב, כפי שתהיה במועד הנפקתן לראשונה של איגרות החוב, עד לאחר פירעון כל קרן איגרות החוב והריבית בגינן. ככל שהדבר בשליטתה, החברה תפעל לכך שעד תום תקופת איגרות החוב יהיו איגרות החוב שבמחזור במעקב דירוג על ידי חברה מדרגת כלשהי (לפחות אחת). לעניין זה מובהר, כי העברת איגרות החוב לרשימת מעקב ("watch list") או כל פעולה דומה אחרת המבוצעת על ידי חברת הדירוג לא ייחשבו כהפסקת דירוג או הורדת דירוג. 2. לפרטים אודות השלכות הפסקת הדירוג ראו חלק ב' להלן.	לא
התחייבות שלא להחליף את החברה המדרגת לאורך כל חיי תעודת ההתחייבות	לא קיים		-

	קיים / לא קיים סעיף בשטר	תיאור תמציתי	האם הפרה מהווה עילה לפירעון מיידי
התחייבות לדירוג כפול לתעודות ההתחייבות	לא קיים	-	-
מגבלה על יצירת חוב פיננסי נוסף	ראה סעיפים 2.3 ו- 2.5 לשטר הנאמנות.	החברה רשאית להנפיק בכל עת ומעת לעת, לרבות למחזיק קשור כהגדרתו בסעיף לשטר הנאמנות, בין בהנפקה לציבור על פי תשקיף ובין בהצעה פרטית או בכל דרך אחרת, ללא צורך בהסכמת בעלי איגרות החוב או הנאמן, איגרות חוב (סדרה ב') נוספות, שתנאיהן יהיו זהים לתנאי איגרות החוב שתוצענה לציבור בדוח ההצעה הראשונה, בכל מחיר ובכל אופן שיראו לחברה, לרבות שיעור ניכיון או פרמיה שונים מהנפקות אחרות שבוצעו מאותה סדרה בכפוף לתנאים המפורטים בסעיף 2.3 לשטר הנאמנות. החברה שומרת לעצמה את הזכות להנפיק בכל עת ומעת לעת, ללא צורך בהסכמת הנאמן ו/או בהסכמת מחזיקי איגרות החוב, בין בהנפקה לציבור על פי תשקיף ובין בדרך אחרת, סדרות אחרות של איגרות חוב או ניירות ערך אחרים מכל מין וסוג שהוא, בתנאי פדיון, ריבית, הצמדה, ותנאים אחרים כפי שהחברה תמצא לנכון, בין שהם עדיפים על פני תנאי איגרות החוב, שווים להם או נחותים מהם. יובהר, כי ככל שהחברה תנפיק סדרת איגרות חוב נוספת אשר אינה מובטחת בבטחונות או סדרת ניירות ערך אחרת שהינה חוב (וכל עוד מי מהן אינה מובטחת בבטחונות), זכויות הסדרה הנוספת בפירוק לא תהיינה עדיפות על זכויות איגרות החוב (סדרה ב') בפירוק. בנוסף, מתחייבת החברה כי ככל שתונפק סדרת אגרות חוב נוספת המגובה בבטוחות או סדרת ניירות ערך שהינה חוב, המגובה בבטוחות, העדיפות בפירוק תהיה אך ורק ביחס לבטוחות.	כן. ראה בסעיף 6.1.23 לשטר.
מגבלה על חלוקת דיבידנדים	ראה סעיף 6.1.22 לשטר הנאמנות	ראה פירוט בטבלה שבסעיף ב' להלן.	כן
מגבלות על עסקאות עם בעלי השליטה בחברה	לא קיים	-	-
מגבלות על שינוי שליטה	ראה סעיף 6.1.28 לשטר הנאמנות	ראה פירוט בטבלה שבסעיף ב' להלן.	-
מנגנון להתאמת ריבית במקרים מסוימים	ראה סעיפים 4.4-4.6 לשטר הנאמנות.	<u>התאמת שיעור הריבית בגין שינוי בדירוג אגרות החוב</u> 1. ככל שדירוג איגרות החוב (סדרה ב') על-ידי חברת דירוג אשר תפורט בדוח ההצעה הראשונה או כל חברת דירוג אחרת שתבוא במקומה ("**חברת הדירוג**") יעודכן במהלך תקופת ריבית כלשהי, כך שהדירוג שייקבע לאיגרות החוב (סדרה ב') יהיה נמוך בדרגה אחת או יותר ("**הדירוג המופחת**") מדירוג A1.ilשל מידרוג או מדירוג מקביל של חברת דירוג אחרת ("**דירוג הבסיס**"), יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן, בשיעור שיפורט להלן ("**שיעור הריבית הנוסף**"), מעל שיעור הריבית השנתית ("**ריבית הבסיס**") כדלקמן: (א) במקרה והדירוג שייקבע יהיה נמוך בדרגה אחת מדירוג הבסיס - יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן בשיעור של 0.25%, כך שיהיה שווה לריבית הבסיס בתוספת 0.25%; (ב) במקרה והדירוג שייקבע יהיה נמוך בשתי דרגות מדירוג הבסיס - יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן בשיעור נוסף של 0.25%, כך שיהיה שווה לריבית הבסיס בתוספת 0.5%; (ג) במקרה והדירוג שייקבע יהיה נמוך בשלוש דרגות או יותר מדירוג הבסיס, יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן בשיעור נוסף של 0.25%, כך שיהיה שווה לריבית הבסיס בתוספת 0.75%; במקרה והדירוג שייקבע יהיה נמוך בארבע דרגות או יותר מדירוג הבסיס, יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן בשיעור נוסף של 0.25%, כך שיהיה שווה לריבית הבסיס בתוספת 1% ("**שיעור הריבית הנוסף המקסימלי**"). 2. עודכן שיעור הריבית כאמור לעיל, יחול השינוי בגין התקופה שתתחיל מתחילת תקופת הריבית הבאה לאחר תקופת הריבית בה חל שינוי הדירוג על ידי חברת הדירוג הרלוונטית ועד לפירעון מלא	לא

	קיים / לא קיים סעיף בשטר	תיאור תמציתי	האם הפרה מהווה עילה לפירעון מיידי
		של יתרת הקרן או עד למועד בו תעדכן חברת הדירוג את הדירוג לאיגרות החוב (סדרה ב') כאמור בסעיף 4.4.6 לשטר, לפי המוקדם מביניהם. יובהר, כי לא תתקבל תוספת ריבית בגין התקופה שממועד הורדת הדירוג ועד לתום תקופת הריבית במהלכה עודכן דירוג איגרות החוב. 3. להסרת ספק מובהר כי בשום מקרה (למעט עקב הוספת ריבית פיגורים כאמור בסעיף 3.2 לתוספת הראשונה) לא יעלה שיעור הריבית הנוסף כתוצאה מירידה בדירוג איגרות החוב על 1%, וכן תוספת הריבית במקרה של אי עמידה באמות המידה הפיננסיות כאמור בסעיף 4.5 לשטר הנאמנות ביחד עם שיעור הריבית הנוסף במקרה של ירידת דירוג, לא יעלו על 1.25% לשנה במצטבר. <u>התאמת שיעור הריבית כתוצאה מחריגה מאמות מידה פיננסיות</u> 1. מבלי לגרוע מהוראות סעיף 6.1.18 לשטר הנאמנות, שיעור הריבית שתישאנה איגרות החוב יותאם בגין אי עמידה באיזו מאמות המידה הפיננסיות המפורטות להלן, וזאת כמפורט בסעיפים 4.5.2 עד 4.5.4 לשטר הנאמנות: (א) במקרה שבו "ההון העצמי של החברה" (ללא זכויות מיעוט), לא יפחת מ-2 מיליארד ש"ח, על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה (מבוקרים או סקורים, לפי העניין). לעניין זה: "**ההון העצמי של החברה**", כפי שהוא מוצג בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה (מבוקרים או סקורים, לפי העניין), הערוכים בהתאם לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים (IFRS), **בתוספת** שטרי הון והלוואות בעלים אשר על פי תנאיהם של שטרי ההון והלוואות הבעלים כאמור הינם נחותים ונדחים (קרן וריבית) ביחס למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'), דהיינו מועד פירעונם (קרן וריבית) הוא לאחר מועד הפירעון הסופי של אגרות החוב (סדרה ב') וכן שטרי ההון וההלוואות כאמור (קרן וריבית) יהיו נדחים בפירוק לפירעון אגרות החוב. (ב) במקרה שבו היחס בין "חוב פיננסי נטו" ל-CAP ("**יחס החוב ל-CAP**") יעלה על 73%, על פי הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה (מבוקרים או סקורים, לפי העניין). לעניין זה: "**חוב פיננסי נטו**" משמעותו - סך ההתחייבויות הפיננסיות של החברה (קרי, הלוואות, אשראי, אגרות חוב, מסגרות אשראי מנוצלות, והתחייבויות דומות שהתקבלו מגופים פיננסיים, לרבות חלויות שוטפות ובלתי שוטפות בגינן) (על בסיס מאוחד) **בניכוי** סך הנכסים הפיננסיים של החברה (קרי, כל נכס פיננסי, לרבות ומבלי לגרוע בכלליות האמור, מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות, השקעות לזמן קצר (לא כולל השקעה במניות), ניירות ערך סחירים, הלוואות שניתנו, והכל בהתאם לסיווגם בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה הערוכים בהתאם לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים (IFRS)) (על בסיס מאוחד), והכל כפי שהם מוצגים בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה (מבוקרים או סקורים, לפי העניין), הערוכים בהתאם לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים (IFRS); ו-"**CAP**" משמעותו – חוב פיננסי נטו (מאוחד) בתוספת ההון העצמי המוחשי של החברה (כהגדרת מונחים אלו לעיל), כולל זכויות מיעוט, והתחייבויות למיסים נדחים כפי שמוצג בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה (מבוקרים או סקורים, לפי העניין). כל הפרמטרים בסעיף זה, ייקבעו על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה (מבוקרים או סקורים, לפי העניין). 2. בקרות איזה מהאירועים האמורים 4.5.1 לשטר הנאמנות ומפורטות לעיל (בסעיף זה: "**אמות המידה**"), יועלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן בשיעור שנתי של 0.25% מעל שיעור הריבית השנתית כפי שיהיה באותה עת, בגין הפרה של כל אחת מאמות המידה עד לתוספת ריבית מקסימאלית בשיעור של 0.5% (בסעיף זה: "**תוספת הריבית**"), וזאת החל מתחילת תקופת הריבית הבאה שתחל לאחר מועד פרסום הדוחות הכספיים שעל פיהם לא עמדה החברה באמת המידה הרלוונטית, ועד לפירעון מלא של יתרת הקרן או עד למועד שבו	

	קיים / לא קיים סעיף בשטר	תיאור תמציתי	האם הפרה מהווה עילה לפירעון מיידי
		תחזור החברה לעמוד באמת המידה הרלוונטית בגינה חויבה בתוספת הריבית כאמור (כאמור בסעיף 4.5.3 לשטר), באופן שבו חזרה לעמידה באמת מידה מסוימת תפחית את תוספת הריבית בשיעור של 0.25% כאמור, לפי המוקדם מביניהם. מובהר, כי העלאת שיעור הריבית כאמור לעיל תיעשה פעם אחת בלבד בגין הפרה של כל אחת מאמות המידה, ככל שתהא (ובכל מקרה עד לתוספת ריבית מקסימאלית בשיעור של 0.5%), וכי שיעור הריבית לא יעלה פעם נוספת במקרה שהחריגה מאותה אמת מידה תימשך, ככל שתימשך. 3. בשום מקרה לא תעלה תוספת הריבית כתוצאה מאי עמידה באמות המידה (אחת או יותר) על 0.5%, ותוספת הריבית במקרה של אי עמידה באמות המידה כאמור בסעיף זה ביחד עם שיעור הריבית הנוסף במקרה של ירידת דירוג, לא יעלו על 1.25% לשנה במצטבר, כאמור בסעיף 4.6 לשטר הנאמנות.	

ב. <u>עילות העמדה לפירעון מיידי</u>

העילה	קיים / לא קיים (סעיף בשטר)	הערות / הסבר
חלה הרעה מהותית בעסקי המנפיק/חברות מוחזקות וקיים חשש שהמנפיק לא יוכל לפרוע את תעודות ההתחייבות במועדן.	סעיף 6.1.20 לשטר הנאמנות.	אם חלה הרעה מהותית בעסקי החברה לעומת מצבה במועד ההנפקה, וקיים חשש ממשי שהחברה לא תוכל לפרוע את איגרות החוב במועדן.
הכללת הערת "עסק חי" בחוות הדעת/בדוח הסקירה של רואה החשבון המבקר, המצורפים לדו"חות הכספיים של החברה.	סעיף 6.1.27 לשטר הנאמנות.	אם כללו דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה הערת "עסק חי" במשך שני רבעונים רצופים.
תעודות ההתחייבות לא נפרעו במועדן.	סעיף 6.1.1 לשטר הנאמנות.	אם החברה לא תפרע סכום כלשהו שיגיע ממנה למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') לפי איגרות החוב או לפי שטר הנאמנות או לא תעמוד באילו מהתחייבויותיה המהותיות כלפי מחזיקי אגרות חוב (סדרה ב'). לעניין סעיף זה, תעמוד לחברה תקופה בת שבעה (7) ימי עסקים לתיקון ההפרה.
חוב של המנפיק הועמד לפירעון מיידי. Cross Default/Cross Acceleration: (הפרה צולבת, במקרה של אי תשלום חובות אחרים או העמדה לפירעון מיידי).	סעיף 6.1.11 לשטר הנאמנות.	אם הועמד לפירעון מיידי אחד מאלה: (1) סדרת איגרות חוב אחרת שהנפיקה החברה לציבור; או (2) חוב ו/או חובות מצטברים של החברה כלפי מוסד פיננסי ו/או מוסדות פיננסיים, לרבות גוף מוסדי (למעט חוב שהנו ללא זכות חזרה לחברה (non-recourse)) בהיקף העולה על 750 מיליון ש"ח (חלקה היחסי של החברה), ובלבד שהעמדה לפירעון מיידי כאמור לא בוטלה בתוך שלושים (30) ימים. ככל שמדובר בחובות מצטברים כלפי מוסד פיננסי ו/או מוסדות פיננסיים, לא יבואו החובות במניין לעניין סעיף זה אלא אם הועמדו לפירעון מיידי בד בבד או בסמיכות זה לזה.
ירידת דירוג האג"ח מתחת לדירוג מינימאלי שנקבע.	סעיף 6.1.14 לשטר הנאמנות.	אם דירוג איגרות החוב ירד אל מתחת לדירוג Baa3.il על פי דירוגה של מידרוג או מתחת לדירוג מקביל של חברת דירוג אחרת. יובהר, כי ככל שאיגרות החוב תהיינה מדורגות בו זמנית על ידי יותר מחברת דירוג אחת, אזי לצרכי סעיף זה ייקבע דירוג איגרות החוב על פי הגבוה מביניהן. על אף האמור לעיל, ככל שדירוג איגרות החוב ירד אל מתחת לדירוגים המצוינים לעיל כתוצאה מהורדת דירוג טכנית (כהגדרת מונח זה בסעיף 4.4.8 לשטר הנאמנות) לא תקום עילה לפירעון מיידי על פי סעיף זה.
המנפיק הפסיק או הודיע על הפסקת תשלומיו.	סעיף 6.1.16 לשטר הנאמנות.	אם החברה תפסיק את תשלומיה ו/או תודיע על כוונתה להפסיק את תשלומיה.
מימוש שיעבוד על נכס מהותי או מכירת נכס בסיסי.	סעיף 6.1.9 לשטר הנאמנות.	אם יממשו בעלי שעבודים את השעבודים שיש להם על נכס מהותי (כהגדרתו בסיפא של סעיף 6.1 לשטר) בחברה, למעט אם השעבוד הינו להבטחת חוב שהינו ללא זכות חזרה לחברה (Non-recourse), ובלבד שהליך מימוש השעבודים שהחל כאמור לא בוטל תוך ארבעים וחמישה (45) ימים.
אי פרסום דו"חות כספיים במועד הרלוונטי.	סעיף 6.1.24 לשטר הנאמנות.	אם החברה לא פרסמה דוח כספי שהיא חייבת בפרסומו לפי כל דין או לפי הוראות שטר זה, בתוך 30 ימים מהמועד האחרון שבו

העילה	קיים / לא קיים (סעיף בשטר)	הערות / הסבר
		היא חייבת בפרסומו (ואם החברה קבלה הארכה מרשות מוסמכת - בתום תקופת ההארכה, לפי המאוחר מבינהם).
הפרה יסודית של תנאי אג"ח.	סעיף 6.1.29 לשטר הנאמנות.	אם בוצעה הפרה יסודית של תנאי איגרות החוב או שטר הנאמנות, ובכלל זה אם התברר כי מצג מהותי של החברה באיגרות החוב או בשטר הנאמנות אינו נכון ו/או אינו מלא, והכול - אם נתן הנאמן הודעה לחברה לתקן את ההפרה והחברה לא תיקנה הפרה כאמור תוך 7 ימי עסקים ממתן ההודעה.
הפרת התחייבויות מהותיות או ביצוע פעולה העשויה לפגוע מהותית בזכויות המחזיקים.	סעיף 6.1.21 לשטר הנאמנות.	אם קיים חשש ממשי שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה המהותיות כלפי המחזיקים.
הפרת התחייבות בנוגע לשינויים מבניים, מיזוגים ורכישות, ללא אישור מחזיקי האג"ח.	סעיף 6.1.8 לשטר הנאמנות.	אם בוצע מיזוג ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי איגרות החוב (סדרה ב') בהחלטה מיוחדת, אלא אם כן הצהירו החברה והחברה הקולטת (ככל שאיננה החברה) כלפי מחזיקי איגרות החוב, בדוח מיידי, לפחות עשרה ימי עסקים לפני מועד המיזוג, כי לא קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של החברה הקולטת לקיים את התחייבויות החברה כלפי המחזיקים. יובהר, כי לעניין זה, מיזוג עם חברה בת או חברה מאוחדת של החברה לתוך החברה, לא יחשב למיזוג.
מכירת רוב נכסי המנפיק.	סעיף 6.1.10 לשטר הנאמנות.	אם בוצע שינוי של עיקר פעילותה של החברה (בעניין זה, "**החברה**", יחד עם חברות בשליטתה) באופן שעיקר פעילות החברה אינו בתחום הנדל"ן ו/או בתחום התשתיות ו/או בתחום הבניה בישראל, או בוצעה מכירה של רוב נכסי החברה; לעניין סעיף זה "**מכירה של רוב נכסי החברה**" מכירה (למעט מכירה לתאגידים בשליטת החברה, היינו שהחברה מחזיקה בהם לפחות 50% מזכויות ההצבעה), במהלך תשעה חודשים רצופים, של נכס או צירוף של מספר נכסים, של החברה או של חברות המאוחדות בדוחותיה הכספיים (לא כולל נכסי הייזום למכירה של החברה לפי אותם דוחות), אשר ערכו או ערכם המצרפי (לפי העניין) בדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה שפורסמו טרם קרות האירוע הרלוונטי עולה על 50% מהיקף נכסיה במאזן על פי הדוחות הכספיים המאוחדים כאמור, מבלי שהתקבל לכך אישור מראש של אסיפת מחזיקי איגרות החוב בהחלטה רגילה; אך למעט מכירה אשר על פי הודעת החברה מרבית התמורה בגינה שימשה או צפויה לשמש את החברה ל(א) רכישת נכס או נכסים אחרים או השקעה (לרבות השקעה בחברות מאוחדות של החברה) בתחום פעילותה של החברה ו/או (ב) צמצום חוב פיננסי נטו של החברה.
התבצע שינוי בעיקר תחום פעילות המנפיק.		
הטלת צו פירוק קבוע / מתן צו פירוק זמני שלא בוטל תוך תקופה X.	סעיף 6.1.6 לשטר הנאמנות.	אם החברה תקבל החלטת פירוק או אם נתמנה לחברה נאמן כהגדרתו בחוק חדלות פירעון או אם ניתן נגדה צו פירוק סופי וקבוע או צו בעל מאפיינים דומים בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון או מונה מפרק קבוע או בעל תפקיד אחר בעל מאפיינים דומים בהתאם לחוק חדלות פירעון.
הטלת עיקול על נכסי המנפיק או ביצוע פעולת הוצל"פ.	סעיף 6.1.3 לשטר הנאמנות.	אם יוטל עיקול על נכס מהותי (כהגדרת מונח זה בשטר הנאמנות) או כולם, או אם תבוצע פעולה כלשהי של הוצאה לפועל כנגד נכסים כאמור, והעיקול לא יוסר או הפעולה לא תבוטל, לפי העניין תוך ארבעים וחמישה (45) ימים ממועד הטלתם או ביצועם, לפי העניין. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה.
מינוי כונס נכסים קבוע או זמני (ובלבד שהמינוי לא בוטל במועד סביר).	סעיף 6.1.4 לשטר הנאמנות.	אם יינתן צו למינוי כונס נכסים זמני או ימונה כונס נכסים זמני על נכס מהותי וצו או מינוי כאמור לא בוטלו תוך ארבעים וחמישה (45) ימים ממועד נתינתם; או – אם ניתן צו למינוי כונס נכסים קבוע או מונה כונס נכסים קבוע על נכס מהותי. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או לבקשתה.
	סעיף 6.1.5 לשטר הנאמנות.	אם הוגשה בקשה לכינוס נכסים או למינוי כונס נכסים (זמני או קבוע) על נכס מהותי אשר לא נדחתה או בוטלה בתוך ארבעים וחמישה (45) ימים ממועד הגשתה. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות שהוגשו על ידי החברה או לבקשתה. יובהר, כי במקרה בו ינתן צו או ימונה כונס

העילה	קיים / לא קיים (סעיף בשטר)	הערות / הסבר
		נכסים זמני או קבוע כאמור בסעיף 6.1.4 לשטר, יחול האמור בסעיף 6.1.4 לשטר.
המנפיק הודיע על כוונתו לחדול מלהמשיך בעיסוקו ו/או לנהל את עסקיו.	סעיף 6.1.17 לשטר הנאמנות.	אם החברה תחדל מלהמשיך לעסוק ו/או לנהל את עסקיה, כפי שיהיו מעת לעת, ו/או תודיע על כוונתה לחדול מלהמשיך לעסוק בעסקיה כפי שיהיו מעת לעת ו/או לנהלם.
החברה חדלה מלהיות תאגיד מדווח ע"פ חוק ני"ע.	סעיף 6.1.15 לשטר הנאמנות.	אם החברה תחדל מלהיות תאגיד מדווח, כהגדרתו בחוק ניירות ערך.
מחיקה ממרשם החברות, למעט מיזוג.	סעיף 6.1.19 לשטר הנאמנות.	אם החברה תחוסל או תימחק מכל סיבה שהיא.
בקשה / מתן צו להקפאת הליכים.	סעיף 6.1.7 לשטר הנאמנות.	אם החברה תגיש לבית המשפט בקשה לצו הקפאת הליכים או כל צו דומה בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון או אם יינתן צו כאמור או אם החברה תגיש לבית המשפט בקשה לפשרה או להסדר עם נושיה לפי סעיף 350 לחוק החברות או בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון (למעט למטרת מיזוג עם חברה אחרת ו/או שינוי מבנה החברה שאינם אסורים לפי תנאי שטר זה, ולמעט עשיית הסדרים בין החברה ובעלי מניותיה ו/או בעלי כתבי האופציה ההמירים למניות של החברה, שאין בהם כדי להשפיע על יכולת הפירעון של איגרות החוב ושאינם אסורים לפי תנאי שטר זה) או אם החברה תציע לנושיה בדרך אחרת פשרה או הסדר כאמור על רקע היעדר יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה במועדן או אם תוגש בקשה לבית המשפט לפי סעיף 350 לחוק החברות כנגד החברה (ושלא בהסכמתה) או בקשה לפי חוק חדלות פירעון (ושלא בהסכמתה) אשר לא נדחתה או בוטלה בתוך 45 ימים ממועד הגשתה.
הוגשה בקשה לצו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018.		
הוגשה בקשה לאישור הסדר חוב שלא במסגרת צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018.		
הבורסה השעתה/מחקה את המסחר באג"ח.	סעיף 6.1.26 לשטר הנאמנות.	אם איגרות החוב נמחקו מהמסחר בבורסה.
	סעיף 6.1.12 לשטר הנאמנות.	אם הבורסה השעתה את המסחר באיגרת החוב, למעט השעיה בעילה של היווצרות אי בהירות, כמשמעות עילה זו בחלק הרביעי לתקנון הבורסה, וההשעיה לא בוטלה בתוך 60 ימים, ולמעט השהייה כללית שאינה מכוונת ספציפית לחברה.
הפרת מגבלות על גיוס חוב נוסף, כולל הרחבת סדרה.	סעיף 6.1.23 לשטר הנאמנות.	אם החברה תבצע הרחבת סדרה בניגוד להתחייבותה שבסעיף 2.3 לשטר הנאמנות.
אי עמידה בהתחייבות למנגנון התאמה לשיעור הריבית, כתוצאה מאי הסרת שיעבוד צף.	לא קיים	-
נטילת חוב פיננסי או אשראי בניגוד להתחייבות לאי יצירת שעבוד שוטף.	סעיף 6.1.25 לשטר הנאמנות.	אם החברה תפר את התחייבותה לאי יצירת שעבוד שוטף על כלל נכסי החברה (שעבוד שלילי) כאמור בסעיף 4.7 לשטר הנאמנות.
הפרת התחייבות להפקיד כספי כרית הוצאות וכרית ריבית או הפקדת כספים בפיקדון להוצאות מיוחדות.	לא קיים	-
מתן צו נאמן זמני או מינוי נאמן זמני.	סעיף 6.1.2 לשטר הנאמנות.	אם נתמנה לחברה נאמן זמני, כהגדרת מונח זה בחוק חדלות פירעון, או ניתן צו פירוק זמני על-ידי בית משפט או צו אחר בעל מאפיינים דומים בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון או אם מונה מפרק זמני או בעל תפקיד עם סמכויות דומות בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון או תתקבל כל החלטה שיפוטית בעלת אופי דומה והמינוי כאמור או ההחלטה כאמור לא בוטלו תוך ארבעים וחמישה (45) ימים מיום נתינתם. על אף האמור לעיל, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות ו/או צווים כאמור שהוגשו או שניתנו, לבקשת החברה או בהסכמתה.
אי עמידה באמות מידה פיננסיות	סעיף 6.1.18 לשטר הנאמנות.	אם החברה לא תעמוד באיזו מההתחייבויות הפיננסיות המפורטות בסעיף 4.8 לשטר הנאמנות.
מגבלה על ביצוע חלוקה	סעיף 6.1.22 לשטר הנאמנות.	אם יקרה אחד מהאירועים המפורטים להלן: 1. החברה תבצע חלוקה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) אשר כתוצאה ממנה יפחת ההון העצמי של החברה (ללא זכויות מיעוט), כהגדרתו בסעיף 4.5.1.1 לעיל, על-פי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים שפורסמו לפני מועד החלוקה, בניכוי הדיבידנד שיחולק, אל מתחת ל-2.2 מיליארד ש"ח.

העילה	קיים / לא קיים (סעיף בשטר)	הערות / הסבר
		2. החברה תבצע חלוקה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) אשר כתוצאה ממנה יעלה יחס החוב ל-CAP על 70% על-פי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה שפורסמו לפני מועד החלוקה. 3. החברה תבצע חלוקה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) כאשר היא אינה עומדת באיזו מהתחייבויותיה המהותיות למחזיקי אגרות החוב בהתאם להוראות שטר הנאמנות או אם כתוצאה מהחלוקה החברה לא תעמוד באיזו מהתחייבויותיה המהותיות למחזיקי אגרות החוב בהתאם להוראות שטר הנאמנות. 4. החברה תבצע חלוקה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) במועד בו מתקיימת עילה להעמדת איגרות החוב (סדרה ב') לפירעון מיידי כמפורט בסעיף 6.1 לשטר הנאמנות או אם כתוצאה מהחלוקה תקום עילה לפירעון מיידי כאמור וזאת מבלי לקחת בחשבון תקופות ריפוי והמתנה.
הפסקת דירוג	סעיפים 4.4.7 ו-6.1.13 לשטר הנאמנות.	אם במשך תקופה של 60 ימים רצופים, איגרות החוב לא תהיינה מדורגות על ידי אף חברת דירוג, עקב סיבות ו/או נסיבות שהינן בשליטת החברה, והכול - בתנאי שבאותו מועד ישנה לפחות חברת דירוג אחת פעילה בישראל. מובהר בזאת, כי ככל שאיגרות החוב מדורגות או תהינה מדורגות בו זמנית על ידי יותר מחברת דירוג אחת, אזי הורדת/העלאת דירוג לצורך סעיף זה משמעה הורדת/העלאת דירוג על ידי חברת דירוג אחת והדירוג ייקבע על פי הגבוה מביניהם (אך מובהר כי הפסקת דירוג על ידי חברת דירוג אחת לא תיחשב כהפסקת דירוג ולא תהווה עילה לפירעון מיידי כאמור בסעיף 6.1.13 לשטר הנאמנות).
שינוי שליטה	סעיף 6.1.28 לשטר הנאמנות.	אם הועברה השליטה בחברה, במישרין או בעקיפין, וכתוצאה ישירה מכך פחת דירוג אגרות החוב (סדרה ב') מדירוג הבסיס (כהגדרתו לעיל), ולא התקבלה להעברת השליטה כאמור הסכמת מחזיקי איגרות החוב (סדרה ב') של החברה, מראש, באסיפה בהחלטה רגילה. יובהר, כי שינוי אופק הדירוג של איגרות החוב (סדרה ב') לא יחשב כהורדת דירוג. החברה מתחייבת לפרסם את דירוג אגרות החוב המתייחס להשפעת העברת השליטה כאמור, וזאת טרם העברת השליטה. לעניין סעיף זה - "**העברת שליטה**" – משמעה עסקה שכתוצאה ממנה בעל השליטה בחברה יהא אדם או גוף בעל שליטה שאינו מי מבין ה"ה גיל גבע, אריה בכר, מרק ויסמן או נעבר מורשה שלהם ("**בעלי השליטה**"). למען הסר ספק יובהר לעניין זה, כי ירושה על-פי דין אינה מהווה "עסקה" וכי שליטה משותפת של בעלי השליטה (או מי מהם) עם אחרים ו/או היעדר שליטה ו/או ירושה על פי דין אינה מהווה העברת שליטה לעניין סעיף זה. "**שליטה**" – כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך. מובהר, כי במקרה שמדובר בהחזקה של בעלי השליטה או מי מהם עם אחרים הרי שעל מי מבין בעלי השליטה (לרבות בחישוב מצטבר של החזקותיהם של בעלי השליטה או מי מהם) ו/או נעבר מורשה של מי מהם להיות בעל המניות עם שיעור ההחזקה הגדול ביותר מבין אלו המחזיקים עימו או שווה לשיעור של בעל מניות אחר המחזיק עמו. "**נעבר מורשה**" משמע - קרוב/יו של בעל השליטה ו/ או כל תאגיד בשליטתו של בעל השליטה ו/ או כל תאגיד שבעלי השליטה בו, במישרין או בעקיפין, הוא מי מהאמורים לעיל. "**קרוב**" משמע - כהגדרתו בחוק החברות.

ג. <u>דרישות העמדה באמות מידה פיננסיות</u>

אמת המידה	קיים / לא קיים (סעיף בשטר)	פירוט אמת המידה
הון עצמי	ראה סעיף 4.8.1 לשטר הנאמנות.	אם ההון העצמי המוחשי של החברה (ללא זכויות מיעוט), כהגדרתו בסעיף 4.5.1.1 לשטר, על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים (מבוקרים או סקורים, לפי העניין), יפחת במועד הדוחות הכספיים הרלוונטיים מתחת ל-1.8 מיליארד ש"ח למשך תקופה של שני רבעונים רצופים.
יחס חוב ל-CAP	ראה סעיף 4.8.2 לשטר הנאמנות.	אם יחס החוב ל-CAP, כהגדרתו בסעיף 4.5.1.2 לשטר, עלה על 76% במשך שני רבעונים רצופים.

יובהר, כי התיאור המובא בסעיף 6.11 זה הינו פירוט תמציתי של ההוראות שנקבעו בשטר הנאמנות למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'), הוא אינו ממצה ואינו מחליף קריאה מלאה של הנוסח המלא של שטר הנאמנות למחזיקי אגרות החוב סדרה ב', המצורף כ**נספח ג'** לדוח זה ויתר מסמכי ההנפקה. מובהר, כי בכל מקרה של סתירה בין שטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ב') להוראות המתוארות בדוח הצעת המדף בקשר לשטר הנאמנות ולאגרות החוב, יגברו הוראות שטר הנאמנות. למיטב ידיעת החברה, נכון למועד דוח הצעת המדף אין כל סתירה בין ההוראות בקשר לשטר הנאמנות ולאגרות החוב (סדרה ב') המתוארות בדוח זה לבין הוראות שטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה ב').

6. **ניכיון ומיסוי**

אגרות חוב (סדרה א')

א. אגרות החוב (סדרה א') המונפקות על פי דוח הצעת מדף זה תונפקנה בערכן הנקוב, ולפיכך הן יונפקו ללא ניכיון. לפרטים אודות שיעור הניכיון שיישאו אגרות החוב (סדרה א') במקרה בו תנפיק החברה בעתיד אגרות חוב (סדרה א') נוספות ראה סעיף 5 ל**נספח א'** לדוח הצעת המדף וסעיף 2.4 לשטר הנאמנות.

ב. לתיאור הוראות המס שעשויות להיות רלוונטיות להשקעה באגרות החוב (סדרה א') הצמודות למדד, כפי שחלות במועד פרסום דוח הצעת המדף, ראו סעיף 5 ל**נספח א'** לדוח הצעת המדף.

כמקובל בעת קבלת החלטות על השקעת כספים, יש לשקול את השלכות המס הקשורות בניירות הערך המוצעים על פי דוח הצעת מדף זה. האמור לעיל והאמור בתשקיף המדף אינו מתיימר להוות פרשנות מוסמכת של הוראות חוק כלשהו או תיאור כלשהו של הוראות המס הנוגעות לניירות הערך המוצעים בדוח הצעת מדף זה ואינו בא במקום ייעוץ מקצועי בנדון, בהתאם לנתוניו הייחודיים של כל משקיע. כמו כן, האמור בתשקיף המדף משקף את הוראות הדין כפי שהן במועד תשקיף המדף והן עשויות להיות שונות כעת ממה שנכתב בתשקיף המדף ואף להשתנות בעתיד.

מומלץ לכל המבקש לרכוש ניירות ערך על פי דוח הצעת מדף זה לפנות לייעוץ מקצועי על מנת להבהיר את תוצאות המס אשר יחולו עליו בשים לב לנסיבותיו הייחודיות.

אגרות חוב (סדרה ב')

א. אגרות החוב (סדרה ב') המונפקות על פי דוח הצעת מדף זה תונפקנה בערכן הנקוב, ולפיכך הן יונפקו ללא ניכיון. לפרטים אודות שיעור הניכיון שיישאו אגרות החוב (סדרה ב') במקרה בו תנפיק החברה בעתיד אגרות חוב (סדרה ב') נוספות ראה סעיף 5 לנספח א' לדוח הצעת המדף וסעיף 2.4 לשטר הנאמנות למחזיקי אגרות החוב סדרה ב'.

ב. לתיאור הוראות המס שעשויות להיות רלוונטיות להשקעה באגרות החוב (סדרה ב') הצמודות למדד, כפי שחלות במועד פרסום דוח הצעת המדף, ראו סעיף 5 לנספח א' לדוח הצעת המדף.

כמקובל בעת קבלת החלטות על השקעת כספים, יש לשקול את השלכות המס הקשורות בניירות הערך המוצעים על פי דוח הצעת מדף זה. האמור לעיל והאמור בתשקיף המדף אינו מתיימר להוות פרשנות

מוסמכת של הוראות חוק כלשהו או תיאור כלשהו של הוראות המס הנוגעות לניירות הערך המוצעים בדוח הצעת מדף זה ואינו בא במקום ייעוץ מקצועי בנדון, בהתאם לנתוניו הייחודיים של כל משקיע. כמו כן, האמור בתשקיף המדף משקף את הוראות הדין כפי שהן במועד תשקיף המדף והן עשויות להיות שונות כעת ממה שנכתב בתשקיף המדף ואף להשתנות בעתיד.

7. **<u>הימנעות מעשיית הסדרים</u>**

א. החברה והדירקטורים מתחייבים בחתימתם על דוח הצעת המדף להימנע מלעשות הסדרים שאינם כתובים בדוח הצעת המדף בקשר עם הצעת ניירות הערך, הפצתם ופיזורם בציבור ומתחייבים להימנע מלהעניק זכות לרוכשי ניירות-ערך על-פי דוח הצעת המדף למכור את ניירות-הערך שרכשו מעבר למפורט בתשקיף המדף או בדוח הצעת המדף.

ב. החברה והדירקטורים מתחייבים בחתימתם על דוח הצעת המדף להודיע לרשות ניירות ערך על כל הסדר הידוע להם עם צד שלישי הסותר את ההתחייבות כאמור בסעיף אא' לעיל.

ג. החברה והדירקטורים מתחייבים בחתימתם על דוח הצעת המדף להימנע מלהתקשר בקשר לניירות הערך המוצעים על-פי דוח הצעת המדף עם צד שלישי כלשהו שלפי מיטב ידיעתם ובדיקתם ערך הסדרים בניגוד לאמור בסעיף אא' לעיל.

8. **<u>דירוג אגרות החוב</u>**

א. ביום 27 באוגוסט 2026, פרסמה מידרוג בע"מ דירוג של A1.il לאגרות חוב מסדרה חדשה (סדרה א') ולאגרות חוב מסדרה חדשה (סדרה ב') שתנפיק החברה בהיקף של 700 מיליון ש"ח ע.נ. ; ביום 8 בספטמבר 2026 עדכנה מידרוג בע"מ כי דירוג של A1.il לאגרות חוב מסדרה חדשה (סדרה א') ואגרות החוב מסדרה חדשה (סדרה ב') שתנפיק החברה, תקף להנפקה בהיקף של עד 1.487 מיליארד ש"ח ע.נ. ("**דוח דירוג מידרוג**"). לפרטים נוספים ראו דוחות מיידיים שפרסמה מידרוג בע"מ בימים 27 באוגוסט 2026 ו-8 בספטמבר 2026, מס' אסמכתאות: 2026-15-080765 ו-2026-15-084322, בהתאמה, אשר האמור בהם מובא בזאת על דרך ההפניה.

ב. הסכמת מידרוג בע"מ לצירוף דוח דירוג מידרוג לדוח הצעת המדף, לרבות על דרך ההפניה, מצורפת כנספח ד' לדוח הצעת המדף.

9. **<u>היתרים ואישורים</u>**

א. החברה פנתה לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר את אגרות החוב (סדרה א') ואת אגרות החוב (סדרה ב') המוצעות על פי דוח הצעת המדף, והבורסה נתנה את אישורה לכך.

ב. אין לראות באישור האמור של הבורסה אישור לפרטים המובאים בדוח הצעת המדף, למהימנותם ולשלמותם ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה או על טיבם של ניירות הערך המוצעים בדוח או על המחיר בו הם מוצעים.

ג. בהתאם לתקנון הבורסה והנחיותיה, רישום איגרות החוב (סדרה א') ואגרות החוב (סדרה ב') המוצעות על פי דוח הצעת המדף למסחר בבורסה, כפוף להתקיימות התנאים המפורטים להלן:

i. שווי החזקות הציבור של איגרות החוב (סדרה א') לא יפחת מ- 36 מיליון ש"ח.

ii. הפיזור המזערי הנדרש של איגרות החוב (סדרה א') הינו 35 מחזיקים לפחות, כשכל אחד מחזיק בשווי החזקות מזערי של 200 אלפי ש"ח לפחות מאיגרות החוב ("**שווי ההחזקה המזערי**").

ד. לעניין סעיף זה "מחזיק" משמעו - מחזיק אחד ששווי החזקותיו עולה על שווי ההחזקה המזערי או מחזיק ביחד עם אחרים ששווי החזקותיהם במשותף עולה על שווי ההחזקה המזערי.

ה. יובהר, כי בהתאם לתקנון הבורסה והנחיותיה, בשל דירוג אגרות החוב כמפורט בסעיף 8 לעיל, החברה אינה נדרשת לעמידה בתנאי הון עצמי מינימאלי.

ו. במידה ולא התקיימו דרישות הבורסה כמפורט בסעיף 9(ג לעיל, תבוטל הנפקת איגרות החוב (סדרה א') והנפקת אגרות החוב (סדרה ב') על פי דוח הצעת מדף זה, הן לא תירשמנה למסחר בבורסה ולא יגבו כספים מהמזמינים בגינן.

ז. היה ותתבטל ההנפקה כאמור, אזי, ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז, תדווח החברה על כך בדוח מיידי לרשות ניירות ערך ולבורסה ותפרסם החברה הודעה בהתאם להוראות הדין.

ח. החברה רואה בקבלת תמורת ההנפקה אצל רכז ההנפקה (בחשבון המיוחד), כהעברת תמורת ההנפקה לידיה, ולאור זאת תבקש את רישום אגרות החוב (סדרה א') ואגרות החוב (סדרה ב') למסחר בבורסה עם קבלת מלוא התמורה כאמור.

ט. ניתנו כל ההיתרים, האישורים והרישיונות הדרושים על פי כל דין להצעת ניירות הערך המוצעים על פי דוח הצעת מדף זה, להנפקתם ולפרסום דוח הצעת המדף.

10. **<u>תשלום אגרה</u>**

בהתאם להוראות תקנה 4א' לתקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף), התשנ"ה-1995, החברה תשלם לרשות ניירות ערך את תוספת האגרה בעד ניירות הערך המוצעים במסגרת דוח הצעת המדף.

11. **<u>תמורת ההנפקה</u>**

א. התמורה הצפויה לחברה מהנפקת אגרות החוב (סדרה א') ואגרות החוב (סדרה ב'), בהנחה של רכישת מלוא הכמות המונפקת לציבור (כהגדרתה בסעיפים 1.1.4 ו-1.2.4 לעיל), בניכוי הוצאות הכרוכות בה תהיה כמפורט להלן:

התמורה המיידית הצפויה ברוטו	כ-1,486,062 אלפי ש"ח
בניכוי עמלות התחייבות מוקדמת, ריכוז, הפצה והצלחה בסך של	כ-14,477 אלפי ש"ח[5]
בניכוי הוצאות אחרות בסך של	כ-1,861 אלפי ש"ח
התמורה המיידית הצפויה נטו	כ-1,469,724 אלפי ש"ח

ב. לא נקבע סכום מינימאלי שיש להשיגו בכל אחת מההנפקות המפורטות בסעיפים 1.1 ו-1.2 לעיל.

ג. החברה מתכוונת להשתמש בתמורת ההנפקה שתתקבל מכל אחת מן ההנפקות המפורטות לעיל לצורך מחזור חוב ולמימון פעילותה העסקית השוטפת, בהתאם להחלטות הנהלת החברה כפי שתתקבלנה מעת לעת.

ד. החברה תראה בתמורה שתתקבל בידי רכז ההנפקה, כאילו נתקבלה בידי החברה.

12. **<u>עדכונים בתיאור עסקי החברה</u>**

מיום פרסום תשקיף המדף ועד למועד פרסום דוח הצעת המדף לא חל כל שינוי או חידוש מהותיים אשר אירעו בכל עניין שיש לתארו בתשקיף המדף, למעט כמפורט בדוחות המיידיים שפורסמו על ידי החברה,

---

[5] המפיצים הבאים: דיסקונט קפיטל חיתום בע"מ ("**דיסקונט קפיטל**") ולידר הנפקות (1993) בע"מ ("**לידר**") (יחדיו: "**המפיצים**"), יקבלו בקשר להנפקה של אגרות החוב (סדרה א') והנפקת אגרות החוב (סדרה ב') עמלת הפצה בשיעור כולל של עד 0.25% מהתמורה המיידית הכוללת (ברוטו) שתתקבל בפועל בגין כל אגרות החוב (סדרה א') ואגרות החוב (סדרה ב') שתנפיק החברה על פי דוח הצעת מדף זה, בתוספת מע"מ כדין (בה"ש זו יחדיו: "**עמלות ההפצה**"). כמו כן, דיסקונט קפיטל ולידר יהיו זכאים לעמלת הצלחה בשיעור כולל של עד 0.05% מהתמורה המיידית הכוללת (ברוטו) שתתקבל בפועל בגין כל אגרות החוב (סדרה א') ואגרות החוב (סדרה ב') שתנפיק החברה על פי דוח הצעת מדף זה, בתוספת מע"מ כדין, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ("**עמלת ההצלחה**"). עמלת ההפצה ועמלת ההצלחה תחולקנה בין המפיצים לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. העמלות שתוארו לעיל תשולמנה למפיצים מתוך תמורת ההנפקה שתתקבל על ידי רכז ההנפקה. יצוין, כי עמלת ההפצה ועמלת ההצלחה ישולמו ובלבד שמפיץ לא יהיה זכאי לעמלה בגין ניירות ערך שרכש בפועל כתוצאה ממימוש התחייבויות מוקדמות שהגיש אותו מפיץ במסגרת המכרז למשקיעים מסווגים. רכז ההנפקה יקבל דמי ריכוז בסך של כ-54 אלף ש"ח בתוספת מע"מ בגין הנפקה זו.

לרבות הדוחות התקופתיים והרבעוניים של החברה.

ניתן לעיין בנוסח המלא של הדיווחים באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.il ובאתר האינטרנט של הבורסה בכתובת: www.maya.tase.co.il .

בהתאם לתקנה 4(א) לתקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך), תשס"ו-2005, דיווחים מיידיים שפורסמו על ידי החברה ממועד פרסום תשקיף המדף ועד למועד פרסום דוח הצעת המדף נכללים בדוח הצעת מדף על דרך של הפניה.

13. הסכמת רואה החשבון המבקר של החברה להכללה בדוח הצעת המדף (לרבות בדרך של הפניה) של חוות הדעת ודוחות הסקירה שניתנו על ידיהם לתשקיף המדף של החברה, ניתנה במכתבי הסכמה מראש אשר צורפו לתשקיף המדף של החברה וכן צורפו באופן שוטף לדוחותיה התקופתיים והרבעוניים של החברה החל ממועד פרסום תשקיף המדף.
14. הצעת ניירות הערך על-פי דוח הצעת המדף אינה מובטחת בחיתום.
15. להלן חוות דעת משפטית שניתנה לחברה על ידי משרד פישר (FBC & Co.), המשמשים כעורכי הדין להנפקה זו:

FISCHER
F|B|C|&|Co
www.fbclawyers.com
דרך מנחם בגין 146, תל אביב 6492103 | טל. 972.3.694.4111, פקס. 972.3.609.1116

תאריך: 8 בספטמבר 2026

לכבוד
<u>קבוצת תדהר בע"מ</u>
א.ג.נ.,

הנדון: **<u>דוח הצעת מדף של קבוצת תדהר בע"מ ("החברה") מיום 8 בספטמבר 2026 ("דוח הצעת המדף")</u>**

בהתייחס לתשקיף להשלמה ותשקיף מדף של החברה מיום 28 במאי 2026 ("**התשקיף**") ולדוח הצעת המדף, הננו לחוות דעתנו כדלקמן:

1. הזכויות הנלוות לניירות הערך המוצעים על פי דוח הצעת המדף תוארו נכונה בתשקיף ובדוח הצעת המדף.
2. לחברה הסמכות להנפיק את ניירות הערך המוצעים על פי דוח הצעת המדף בדרך המתוארת בתשקיף ובדוח הצעת המדף.
3. הדירקטורים של החברה נתמנו כדין ושמותיהם נכללים בדוח הצעת המדף.

אנו מסכימים שחוות דעתנו זו תיכלל בדוח הצעת המדף.

בברכה,

בועז נוימן, עו"ד אסף נוימן, עו"ד אב כהן זלצמן, עו"ד
פישר (FBC & Co.)

חתימות

קבוצת תדהר בע"מ _____

הדירקטורים

גיל לורנס גבע _____

אריה בכר _____

מרק אלן וייסמן _____

רחל לוין _____

איריס בק קודנר _____

שמואל בבקוב _____

יודפת הראל בוכריס _____

דפנה גרובר אייל _____

נספח א' - פרטי הצעת אגרות החוב (סדרה א') (סדרה ב')

1. **תיאור ההצעה לציבור**

אגרות החוב (סדרה א') ואגרות החוב (סדרה ב') של החברה, יוצעו לציבור בהצעה אחידה, בשני מכרזים נפרדים, שאינם תלוים האחד בשני, בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית שתישאנה אגרות החוב (סדרה א') ומכרז על שיעור הריבית השנתית שתישאנה אגרות החוב (סדרה ב'), כמפורט להלן, כאשר הרכב כל יחידה ומחירה מפורטים בדוח הצעת המדף אשר נספח זה כלול בו ("**דוח הצעת המדף**").

יחידות אגרות החוב (סדרה א') ויחידות אגרות החוב (סדרה ב'), תקראנה להלן: "**היחידות**". **כל ההוראות האמורות להלן תחולנה על כל מכרז בנפרד.**

1.1. רשימת החתימות

רשימת החתימות לרכישת היחידות תיפתח ביום המכרז שייקבע בדוח הצעת המדף ("**יום המכרז**" או "**יום הגשת הבקשות**") בשעה שתיקבע בדוח הצעת המדף ("**מועד פתיחת רשימת החתימות**") ותיסגר באותו יום בשעה שתיקבע בדוח הצעת המדף ("**מועד סגירת רשימת החתימות**").

עד מועד סגירת רשימת החתימות, תהא החברה רשאית לבטל את ההצעות מבלי שתהיה למשקיעים כל טענה ו/או זכות בקשר לכך. במקרה כאמור, יראו את כל ההזמנות שניתנו בקשר עם ההצעות כבטלות.

1.2. הגשת הבקשות בשלב המכרז

1.2.1. את הבקשות לרכישת היחידות יש להגיש לחברה באמצעות רכז ההנפקה, כפי שייקבע בדוח הצעת המדף ("**רכז ההנפקה**"), במישרין או באמצעות בנקים או באמצעות חברים אחרים בבורסה ("**המורשים לקבלת בקשות**") על גבי טפסים אותם ניתן להשיג אצל המורשים לקבלת בקשות, לא יאוחר ממועד סגירת רשימת החתימות.

1.2.2. כל בקשה שתוגש למורשה לקבלת בקשות ביום המכרז תחשב כמוגשת באותו יום אם תתקבל על ידי המורשה לקבלת בקשות עד למועד סגירת רשימת החתימות, ובתנאי שתועבר על ידי המורשה לקבלת בקשות לידי רכז ההנפקה, ותתקבל על ידי רכז ההנפקה, עד לתום חצי שעה ממועד סגירת רשימת החתימות ("**המועד האחרון להגשה לרכז**"). בקשה שתתקבל אצל חברי הבורסה לאחר מועד סגירת רשימת החתימות או אצל רכז ההנפקה לאחר המועד האחרון להגשה לרכז, לא תיענה על ידי החברה.

1.2.3. כל מבקש רשאי להגיש עד שלוש בקשות, בשיעורי ריבית שונים ובמרווחים בין שיעורי הריבית הנקובים בבקשות, כפי שייקבע בדוח הצעת המדף. בקשה שתנקוב בשיעור ריבית שאינו במרווח שנקבע בדוח הצעת המדף תעוגל למדרגת הריבית הקרובה כלפי מעלה.

1.2.4. כל מבקש יציין בבקשתו את מספר היחידות שהוא מבקש לרכוש במכרז, ואת שיעור הריבית המוצע על ידו, אשר לא יעלה על שיעור הריבית המירבי, בהתאם לקבוע בדוח הצעת המדף. בקשה שהוצע בה שיעור ריבית הגבוה משיעור הריבית המירבי, תהיה

בטלה ויראוה כבקשה שלא הוגשה.

1.2.5. בכפוף לכל דין, משקיע שהגיש בקשה, רשאי לחזור בו מבקשתו עד תום התקופה להגשת בקשות. כל בקשה אשר תזכה להיענות מלאה או חלקית של החברה, תחשב כהתחייבות בלתי חוזרת מצד המבקש, לקבל את ניירות הערך שיוקצו לו כתוצאה מבקשתו, ותחייבו לשלם באמצעות רכז ההנפקה את מלוא תמורת היחידות, על פי תנאי דוח הצעת המדף, של ניירות הערך שהוא יהיה זכאי לקבלם עקב היענות על פי תנאי דוח הצעת המדף לבקשתו.

1.2.6. ניתן להגיש בקשות לרכישת יחידות שלמות בלבד. בקשה שתוגש לגבי חלק כלשהו של יחידה, יראו אותה כבקשה המוגשת לגבי מספר היחידות השלמות הנקוב בה בלבד וחלק כלשהו של יחידה הכלול בבקשה יראו אותו כאילו לא נכלל בה מלכתחילה. בקשה שמספר היחידות הנקוב בה פחות מיחידה אחת, לא תתקבל.

1.2.7. במקרה בו לא נקבעה מגבלה על כמות היחידות המרבית שכל מבקש רשאי להגיש, אזי כל בקשה שצוינה בה כמות יחידות מוזמנת הגבוהה מהכמות המוצעת על-פי דוח הצעת המדף, יראוה כבקשה שצוינה בה הכמות המוצעת על-פי דוח הצעת המדף.

1.2.8. המורשים לקבלת בקשות יהיו אחראים וחייבים כלפי החברה וכלפי רכז ההנפקה לתשלום מלוא התמורה שתגיע לחברה בגין בקשות שהוגשו באמצעותם ואשר נענו במלואן, או בחלקן.

1.2.9. "מבקש" או "מזמין" - ביחד עם בן משפחתו הגר עימו ולרבות משקיע מסווג עימו התקשרה החברה לרכישת יחידות, כפי שמפורט בדוח הצעת המדף.

1.3. <u>הליכי המכרז</u>

1.3.1. הבקשות תועברנה על-ידי המורשים לקבלת בקשות לרכז ההנפקה באמצעות שידור הבקשות לרכז ההנפקה באופן דיגיטלי, באמצעות כספת וירטואלית. כמו כן, בקשות שתוגשנה ישירות לרכז ההנפקה תשמרנה בכספת וירטואלית. בנוסף, כגיבוי, ניתן להעביר הבקשות במעטפות סגורות אשר תישמרנה סגורות עד לחלוף המועד האחרון להגשה לרכז. המעטפות הסגורות תוכנסנה לתיבה סגורה ביחד עם הבקשות אשר הוגשו ישירות לרכז ההנפקה וזאת עד לשעה האמורה.

1.3.2. ביום המכרז לאחר המועד האחרון להגשה לרכז תוצגנה הבקשות שבכספות, לרבות בקשות אשר הוגשו ישירות לרכז ההנפקה, בנוכחות נציג החברה ורואה החשבון של החברה אשר יפקחו על קיום נאות של הליכי המכרז וכן יסוכמו ויעובדו תוצאות המכרז.

1.3.3. ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז, לא יאוחר משעה 10:00 בבוקר תימסר הודעה על ידי רכז ההנפקה למבקשים, אשר בקשותיהם נענו במלואן או בחלקן, באמצעות המורשים לקבלת בקשות. ההודעה תציין את שיעור הריבית השנתית שנקבע במכרז, את מספר היחידות שתוקצינה לכל מזמין ואת התמורה המגיעה מהם בעבורן. עם קבלת ההודעה, ובאותו יום עד השעה 12:30 בצהרים, יעבירו המבקשים באמצעות המורשים לקבלת בקשות, לרכז ההנפקה, לחשבון המיוחד כאמור בסעיף 2 להלן, את מלוא התמורה המגיעה מהם בגין היחידות לגביהן נענתה הזמנתם כאמור בהודעה האמורה.

1.3.4. עד תום יום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז תודיע החברה בדוח מיידי לרשות ניירות ערך ולבורסה על תוצאות המכרז, וככל שנדרש על פי דין, תוך שני ימי עסקים נוספים תפרסם על כך הודעה בשני עיתונים יומיים נפוצים בישראל בשפה העברית.

1.4. <u>קביעת שיעור הריבית במכרז והקצאת היחידות למבקשים</u>

כל היחידות שבקשות לרכישתן תענינה, תונפקנה בשיעור ריבית אחיד (להלן בסעיף זה: "**שיעור הרכישה שיקבע**" או "**שיעור הריבית האחיד**") אשר יהיה שיעור הריבית הנמוך ביותר אשר הבקשות לרכישת יחידות שנקבו בו כשיעור הריבית, ביחד עם בקשות שהוגשו בשיעורי ריבית נמוכים ממנו, יספיקו להקצאת כל היחידות המוצעות לציבור (כולל למשקיעים המסווגים) על פי דוח הצעת המדף.

1.4.1. היה והמספר הכולל של היחידות המבוקשות (לרבות יחידות שבקשות לרכישתן התקבלו ממשקיעים מסווגים, אם וככל שיהיו על פי דוח הצעת המדף), יפחת מהמספר הכולל של היחידות המוצעות לציבור, תענינה כל הבקשות במלואן, בכפוף להתקיימות דרישות תקנון והנחיות הבורסה הרלוונטיות, כאמור בסעיף 3.3 להלן, ובמקרה כזה יהיה שיעור הריבית למבקשים שיעור הריבית המירבי ויתרת היחידות שלא תתקבלנה בגינן בקשות לא יונפקו.

1.4.2. היה והמספר הכולל של היחידות הכלולות בבקשות שתתקבלנה (לרבות היחידות שבקשות לרכישתן התקבלו ממשקיעים מסווגים), יהיה שווה או יעלה על מספר היחידות המוצעות לציבור, אזי הקצאת היחידות תעשה כדלקמן:

(1) בקשות הנוקבות בשיעור ריבית נמוך משיעור הריבית האחיד – תענינה במלואן.

(2) בקשות הנוקבות בשיעור ריבית הגבוה משיעור הריבית האחיד – לא תענינה.

(3) בקשות (לא כולל בקשות שהתקבלו ממשקיעים מסווגים) הנוקבות בשיעור הריבית האחיד – תענינה באופן יחסי כך שכל מבקש יקבל מתוך סך היחידות המוצעות, שיוותר לחלוקה לאחר הענות לבקשות הנוקבות בשיעור ריבית נמוך משיעור הריבית האחיד ולאחר הענות למשקיעים מסווגים אשר בקשו בשיעור הריבית האחיד, אם וככל שיהיו, חלק השווה ליחס שבין מספר היחידות שהזמין בבקשה שבה נקב בשיעור הריבית האחיד לבין המספר הכולל של היחידות הכלולות בכל הבקשות שבהן ננקב שיעור הריבית האחיד (בניכוי חלקם של המשקיעים המסווגים).

(4) הקצאת יחידות למשקיעים מסווגים תיעשה כפי שייקבע בדוח הצעת המדף.

1.4.3. אם הקצאה כאמור בסעיף 1.4.2 לעיל לא תביא להתקיימות דרישות הפיזור המזערי של אגרות החוב (סדרה א') המוצעות, כאמור בסעיף 8.2.2 לדוח הצעת המדף (להלן: "**דרישות הפיזור המזערי**"), אזי תבוטל עדיפות ההקצאה למשקיעים המסווגים, והקצאה של היחידות המוצעות תיעשה כדלקמן:

(1) בקשות הנוקבות בשיעור ריבית הנמוך משיעור הריבית האחיד – תענינה במלואן.

(2) בקשות הנוקבות בשיעור ריבית גבוה משיעור הריבית האחיד – לא תענינה.

(3) בקשות (לרבות התחייבויות ממשקיעים מסווגים) הנוקבות בשיעור הריבית האחיד – תענינה באופן יחסי כך שכל מבקש יקבל מתוך סך היחידות המוצעות, שיוותר לחלוקה לאחר הענות לבקשות הנוקבות בשיעור ריבית נמוך משיעור הריבית האחיד, חלק השווה ליחס שבין מספר היחידות שהזמין בשיעור הריבית האחיד לבין המספר הכולל של היחידות שהבקשות לרכישתן בשיעור הריבית האחיד הוגשו לחברה (כולל יחידות שלרכישתן התקבלו התחייבויות של משקיעים מסווגים).

1.4.4. אם הקצאה כאמור בסעיף 1.4.3 לעיל לא תביא להתקיימות דרישות הפיזור המזערי של אגרות החוב (סדרה א') המוצעות, אזי תבוצע ההקצאה בשיעור הריבית האחיד כדלקמן:

(1) בקשות הנוקבות בשיעור ריבית גבוה משיעור הריבית האחיד – לא תענינה.

(2) בקשות (לרבות התחייבויות של משקיעים מסווגים) הנוקבות בשיעור הריבית האחיד ו/או בשיעור ריבית הנמוך משיעור הריבית האחיד, תענינה באופן יחסי, כך שכל מזמין, יקבל מתוך סך כל היחידות המוצעות, מספר השווה ליחס שבין מספר היחידות שהזמין בשיעור הריבית האחיד ו/או בשיעור ריבית הנמוך ממנו לבין סך כל היחידות שבקשות הנוקבות בשיעור הריבית האחיד ו/או בשיעור ריבית הנמוך ממנו הוגשו לחברה (כולל יחידות שלרכישתן התקבלו התחייבויות של משקיעים מסווגים).

1.4.5. היה וכתוצאה מהקצאה כאמור בסעיף 1.4.4 לעיל לא תביא להתקיימות דרישות הפיזור המזערי של אגרות החוב (סדרה א') המוצעות, תבוצע הקצאה מחדש לצורך קביעת שיעור ריבית אחיד חדש, אשר לא יפחת משיעור הריבית האחיד ושיהיה שונה משיעור הריבית האחיד (להלן: "**שיעור הריבית האחיד החדש**"). שיעור הריבית האחיד החדש יהיה שיעור הריבית הנמוך ביותר שבו ניתן יהיה להקצות את היחידות המוצעות באופן שיתקיים הפיזור המזערי, כמפורט בסעיף 8.2.2 בדוח הצעת המדף, ובלבד שלמזמין לא תוקצינה יחידות במספר גבוה מזה שהזמין או בשיעור ריבית אחיד הנמוך מזה שננקב בבקשתו.

נקבע שיעור ריבית אחיד חדש, כאמור בפסקה זו, תעשה ההקצאה בהתאם לאמור בסעיף 1.4.4 לעיל ובמקום "שיעור הריבית האחיד" ייראו כאילו נאמר "שיעור הריבית האחיד החדש".

1.4.6. היה וגם הקצאה כאמור בסעיף 1.4.5 לעיל לא תביא להתקיימות דרישות הפיזור המזערי של אגרות החוב (סדרה א') המוצעות, יחול סעיף 3.4 להלן.

1.4.7. אם בהקצאת אגרות החוב (סדרה א') על פי ההיענות במכרז כאמור לעיל ייווצרו שברי יחידות הם יעוגלו, ככל הניתן, ליחידה השלמה הקרובה ביותר. עודפים של יחידות שינבעו כתוצאה מהעיגול כאמור יירכשו על ידי רכז ההנפקה, במחיר ליחידה שנקבע.

1.4.8. כל מבקש ייחשב כאילו התחייב בבקשתו לרכוש את כל היחידות שיוקצו לו כתוצאה מהיענות מלאה או חלקית לבקשתו, לפי הכללים המפורטים לעיל.

2. **<u>החשבון המיוחד והקצאת היחידות</u>**

2.1. סמוך לפני יום המכרז, יפנה רכז ההנפקה למסלקת הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

("**מסלקת הבורסה**") בבקשה לפתיחת חשבון מיוחד ייעודי לסליקת ההנפקה על שם מסלקת הבורסה בתאגיד בנקאי ("**החשבון המיוחד**") ויעדכן את המורשים לקבלת הזמנות כי מסלקת הבורסה הינה סולקת ההנפקה. החשבון המיוחד ינוהל באופן בלעדי על ידי רכז ההנפקה בשם החברה ועבורה בהתאם להוראות חוק ניירות ערך.

כספים שיצטברו בחשבון המיוחד יושקעו על ידי רכז ההנפקה בפיקדונות נזילים, לא צמודים, נושאים ריבית על בסיס יומי.

2.2. המורשים לקבלת בקשות יפקידו בחשבון המיוחד, את כל הסכומים ששולמו בגין ניירות הערך שבקשות לרכישתם נענו על פי תנאי דוח הצעת המדף ורכז ההנפקה ינהג בהם ויפעל על פי תנאי דוח הצעת המדף.

2.3. היה ותתקיימנה דרישות הרישום של אגרות החוב למסחר בבורסה, כאמור בסעיף 8.2 לדוח הצעת המדף, רכז ההנפקה יעביר לחברה, לא יאוחר מהשעה 12:30 ביום המסחר השני שלאחר יום הגשת הבקשות, את יתרת הכספים שיוותרו בחשבון המיוחד, בצירוף הפירות אשר נצברו בגינם, בניכוי הסכומים אשר יגיעו למשקיעים המסווגים, למפיצים (לרבות בגין ריכוז ההנפקה) ולמורשים לקבלת בקשות (ככל שיגיעו סכומים כאמור בהתאם לדוח הצעת המדף), וזאת כנגד העברת התעודות בגין אגרות החוב אשר יוצעו על פי דוח הצעת המדף לחברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("**החברה לרישומים**").

3. **<u>אישור לרישום אגרות החוב המוצעות</u>**

3.1. לאחר קבלת אישורה של הבורסה לרישום למסחר של ניירות הערך המוצעים על פי דוח הצעת המדף, תפנה החברה לבורסה בתוך שלושה (3) ימי מסחר לאחר מועד סגירת רשימת החתימות, בבקשה לרשום בה למסחר את ניירות הערך המוצעים על פי דוח הצעת המדף.

3.2. המסחר בניירות הערך של החברה שיוצעו על פי דוח הצעת המדף יחל סמוך לאחר רישומם למסחר.

3.3. רישום ניירות הערך שיוצעו למסחר כפוף לקיום דרישות הרישום לפי תקנון והנחיות הבורסה, כפי שיהיו באותה עת, וכל הנחיה או הוראה אחרת שתהיה באותה עת, ככל שרלוונטי.

3.4. אם יתברר כי לא התקיימו הדרישות המוקדמות לרישום למסחר בבורסה כאמור בסעיף 3.3 לעיל, אזי תבוטל הנפקת היחידות המוצעות, וניירות הערך שיוצעו לא יוקצו ולא ירשמו למסחר בבורסה ולא יגבו כספים מהמזמינים. במקרה של ביטול הנפקה כאמור, עד תום יום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז תודיע על כך החברה בדוח מיידי לרשות ניירות ערך ולבורסה (בהתאם למועדים הקבועים בדין), וככל שנדרש על פי דין, תוך שני ימי מסחר נוספים לאחר מכן תפרסם על כך הודעה בשני עיתונים יומיים נפוצים בישראל בשפה העברית.

4. **<u>מכתבי הקצאה ותעודות</u>**

4.1. נענתה החברה לבקשה, כולה או מקצתה, תקצה החברה למבקשים, את ניירות הערך הכלולים ביחידות שהבקשה לרכישתן נענתה, על ידי משלוח תעודות בגין אגרות החוב לחברה לרישומים כנגד העברת הכספים שהופקדו בחשבון המיוחד על-ידי רכז ההנפקה לחברה כאמור בסעיף 2 לעיל ובלבד שההקצאה לא תעשה בטרם נוכח רכז ההנפקה כי התקיימו דרישות הבורסה במלואן כאמור בסעיף 3 לעיל.

4.2. התעודות לאגרות החוב תהיינה ניתנות להעברה, לפיצול ולוויתור לטובת אחרים, בכפוף למילוי

כתב העברה או פיצול או ויתור ומסירתו, בצירוף התעודות לחברה ובכפוף לתשלום כל ההוצאות, המסים וההיטלים הכרוכים בכך, על ידי המבקש.

5. **<u>מיסוי וניכיון</u>**

כמקובל בעת קבלת החלטות על השקעות כספים, יש לשקול את השלכות המס הקשורות בהשקעה בניירות הערך אשר עשויים להיות מוצעים מכוח דוח הצעת מדף זה (בסעיף זה: "ניירות הערך המוצעים"). ההוראות הכלולות בדוח הצעת המדף בדבר מיסוי ניירות הערך אינן מתיימרות להוות פרשנות מוסמכת של הוראות החוק הנזכרות בדוח הצעת המדף, ואינן באות במקום ייעוץ מקצועי, בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל משקיע. יובהר, ככל שיוצעו ניירות ערך על-פי דוח הצעת המדף לעובדי החברה, השלכות המס המפורטות להלן עשויות להשתנות, בהתאם לניירות הערך שיוצעו ותנאיהם.

ביום 25 ביולי 2005 התקבל בכנסת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 147), התשס"ה-2005 (להלן: "**תיקון 147**"). תיקון 147 שינה באופן ניכר את הוראות פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 (להלן: "**הפקודה**"), הנוגעות למיסוי ניירות ערך לרבות אגרות חוב הנסחרים בבורסה. בנוסף, ביום 29 בדצמבר 2008 התקבל בכנסת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 169 והוראת שעה), התשס"ט-2008[6] ("**תיקון 169**"), אשר חולל שינויים נוספים ביחס למיסוי ניירות ערך ואגרות חוב הנסחרים בבורסה. ביום 29 בדצמבר 2016 פורסם ברשומות חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), התשע"ז-2016 (בפסקה זו: "**החוק**"). במסגרת החוק בוצעו מספר תיקונים משמעותיים בתחום המס וביניהם גם תיקון 234 ("**תיקון 234**"). בתיקון 234 נקבע, בין היתר, כי שיעור מס החברות הקבוע בסעיף 126(א) לפקודה יופחת כדלהלן: בשנת 2017, מ-25% ל-24% על הכנסה שהופקה או שנצמחה מיום 1 בינואר 2017; החל משנת 2018 יופחת ל-23% על הכנסה שהופקה או שנצמחה מיום 1 בינואר 2018. עוד נקבע בתיקון 234, כי החל משנת המס 2017 יעודכנו שיעורי מס הכנסה ליחידים הקבועים בסעיף 121 לפקודה.

במסגרת תיקון 195 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 ("**הפקודה**"), נוסף סעיף 121ב הקובע מס נוסף על הכנסות גבוהות, המכונה מס יסף. בהתאם להוראות הסעיף, יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 721,560 ש"ח (נכון לשנת 2026 - הסכום מתעדכן מידי שנה בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן), יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום כאמור בשיעור של 3% נוספים, נכון לשנת 2026 ("**מס יסף**"). הוראות סעיף זה חלות על כל סוגי ההכנסות, לרבות הכנסה מרווח הון ושבח מקרקעין מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים תכלל רק אם שווי מכירתה עולה על 5,008,000 ש"ח (לשנת 2026) והמכירה אינה פטורה ממס לפי כל דין), למעט סכום אינפלציוני כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה ובסעיף 47 לחוק מיסוי מקרקעין.

במסגרת תיקון 276 לפקודה, אושר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 2025) (מיסוי רווחים לא מחולקים), התשפ"ה-2024 ("**חוק ההתייעלות הכלכלית**" וגם "**תיקון 276 לפקודה**") במסגרתו נקבע כי יתווסף מס יסף נוסף על חלק ההכנסה החייבת ממקורות הוניים ("**מס יסף נוסף בגין הכנסות ממקורות הוניים**") בשיעור של 2% על הכנסות ממקור הוני אך למעט הכנסות מיגיעה אישית כאמור בסעיפים 2(1) ו-2(2) לפקודה

[6] פורסם ברשומות ביום 31 בדצמבר 2008 ונכנס לתוקף ביום 1 בינואר 2009.

ובסכום העולה על 721,560 ש"ח (נכון לשנים 2025-2027 – הסכום יתעדכן משנת 2028 בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן מתום שנת 2027). עוד נקבע במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית, כי החל משנת 2025, שיעור המס החל על רווחים פסיביים יעלה.

יובהר, כי האמור להלן מתייחס לאופן מיסויים של משקיעים תושבי ישראל. יצוין כי ביחס ל"יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה" ו-"תושב חוזר ותיק" כהגדרתם בפקודה, עשויות לחול השלכות מס שונות מאלו המתוארות להלן ומוצע כי תושבים כאמור, יפנו לקבלת ייעוץ פרטני לשם בחינת זכאותם להטבות מס בישראל. כמו כן יצוין, כי ביחס למשקיעים אשר ייחשבו כ"בעלי שליטה" או כבעלי מניות מהותיים כהגדרתם בפקודה, עשויות לחול השלכות מס נוספות על אלו המתוארות להלן.

כמו כן, ההתייחסות, כפי שהיא מובאת להלן לעניין מיסוי חבר בני אדם תושב חוץ, מסויגת במקרה בו תושבי ישראל הם בעלי השליטה בו, או הנהנים או הזכאים ל-25% או יותר מההכנסות או הרווחים של תושב החוץ, במישרין או בעקיפין, בהתאם להוראות סעיף 68א לפקודה.

לפי הדין הקיים כיום, חלים על ניירות הערך המוצעים לציבור על פי דוח הצעת מדף זה הסדרי המס המתוארים בתמצית להלן:

5.1. <u>רווח הון ממכירת ניירות הערך המוצעים</u>

בהתאם לסעיף 91 לפקודה, יחיד תושב ישראל יהיה חייב במס על רווח הון ריאלי[7] ממכירה/פדיון של ניירות ערך בהתאם לסעיף 121 לפקודה, אך בשיעור שלא יעלה על עשרים וחמישה אחוזים (25%), ויראו את רווח ההון[8] כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו החייבת ובלבד שההכנסה ממכירת ניירות ערך אינה מהווה הכנסה מעסק בידו ושלא תבע הוצאות מימון. זאת, למעט לגבי מכירת ניירות ערך על-ידי יחיד שהינו "בעל מניות מהותי" בחברה - קרי, המחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או יחד עם אחר[9], בעשרה אחוזים (10%) לפחות באחד או יותר מאמצעי השליטה[10] בחברה - במועד מכירת ניירות הערך או במועד כלשהו ב-12 החודשים שקדמו למכירה כאמור, אשר שיעור המס לגבי רווח הון ריאלי בידיו יהיה בשיעור שלא יעלה על שלושים אחוזים (30%). כמו כן, לגבי יחיד שתבע הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל ניירות הערך, יחויב רווח ההון ממכירת ניירות הערך במס בשיעור של שלושים אחוזים (30%), עד קביעת הוראות ותנאים לניכוי הוצאות ריבית ריאלית לפי סעיף 101א(א)(9) ו-101א(ב) לפקודה.

שיעורי המס המופחתים כאמור לעיל לא יחולו לגבי יחיד שההכנסה בידיו ממכירת ניירות הערך היא בגדר הכנסה מ"עסק", בהתאם להוראות סעיף 2(1) לפקודה, שאז יחול שיעור המס השולי כקבוע בסעיף 121 לפקודה (עד לתקרה של 47% בשנת המס 2026) ולכן על כל משקיע להתייעץ עם יועציו. בנוסף, לכל האמור לעיל, על הכנסה בידי יחיד ממקור מ"עסק" או "משלח יד" עשוי להיות מוטל מס יסף כאמור לעיל. יצוין כי עשוי לחול מס יסף ו/או מס יסף נוסף בגין הכנסות ממקורות הוניים.

---

[7] כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה.
[8] כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה.
[9] כהגדרת מונח זה בסעיף 88 לפקודה.
[10] כהגדרת מונח זה בסעיף 88 לפקודה.

חבר בני אדם יהיה חייב במס על רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך בשיעור מס החברות כאמור בסעיף 126(א) לפקודה (לשנת 2026 - 23%).

קרן נאמנות פטורה[11] וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף 9(2) לפקודה[12], פטורים ממס בגין רווחי הון ממכירת ניירות ערך כאמור, בהתאם להוראות סעיף 9(2) ו-129ג(א)(1) לפקודה וכפוף לתנאי הסעיפים כאמור. בהתאם לסעיף 129ג לפקודה, על הכנסותיה של קרן נאמנות חייבת[13] ממכירת ניירות ערך יחול שיעור המס החל על הכנסתו של יחיד שההכנסה אינה מהווה בידיו הכנסה מ"עסק" או "משלח יד", אלא אם כן נקבע מפורשות אחרת. לא נקבע להכנסה שיעור מס מיוחד, תחויב ההכנסה במס בשיעור המירבי הקבוע בסעיף 121 לפקודה.

באשר לתושב חוץ כהגדרתו בפקודה (יחיד וחברה), הרי שככלל הוא פטור ממס על רווחי הון במכירת אגרות חוב הנסחרות בבורסה בישראל, אם רווח ההון אינו מיוחס למפעל הקבע שלו בישראל והכל בהתאם לתנאים ולמגבלות בסעיף 97(ב2) לפקודה. האמור לעיל לא יחול לגבי חבר בני אדם תושב חוץ אם תושבי ישראל הם בעלי שליטה בו, או הנהנים, או הזכאים ל-25% או יותר מההכנסות או מהרווחים של חבר בני האדם תושב החוץ, במישרין או בעקיפין, בהתאם לקבוע בסעיף 68א לפקודה. במקרה שפטור כאמור אינו חל, עשויות לחול הוראות אמנת המס (אם קיימת) בין ישראל למדינת התושבות של תושב החוץ, וזאת בכפוף להמצאה מראש של אישור מתאים מרשות המיסים. לא ינוכה מס במקור בגין רווח ההון על-ידי חבר בורסה לתושב חוץ בהתקיים תנאים מסוימים.

היה יום רכישתו של נייר הערך לפני יום רישומו למסחר בבורסה ואילו נמכר לפני רישומו, לא היה זכאי תושב החוץ לפטור במכירתו כמפורט בסעיף 97(ב3) לפקודה, יחויב חלק רווח ההון שהיה נצמח אילו היה נייר הערך נמכר לפני יום רישומו למסחר בבורסה (אך לא יותר מרווח ההון במועד המכירה, בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 97(ב2) לפקודה). במקרה שפטור כאמור אינו חל, עשויות לחול הוראות אמנת המס (אם קיימת) בין ישראל למדינת התושבות של תושב החוץ, כפוף להמצאה מראש של אישור מתאים מרשות המסים.

5.2. <u>קיזוז הפסדים במכירת אגרות החוב המוצעות</u>

בהתאם להוראות סעיף 92(א) לפקודה, הפסדי הון[14] בשנת המס שמקורם במכירת ניירות הערך המוצעים, ושאילו היו רווחי הון היו חייבים במס בידי מקבלם, ניתן יהיה לקזזם כנגד רווחי הון ושבח מקרקעין[15] ריאליים שינבעו ממכירת כל נכס שהוא בישראל או מחוצה לה, ויתרת הפסד ההון יקוזז כנגד סכום אינפלציוני[16] חייב ביחס של 3.5:1.

ניתן לקזז הפסד ההון שנוצר בשנת המס גם כנגד ריבית ודיבידנד ששולמו בגין אותו נייר ערך או בגין ניירות ערך אחרים באותה שנת מס, ובלבד ששיעור המס החל על ריבית או דיבידנד כאמור לא עלה על שיעור מס החברות הקבוע בסעיף 126(א) לפקודה (23% לשנת המס 2026) או על השיעור הקבוע בסעיפים 125ב(1) או 125ג(ב), לפי העניין, אם הוא יחיד (25% לשנת המס 2026). יוער, כי במידה שמדובר ביחיד בעל מניות מהותי המוטל עליו מס

---

[11] כהגדרת מונח זה בסעיף 88 לפקודה.
[12] בכפוף לאמור בסעיף זה.
[13] כהגדרת מונח זה בסעיף 88 לפקודה.
[14] כהגדרתם בסעיף 88 לפקודה.
[15] כהגדרתו בחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), תשכ"ג-1963.
[16] כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה.

דיבידנד בשיעור של 30%, לא יותר קיזוז כאמור כנגד ריבית או דיבידנד ששולמו בשל ניירות הערך האחרים.
הפסד הון ממכירת אגרות חוב שלא ניתן לקזזו, כולו או חלקו, בשנת המס בה נוצר, יהיה ניתן לקיזוז כנגד רווח הון ו/או שבח מקרקעין בלבד, על פי הוראות סעיף 92(ב) לפקודה, בשנים הבאות, בזו אחר זו, לאחר השנה שבה נוצר ההפסד ובלבד שהוגש לפקיד השומה דוח לשנת המס בה היה ההפסד.
על משקיעים שהכנסה ממכירת ניירות ערך מהווה בידיהם הכנסה מעסק, יחולו כללי קיזוז אחרים.

5.3. <u>ניכוי מס במקור במכירת אגרות החוב</u>

בהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך, במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית), התשס"ג-2002 (להלן: "**תקנות הניכוי מרווח הון**"), בחישוב רווח ההון לצורך ניכוי המס במקור ממכירת ניירות ערך נסחרים, יחידות של קרנות נאמנות ועסקאות עתידיות (להלן: "**ניירות סחירים**"),ינכה חייב[17] המשלם למוכר תמורה במכירת ניירות הערך מס במקור בשיעור של עשרים וחמישה אחוזים (25%) מרווח ההון הריאלי כאשר המוכר הינו יחיד, ובשיעור של מס חברות הקבוע בסעיף 126(א) לפקודה (23% נכון לשנת 2026) מרווח ההון הריאלי כאשר המוכר הינו חבר בני אדם. שיעורי הניכוי כאמור יתכן ויופחתו מקום בו יומצאו אישורי ניכוי מס במקור תקפים (פטור או שיעור מופחת) שהופקו על ידי רשות המיסים בישראל.
כמו כן, לא ינוכה מס במקור לקופות גמל, קרנות נאמנות וגופים נוספים הפטורים מניכוי מס במקור לפי הדין והמפורטים בתוספת לתקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית, מדיבידנד, ומרווחים מסוימים (התשס"ו-2005 ("**תקנות ניכוי מדיבידנד וריבית**"), וזאת לאחר המצאת האישורים המתאימים על ידם. ניכוי המס במקור יבוצע באמצעות חברי הבורסה.
אם במועד המכירה לא נוכה מלוא המס במקור מרווח ההון, יחולו הוראות סעיף 91(ד) לפקודה וההוראות מכוחו בדבר דיווח ותשלום מקדמה על-ידי המוכר בגין מכירה כאמור.
ככל שניירות הערך המוצעים על פי דוח הצעת מדף זה יימחקו ממסחר בבורסה, שיעור הניכוי במקור שינוכה בעת מכירתם (לאחר המחיקה) יהיה שלושים אחוז (30%) מהתמורה, כל עוד לא הומצא אישור מפקיד השומה המורה על שיעור אחר של ניכוי מס במקור (לרבות פטור מניכוי מס במקור).
כמו כן, קובעות תקנות הניכוי מרווח הון, כי בחישוב רווח ההון לצורך ניכוי המס במקור כאמור בתקנות אלה, יקזז החייב (כהגדרת מונח זה בתקנות הניכוי מרווח הון) הפסד ההון שנוצר ממכירת ניירות סחירים שהיו בניהולו או מעסקה עתידית, ובכפוף לכך שהרווח נוצר באותה שנת מס שבה נוצר ההפסד, בין טרם יצירת ההפסד ובין לאחר המועד האמור.
באשר לתושב חוץ, נקבע כי הוראות תקנות הניכוי מרווח הון, לא תחולנה על חייב שהוא מוסד כספי המשלם למוכר שהוא תושב חוץ תמורה או תשלום אחר בשל רווח הון פטור, אם הגיש תושב החוץ למוסד הכספי בתוך 14 ימים מיום פתיחת החשבון ואחת לשלוש שנים, אם היה בישראל, הוא או בא כוחו, הצהרה בטופס 2402 על היותו תושב חוץ ועל

[17] כמשמעותו בתקנות.

זכאותו לפטור. שיעור ניכוי המס במקור במקרה של תושב חוץ, עשוי להיות מוקטן בהתאם לאישור תקף מרשות המיסים, כפוף לאמנות למניעת כפל מס כאמור לעיל.

5.4. **<u>שיעור המס שיחול על הכנסות ריבית מאגרות חוב</u>**

בהתאם לתקנות ניכוי מדיבידנד וריבית וסעיף 125ג(ב) לפקודה, יחיד, שאינו בעל מניות מהותי בחברה המשלמת, יהא חייב במס בשיעור שלא יעלה על 25% על ריבית[18], לרבות דמי ניכיון, שמקורם באגרות חוב הצמודות במלואן למדד[19] או למטבע חוץ, ויראו את הכנסתו זו כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו החייבת בהתאם לאותו סעיף. יצוין כי, יראו כמדד לעניין סעיף 125ג לפקודה את מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ובנכס שערכו צמוד למטבע חוץ או שהוא נקוב במטבע חוץ-שער המטבע.
בהתאם לסעיף 125ג(ג) לפקודה, יחיד יהא חייב במס בשיעור של 15% על ריבית או דמי ניכיון, שמקורם באגרת חוב שאינה צמודה למדד או שהינה צמודה בחלקה לשיעור עליית המדד, כולו או חלקו (לרבות אגרת חוב שאינה צמודה למדד עד לפדיון).
בהתאם לסעיף 125ג(ד) לפקודה, שיעור המס המופחת כאמור לא יחולו בהתקיים, בין היתר, אחד מהתנאים הבאים: (1) הריבית היא הכנסה מ"עסק" או "משלח יד" לפי סעיף 2(1) לפקודה או שהיא רשומה בספרי חשבונותיו של היחיד או חייבת ברישום כאמור; (2) היחיד תבע בניכוי הוצאות ריבית והפרשי הצמדה בשל אגרות החוב; (3) היחיד הוא עובד בחברה ששילמה את הריבית, או שהוא נותן לה שירותים או מוכר לה מוצרים, או שיש לו יחסים מיוחדים אחרים עימה, אלא אם כן הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה ששיעור הריבית נקבע בתום לב ובלי שהושפע מקיומם של יחסים כאמור בין היחיד לבין חברה; ו-(4) היחיד הוא בעל מניות מהותי[20] בחברה המשלמת את הריבית; (5) מתקיים תנאי אחר שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת. במקרים אלו, על ריבית או דמי ניכיון יחול שיעור המס השולי החל על יחיד בהתאם לסעיף 121 לפקודה.
בהתאם להוראות סעיף 9(13) לפקודה, יחיד יהיה פטור מהפרשי הצמדה שקיבל בשל נכס ובלבד שהתקיימו כל אלה: (1) הפרשי ההצמדה אינם הפרשי הצמדה חלקיים; (2) היחיד לא תבע ניכוי הוצאות ריבית או הפרשי הצמדה בשל הנכס; (3) הפרשי ההצמדה אינם הכנסה לפי ס' 2(1) ואינם רשומים בפנקסי חשבונותיו או חייבים ברישום כאמור; ומבלי לגרוע מהוראות סעיף 125ג לפקודה.
שיעור המס החל על הכנסות הריבית (לרבות הפרשי הצמדה) או דמי הניכיון של חבר בני אדם תושב ישראל, שאיננו חבר בני אדם שהוראות סעיף 9(2) לפקודה חלות בקביעת הכנסתו, למעט לעניין סעיף 3(ח) לפקודה לגבי ריבית שנצברה, שמקורן באגרות חוב נסחרות בבורסה, הינו שיעור מס החברות כאמור בסעיף 126(א) לפקודה (לשנת המס 2026 – 23%).
קרן נאמנות פטורה, וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף 9(2) לפקודה[21], פטורים ממס בגין הכנסת ריבית או דמי ניכיון כאמור, בכפוף להוראות 9(2) והוראות סעיף וסעיף

---

[18] ריבית – ריבית, דמי ניכיון, הפרשי הצמדה שאינם פטורים על פי כל דין, לרבות הפרשי הצמדה חלקיים, כהגדרתם בסעיף 9(13) לפקודה.
[19] כהגדרתו בסעיף 125ג(א) לפקודה
[20] כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה.
[21] בכפוף לאמור באותו סעיף.

3(ח) לפקודה בדבר ריבית או דמי ניכיון שנצברו בתקופת החזקתו של אחר. על הכנסותיה או רווחיה של קרן נאמנות חייבת מריבית או דמי ניכיון יחול שיעור המס החל על הכנסתו של יחיד שההכנסה אינה מהווה בידיו הכנסה מ"עסק" או מ"משלח יד", אלא אם נקבע אחרת. לא נקבע להכנסה שיעור מס מיוחד, תחוייב ההכנסה במס בשיעור המירבי הקבוע בסעיף 121 לפקודה.

בהתאם להוראות סעיף 9(15ד) לפקודה, החל מיום 1.1.2009, הכנסה מריבית, דמי ניכיון או הפרשי הצמדה המשולמים בגין אגרת חוב הנסחרת בבורסה בישראל המשולמים ע"י חברה תושבת ישראל, לתושב חוץ, כהגדרתו בסעיף 9(15ד) לפקודה, תהיה פטורה ממס בכפוף לתנאים שנקבעו בסעיף זה, ובלבד שההכנסה אינה ממפעל קבע של תושב החוץ בישראל. תושב חוץ הינו מי שהוא תושב חוץ ביום קבלת הריבית, דמי הניכיון או הפרשי ההצמדה, לפי העניין למעט אחד מאלה:

1. תושב החוץ הינו בעל מניות מהותי בחבר בני אדם המנפיק; או
2. תושב החוץ קרוב כהגדרתו בפסקה (3) להגדרת קרוב בסעיף 88, של חבר בני אדם המנפיק; או
3. תושב החוץ הינו עובד, נותן שירותים או מוכר מוצרים לחבר בני אדם המנפיק או שיש לו יחסים מיוחדים עמו (אלא אם הוכח כי שיעור הריבית או דמי הניכיון נקבעו בתום לב, ובלי שהושפע מקיומם של יחסים מיוחדים בין תושב החוץ לחבר בני האדם המנפיק).

בהתאם להוראות סעיף 68א לפקודה, פטור זה לא יחול במידה ותושב החוץ הינו חבר בני אדם שתושבי ישראל הינם בעלי שליטה (כהגדרתם בסעיף זה) בו או הנהנים או זכאים ל-25% לפחות מההכנסות או הרווחים של תושב החוץ, במישרין או בעקיפין.

במקרה שלא חל הפטור כאמור לעיל, הכנסות ריבית בידי תושבי חוץ (יחיד וחבר בני אדם) שמקורן באגרות חוב, עשויות להיות מחויבות בהתאם להוראות הפקודה והתקנות שהותקנו מכוחה, כמפורט לעיל, או בהתאם להוראותיהן של אמנות למניעת כפל מס שנכרתו בין מדינת ישראל לבין מדינת מושבו של תושב החוץ (בכפוף לקבלת אישור מתאים מרשות המסים).

5.5. <u>הסדרי ניכוי מס במקור מהכנסות ריבית</u>

בהתאם להוראות סעיפים 164 ו-170 לפקודה ולתקנות ניכוי מדיבידנד וריבית, שיעור המס שיש לנכות במקור על ריבית המשולמת על אגרות חוב נסחרות בבורסה הצמודות במלואן למדד המחירים לצרכן, הינו 25%, לגבי יחיד שאינו בעל מניות מהותי בחברה המשלמת את הריבית (לרבות תושב חוץ, שאינו מקיים את תנאי הפטור הקבועים בסעיף 9(15ד) לפקודה).

לגבי יחיד שהינו בעל מניות מהותי בחברה המשלמת את הריבית או העובד בחברה המשלמת את הריבית, או שנותן לה שירותים או מוכר לה מוצרים (לרבות תשוב חוץ, שאינו מקיים את תנאי הפטור הקבועים בסעיף 9(15ד) לפקודה), יחול עליו שיעור המס השולי המירבי הקבוע בסעיף 121 לפקודה (עד 47% נכון לשנת 2026).

לגבי חבר בני אדם (תושב ישראל ותושב חוץ) ינוכה מס במקור בשיעור מס החברות הקבוע בסעיף 126(א) לפקודה (בשנת 2026 – 23%).

שיעור ניכוי המס במקור במקרה של תושב חוץ (יחיד או חבר בני אדם), ככל שאיננו מקיים את תנאי הפטור הקבועים בסעיף 9(15ד) לפקודה כאמור לעיל, עשוי להיות מוקטן בהתאם לאישור תקף מרשות המיסים, בכפוף לאמנות למניעת כפל מס עליהן חתומה מדינת ישראל. חברי הבורסה ינכו במקור מתשלומי הריבית שישולמו על-ידי החברה המנפיקה למחזיקי אגרות החוב את החיוב המס אותם הם חייבים לנכות במקור, למעט לגבי גופים הפטורים מניכוי מס במקור כאמור בהתאם לדין. במועדי פירעון קרן אגרות החוב ינכו חברי הבורסה מס במקור בגין דמי הניכיון, אם יהיו, כמפורט לעיל ולהלן. יוער כי, החברה המנפיקה מחויבת להעביר לחברי הבורסה (באמצעות הבורסה) את המידע שיש ברשותה ביחס למחזיקים ולנייר הערך שמכוחו משולמת הריבית כאמור. במקרה שבו משולמת ריבית לבעל מניות מהותי, או ליחיד העובד בחבר בני אדם משלם הריבית, או למי שנותן שירותים, או מוכר לחבר בני אדם המשלם את הריבית, החברה המנפיקה תהיה אחראית להשלמת ניכוי המס במקור לשיעור המס המירבי כקבוע בתקנות ניכוי מדיבידנד וריבית. האמור לעיל הינו בהתחשב באישורי פטור (או שיעור מופחת) מניכוי מס במקור ובהתחשב בקיזוז הפסדים שמותר למנכה במקור לבצע.

תשלום ריבית לקופות גמל, קרנות נאמנות וגופים נוספים המנויים בתוספת לתקנות הניכוי מדיבידנד וריבית, פטור מניכוי מס במקור וזאת בכפוף להמצאת אישורים מתאימים מראש על ידם.

במועדי פירעון קרן איגרות החוב, ינוכה מס במקור בגין דמי הניכיון, ככל שרלוונטי. בתקנה 4 לתקנות מס הכנסה (חישוב רווח הון במכירת נייר ערך הנסחר בבורסה, מלווה מדינה או יחידה בקרן נאמנות), התשס"ג-2002, נקבע כי בפדיון של אגרת חוב הנסחרת בבורסה שבו משולמים גם דמי ניכיון, יראו כתמורת הפדיון את התמורה בתוספת דמי הניכיון, אם התקיימו כל אלה: (1) רווח ההון במכירת איגרת החוב אינו פטור ממס; (2) במועד הפדיון נוצר הפסד הון; ו-(3) הפדיון אינו בידי בעל שליטה או בידי מי שהחזיק באיגרת החוב מיום שהוקצתה או הוצאה, והכל עד גובה הפסד ההון. דמי הניכיון שרואים אותם כתמורה לפי הוראות אלה, לא יחשבו כהכנסה לפי סעיף 2(4) לפקודה.

5.6. **<u>הנפקת אגרות חוב (סדרות א' ו-ב') נוספות בעתיד במסגרת הרחבת סדרה</u>**

אגרות חוב (סדרה א') ואגרות חוב (סדרה ב') אשר מוצעות לראשונה על-ידי החברה בדוח הצעת מדף זה מונפקות ללא ניכיון. במקרה בו תנפיק החברה בעתיד אגרות חוב נוספות מאיזו מן הסדרות האמורות, בשיעור ניכיון, החברה תפנה לרשות המסים, לפני הרחבת הסדרה הרלוונטית של אגרות החוב (קרי, עד מועד קבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של אגרות החוב הנוספות), על-מנת לקבל את אישורה כי לעניין ניכוי המס במקור על דמי הניכיון בגין אגרות החוב מאותה סדרה, ייקבע לאגרות החוב מאותה סדרה שיעור ניכיון אחיד לפי נוסחה המשקללת את שיעורי הניכיון השונים באותה סדרה, ככל שיהיו ("**שיעור הניכיון המשוקלל האחיד**"). החברה תחשב את שיעור הניכיון המשוקלל בגין כל אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית בהתאם לאותו אישור ותגיש דוח מיידי, טרם רישומן למסחר של אגרות החוב הנוספות שתונפקנה במסגרת הרחבת אותה סדרה, בו תודיע מהו שיעור הניכיון המשוקלל לכל הסדרה. חברי הבורסה ינכו מס במועדי הפדיון של אגרות החוב לפי שיעור הניכיון המשוקלל האחיד כאמור ובהתאם להוראות הדין. במקרה כאמור יחולו כל

יתר הוראות הדין הנוגעות למיסוי דמי ניכיון. אם לא יתקבל אישור כאמור מרשות המסים, החברה תודיע בדיווח מיידי לפני הנפקת אגרות חוב כתוצאה מהגדלת הסדרה הרלוונטית, על אי קבלת אישור כאמור ועל כך ששיעור הניכיון האחיד יהא שיעור הניכיון הגבוה ביותר שנוצר בגין אותה סדרה. חברי הבורסה ינכו מס במקור בעת פדיון אגרות חוב מאותה סדרה, בהתאם לשיעור הניכיון שידווח כאמור.

לפיכך, יתכנו מקרים בהם ינכו מס במקור בגין דמי ניכיון בשיעור הניכיון המשוקלל האחיד שייקבע למי שהחזיק באגרות החוב מהסדרה הרלוונטית טרם הרחבת הסדרה ("**דמי הניכיון העודפים**"), וזאת בין אם התקבל אישור מרשות המסים לקביעת שיעור ניכיון אחיד לאותה סדרה ובין אם לאו. במקרה זה, נישום שהחזיק את אגרות החוב מאותה סדרה לפני הגדלת הסדרה ועד לפירעון אגרות החוב, יהיה זכאי להגיש דוח לרשות המיסים ולקבל החזר של המס שנוכה מדמי הניכיון, ככל שהינו זכאי להחזר כאמור על פי הדין.

נדגיש כי, אישור כאמור לקביעת שיעור ניכיון משוקלל מאת רשות המיסים, ניתן באופן חד פעמי לכל הנפקה עתידית, ככל שתתרחש, של אותה סדרת אגרות חוב.

נספח ב' - שטר הנאמנות (סדרה א')

שטר נאמנות

שנערך ונחתם בתל אביב ביום 8 בספטמבר 2026

בין

קבוצת תדהר בע"מ

ח.צ. 51-272893-2

מרחוב התדהר 14, רעננה

("**החברה**") **מצד אחד**;

לבין

משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ

ח.פ. 51-377133-7

מרחוב דרך מנחם בגין 48, תל אביב

("**הנאמן**") **מצד שני**;

הואיל: וביום 28 במאי 2026 פרסמה החברה תשקיף להשלמה ותשקיף מדף (הנושא תאריך 29 במאי 2026) ("**התשקיף**" או "**תשקיף המדף**");

והואיל: ובכוונת החברה לפרסם דוח הצעת מדף אשר על פיו יכול ותוצענה לציבור, לראשונה, איגרות חוב (סדרה א') של החברה ("**דוח הצעת המדף**") ובקשר לכך, פרסמה מידרוג בע"מ ("**מידרוג**") דירוג של A1.il לאיגרות החוב;

והואיל: והחברה רשאית להנפיק איגרות חוב בדרך המתוארת בשטר זה;

והואיל: ודירקטוריון החברה החליט לאשר הנפקה של איגרות חוב (סדרה א') בדרך המתוארת בשטר נאמנות זה, והתקבלו כל ההחלטות הנדרשות על פי כל דין ו/או הסכם להנפקת איגרות החוב (סדרה א') בהתאם להוראות שטר זה, וכן כי נתקבלו כל האישורים לפי כל דין ו/או הסכם להנפקת איגרות החוב (סדרה א') בהתאם להוראות שטר זה;

והואיל: והנאמן מצהיר כי הינו חברה פרטית מוגבלת במניות שנתאגדה בישראל לפי חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**") העוסקת בנאמנויות, והוא עונה על דרישות הכשירות הקבועות על פי כל דין, ובפרט הדרישות הקבועות בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("**חוק ניירות ערך**") לנאמן לאיגרות חוב;

והואיל: והחברה מצהירה בזאת כי אין עליה כל מניעה על פי כל דין או כל הסכם לבצע הנפקה של איגרות החוב (סדרה א') ו/או להתקשר עם הנאמן בשטר נאמנות זה;

והואיל: והנאמן מצהיר כי אין עליו כל מניעה על פי כל דין או הסכם להתקשר עם החברה בשטר נאמנות זה, לרבות ביחס לאי קיומם של ניגודי עניינים המונעים את התקשרותו עם החברה כאמור וכי מטרתו העיקרית הינה לעסוק בענייני נאמנות;

והואיל: ולנאמן אין כל עניין אישי בחברה ולחברה אין כל עניין אישי בנאמן;

והואיל: והנאמן הסכים לפעול כנאמן של מחזיקי איגרות החוב, על פי תנאי הנאמנות המפורטים

בשטר זה להלן.

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן:

<u>תוכן עניינים</u>

נושא	סעיף בשטר
פרשנות והגדרות	1
הנפקת איגרות החוב	2
רכישת איגרות חוב על ידי החברה או תאגיד בשליטתה	3
התחייבויות החברה	4
העדר בטוחות	5
העמדה לפירעון מיידי	6
תביעות והליכים בידי הנאמן	7
נאמנות על התקבולים	8
סמכות לעכב חלוקת הכספים	9
הודעה על חלוקה	10
הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה	11
קבלה מאת מחזיק איגרת החוב	12
תחולת חוק ניירות ערך וכללי הבורסה	13
השקעת כספים	14
התחייבויות החברה כלפי הנאמן	15
באי-כח	16
הסכמים אחרים	17
שכר הנאמן	18
סמכויות מיוחדות	19
סמכות הנאמן להעסיק שלוחים	20
שיפוי לנאמן	21
הודעות	22
שינויים בשטר הנאמנות, ויתור ופשרה	23
מרשם המחזיקים	24
פקיעת כהונתו של הנאמן ומינוי נאמן חדש	25

נושא	סעיף בשטר
אסיפות של המחזיקים	26
דיווח לנאמן	28
דוחות על ענייני הנאמנות	28
הצגת איגרת חוב לנאמן ורישום בקשר עם תשלום חלקי	29
דין חל וסמכות שיפוט	30
מענים	31
אחריות הנאמן	32
הסמכה למגנ"א	32
כללי	34
כללי	סעיף 1 לתנאים שמעבר לדף בתוספת הראשונה (**"התנאים שמעבר לדף"**)
קרן איגרות החוב ובסיסי הצמדת הקרן (סדרה א')	סעיף 2 לתנאים שמעבר לדף
הריבית של איגרות החוב (סדרה א')	סעיף 3 לתנאים שמעבר לדף
תשלומי הקרן והריבית של איגרות החוב	סעיף 4 לתנאים שמעבר לדף
הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה	סעיף 5 לתנאים שמעבר לדף
תעודות איגרות החוב ופיצולן	סעיף 6 לתנאים שמעבר לדף
העברת איגרת החוב	סעיף 7 לתנאים שמעבר לדף
מרשם מחזיקי איגרות החוב	סעיף 8 לתנאים שמעבר לדף
הוראות כלליות	סעיף 9 לתנאים שמעבר לדף
העדר בטוחות	סעיף 10 לתנאים שמעבר לדף
פדיון מוקדם	סעיף 11 לתנאים שמעבר לדף
שינויים בתנאי איגרת החוב	סעיף 12 לתנאים שמעבר לדף
קבלה מאת מחזיק איגרות החוב	סעיף 13 לתנאים שמעבר לדף
החלפת תעודת איגרת החוב	סעיף 14 לתנאים שמעבר לדף
הדין החל וסמכות השיפוט	סעיף 15 לתנאים שמעבר לדף
הודעות	סעיף 16 לתנאים שמעבר לדף
אסיפות מחזיקים	תוספת שניה
זימון אסיפות	סעיף 1 לתוספת השנייה

נושא	סעיף בשטר
יושב ראש	סעיף 2 לתוספת השנייה
מניין חוקי	סעיף 3 לתוספת השנייה
אסיפה נמשכת	סעיף 4 לתוספת השנייה
הצבעה באסיפה	סעיף 5 לתוספת השנייה
פרוטוקולים	סעיף 6 לתוספת השנייה
הודעות עמדה	סעיף 7 לתוספת השנייה
נציגות דחופה	נספח ב'
מינוי ; תקופת כהונה	סעיף 1 לנספח ב'
סמכות	סעיף 2 לנספח ב'
התחייבויות החברה בקשר לנציגות	סעיף 3 לנספח ב'
אחריות	סעיף 4 לנספח ב'

1. <u>פרשנות והגדרות</u>

1.1. המבוא לשטר נאמנות זה וכן הנספחים והתוספות לו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

1.2. חלוקת שטר נאמנות זה לסעיפים וכן מתן כותרות לסעיפים, נעשו מטעמי נוחות וכמראי מקום בלבד, ואין להשתמש בהם לשם פרשנות.

1.3. בכל מקרה של סתירה בין שטר הנאמנות למסמכים הנלווים לו, יגברו הוראות שטר הנאמנות.

1.4. למונחים המפורטים להלן תהא בשטר נאמנות זה המשמעות המצוינת לצדם, אלא אם צוין מפורשות אחרת:

"**איגרת החוב**" או "**איגרות החוב**" או "**סדרת איגרות החוב**" או "**איגרות החוב (סדרה א')**"	- איגרות חוב (סדרה א') רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת, שתנאיהן בהתאם לתעודת איגרת החוב, שתוצענה בהתאם לתשקיף באמצעות דוח הצעת המדף;
"**בורסה**"	- הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;
"**דוח הצעת המדף הראשונה**" או "**דוח ההצעה הראשונה**"	- דוח הצעת מדף של איגרות חוב (סדרה א'), אשר יפורסם בהתאם להוראות סעיף 23א(ו) לחוק ניירות ערך, שעל פיו תוצענה איגרות החוב לראשונה לציבור, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון והנחיות הבורסה, כפי שיהיו באותה העת;

"**החברה לרישומים**"	-	החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ או חברה לרישומים שתבוא במקומה על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ובלבד שכל ניירות הערך של החברה יהיו רשומים על שם אותה חברה לרישומים;
"**החלטה רגילה**"	-	החלטה שנתקבלה באסיפה של מחזיקי איגרות החוב (סדרה א') שבה נכחו לפחות שני מחזיקי איגרות חוב, הנוכחים בעצמם או על-ידי בא-כוח, המחזיקים או המייצגים יחדיו לפחות 25% מהיתרה הבלתי מסולקת של הערך הנקוב של איגרות החוב הנמצאות במחזור במועד הקובע לאסיפה, או באסיפה נדחית של אסיפה זו שתתקיים בכל מספר משתתפים שהוא, ואשר נתקבלה (בין באסיפה המקורית ובין באסיפה הנדחית) ברוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה מבלי למנות את קולות הנמנעים;
"**החלטה מיוחדת**"	-	החלטה שנתקבלה באסיפה כללית של מחזיקי איגרות החוב (סדרה א'), שבה נכחו, בעצמם או על-ידי באי-כוחם, לפחות שני מחזיקים באיגרות החוב שלהם לפחות חמישים אחוזים (50%) מזכויות ההצבעה מאותה סדרה, או באסיפה נדחית שנכחו בה, בעצמם או על-ידי באי-כוחם, לפחות שני מחזיקים באיגרות החוב שלהם לפחות עשרים אחוזים (20%) מזכויות ההצבעה כאמור, ואשר נתקבלה (בין באסיפה המקורית ובין באסיפה הנדחית) ברוב של לפחות שני שלישים (2/3) מכלל הקולות של המשתתפים בהצבעה, מבלי למנות את קולות הנמנעים;
"**הנאמן**"	-	הנאמן הנזכר בראש הסכם זה ו/או כל מי שיכהן מעת לעת כנאמן של מחזיקי איגרות החוב לפי שטר זה;
"**חברת דירוג**"	-	משמע כל חברת דירוג כהגדרתה בחוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי, תשע"ד-2014;
"**חוק חדלות פירעון**"	-	חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018 ותקנותיו, כפי שתהיינה מעת לעת;
"**יום מסחר**"	-	כל יום שבו מתבצעות עסקאות בבורסה;
"**יום עסקים**"	-	כל יום שבו פתוחים מרבית הבנקים בישראל לביצוע עסקאות;
"**מדד המחירים לצרכן**" או "**המדד**"	-	מדד המחירים הידוע בשם "מדד המחירים לצרכן" הכולל ירקות ופירות המפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, וכולל אותו מדד אף אם יפורסם על ידי גוף או מוסד רשמי אחר, וכן כולל כל מדד

רשמי אחר שיבוא במקומו, אם יהיה בנוי על אותם הנתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ואם לאו. אם אותו גוף לא קבע את היחס בינו ובין המדד המוחלף, ייקבע היחס האמור על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ובמקרה שאותו יחס לא ייקבע כאמור, אזי הוא ייקבע על ידי דירקטוריון החברה והנאמן, בהתייעצות עם מומחים כלכליים שייבחרו על ידיהם;

"**מחזיק באיגרת החוב**" או "**מחזיק**" - כהגדרת המונחים "מחזיק" ו-"מחזיק בתעודות התחייבות" בחוק ניירות ערך;

"**מרשם**" - מרשם מחזיקי איגרות החוב כאמור בסעיף 24 להלן;

"**קרן**" - סך הערך הנקוב של איגרות החוב (סדרה א') שטרם נפרע, כפי שיהיה מעת לעת;

"**שטר זה**" או "**שטר הנאמנות**" או "**שטר נאמנות זה**" - שטר זה לרבות התוספות המצורפות אליו והמהוות חלק בלתי נפרד הימנו;

"**תעודת איגרת החוב**" - תעודת איגרת החוב שנוסחה מופיע ב**<u>תוספת הראשונה</u>** לשטר זה ואשר תונפק כאמור בסעיף 2 להלן, ככל שתונפק.

1.5. בכל מקום בשטר זה בו נאמר "בכפוף לכל דין" (או ביטוי הדומה לכך), הכוונה היא בכפוף לכל דין שאינו ניתן להתניה.

1.6. כל האמור בשטר זה בלשון רבים אף יחיד במשמע וכן להיפך, וכל האמור במין זכר אף מין נקבה במשמע וכן להיפך, וכל האמור באדם, אף תאגיד במשמע, והכל - כשאין בשטר זה הוראה אחרת מפורשת.

1.7. בכל מקום שבו הנחיות ותקנון הבורסה חלים או יחולו על פעולה כלשהי על פי שטר נאמנות זה, כללי הבורסה יגברו.

1.8. שטר נאמנות זה ייכנס לתוקפו במועד הקצאת איגרות החוב (סדרה א') על ידי החברה. מוסכם כי במקרה של ביטול הנפקת איגרות החוב (סדרה א') או אי השלמתה, מכל סיבה שהיא, יהא שטר נאמנות זה בטל מעיקרו ולא תחול על החברה כל התחייבות על פיו.

1.9. אין בחתימת הנאמן על שטר הנאמנות הבעת דעה מצדו בדבר טיבם של ניירות הערך המוצעים או כדאיות ההשקעה בהם.

1.10. מבלי לגרוע מהאמור, הנאמן יהיה רשאי לזמן ולקיים אסיפת מחזיקים גם באמצעות אמצעי תקשורת חזותיים, לרבות באמצעות מערכת Zoom , בהתאם לשיקול דעתו.

2. <u>הנפקת איגרות החוב</u>

2.1. איגרות חוב (סדרה א'), רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת, העומדות

לפירעון (קרן) ב-4 (ארבעה) תשלומים שווים, אשר ישולמו ביום 1 באפריל של כל אחת מהשנים 2031-2034, כך שבכל אחד מבין התשלומים ישולם שיעור של 25% מתשלום הקרן.

2.2. היתרה הבלתי מסולקת של הקרן תישא ריבית שנתית קבועה בשיעור שייקבע במכרז שייערך על-פי דוח ההצעה הראשונה ("**הריבית השנתית**"), אשר תשולם פעמיים בשנה בימים 1 באפריל ו-1 באוקטובר של כל אחת מהשנים 2027 עד 2033 (כולל) וביום 1 באפריל 2034, באופן שהתשלום הראשון של הריבית ישולם ביום 1 באפריל 2027 והתשלום האחרון ישולם ביחד עם הפירעון האחרון של הקרן ביום 1 באפריל 2034. תשלומי הריבית ישולמו בעד התקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום הקודם למועד תשלום הריבית הרלוונטי, למעט תשלום הריבית הראשון שייעשה ביום 1 באפריל 2027, שישולם בגין התקופה המתחילה ביום הסליקה הכספית (יום העברת התמורה על-ידי המשקיעים לרכז ההנפקה) והמסתיימת יום לפני מועד התשלום האמור שישולם לפי הריבית השנתית ויחושב לפי מספר הימים בתקופה האמורה ועל בסיס 365 ימים בשנה (להלן: "**תקופת הריבית**", לפי העניין). הקרן והריבית בגינה צמודות לעלייה במדד המחירים לצרכן שפורסם ביום 14 באוגוסט 2026 בגין חודש יולי 2026 בהתאם להוראות סעיף 2.2 לתנאים הרשומים שמעבר לדף שבתוספת הראשונה לשטר זה. בהתאם להוראות תקנון והנחיות הבורסה, שיטת ההצמדה כאמור לעיל, אינה ניתנת לשינוי לאורך כל תקופת חיי אגרות החוב.

2.3. החברה רשאית להנפיק בכל עת ומעת לעת, לרבות למחזיק קשור כהגדרתו בסעיף 3.3 להלן, בין בהנפקה לציבור על פי תשקיף ובין בהצעה פרטית או בכל דרך אחרת, ללא צורך בהסכמת בעלי איגרות החוב או הנאמן, איגרות חוב (סדרה א') נוספות, שתנאיהן יהיו זהים לתנאי איגרות החוב שתוצענה לציבור בדוח ההצעה הראשונה ("**הרחבת סדרה**"), בכל מחיר ובכל אופן שיראו לחברה, לרבות שיעור ניכיון או פרמיה שונים מהנפקות אחרות שבוצעו מאותה סדרה בכפוף לכל התנאים המפורטים להלן:

2.3.1. התקבל אישור מראש של חברת דירוג לדירוג איגרות החוב (סדרה א'), אשר במסגרתו נלקחו בחשבון איגרות החוב הנוספות, לרבות איגרות חוב (סדרה א') נוספות שתנבענה ממימוש כתבי אופציה לאיגרות חוב, אם וככל שיונפקו כתבי אופציה כאמור, בדירוג שאיננו נופל מדירוג איגרות החוב הקיימות (סדרה א') באותה עת קרי, טרם הרחבת הסדרה כאמור. יובהר, כי ככל שאיגרות החוב תהיינה מדורגות בו-זמנית על ידי יותר מחברת דירוג אחת, אזי לצרכי סעיף זה ייקבע דירוג איגרות החוב על פי הגבוה מביניהן.

2.3.2. עובר למועד הרחבת הסדרה, החברה: (1) עומדת בכל התחייבויותיה המהותיות למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') בהתאם להוראות שטר זה; (2) עומדת בכל אמות המידה הפיננסיות כאמור בסעיף 4.8 להלן, והיא תעמוד בהן גם מיד לאחר הקצאת אגרות החוב הנוספות שהונפקו במסגרת הרחבת הסדרה (וזאת מבלי לקחת בחשבון תקופות ריפוי והמתנה בקשר עם אותן אמות מידה פיננסיות), הכול - בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים

האחרונים שפורסמו טרם מועד הרחבת הסדרה ובהתחשב באיגרות החוב הנוספות שתונפקנה במסגרת הרחבת הסדרה;

2.3.3. נכון למועד ההרחבה איגרות החוב לא הועמדו לפירעון מידי כאמור בסעיף 6 להלן ולא תקום עילה להעמדת איגרות החוב לפירעון מיידי כתוצאה מההרחבה כאמור וזאת מבלי לקחת בחשבון תקופות ריפוי והמתנה.

החברה תפרסם, עובר למועד הרחבת הסדרה, את דוח הדירוג כאמור בסעיף 2.3.1 לעיל וכן תמציא לנאמן, טרם ביצוע ההרחבה כאמור, אישור חתום על ידי החברה כי היא עומדת בתנאים המפורטים בסעיף 2.3.2 לעיל, וכן כי למיטב ידיעתה מתקיים התנאי כאמור בסעיף 2.3.3 לעיל.

איגרות החוב שתונפקנה מכוח דוח הצעת המדף הראשונה ואיגרות החוב הנוספות (ממועד הנפקתן), תהוונה סדרה אחת לכל דבר ועניין ושטר הנאמנות יחול גם לגבי כל איגרות החוב (סדרה א') הנוספות כאמור שתונפקנה על ידי החברה. איגרות החוב שתונפקנה מכוח דוח הצעת המדף הראשונה ואיגרות החוב הנוספות (ממועד הנפקתן), תעמודנה בדרגה שווה (פרי פסו) בינן לבין עצמן, בלי זכות בכורה או עדיפות של אחת על פני השנייה. הנאמן יכהן כנאמן עבור כל איגרות החוב (סדרה א') כפי שתהיינה מעת לעת במחזור וזאת גם במקרה של הרחבת סדרה. למען הסר ספק, מחזיקי איגרות החוב (סדרה א') הנוספות כאמור בסעיף זה לעיל, לא יהיו זכאים לקבל תשלום על חשבון קרן ו/או ריבית ו/או כל תשלום אחר בגין איגרות החוב שהמועד הקובע לתשלומו יחול קודם למועד הנפקתן.

2.4. במקרה שבו תנפיק החברה איגרות חוב (סדרה א') נוספות, במסגרת הרחבת הסדרה, בשיעור ניכיון השונה משיעור הניכיון לאותה הסדרה (לרבות העדר ניכיון), תפנה החברה, לפני הרחבת הסדרה, לרשות המסים על מנת לקבל את אישורה כי לעניין ניכוי המס במקור על דמי הניכיון בגין איגרות החוב ייקבע לאיגרות החוב (סדרה א') שיעור ניכיון אחיד לפי נוסחה המשקללת את שיעורי הניכיון השונים באותה סדרה, ככל שהיו ("**שיעור הניכיון המשוקלל**"). במקרה של קבלת אישור כאמור, החברה תחשב לאחר הרחבת הסדרה, קרי לפני הרישום למסחר, את שיעור הניכיון המשוקלל בגין כל איגרות החוב (סדרה א') בהתאם לאותו האישור, ולפני הרישום למסחר תגיש החברה דוח מיידי אשר יפורסם באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך (המגנ"א) שבו תודיע על שיעור הניכיון המשוקלל לכל הסדרה. המס ינוכה במועדי הפדיון של איגרות החוב (סדרה א') לפי שיעור הניכיון המשוקלל כאמור ובהתאם להוראות הדין. במקרה כאמור יחולו כל הוראות הדין הנוגעות למיסוי דמי הניכיון. אם לא יתקבל אישור כאמור מרשות המסים, ינכו חברי הבורסה מס במקור מדמי הניכיון לגבי כל איגרות החוב (סדרה א') בהתאם לשיעור הניכיון הגבוה ביותר שנוצר בגין הסדרה. במקרה כאמור, תגיש החברה דוח מיידי בסמוך להרחבת הסדרה (קרי לפני הרישום למסחר) שבו תודיע על שיעור הניכיון שנקבע לגבי כל הסדרה כאמור ויחולו כל יתר הוראות הדין הנוגעות למיסוי דמי הניכיון. חברי הבורסה ינכו מס במקור בעת פדיון (סדרה א'), בהתאם לשיעור הניכיון שידווח כאמור. בכל מקרה של הרחבת סדרת איגרות

החוב, מכל סיבה שהיא, היה ושיעור הניכיון שייקבע במסגרת הנפקת איגרות החוב (סדרה א'), יהיה גבוה משיעור הניכיון של הסדרה ערב הרחבת הסדרה (לרבות העדר ניכיון), ייתכנו מקרים בהם ינכו חברי הבורסה מס במקור בגין דמי ניכיון בשיעור הגבוה מדמי הניכיון שנקבעו למי שהחזיק באיגרת החוב מהסדרה טרם הרחבת הסדרה ("**דמי הניכיון העודפים**"), וזאת בין אם התקבל אישור מרשות המיסים לקביעת שיעור ניכיון אחיד לסדרה ובין אם לאו. נישום שהחזיק את איגרות החוב (סדרה א') לפני הרחבת הסדרה (קרי לפני הרישום למסחר) ועד לפירעון איגרת החוב המוחזקת על-ידיו, יהיה זכאי להגיש דוח מס לרשות המסים ולקבל החזר מס בגובה המס שנוכה מדמי הניכיון העודפים, ככל שהינו זכאי להחזר כאמור על-פי דין.

2.5. החברה שומרת לעצמה את הזכות להנפיק בכל עת ומעת לעת, ללא צורך בהסכמת הנאמן ו/או בהסכמת מחזיקי איגרות החוב, בין בהנפקה לציבור על פי תשקיף ובין בדרך אחרת, סדרות אחרות של איגרות חוב או ניירות ערך אחרים מכל מין וסוג שהוא, בתנאי פדיון, ריבית, הצמדה, ותנאים אחרים כפי שהחברה תמצא לנכון, בין שהם עדיפים על פני תנאי איגרות החוב, שווים להם או נחותים מהם. יובהר, כי ככל שהחברה תנפיק סדרת איגרות חוב נוספת אשר אינה מובטחת בבטחונות או סדרת ניירות ערך אחרת שהינה חוב (וכל עוד מי מהן אינה מובטחת בבטחונות), זכויות הסדרה הנוספת בפירוק לא תהיינה עדיפות על זכויות איגרות החוב (סדרה א') בפירוק. בנוסף, מתחייבת החברה כי ככל שתונפק סדרת אגרות חוב נוספת המגובה בבטוחות או סדרת ניירות ערך אחרת שהינה חוב, המגובה בבטחונות, העדיפות בפירוק תהיה אך ורק ביחס לבטוחות.

במקרה של הנפקת אגרות חוב שאינן מובטחות או של אגרות חוב המגובות בבטוחות, תמסור החברה, לבקשת הנאמן, עובר למועד הנפקתן, אישור חתום על ידי החברה בדבר עמידה בהתחייבויות שבסעיף 2.5 זה לעיל.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין בזכויות האמורות של החברה, כדי למעט מזכות הנאמן מלבחון את השלכות ההנפקה כאמור, ואין בה כדי לגרוע מזכויות הנאמן ו/או מחזיקי איגרות החוב לפי שטר זה, לרבות מזכותם להעמיד לפירעון מיידי את איגרות החוב (סדרה א') לפי הוראות שטר זה.

3. <u>רכישת איגרות חוב על ידי החברה או תאגיד בשליטתה</u>

3.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לקנות בכל עת איגרות חוב מסדרת איגרות החוב בכל מחיר ובתנאים שיראו לה, בין בבורסה ובין מחוצה לה, וזאת מבלי לפגוע בחובת הפירעון של איגרות החוב שתוחזקנה על ידי אחרים זולת החברה. במקרה של קניה כאמור על ידי החברה, תיתן החברה הודעה על כך לנאמן, אך יראו בפרסום דוח מיידי בגין קניה כאמור כמתן הודעה מספקת לנאמן.

3.2. איגרות החוב שתירכשנה על ידי החברה תתבטלנה, תימחקנה מן המסחר בבורסה והחברה לא תהיה רשאית להנפיקן מחדש. במקרה שאיגרות החוב תירכשנה כאמור, החברה תפנה למסלקת הבורסה בבקשה למשוך את איגרות החוב שנרכשו על ידה

כאמור.

3.3. בעל שליטה בחברה ו/או בן משפחתו (בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה) ו/או תאגיד בשליטתם של כל אחד מהם ו/או חברה בת של החברה ו/או חברה קשורה ו/או תאגיד אחר בשליטתה ו/או חברה כלולה של החברה (במישרין או בעקיפין) אך למעט החברה עצמה ("**מחזיק קשור**") יהיו רשאים לקנות ו/או למכור מעת לעת, בבורסה או מחוצה לה, לרבות בדרך של הנפקה על ידי החברה, איגרות חוב (סדרה א'). במקרה של קניה ו/או מכירה כאמור תמסור החברה דוח מיידי, ככל שהדבר נדרש על פי דין. איגרות החוב אשר תוחזקנה כאמור על ידי מחזיק קשור תיחשבנה כנכס של המחזיק הקשור, הן לא תימחקנה מהמסחר בבורסה וכן הן תהיינה ניתנות להעברה כיתר איגרות החוב. כל עוד איגרות החוב תהיינה בבעלות מחזיק קשור, הן לא תקנינה לו זכויות הצבעה באסיפות הכלליות של מחזיקי איגרות החוב של החברה והן לא תובאנה בחשבון לצורך קביעת קיומו של מניין חוקי. יובהר, כי לעניין יתרת הערך הנקוב של סדרת איגרות החוב לשם חישוב המניין החוקי כאמור בתוספת השנייה, לא תילקחנה בחשבון איגרות החוב המוחזקות על ידי מחזיק קשור.

3.4. אין באמור בסעיפים 3.1 עד 3.3 לעיל כשלעצמם, כדי לחייב את החברה או מחזיק קשור או את מחזיקי איגרות החוב לקנות איגרות חוב או למכור את איגרות החוב שבידיהם.

4. <u>התחייבויות החברה</u>

4.1. החברה מתחייבת בזה לשלם, במועדים הקבועים לכך, את כל סכומי הקרן, הפרשי ההצמדה והריבית המשתלמים על פי תנאי איגרות החוב (לרבות במקרה של תשלום ריבית פיגורים כאמור בסעיף 3.2 לתוספת הראשונה ולרבות תוספת ריבית בגין ירידת דירוג ו/או אי עמידה באמת מידה פיננסית, אם וככל שיחולו בהתאם להוראות שטר נאמנות זה), ולמלא אחר כל יתר התנאים וההתחייבויות המוטלות עליה על פי תנאי איגרות החוב ועל פי שטר הנאמנות. החברה אינה רשאית לקבוע בשטר זה הוראות לפיהן בטחונות שהעמידה ו/או תעמיד החברה לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה א'), יהוו את המקור היחיד לפירעון אגרות החוב (סדרה א'), באופן שישחרר את החברה מהתחייבויותיה כאמור (Non Recourse). במקרה של סתירה בין סעיף זה להוראה אחרת בשטר זה, יגבר האמור בסעיף זה.

4.2. בכל מקרה שבו מועד תשלום על חשבון סכום קרן ו/או ריבית יחול ביום שאינו יום עסקים, יידחה מועד התשלום ליום העסקים הראשון הבא אחריו, ללא כל תוספת תשלום, ריבית או הצמדה.

4.3. איגרות החוב (סדרה א') אשר תונפקנה לציבור על פי תשקיף המדף והוראות שטר זה, תרשמנה למסחר בבורסה.

4.4. <u>התאמת שיעור הריבית בגין שינוי בדירוג איגרות החוב</u>

שיעור הריבית שתישאנה איגרות החוב, יותאם בגין שינוי בדירוג של איגרות החוב

כמפורט להלן בסעיף זה:

4.4.1. ככל שדירוג איגרות החוב (סדרה א') על-ידי חברת דירוג אשר תפורט בדוח ההצעה הראשונה או כל חברת דירוג אחרת שתבוא במקומה ("**חברת הדירוג**") (במקרה של החלפת חברת דירוג, תעביר החברה לידי הנאמן השוואה בין סולם הדירוג של חברת הדירוג המוחלפת לבין סולם הדירוג של חברת הדירוג החדשה) יעודכן במהלך תקופת ריבית כלשהי, כך שהדירוג שייקבע לאיגרות החוב (סדרה א') יהיה נמוך בדרגה אחת או יותר ("**הדירוג המופחת**") מדירוג A1.il של מידרוג או מדירוג מקביל של חברת דירוג אחרת ("**דירוג הבסיס**"), יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן, בשיעור שיפורט להלן ("**שיעור הריבית הנוסף**"), מעל שיעור הריבית השנתית ("**ריבית הבסיס**") כדלקמן: (א) במקרה והדירוג שייקבע יהיה נמוך בדרגה אחת מדירוג הבסיס - יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן בשיעור של 0.25%, כך שיהיה שווה לריבית הבסיס בתוספת 0.25%; (ב) במקרה והדירוג שייקבע יהיה נמוך בשתי דרגות מדירוג הבסיס - יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן בשיעור נוסף של 0.25%, כך שיהיה שווה לריבית הבסיס בתוספת 0.5%; (ג) במקרה והדירוג שייקבע יהיה נמוך בשלוש דרגות או יותר מדירוג הבסיס, יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן בשיעור נוסף של 0.25%, כך שיהיה שווה לריבית הבסיס בתוספת 0.75%; (ד) במקרה והדירוג שייקבע יהיה נמוך בארבע דרגות או יותר מדירוג הבסיס, יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן בשיעור נוסף של 0.25%, כך שיהיה שווה לריבית הבסיס בתוספת 1% ("**שיעור הריבית הנוסף המקסימלי**").

להסרת ספק מובהר כי בשום מקרה (למעט עקב הוספת ריבית פיגורים כאמור בסעיף 3.2 לתוספת הראשונה) לא יעלה שיעור הריבית הנוסף כתוצאה מירידה בדירוג איגרות החוב על 1%, וכן תוספת הריבית במקרה של אי עמידה באמות המידה הפיננסיות כאמור בסעיף 4.5 להלן ביחד עם שיעור הריבית הנוסף במקרה של ירידת דירוג, לא יעלו על 1.25% לשנה במצטבר.

4.4.2. עודכן שיעור הריבית כאמור לעיל, יחול השינוי בגין התקופה שתתחיל מתחילת תקופת הריבית הבאה לאחר תקופת הריבית בה חל שינוי הדירוג על ידי חברת הדירוג הרלוונטית ועד לפירעון מלא של יתרת הקרן או עד למועד בו תעדכן חברת הדירוג את הדירוג לאיגרות החוב (סדרה א') כאמור בסעיף 4.4.6 להלן, לפי המוקדם מביניהם. יובהר, כי לא תתקבל תוספת ריבית בגין התקופה שממועד הורדת הדירוג ועד לתום תקופת הריבית במהלכה עודכן דירוג איגרות החוב.

4.4.3. לא יאוחר מתום יום עסקים אחד מקבלת הודעת חברת הדירוג בדבר הורדת דירוג איגרות החוב (סדרה א') לדירוג המופחת כהגדרתו בסעיף 4.4.1 לעיל,

תפרסם החברה דוח מיידי, שבו תציין החברה: (א) את דבר הורדת הדירוג, את הדירוג המופחת, את דוח הדירוג ואת מועד תחילת דירוג איגרות החוב (סדרה א') בדירוג המופחת ("**מועד הורדת הדירוג**"); (ב) את שיעור הריבית השנתית המעודכנת (קרי, שיעור ריבית הבסיס בתוספת שיעור הריבית הנוספת), שתחול בגין התקופה הבאה; ו- (ג) את שיעור הריבית השנתית ואת שיעור הריבית השנתית לתקופות הבאות (שתחושב כריבית השנתית חלקי מספר תשלומי הריבית לשנה).

4.4.4. במקרה של עדכון הדירוג של איגרות החוב (סדרה א') על-ידי חברת הדירוג, באופן שישפיע על שיעור הריבית שתישאנה איגרות החוב (סדרה א') כאמור בסעיף 4.4.1 לעיל, תודיע החברה על כך לנאמן בכתב תוך יום עסקים אחד ממועד פרסום הדוח המיידי כאמור. מוסכם כי דוח מיידי במגנ"א יחשב כמתן הודעה לנאמן כאמור.

4.4.5. יובהר, כי במקרה שלאחר הורדת הדירוג באופן שהשפיע על שיעור הריבית שתישאנה איגרות החוב (סדרה א') כאמור בסעיף 4.4.1 לעיל, תעדכן חברת הדירוג את הדירוג לאיגרות החוב (סדרה א') כלפי מעלה, לדירוג אשר בו שיעור הריבית הנוסף הנו נמוך יותר משיעור הריבית שתישאנה איגרות החוב (סדרה א') באותו המועד בהתאם למדרגות וכמפורט בסעיף 4.4.1 לעיל או לדירוג השווה או גבוה מדירוג הבסיס ("**הדירוג הגבוה**"), אזי במועד התשלום הרלוונטי של הריבית, יופחת שיעור הריבית שישולם על ידי החברה למחזיקי איגרות החוב (סדרה א'), כדלקמן: (1) בשיעור של 0.25% בגין עליה לדירוג הנמוך בשלוש דרגות מדירוג הבסיס; (2) בשיעור של 0.25% בגין עליה לדירוג הנמוך בשתי דרגות מדירוג הבסיס; (3) בשיעור של 0.25% בגין עלייה לדירוג הנמוך בדרגה אחת מדירוג הבסיס; ו - (4) בשיעור של 0.25% בגין עליה לדירוג הבסיס, וזאת בגין התקופה שתתחיל מתחילת תקופת הריבית הבאה, כך ששיעור הריבית שתישא היתרה הבלתי מסולקת של קרן איגרות החוב (סדרה א') יהיה שיעור הריבית השנתית ללא כל תוספת או בתוספת נמוכה יותר כאמור לעיל (ובכל מקרה, לא יפחת משיעור הריבית השנתית שנקבע במכרז, לרבות במקרה בו דירוג אגרות החוב יעלה על דירוג הבסיס). במקרה כאמור תפעל החברה בהתאם לאמור בסעיפים 4.4.2 עד 4.4.4 לעיל, בשינויים המחויבים הנובעים מהדירוג הגבוה במקום הדירוג המופחת. יובהר, כי שיעור הריבית לא יופחת בגין התקופה שממועד עליית הדירוג ועד לתום תקופת הריבית במהלכה עודכן דירוג איגרות החוב.

4.4.6. מבלי לגרוע מהזכות להעמדת איגרות החוב לפירעון מיידי כאמור בסעיף 6.1.13 לשטר הנאמנות, ככל שאיגרות החוב (סדרה א') תפסקנה להיות מדורגות מסיבה התלויה בחברה לתקופה העולה על 60 ימים תיחשב הפסקת הדירוג כהורדת דירוג של איגרות החוב (סדרה א') לדירוג המופחת בגינו זכאים מחזיקי איגרות החוב (סדרה א') לשיעור הריבית הנוסף המקסימלי,

והכל בתנאי שבאותו מועד ישנה לפחות חברת דירוג אחת פעילה בישראל. ככל ואיגרות החוב (סדרה א') לא דורגו מחדש בטרם חלפו 60 ימים, החברה תראה במועד הפסקת הדירוג כמועד תחילת הדירוג המופחת לעניין תשלום ריבית והוראות סעיפים 4.4.1 עד 4.4.5 לעיל תחולנה בהתאם.

4.4.7. מובהר בזאת, כי ככל שאיגרות החוב מדורגות או תהיינה מדורגות בו זמנית על ידי יותר מחברת דירוג אחת, אזי הורדת/העלאת דירוג לצורך סעיף זה משמעה הורדת/העלאת דירוג על ידי חברת דירוג אחת והדירוג ייקבע על פי הגבוה מביניהם (אך מובהר כי הפסקת דירוג על ידי חברת דירוג אחת לא תיחשב כהפסקת דירוג ולא תהווה עילה לפירעון מיידי כאמור בסעיף 6.1.13 לשטר הנאמנות). כן מובהר, כי התאמת שיעור הריבית בהתאם להוראות סעיף 4.4.1 לעיל תחול החל מתקופת הריבית הבאה לאחר תקופת הריבית שבה חל שינוי הדירוג.

4.4.8. הורדת דירוג הנובעת מהצעת רכש של החברה לרכישת איגרות החוב במחיר הנמוך ממחיר הפארי או מהצעת חליפין של החברה לאיגרות החוב באיגרות חוב אחרות כאשר אילו הצעת החליפין לא היתה מבוצעת אזי דירוג החברה לא היה יורד ("**הורדת דירוג טכנית**") לא תחשב כהורדת דירוג לעניין סעיף 4.4 זה ולעניין סעיף 6 לשטר הנאמנות. יובהר, כי היה והודעת הדירוג תכלול שיקולים נוספים מעבר לאירוע האמור, תיחשב הורדת דירוג כהורדת דירוג טכנית רק במקרה בו היווה פרסום הצעת הרכש או הצעת החליפין שיקול עיקרי בהורדת הדירוג. העובדה כי מדובר בהורדת דירוג טכנית, תהיה טעונה אישור חברת הדירוג הרלוונטית.

4.4.9. למען הסר ספק, מובהר כי שינוי אופק הדירוג של איגרות החוב לא יגרור שינוי בשיעור הריבית שתישאנה איגרות החוב.

4.4.10. כמו כן, על אף כל האמור בסעיף 4.4 זה לעיל, שינוי דירוג המבוצע במסגרת עדכון דירוג לכל החברות בישראל העוסקות בתחום הנדל"ן כתוצאה משינוי המתודולוגיה של חברת הדירוג בלבד, לא יגרור כל שינוי בשיעור הריבית שתישאנה איגרות החוב.

4.5. <u>התאמת שיעור הריבית כתוצאה מחריגה מאמות מידה פיננסיות</u>

4.5.1. מבלי לגרוע מהוראות סעיף 6.1.18 לשטר הנאמנות, שיעור הריבית שתישאנה איגרות החוב יותאם בגין אי עמידה באיזו מאמות המידה הפיננסיות המפורטות להלן, וזאת כמפורט בסעיפים 4.5.2 עד 4.5.4 להלן:

4.5.1.1. במקרה שבו "ההון העצמי של החברה" (ללא זכויות מיעוט), יפחת מ-2 מיליארד ש"ח, על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של

החברה (מבוקרים או סקורים, לפי העניין).[1]

לעניין זה: "**ההון העצמי של החברה**", כפי שהוא מוצג בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה (מבוקרים או סקורים, לפי העניין), הערוכים בהתאם לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים (IFRS), **בתוספת** שטרי הון והלוואות בעלים אשר על פי תנאיהם של שטרי ההון והלוואות הבעלים כאמור הינם נחותים ונדחים (קרן וריבית) ביחס למחזיקי אגרות החוב (סדרה א'), דהיינו מועד פירעונם (קרן וריבית) הוא לאחר מועד הפירעון הסופי של אגרות החוב (סדרה א') וכן שטרי ההון וההלוואות כאמור (קרן וריבית) יהיו נדחים בפירוק לפירעון אגרות החוב.

4.5.1.2. במקרה שבו היחס בין "חוב פיננסי נטו" ל-"CAP" ("**יחס החוב ל-CAP**") יעלה על 73%, על פי הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה (מבוקרים או סקורים, לפי העניין).[2]

לעניין זה: "**חוב פיננסי נטו**" משמעותו - סך ההתחייבויות הפיננסיות של החברה (קרי, הלוואות, אשראי, אגרות חוב, מסגרות אשראי מנוצלות, והתחייבויות דומות שהתקבלו מגופים פיננסיים, לרבות חלויות שוטפות ובלתי שוטפות בגינן) (על בסיס מאוחד) **בניכוי** סך הנכסים הפיננסיים של החברה (קרי, כל נכס פיננסי, לרבות ומבלי לגרוע בכלליות האמור, מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות, השקעות לזמן קצר (לא כולל השקעה במניות), ניירות ערך סחירים, הלוואות שניתנו, והכל בהתאם לסיווגם בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה הערוכים בהתאם לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים (IFRS)) (על בסיס מאוחד), והכל כפי שהם מוצגים בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה (מבוקרים או סקורים, לפי העניין), הערוכים בהתאם לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים (IFRS); ו-"**CAP**" משמעותו - חוב פיננסי נטו (מאוחד) בתוספת ההון העצמי של החברה (כהגדרת מונחים אלו לעיל), כולל זכויות מיעוט, והתחייבויות למיסים נדחים כפי שמוצג בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה (מבוקרים או סקורים, לפי העניין). כל הפרמטרים בסעיף זה, ייקבעו על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה (מבוקרים או סקורים, לפי העניין).

4.5.2. בקרות איזה מהאירועים האמורים בסעיף 4.5.1 לעיל (בסעיף זה: "**אמות המידה**"), יועלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן בשיעור שנתי

---

[1] ההון העצמי של החברה (ללא זכויות מיעוט) על-פי דוחותיה הכספיים המאוחדים ליום 30 ביוני 2026 הינו 4,314,378 אלפי ש"ח.

[2] יחס החוב ל-CAP של החברה על-פי דוחותיה הכספיים המאוחדים ליום 30 ביוני 2026 הינו 38.2%, בהתאם לתחשיב להלן: (א) סך ההתחייבויות הפיננסיות של החברה (קרי, הלוואות, אשראי, אגרות חוב, מסגרות אשראי מנוצלות, והתחייבויות דומות שהתקבלו מגופים פיננסיים, לרבות חלויות שוטפות ובלתי שוטפות בגינן) (על בסיס מאוחד) הינו 4,882,311 אלפי ש"ח, **בניכוי** סך הנכסים הפיננסיים של החברה (קרי, כל נכס פיננסי, לרבות ומבלי לגרוע בכלליות האמור, מזומנים ושווי מזומנים בסך של 488,410 אלפי ש"ח; פיקדונות בסך של 22,065 אלפי ש"ח; השקעות לזמן קצר בסך של 1,313,348 אלפי ש"ח; ניירות ערך סחירים בסך של 0 ש"ח; והלוואות שניתנו בסך של 167,550 אלפיש"ח); (ב) CAP בסך של 7,574,574 אלפי ש"ח (חוב פיננסי נטו בסך של 2,890,938 אלפי ש"ח; הון עצמי בסך של 4,482,160 אלפי ש"ח; התחייבויות למיסים נדחים בסך של 201,477 אלפי ש"ח).

של 0.25% מעל שיעור הריבית השנתית כפי שיהיה באותה עת, בגין הפרה של כל אחת מאמות המידה עד לתוספת ריבית מקסימאלית בשיעור של 0.5% (בסעיף זה: "**תוספת הריבית**"), וזאת החל מתחילת תקופת הריבית הבאה שתחל לאחר מועד פרסום הדוחות הכספיים שעל פיהם לא עמדה החברה באמת המידה הרלוונטית, ועד לפירעון מלא של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של איגרות החוב או עד למועד שבו תחזור החברה לעמוד באמת המידה הרלוונטית בגינה חויבה בתוספת הריבית כאמור (כאמור בסעיף 4.5.3 להלן), באופן שבו חזרה לעמידה באמת מידה מסוימת תפחית את תוספת הריבית בשיעור של 0.25% כאמור, לפי המוקדם מביניהם. מובהר, כי העלאת שיעור הריבית כאמור לעיל תיעשה פעם אחת בלבד בגין הפרה של כל אחת מאמות המידה, ככל שתהא (ובכל מקרה עד לתוספת ריבית מקסימאלית בשיעור של 0.5%), וכי שיעור הריבית לא יעלה פעם נוספת במקרה שהחריגה מאותה אמת מידה תימשך, ככל שתימשך.

לא יאוחר מתום יום עסקים אחד ממועד פרסום הדוחות הכספיים לפיהם לא עמדה החברה באמות המידה, תפרסם החברה דוח מיידי, בו תציין החברה: (א) את דבר אי העמידה באמות המידה, תוך פירוט התחשיב של אמות המידה; (ב) את שיעור הריבית השנתית המעודכנת (קרי, שיעור ריבית הבסיס בתוספת הריבית בגין אי העמידה באמות המידה); ו- (ג) את שיעור הריבית השנתית ואת שיעור הריבית השנתית לתקופות הבאות (הריבית לתקופה תחושב כריבית השנתית חלקי מספר תשלומי הריבית לשנה), וכן תודיע החברה על כך לנאמן בכתב.

4.5.3. יובהר, כי במקרה של חריגה באחת או יותר מאמות המידה, באופן שהשפיע על שיעור הריבית שתישאנה איגרות החוב (סדרה א'), ושלאחריה יתוקנו אמות המידה האמורות באופן בו תחדל להתקיים חריגה (ולפיכך, יחדלו מחזיקי איגרות החוב להיות זכאים לתוספת ריבית בגין החריגה מאותה אמת מידה פיננסית), אזי יקטן שיעור הריבית שישולם על-ידי החברה למחזיקי איגרות החוב (ובכל מקרה, לא יפחת משיעור הריבית השנתית שנקבע במכרז), החל מתחילת תקופת הריבית הבאה שתחל לאחר מועד פרסום הדוחות הכספיים מהם עולה כי תוקנה החריגה, כך שבמקרה בו תוקנו כל אמות המידה האמורות, שיעור הריבית שתישא היתרה הבלתי מסולקת של הקרן יהיה שיעור הריבית השנתית ללא תוספת ריבית בגין חריגה מאמות המידה בלבד (או בתוספת ריבית נמוכה יותר מקום בו תוקנו רק חלק מאמות המידה או במקרה בו הועלה שיעור הריבית בגין ירידת דירוג כאמור בסעיף 4.4 לעיל, לפי העניין). במקרה כאמור תפעל החברה בהתאם לאמור בסעיפים 4.5.2 ו- 4.5.3 לעיל, בשינויים המחויבים.

4.5.4. בשום מקרה לא תעלה תוספת הריבית כתוצאה מאי עמידה באמות המידה (אחת או יותר) על 0.5%, ותוספת הריבית במקרה של אי עמידה באמות

המידה כאמור בסעיף זה ביחד עם שיעור הריבית הנוסף במקרה של ירידת דירוג, לא יעלו על 1.25% לשנה במצטבר, כאמור בסעיף 4.6 להלן.

4.6. השינויים בשיעור הריבית כתוצאה מהורדת דירוג, כאמור בסעיף 4.4 לעיל, ו/או כתוצאה מאי עמידת החברה באמות מידה כאמור בסעיף 4.5 לעיל, הינם מצטברים ואינם תלויים זה בזה, ובלבד שבכל מקרה השיעור שיתווסף מכוח סעיפים 4.4 ו-4.5 לעיל ביחד, לריבית השנתית, לא יעלה על 1.25% לשנה.

4.7. <u>התחייבות לאי יצירת שעבוד שוטף על כלל נכסי החברה (שעבוד שלילי)</u>

4.7.1. כל עוד איגרות החוב (סדרה א') לא נפרעו או סולקו במלואן בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של רכישה עצמית ו/או פדיון מוקדם, מתחייבת החברה שלא ליצור שעבוד שוטף על כלל נכסיה וזכויותיה הקיימים והעתידיים המוחזקים על ידה במישרין בלבד, לטובת צד שלישי כלשהו להבטחת חוב או התחייבות כלשהי, מבלי שיתקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים:

4.7.1.1. התקבל לכך אישור מראש של אסיפת מחזיקי איגרות החוב (סדרה א') בהחלטה מיוחדת. או לחילופין -

4.7.1.2. החברה תיצור לטובת מחזיקי איגרות החוב (סדרה א'), בעת ובעונה אחת עם יצירת השעבוד השוטף לטובת הצד השלישי, שעבוד שוטף שיהיה זהה (מבחינת הנכסים שהוא מקיף) ושווה בדרגתו (פארי-פאסו) ביחס לחובות המובטחים על ידו, להבטחת היתרה הבלתי מסולקת של החוב כלפי מחזיקי איגרות החוב (סדרה א'), אשר יהא בתוקף עד לאחר פירעון מלוא איגרות החוב (סדרה א') שבמחזור או עד לאחר הסרת השעבוד השוטף שניתן לטובת הצד השלישי, לפי המוקדם, על פי מסמכי שעבוד והמצאת אישורים שיהיו לשביעות רצון הנאמן.

יובהר, כי ביטול שעבוד שוטף לטובת מחזיקי איגרות החוב בעקבות ביטול שעבוד לטובת הצד השלישי שלטובתו נרשם השעבוד השוטף כאמור, יבוצע בד בבד עם ביטול השעבוד לטובת הצד השלישי בכפוף להמצאת אישור לנאמן מאת יועץ משפטי של החברה שלפיו לא קיים שעבוד שוטף לטובת הצד השלישי וכן כי לא רשום שעבוד שוטף לטובת הצד השלישי במרשם החברה ברשם החברות.

במקרה של יצירת שעבוד שוטף כאמור בסעיף זה לעיל, החברה מתחייבת להמציא לנאמן, תוך 14 יום ממועד רישום השעבוד השוטף כאמור, את המסמכים הבאים:

א. מסמך שעבוד כדין, שאליו יצורף שטר הנאמנות כנספח, אשר לפיו נרשם השעבוד לטובת הנאמן, כשהוא נושא חתימה מקורית על ידי החברה ומוחתם בחותמת "הוגש לבדיקה"/"נתקבל" מקורית ממשרד

רשם החברות או אסמכתא אחרת על הגשת המסמך לרישום, ונושא תאריך שאינו מאוחר מעשרים ואחד (21) יום ממועד החתימה על מסמך השעבוד, או מועד אחר אשר ייקבע על פי כל דין.

יובהר, כי לעניין זה, אסמכתא על הגשה מקוונת למשרדי רשם החברות או לכל משרד ממשלתי אחר כמוה כאסמכתא ידנית (חותמת "הוגש לבדיקה"/"נתקבל");

ב. הודעת פרטי משכנתאות ושעבודים (טופס 10) כשהיא חתומה בחותמת "הוגש לבדיקה"/"נתקבל" מקורית ממשרד רשם החברות או אסמכתא אחרת על הגשת המסמך לרישום, הנושאת תאריך שאינו מאוחר מעשרים ואחד (21) יום ממועד יצירת ההודעה או מועד אחר אשר ייקבע על פי כל דין או אסמכתא אחרת על הגשת השעבוד לרישום כדין;

ג. תעודת רישום שעבוד מרשם החברות;

ד. פלט שעבודים מרשם החברות שלפיו נרשם השעבוד האמור;

ה. תצהיר חתום במקור של נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה או מנכ"ל החברה, כי אין השעבוד סותר או עומד בניגוד להתחייבויות החברה לצדדים שלישיים, והכול בנוסח שיהא לשביעות רצון הנאמן;

ו. חוות דעת משפטית של עורך דין חיצוני מטעם החברה בקשר לרישום השעבוד, היותו בתוקף, דרגת נשייתו והיותו בר מימוש ואכיפה על-פי הדין בישראל.

ככל שנוצר שעבוד שוטף על כלל נכסי החברה, כפי שיהיו מעת לעת, לטובת מחזיקי איגרות החוב (סדרה א') ולטובת צד שלישי כלשהו, כמפורט לעיל, מימוש השעבוד על ידי הנאמן לאיגרות החוב (סדרה א') או על ידי הצד השלישי לא יהא טעון את הסכמת הנאמן או הצד השלישי, לפי העניין, או של מי מהמחזיקים באיגרות החוב (סדרה א') (ביחד: "**הצדדים**") או במתן הודעה מראש ליתר הצדדים בדבר הכוונה לפעול כאמור. לאור האמור, כל אחד מהצדדים, יהא רשאי באופן עצמאי ובהתאם לשיקול דעתו (ובלבד שקמה לו הזכות לכך בהתאם לשטר הנאמנות הרלוונטי או הוראות הסכם השעבוד הרלוונטי) לנקוט לבדו בכל ההליכים הנדרשים לצורך מימוש הנכס המשועבד.

בעל תפקיד (כונס נכסים או בעל תפקיד אחר לשם מימוש השעבוד) שימונה לבקשת אחד מהצדדים, יכול שימונה כבעל תפקיד עבור כלל הצדדים. הנאמן יהיה רשאי להצטרף להליך שינקוט אחד הצדדים האחרים, בהתאם לשיקול דעתו או להחלטה של אסיפת מחזיקי איגרות החוב (סדרה א'). החברה תמסור לנאמן פרטי קשר של כל אחד מהצדדים לצורך מסירת הודעת מימוש כאמור מיד עם בקשתו הראשונה של הנאמן.

4.7.2. על אף האמור, מובהר כי ההתחייבות לאי יצירת שעבוד שוטף לא תחול על כל אחת מהפעולות והשעבודים הבאים:

4.7.2.1. שעבוד נכס מסוים, ספציפי, או מספר מוגבל של נכסים מסוימים מנכסיה של החברה, בשעבוד שוטף.

4.7.2.2. שעבוד שוטף על נכסי החברה (כולם או חלקם) אשר נוצר מכח דין ספציפי או על פי דרישות רגולטוריות, ועל פי תנאיהן, ובכלל זה שעבוד או בטוחה אחרת שניתנים למדינת ישראל במסגרת קבלת הטבות לפי חוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959, ושעבוד בהתאם לפקודת המיסים (גבייה).

4.7.3. מובהר, כי אין באמור לעיל כדי להגביל את החברה מלשעבד את רכושה ו/או את נכסיה (כולם או חלקם) בשעבודים שאינם שעבודים שוטפים על כלל נכסיה, לרבות יצירת שעבודים כלשהם, קבועים או צפים על נכס ספציפי, אחד או יותר, של החברה לצד שלישי כלשהו, ללא צורך בהסכמה כלשהי מהנאמן ו/או ממחזיקי איגרות החוב. עוד מובהר, כי התחייבות החברה בסעיף 4.7 זה לעיל לא תחול על חברות מוחזקות של החברה, אשר תהיינה רשאיות לשעבד את רכושן, כולו או חלקו, בכל שעבוד (לרבות שעבוד שוטף) ובכל דרך שהיא, ללא קבלת הסכמת הנאמן או אסיפת מחזיקי איגרות החוב (סדרה א').

החברה מצהירה כי נכון למועד חתימת שטר זה לא יצרה ולא התחייבה ליצור שעבוד שוטף על כלל נכסיה.

4.8. <u>התחייבויות פיננסיות</u>

החברה מתחייבת כי עד לאחר פירעונן של איגרות החוב, היא תעמוד בכל אחת מההתחייבויות הפיננסיות המפורטות להלן – אי עמידה באיזו מהתחייבויות פיננסיות אלו תהווה עילה להעמדה לפירעון מיידי כמפורט בסעיף 6.1.18 להלן:

4.8.1. אם ההון העצמי של החברה (ללא זכויות מיעוט), כהגדרתו בסעיף 4.5.1.1 לעיל, על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים (מבוקרים או סקורים, לפי העניין), יפחת במועד הדוחות הכספיים הרלוונטיים מתחת ל-1.8 מיליארד ש"ח למשך תקופה של שני רבעונים רצופים.

4.8.2. אם יחס החוב ל-CAP, כהגדרתו בסעיף 4.5.1.2 לעיל, עלה על 76% במשך שני רבעונים רצופים.

החברה תכלול גילוי בדוחותיה הכספיים הרבעוניים ו/או השנתיים, לפי העניין בדבר עמידתה או אי עמידתה בכל אחת מההתחייבויות הפיננסיות המפורטות בסעיף 4.8 לעיל וכן באמות המידה המפורטות בסעיף 4.5.1 לעיל. ככל שאינה עומדת בהתחייבויות הפיננסיות ו/או באמות המידה כאמור, תציין את הערך המספרי של כל אחת מההתחייבויות הפיננסיות ו/או מאמות המידה.

הבדיקה בדבר עמידת החברה בכל אחת מההתחייבויות הפיננסיות ובאמות המידה הרלוונטיות תתבצע ביום פרסום הדוחות הכספיים הרבעוניים/השנתיים שהיה על החברה לפרסם עד לאותו מועד וכל עוד איגרות חוב (סדרה א') קיימות במחזור, ביחס

לרבעון הקלנדרי לגביו נערכו הדוחות כאמור.

מובהר, כי במקרה של שינוי בתקינה החשבונאית החלה על החברה לעומת זו החלה עליה במועד חתימת שטר זה, לרבות במקרה בו החברה אימצה תקינה חשבונאית אחרת מזו החלה עליה במועד חתימת שטר זה, הגורם להשפעה מהותית על אופן חישוב ההתחייבויות הפיננסיות ו/או אמות המידה המפורטות בשטר זה, החברה תבחן את ההתחייבויות הפיננסיות ואמות המידה כאמור בהתאם לתקינה החשבונאית לפיה נערכו הדוחות הכספיים של החברה במועד חתימת שטר זה. הבחינה בדבר ההשפעה כאמור תבוצע על ידי החברה במועד עריכת הבדיקה, ותיכלל בדוח הדירקטוריון הרבעוני או השנתי, לפי העניין, גילוי בדבר קיומה של השפעה מהותית כאמור וכן גילוי בדבר אופן חישוב ההתחייבויות הפיננסיות ואמות המידה, הכולל את הנתונים לפי התקינה החשבונאית החלה על החברה, ההתאמות בעקבות השינוי בתקינה, והנתונים לפי התקינה החשבונאית שהייתה חלה במועד חתימת שטר זה.

לעניין זה, "**השפעה מהותית על אופן חישוב ההתחייבויות הפיננסיות ו/או אמות המידה**" משמעה - שינוי של 10% לפחות בתוצאת איזו מאמות המידה הפיננסיות בשטר זה (במצטבר, ביחס לכל שינויי התקינה שחלו ממועד הנפקת איגרות החוב).

5. <u>היעדר בטוחות</u>

5.1. איגרות החוב (סדרה א') אינן מובטחות בבטוחה כלשהי או בכל אופן אחר.

5.2. החברה תהא רשאית, מעת לעת, למכור, להחכיר, למסור או להעביר בכל דרך אחרת, את רכושה או עסקיה, לרבות כל חלק מהם, ללא צורך בהסכמה ו/או בהודעה כלשהי לנאמן ו/או של מחזיקי איגרות החוב (סדרה א') (אך מבלי לגרוע מהתחייבויות החברה בשטר זה, לרבות הוראות סעיף 6.1.10 להלן). כמו כן, החברה אינה מחוייבת להודיע לנאמן על העברה או מכירה של נכס כלשהו מנכסיה.

5.3. למען הסר ספק, מובהר כי על הנאמן לא חלה חובה לבחון, ובפועל הנאמן לא בחן, את הצורך בהעמדת בטחונות להבטחת התשלומים למחזיקי איגרות החוב (סדרה א'). הנאמן לא נתבקש לערוך, ובפועל לא ערך בדיקת נאותות (Due Diligence) כלכלית, חשבונאית או משפטית באשר למצב עסקי החברה. בהתקשרותו בשטר נאמנות זה, ובהסכמת הנאמן לשמש כנאמן למחזיקי איגרות החוב (סדרה א'), הנאמן אינו מחווה דעתו, באופן מפורש או משתמע, באשר ליכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי איגרות החוב (סדרה א') והדבר אינו נכלל בין תפקידיו. אין באמור לעיל כדי לפגוע בחובות הנאמן על פי כל דין ו/או שטר זה לרבות מחובתו של הנאמן (ככל שחובה זו חלה על הנאמן על פי כל דין) לבחון השפעתם של שינויים בחברה מתאריך ההנפקה ואילך ככל שיש בהם כדי להשפיע לרעה על יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי איגרות החוב (סדרה א').

6. <u>העמדה לפירעון מיידי</u>

6.1. בקרות אחד או יותר מהמקרים המנויים להלן יחולו ההוראות שבסעיף 6.2 להלן:

6.1.1. אם החברה לא תפרע סכום כלשהו שיגיע ממנה למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') לפי איגרות החוב או לפי שטר הנאמנות או לא תעמוד באילו מהתחייבויותיה המהותיות כלפי מחזיקי אגרות חוב (סדרה א'). לעניין סעיף זה, תעמוד לחברה תקופה בת שבעה (7) ימי עסקים לתיקון ההפרה.

6.1.2. אם נתמנה לחברה נאמן זמני, כהגדרת מונח זה בחוק חדלות פירעון, או ניתן צו פירוק זמני על-ידי בית משפט או צו אחר בעל מאפיינים דומים בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון או מונה מפרק זמני או בעל תפקיד עם סמכויות דומות בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון או אם תתקבל כל החלטה שיפוטית בעלת אופי דומה והמינוי כאמור או ההחלטה כאמור לא בוטלו תוך ארבעים וחמישה (45) ימים מיום נתינתם. על אף האמור לעיל, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות ו/או צווים כאמור שהוגשו או שניתנו, לבקשת החברה או בהסכמתה.

6.1.3. אם יוטל עיקול על נכס מהותי (כהגדרת מונח זה להלן), או אם תבוצע פעולה כלשהי של הוצאה לפועל כנגד נכס מהותי כאמור, והעיקול לא יוסר או הפעולה לא תבוטל, לפי העניין תוך ארבעים וחמישה (45) ימים ממועד הטלתם או ביצועם, לפי העניין. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה.

6.1.4. אם יינתן צו למינוי כונס נכסים זמני או ימונה כונס נכסים זמני על נכס מהותי וצו או מינוי כאמור לא בוטלו תוך ארבעים וחמישה (45) ימים ממועד נתינתם; או – אם ניתן צו למינוי כונס נכסים קבוע או מונה כונס נכסים קבוע על נכס מהותי. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או לבקשתה.

6.1.5. אם הוגשה בקשה לכינוס נכסים או למינוי כונס נכסים (זמני או קבוע) על נכס מהותי, אשר לא נדחתה או בוטלה בתוך ארבעים וחמישה (45) ימים ממועד הגשתה. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות שהוגשו על ידי החברה או לבקשתה. יובהר, כי במקרה בו ינתן צו או ימונה כונס נכסים זמני או קבוע כאמור בסעיף 6.1.4 לעיל, יחול האמור בסעיף 6.1.4 לעיל.

6.1.6. אם החברה תקבל החלטת פירוק או אם נתמנה לחברה נאמן כהגדרתו בחוק חדלות פירעון או אם ניתן נגדה צו פירוק סופי וקבוע או צו בעל מאפיינים דומים בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון או מונה מפרק קבוע או בעל תפקיד אחר בעל מאפיינים דומים בהתאם לחוק חדלות פירעון.

6.1.7. אם החברה תגיש לבית המשפט בקשה לצו הקפאת הליכים או כל צו דומה בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון או אם יינתן צו כאמור או אם החברה

תגיש לבית המשפט בקשה לפשרה או להסדר עם נושיה לפי סעיף 350 לחוק החברות או בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון (למעט למטרת מיזוג עם חברה אחרת ו/או שינוי מבנה החברה שאינם אסורים לפי תנאי שטר זה, ולמעט עשיית הסדרים בין החברה ובעלי מניותיה ו/או בעלי כתבי האופציה ההמירים למניות של החברה, שאין בהם כדי להשפיע על יכולת הפירעון של איגרות החוב ושאינם אסורים לפי תנאי שטר זה) או אם החברה תציע לנושיה בדרך אחרת פשרה או הסדר כאמור על רקע היעדר יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה במועדן או אם תוגש בקשה לבית המשפט לפי סעיף 350 לחוק החברות כנגד החברה (ושלא בהסכמתה) או בקשה לפי חוק חדלות פירעון (ושלא בהסכמתה) אשר לא נדחתה או בוטלה בתוך 45 ימים ממועד הגשתה.

6.1.8. אם בוצע מיזוג ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי איגרות החוב (סדרה א') בהחלטה מיוחדת, אלא אם כן הצהירו החברה והחברה הקולטת (ככל שאיננה החברה) כלפי מחזיקי איגרות החוב, בדוח מיידי, לפחות עשרה ימי עסקים לפני מועד המיזוג, כי לא קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של החברה הקולטת לקיים את התחייבויות החברה כלפי המחזיקים. יובהר, כי לעניין זה, מיזוג עם חברה בת או חברה מאוחדת של החברה לתוך החברה, לא יחשב למיזוג.

6.1.9. אם יממשו בעלי שעבודים את השעבודים שיש להם על נכס מהותי (כהגדרתו בסיפא להלן) בחברה, למעט אם השעבוד הינו להבטחת חוב שהינו ללא זכות חזרה לחברה (Non-recourse), ובלבד שהליך מימוש השעבודים שהחל כאמור לא בוטל תוך ארבעים וחמישה (45) ימים.

6.1.10. אם בוצע שינוי של עיקר פעילותה של החברה (בעניין זה, "**החברה**", יחד עם חברות בשליטתה) באופן שעיקר פעילות החברה אינו בתחום הנדל"ן ו/או בתחום התשתיות ו/או בתחום הבניה בישראל, או בוצעה מכירה של רוב נכסי החברה; לעניין סעיף זה "**מכירה של רוב נכסי החברה**" מכירה (למעט מכירה לתאגידים בשליטת החברה, היינו שהחברה מחזיקה בהם לפחות 50% מזכויות ההצבעה), במהלך תשעה חודשים רצופים, של נכס או צירוף של מספר נכסים, של החברה או של חברות המאוחדות בדוחותיה הכספיים (לא כולל נכסי הייזום למכירה של החברה לפי אותם דוחות), אשר ערכו או ערכם המצרפי (לפי העניין) בדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה שפורסמו טרם קרות האירוע הרלוונטי עולה על 50% מהיקף נכסיה במאזן על פי הדוחות הכספיים המאוחדים כאמור, מבלי שהתקבל לכך אישור מראש של אסיפת מחזיקי איגרות החוב בהחלטה רגילה; אך למעט מכירה אשר על פי הודעת החברה מרבית התמורה בגינה שימשה או צפויה לשמש את החברה ל (א) רכישת נכס או נכסים אחרים או השקעה (לרבות השקעה בחברות מאוחדות של החברה) בתחום פעילותה של החברה ו/או (ב)

צמצום חוב פיננסי נטו של החברה.

6.1.11. אם הועמד לפירעון מיידי, שלא ביוזמת החברה, אחד מאלה: (1) סדרת איגרות חוב אחרת שהנפיקה החברה לציבור; או (2) חוב ו/או חובות מצטברים של החברה כלפי מוסד פיננסי ו/או מוסדות פיננסיים, לרבות גוף מוסדי (למעט חוב שהנו ללא זכות חזרה לחברה (non-recourse)) בהיקף העולה על 750 מיליון ש"ח (חלקה היחסי של החברה), ובלבד שהעמדה לפירעון מיידי כאמור לא בוטלה או לא נפרעה בתוך שלושים (30) ימים. ככל שמדובר בחובות מצטברים כלפי מוסד פיננסי ו/או מוסדות פיננסיים, לא יבואו החובות במניין לעניין סעיף זה אלא אם הועמדו לפירעון מיידי בד בבד או בסמיכות זה לזה.

6.1.12. אם הבורסה השעתה את המסחר באיגרת החוב, למעט השעיה בעילה של היווצרות אי בהירות, כמשמעות עילה זו בחלק הרביעי לתקנון הבורסה, וההשעיה לא בוטלה בתוך 60 ימים, ולמעט השהייה כללית שאינה מכוונת ספציפית לחברה.

6.1.13. אם במשך תקופה של 60 ימים רצופים, איגרות החוב לא תהיינה מדורגות על ידי אף חברת דירוג, עקב סיבות ו/או נסיבות שהינן בשליטת החברה, והכול - בתנאי שבאותו מועד ישנה לפחות חברת דירוג אחת פעילה בישראל.

6.1.14. אם דירוג איגרות החוב ירד אל מתחת לדירוג Baa3.il על פי דירוגה של מידרוג או מתחת לדירוג מקביל של חברת דירוג אחרת. יובהר, כי ככל שאיגרות החוב תהיינה מדורגות בו זמנית על ידי יותר מחברת דירוג אחת, אזי לצרכי סעיף זה ייקבע דירוג איגרות החוב על פי הגבוה מביניהן. על אף האמור לעיל, ככל שדירוג איגרות החוב ירד אל מתחת לדירוגים המצוינים בסעיף זה לעיל כתוצאה מהורדת דירוג טכנית (כהגדרת מונח זה בסעיף 4.4.8 לעיל) לא תקום עילה לפירעון מיידי על פי סעיף זה.

6.1.15. אם החברה תחדל מלהיות תאגיד מדווח, כהגדרתו בחוק ניירות ערך.

6.1.16. אם החברה תפסיק את תשלומיה ו/או תודיע על כוונתה להפסיק את תשלומיה.

6.1.17. אם החברה תחדל מלהמשיך לעסוק ו/או לנהל את עסקיה, כפי שיהיו מעת לעת, ו/או תודיע על כוונתה לחדול מלהמשיך לעסוק בעסקיה כפי שיהיו מעת לעת ו/או לנהלם.

6.1.18. אם החברה לא תעמוד באיזו מההתחייבויות הפיננסיות המפורטות בסעיף 4.8 לעיל.

6.1.19. אם החברה תחוסל או תימחק מכל סיבה שהיא.

6.1.20. אם חלה הרעה מהותית בעסקי החברה לעומת מצבה במועד ההנפקה, וקיים חשש ממשי שהחברה לא תוכל לפרוע את איגרות החוב במועדן.

6.1.21. אם קיים חשש ממשי שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה המהותיות כלפי המחזיקים.

6.1.22. אם יקרה אחד מהאירועים המפורטים להלן:

6.1.22.1. החברה תבצע חלוקה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) אשר כתוצאה ממנה יפחת ההון העצמי של החברה (ללא זכויות מיעוט), כהגדרתו בסעיף 4.5.1.1 לעיל, על-פי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים שפורסמו לפני מועד החלוקה, בניכוי הדיבידנד שיחולק, אל מתחת ל- 2.2 מיליארד ש"ח.

6.1.22.2. החברה תבצע חלוקה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) אשר כתוצאה ממנה יעלה יחס החוב ל-CAP על 70% על-פי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה שפורסמו לפני מועד החלוקה.

6.1.22.3. החברה תבצע חלוקה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) כאשר היא אינה עומדת באיזו מהתחייבויותיה המהותיות למחזיקי אגרות החוב בהתאם להוראות שטר זה או אם כתוצאה מהחלוקה החברה לא תעמוד באיזו מהתחייבויותיה המהותיות למחזיקי אגרות החוב בהתאם להוראות שטר זה.

6.1.22.4. החברה תבצע חלוקה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) במועד בו מתקיימת עילה להעמדת איגרות החוב (סדרה א') לפירעון מיידי כמפורט בסעיף 6.1 זה או אם כתוצאה מהחלוקה תקום עילה לפירעון מיידי כאמור וזאת מבלי לקחת בחשבון תקופות ריפוי והמתנה.

טרם ביצוע חלוקה, תמציא החברה לנאמן אישור חתום על ידיה, בצירוף תחשיב אקסל בקובץ פעיל (בקשר עם סעיפים 6.1.22.1 עד 6.1.22.2 לעיל), בנוסח לשביעות רצון הנאמן, כי החלוקה אינה מקימה את אילו מהעילות המפורטות בסעיף 6.1.22 לעיל.

במקרה של חלוקה שבוצעה על דרך של רכישה עצמית של מניות החברה, תכלול החברה בדוח מיידי על רכישה עצמית של מניות אישור כי רכישת המניות אינה מקימה אילו מהעילות המפורטות בסעיף 6.1.22 זה לעיל או לחילופין תמסור לנאמן אישור אודות אי התקיימותן של עילות כאמור.

6.1.23. אם החברה תבצע הרחבת סדרה בניגוד להתחייבותה שבסעיף 2.3 לעיל.

6.1.24. אם החברה לא פרסמה דוח כספי שהיא חייבת בפרסומו לפי כל דין או לפי הוראות שטר זה, בתוך 30 ימים מהמועד האחרון שבו היא חייבת בפרסומו (ואם החברה קבלה הארכה מרשות מוסמכת - בתום תקופת ההארכה, לפי המאוחר מבינהם).

6.1.25. אם החברה תפר את התחייבותה לאי יצירת שעבוד שוטף על כלל נכסי החברה (שעבוד שלילי) כאמור בסעיף 4.7 לעיל.

6.1.26. אם איגרות החוב נמחקו מהמסחר בבורסה.

6.1.27. אם כללו דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה הערת "עסק חי" במשך שני רבעונים רצופים.

6.1.28. אם הועברה השליטה בחברה, במישרין או בעקיפין, וכתוצאה ישירה מכך פחת דירוג אגרות החוב (סדרה א') מדירוג הבסיס (כהגדרתו לעיל), ולא התקבלה להעברת השליטה כאמור הסכמת מחזיקי איגרות החוב (סדרה א') של החברה, מראש, באסיפה בהחלטה רגילה. יובהר, כי שינוי אופק הדירוג של איגרות החוב (סדרה א') לא יחשב כהורדת דירוג. החברה מתחייבת לפרסם את דירוג אגרות החוב המתייחס להשפעת העברת השליטה כאמור, וזאת טרם העברת השליטה.

לעניין סעיף זה -

"**העברת שליטה**" – משמעה עסקה שכתוצאה ממנה בעל השליטה בחברה יהא אדם או גוף שאינו מי מבין ה"ה גיל גבע, אריה בכר, מרק ויסמן או נעבר מורשה שלהם ("**בעלי השליטה**"). למען הסר ספק יובהר לעניין זה, כי ירושה על-פי דין אינה מהווה "עסקה" וכי שליטה משותפת של בעלי השליטה (או מי מהם) עם אחרים ו/או היעדר שליטה ו/או ירושה על פי דין אינה מהווה העברת שליטה לעניין סעיף זה.

"**שליטה**" – כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך. מובהר, כי במקרה שמדובר בהחזקה של בעלי השליטה או מי מהם עם אחרים הרי שעל מי מבין בעלי השליטה (לרבות בחישוב מצטבר של החזקותיהם של בעלי השליטה או מי מהם) ו/או נעבר מורשה של מי מהם להיות בעל המניות עם שיעור ההחזקה הגדול ביותר מבין אלו המחזיקים עימו או שווה לשיעור של בעל מניות אחר המחזיק עמו.

"**נעבר מורשה**" משמע - קרוב/יו של בעל השליטה ו/ או כל תאגיד בשליטתו של בעל השליטה ו/ או כל תאגיד שבעלי השליטה בו, במישרין או בעקיפין, הוא מי מהאמורים לעיל. "**קרוב**" משמע - כהגדרתו בחוק החברות.

6.1.29. אם בוצעה הפרה יסודית של תנאי איגרות החוב או שטר הנאמנות, ובכלל זה אם התברר כי מצג מהותי של החברה באיגרות החוב או בשטר הנאמנות אינו נכון ו/או אינו מלא, והכול - אם נתן הנאמן הודעה לחברה לתקן את ההפרה והחברה לא תיקנה הפרה כאמור תוך 7 ימי עסקים ממתן ההודעה.

לעניין סעיף 6.1 זה כולו, "**נכס מהותי**" הינו נכס אשר ערכו בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה עולה על 20% מסך המאזן של החברה או צירוף של נכסים אשר ערכם המצרפי בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה עולה על 35% מסך

המאזן של החברה, והכל על פי דוחות כספיים מאוחדים אחרונים (מבוקרים או מסוקרים) במועד האירוע.

6.2. בקרות איזה מהאירועים המפורטים בסעיפים 6.1.1 עד 6.1.29 (כולל) לעיל (ולמען הסר ספק, בתנאי שחלפה התקופה שנקבעה לתיקון בסעיפים הרלוונטים, ככל שנקבעה, ואלו לא תוקנו), תחולנה ההוראות שבסעיפים 6.2 ו-6.3 להלן, לפי העניין:

6.2.1. הנאמן יהיה חייב לזמן אסיפת מחזיקי איגרות החוב אשר מועד כינוסה יהיה בחלוף 21 ימים ממועד זימונה (או מועד קצר יותר בהתאם להוראות סעיף 6.2.5 להלן), ואשר על סדר יומה תהיה החלטה בדבר העמדה לפירעון מידי של כל היתרה הבלתי מסולקת של איגרות החוב, בשל קרות איזה מהאירועים המפורטים בסעיפים 6.1.1 עד 6.1.29 (כולל) לעיל.

6.2.2. החלטה להעמיד את איגרות החוב לפירעון מיידי תתקבל באסיפת מחזיקים שנכחו בה מחזיקים בחמישים אחוזים (50%) לפחות מיתרת הערך הנקוב של איגרות החוב מאותה סדרה, או באסיפת מחזיקים נדחית שנכחו בה מחזיקים בעשרים אחוזים (20%) לפחות מהיתרה כאמור, ברוב רגיל של המחזיקים ביתרת הערך הנקוב של איגרות החוב המיוצג בהצבעה.

6.2.3. במקרה שבו עד למועד כינוס האסיפה לא בוטל או הוסר איזה מהאירועים המפורטים בסעיפים 6.1.1 עד 6.1.29 (כולל) לעיל, והחלטה באסיפת מחזיקי איגרות החוב כאמור התקבלה כאמור בסעיף 6.2.2 לעיל, הנאמן יהיה חייב, במועד האפשרי הראשון, להעמיד לפירעון מיידי את כל היתרה הבלתי מסולקת של איגרות החוב.

6.2.4. הנאמן או המחזיקים לא יעמידו את איגרות החוב לפירעון מיידי, כאמור בסעיף זה לעיל, אלא לאחר שמסרו לחברה הודעה בכתב על כוונתם לעשות כן, לפחות 21 ימים מראש; ואולם הנאמן או המחזיקים אינם חייבים למסור לחברה הודעה כאמור, אם קיים חשש סביר כי מסירת ההודעה תפגע באפשרות להעמיד את איגרות החוב לפירעון מיידי. העתק מהודעת זימון האסיפה כאמור שישלח על ידי הנאמן לחברה או שיפורסם באתר רשות ניירות ערך (מגנ"א) יהווה התראה מראש ובכתב לחברה על כוונתו לפעול כאמור. אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובתו של הנאמן לפרסם דוח מידי על החלטת אסיפת מחזיקי איגרות החוב בדבר העמדת איגרות החוב לפירעון מיידי, וזאת מיד לאחר קבלתה.

6.2.5. הנאמן רשאי בהתאם לשיקול דעתו לקצר את מנין 21 הימים האמורים (בסעיף 6.2.1 לעיל) במקרה בו יהיה הנאמן בדעה כי כל דחייה בהעמדת חוב החברה לפירעון מסכנת את זכויות מחזיקי איגרות החוב. במקרה של קיצור מועדים כאמור, ינמק הנאמן בדוח בדבר זימון האסיפה את הסיבות להקדמת מועד הכינוס.

6.3. מובהר, כי מקום שבו נקבעה תקופה סבירה שבה רשאית החברה לבצע פעולה או לקבל החלטה שכתוצאה ממנה נשמטת העילה להעמדה לפירעון מיידי, רשאים הנאמן או

המחזיקים להעמיד את איגרות החוב לפירעון מיידי כאמור בסעיף 6 לעיל, רק אם חלפה התקופה שנקבעה כאמור והעילה לא נשמטה; ואולם הנאמן רשאי לקצר את התקופה שנקבעה בשטר הנאמנות אם סבר שיש בה כדי לפגוע באופן מהותי בזכויות המחזיקים.

6.4. למען הסר ספק, מובהר כי אין בזכות ההעמדה לפירעון מיידי כאמור לעיל ו/או בהעמדה לפירעון מיידי כדי לגרוע או לפגוע בכל סעד אחר או נוסף העומד למחזיקי איגרות החוב או לנאמן על פי תנאי איגרות החוב והוראות שטר זה או על פי דין, ואי העמדת החוב לפירעון מיידי בקרות איזה מהמקרים המפורטים בסעיף 6.1 לעיל, לא תהווה ויתור כלשהו על זכויותיהם של מחזיקי איגרות החוב (סדרה א') או של הנאמן כאמור, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

6.5. על אף האמור בסעיפים 6.2 ו-6.3 לעיל, במקרה של אי עמידת החברה באילו מההתחייבויות הפיננסיות המפורטות בסעיף 4.8 לעיל, ובטרם קיומה של עילה לפירעון מיידי בגין אי עמידה כאמור בסעיף 6 לעיל, תבקש החברה מהנאמן, בכתב, למנות נציגות דחופה, יש לפעול בהתאם להוראות **נספח א'** לשטר זה והן תגברנה על כל ההוראות האחרות הקבועות בשטר זה.

7. תביעות והליכים בידי הנאמן

7.1. הנאמן יהיה רשאי, בכל עת, לפי שיקול דעתו, לנקוט בכל אותם הליכים, לרבות הליכים משפטיים, כפי שימצא לנכון ובכפוף להוראות כל דין, לשם הגנה על זכויות מחזיקי איגרות החוב ואכיפת הביצוע על החברה של התחייבויותיה על פי שטר נאמנות זה. הנאמן יהיה חייב לעשות כאמור בסעיף 7.1 לעיל, על פי דרישה של מחזיקים אשר תתקבל בהחלטה רגילה של אסיפת המחזיקים.

7.2. אין באמור לעיל כדי לפגוע ו/או לגרוע מזכותו של הנאמן לפתוח בהליכים משפטיים ו/או אחרים, בין ביוזמתו ובין על פי דרישת מחזיקים אשר תתקבל בהחלטה רגילה של אסיפת המחזיקים, גם אם איגרות החוב לא הועמדו לפירעון מיידי, אך בכפוף למתן הודעה מוקדמת לחברה בת 7 ימים. על אף האמור בסעיף זה, בדבר חובת מתן ההודעה המוקדמת, הנאמן יהיה רשאי לקצר את תקופת ההודעה המוקדמת וכן להפעיל את סמכותו על פי סעיף 7 זה בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת, בין אם הועמדו איגרות החוב לפירעון מיידי ובין אם לאו, אם לדעת הנאמן יש בתקופה שנקבעה או במתן ההודעה המוקדמת, לפי העניין, כדי לפגוע בזכויות מחזיקי איגרות החוב. על אף האמור בסעיף 7 זה, מובהר כי זכות העמדה לפירעון מיידי תקום רק בהתאם להוראות סעיף 6.1 לעיל ולא מכח סעיף 7 זה.

7.3. הנאמן רשאי, בטרם ינקוט בהליכים כאמור לעיל, לכנס אסיפה כללית של מחזיקי איגרות החוב בכדי שיוחלט על ידיהם בהחלטה רגילה אילו הליכים לנקוט למימוש זכויותיהם על פי שטר הנאמנות ואיגרות החוב. כן יהיה הנאמן רשאי לשוב ולכנס אסיפות כלליות של מחזיקי איגרות החוב לצורך קבלת הוראות בכל הנוגע לניהול ההליכים כאמור. פעולת הנאמן תתבצע במקרים כאמור ללא שיהוי ובמועד הראשון האפשרי.

7.4. בכפוף להוראות שטר נאמנות זה, רשאי הנאמן, אך לא חייב, לכנס בכל עת אסיפה כללית של מחזיקי איגרות החוב על מנת לדון ו/או לקבל את הוראותיה בכל עניין הנוגע לשטר הנאמנות.

7.5. הנאמן רשאי, אך לא חייב, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לעכב ביצוע של כל פעולה על ידיו על פי שטר הנאמנות, לצורך פניה לאסיפה כללית של מחזיקי איגרות החוב ו/או לבית המשפט, עד שיקבל הוראות מאסיפה כללית של מחזיקי איגרות החוב ו/או הוראות מבית המשפט כיצד לפעול. הפניה לאסיפה הכללית של מחזיקי איגרות החוב ו/או לבית המשפט יתבצעו במקרים כאמור ללא שיהוי ובמועד הראשון האפשרי. למרות האמור לעיל, הנאמן אינו רשאי לעכב הליכים להעמדה לפירעון מיידי עליהם החליטה אסיפת מחזיקי איגרות החוב בהתאם להוראות סעיף 6 לעיל.

7.6. למען הסר כל ספק מובהר בזאת, כי אין באיזה מההוראות המפורטות לעיל כדי לפגוע ו/או לגרוע מזכותו של הנאמן המוקנית לו בזאת לפנות על פי שיקול דעתו הבלעדי לערכאות משפטיות, גם לפני שאיגרות החוב יועמדו לפירעון מיידי, לצורך מתן כל צו באשר לענייני הנאמנות.

8. <u>נאמנות על התקבולים</u>

8.1. כל התקבולים שיתקבלו על ידי הנאמן בגין איגרות החוב לרבות כתוצאה מהעמדת איגרות החוב לפירעון מיידי, ולרבות כתוצאה מהליכים שינקוט, אם ינקוט, כנגד החברה, יוחזקו על ידיו בנאמנות וישמשו בידיו למטרות ולפי סדר העדיפות הבא:

8.1.1. תחילה לסילוק שכר טרחתו.

8.1.2. שנית לסילוק ההוצאות, התשלומים ההיטלים וההתחייבויות שהוצאו על ידי הנאמן, הוטלו עליו, או נגרמו אגב או כתוצאה מפעולות ביצוע הנאמנות או באופן אחר בקשר עם תנאי שטר הנאמנות.

8.1.3. שלישית - לתשלום החזר למחזיקים אשר נשאו בתשלומים לפי סעיף 21 להלן מעבר לחלקם היחסי ולאחר מכן תשלום החזר למחזיקים אשר נשאו בתשלומים כפי חלקם היחסי לפי סעיף 21.5 להלן.

8.1.4. היתרה תשמש, בכפוף להוראות תקנון הבורסה כפי שיהיו באותה עת:

8.1.4.1. ראשית - כדי לשלם למחזיקי איגרות החוב את פיגורי הריבית המגיעה להם בהתאם לתנאי ההצמדה שבאיגרות החוב פרי-פסו ובאופן יחסי לסכומים המגיעים לכל אחד מהם ללא העדפה או זכות קדימה לגבי איזה מהם, ובלי כל העדפה בקשר לקדימות בזמן של הנפקת איגרות החוב על ידי החברה או באופן אחר.

8.1.4.2. שנית - כדי לשלם למחזיקי איגרות החוב את פיגורי הקרן המגיעים להם לפי תנאי איגרות החוב ובהתאם לתנאי ההצמדה שבאיגרות החוב פרי-פסו ובאופן יחסי לסכום הקרן

שבפיגור המגיע לכל אחד מהם ללא העדפה או זכות קדימה לגבי איזה מהם.

8.1.4.3. שלישית - כדי לשלם למחזיקי איגרות החוב את סכומי הריבית המגיעים להם על-פי איגרות החוב המוחזקות על-ידיהם ובהתאם לתנאי ההצמדה שבאיגרות החוב פרי-פסו שמועד תשלומם טרם חל ובאופן יחסי לסכומים המגיעים להם, בלי כל העדפה בקשר לקדימות בזמן של הנפקת איגרות החוב על-ידי החברה או באופן אחר.

8.1.4.4. רביעית - כדי לשלם למחזיקי איגרות החוב את סכומי הקרן המגיעים להם על פי איגרות החוב המוחזקות על ידיהם ובהתאם לתנאי ההצמדה שבאיגרות החוב פרי-פסו, שמועד תשלומם טרם חל ובאופן יחסי לסכומים המגיעים להם, בלי כל העדפה בקשר לקדימות בזמן של הנפקת איגרות החוב על ידי החברה או באופן אחר.

8.1.4.5. את העודף, במידה שיהיה כזה, ישלם הנאמן לחברה או לחליפיה, לפי העניין.

מן התשלומים למחזיקי איגרות החוב ינוכה מס במקור ככל שיש חובה לנכותו על פי כל דין.

8.2. תשלום הסכומים על ידי הנאמן למחזיקי איגרות החוב כאמור לעיל, מתוך התקבולים שהתקבלו בידיו, יעשה בכפוף לכל דין.

8.3. הנאמן רשאי להורות לחברה להעביר לידיו חלק מן התשלום אותו על החברה לשלם למחזיקים (להלן בסעיף זה: "**התשלום הרלוונטי**") וזאת לשם מימון ההליכים ו/או ההוצאות ו/או שכר הנאמן על פי שטר זה (להלן בסעיף זה: "**סכום המימון**"), ובלבד שהחברה לא נשאה בסכום המימון ו/או הפקידה בידי הנאמן מראש את סכום המימון. החברה תעביר את סכום המימון לידי הנאמן לא יאוחר ממועד ביצוע התשלום הרלוונטי. החברה אינה רשאית לסרב לפעול בהתאם להודעה כאמור ויראו אותה כמי שמילאה אחר התחייבותה כלפי המחזיקים אם תוכיח כי העבירה את מלוא סכום המימון לידי הנאמן כאמור.

יובהר כי סכום המימון שיועבר לנאמן, אם וככל שיועבר, ינוכה אך ורק מכספי הריבית.

עד לא יאוחר מארבעה ימי מסחר לפני המועד הקובע לביצוע התשלום הרלוונטי ממנו יופחת סכום המימון תפרסם החברה דיווח מיידי בו יפורטו סכום המימון, מטרתו וסכומי הקרן ו/או הריבית ושיעורי הריבית העדכניים שישולמו למחזיקים במסגרת התשלום הרלוונטי. בדיווח המיידי כאמור יצוין במפורש כי סכום המימון שיועבר לנאמן לפי סעיף זה מהווה תשלום למחזיקי איגרות החוב והדבר יחשב כביצוע תשלום מלא של התשלום הרלוונטי על-ידי החברה.

סכום המימון שיהא רשאי הנאמן להורות לחברה להעביר לידיו כאמור בסעיף זה לעיל ככל שלא התקבלה קודם לכן החלטת מחזיקים בעניין (לרבות החלטה בקשר עם נקיטת ההליכים ו/או ביצוע הפעולות בגינם נדרש סכום המימון) יוגבל לסך של 500,000 ש"ח (בצירוף מע"מ). למרות כל האמור לעיל, מודגש בזאת כי החברה תעביר לנאמן את סכום המימון רק במועד התשלום הרלוונטי (קרן ו/או ריבית) על פי תנאי לוח הסילוקין של איגרות החוב.

אין באמור כדי לשחרר את החברה מחבותה לשאת בתשלומי סכום המימון מקום בו היא חייבת לשאת בהם על פי שטר זה או על פי דין. כמו כן, אין באמור בכדי לגרוע מחובתו של הנאמן לפעול באופן סביר להשגת סכום המימון המגיע למחזיקים מן החברה.

9. <u>סמכות לעכב חלוקת הכספים</u>

9.1. למרות האמור בסעיף 8 לעיל, היה והסכום הכספי אשר יתקבל כתוצאה מנקיטת ההליכים האמורים לעיל ואשר יעמוד בזמן כלשהו לחלוקה, כאמור באותו סעיף, יהיה פחות משיעור של 10% מיתרת הערך הנקוב של סדרת איגרות החוב או מסכום של 1 מיליון ש"ח, לפי הנמוך מביניהם, לא יהיה הנאמן חייב לחלקו, ויהיה הוא רשאי להשקיע את הסכום האמור, כולו או מקצתו, בהשקעות המותרות לפי שטר הנאמנות, כאמור בסעיף 14 להלן, ולהחליף השקעות אלה מזמן לזמן בהשקעות מותרות אחרות הכול לפי ראות עיניו.

9.2. לכשתגענה ההשקעות האמורות לעיל על רווחיהן, יחד עם כספים נוספים שיגיעו לידי הנאמן לצורך תשלומם למחזיקי איגרות החוב, אם יגיעו, לסכום של לפחות 10% מיתרת הערך הנקוב של סדרת איגרות החוב או 1 מיליון ש"ח, לפי הנמוך מביניהם, או בהגיע מועד תשלום קרן ו/או ריבית, לפי המוקדם, ישלמם הנאמן למחזיקי האיגרות כאמור בסעיף 8 לעיל. במקרה שבו תוך שישה חודשים ממועד הפקדת הכספים כאמור אצל הנאמן לא יהיה בידי הנאמן סכום אשר יספיק כדי לשלם לפחות את הסכום האמור, יהיה הנאמן רשאי לחלק למחזיקי איגרות החוב את הכספים שבידיו בהתאם להוראות כל דין.

9.3. על אף האמור לעיל בסעיף זה, אם יקבל הנאמן דרישה לכך, בהחלטה רגילה שתתקבל באסיפת מחזיקי איגרות החוב, יחלק הנאמן את הסכומים שיתקבלו אצלו כתוצאה מנקיטת ההליכים כאמור לעיל, אף בטרם הצטברו לסך של 10% מיתרת הערך הנקוב של סדרת איגרות החוב או 1 מיליון ש"ח, לפי העניין, וזאת בהתאם להוראות כל דין. תשלום שכר הנאמן והוצאות הנאמן ישולמו מתוך הכספים האמורים מיד עם הגיע מועדם אף אם הסכומים שהגיעו לידי הנאמן הינם נמוכים מ-10% מיתרת הערך הנקוב של סדרת איגרות החוב או מ-1 מיליון ש"ח.

10. <u>הודעה על חלוקה</u>

10.1. הנאמן יודיע למחזיקי איגרות החוב על היום והמקום שבו יבוצע תשלום כל שהוא מבין התשלומים הנזכרים בסעיפים 8 ו-9 לעיל, וזאת בהודעה שתימסר להם באופן הקבוע בסעיף 22 להלן לא פחות מעשרה ימים ולא יותר מעשרים ימים מראש.

10.2. לאחר היום הקבוע בהודעה יהיו מחזיקי איגרות החוב זכאים לריבית בגינן לפי השיעור הקבוע באיגרת החוב, אך ורק על יתרת סכום הקרן (אם תהיה כזו) לאחר ניכוי הסכום ששולם, ככל ושולם.

11. <u>הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה</u>

11.1. סכום כלשהו המגיע למחזיק איגרות חוב שלא שולם בפועל במועד הקבוע לתשלומו מסיבה שאינה תלויה בחברה, בעוד שהחברה הייתה מוכנה לשלמו ("**המניעה**"), יחדל לשאת ריבית והפרשי הצמדה מהמועד שנקבע לתשלומו, ואילו המחזיק באיגרות החוב יהיה זכאי אך ורק לאותם סכומים שהיה זכאי להם במועד שנקבע לפירעון אותו תשלום על חשבון הקרן, הפרשי הצמדה, ככל שישנם, והריבית.

11.2. החברה תפקיד בידי הנאמן, תוך 14 יום מהמועד הקבוע לתשלום, את סכום התשלום שלא שולם מסיבה שאינה תלויה בה ותודיע למחזיקי איגרות החוב על ההפקדה כאמור, והפקדה כאמור תיחשב כסילוק אותו תשלום על ידי החברה, ובמקרה של סילוק כל המגיע בגין איגרת החוב, גם כפדיון איגרת החוב על ידי החברה.

11.3. הנאמן ישקיע כל סכום כאמור לזכות אותם בעלי איגרות חוב, במסגרת חשבונות נאמנות בשמו ולפקודתו, בהשקעות המותרות לו על-פי הוראות סעיף 14 להלן. עשה כן הנאמן, לא יהיה חייב לזכאים בגין אותם סכומים אלא את התמורה שתתקבל ממימוש ההשקעה האמורה בניכוי ההוצאות הקשורות בהשקעה האמורה ובניהול חשבונות הנאמנות ובניכוי תשלומי החובה החלים על חשבונות הנאמנות הנ"ל, זאת בכפוף לסדר החלוקה המפורט בסעיף 8.1 לעיל.

11.4. הנאמן יעביר לכל מחזיק איגרות החוב שעבורו הופקדו בידי הנאמן סכומים ו/או כספים המגיעים למחזיקי איגרות החוב מתוך אותם כספים שהופקדו כאמור, וזאת כנגד הצגת אותן ההוכחות שיידרשו על ידי הנאמן לשביעות רצונו המלאה בדבר זכותו של המחזיק לקבל הכספים ובדבר הסרת המניעה לתשלום ובניכוי כל ההוצאות ותשלומי החובה החלים על חשבון הנאמנות הנ"ל, לרבות עמלות בשיעור שיהיה מקובל באותה עת.

11.5. הנאמן יחזיק בכספים אלו וישקיעם בדרך האמורה, עד לתום שנה אחת ממועד הפירעון הסופי של איגרות החוב. לאחר מועד זה, יעביר הנאמן לחברה את הסכומים כאמור בסעיף 11.4 לעיל (כולל הרווחים הנובעים מהשקעתם) בניכוי הוצאותיו, ככל שיוותרו בידיו באותו מועד. החברה תחזיק בסכומים אלו בנאמנות עבור מחזיקי איגרות החוב הזכאים לאותם סכומים במשך שש שנים נוספות, ובכל הנוגע לסכומים שיועברו אליה על ידי הנאמן כאמור לעיל יחולו עליה הוראות סעיפים 11.3 ו-11.4 לעיל בשינויים המחויבים. כספים שלא יידרשו מאת החברה על ידי מחזיק איגרות החוב בתום שבע שנים ממועד הפירעון הסופי של איגרות החוב, יועברו לידי החברה לאחר שפרסמה דוח מיידי בדבר העברת הכספים לידי החברה והיא תהא רשאית להשתמש בכספים הנותרים לכל מטרה שהיא. האמור לא יגרע מחובתה של החברה כלפי מחזיקי איגרות החוב לשלם להם את הכספים להם הם זכאים כאמור על פי כל דין.

11.6. החברה תאשר בכתב לנאמן את החזרת הסכומים האמורים ואת דבר קבלתם

בנאמנות עבור מחזיקי איגרות החוב כאמור ותשפה את הנאמן בגין נזק מכל סוג שהוא שייגרם לו בשל כך שהכספים הועברו כאמור מהנאמן לחברה, ובלבד כי פעל בסבירות. עם העברת הכספים מהנאמן לחברה, יהיה הנאמן פטור מתשלום הסכומים כאמור למחזיקי איגרות החוב הזכאים.

12. <u>קבלה מאת מחזיק איגרת החוב</u>

12.1. קבלה מאת מחזיק איגרת החוב (סדרה א') או אסמכתא מאת חבר הבורסה המעביר ו/או מאת החברה לרישומים בגין סכומי הקרן, הריבית והפרשי ההצמדה ששולמו לו על ידי הנאמן בגין איגרת החוב תשחרר את הנאמן בשחרור מוחלט בכל הקשור לעצם ביצוע התשלום של הסכומים הנקובים בקבלה.

12.2. למעט במקרה כאמור בסעיף 11.5 לעיל, קבלה מאת הנאמן בדבר הפקדת סכומי הקרן, הריבית והפרשי ההצמדה אצלו לזכות מחזיקי איגרת החוב (סדרה א') כאמור לעיל תחשב כקבלה מאת מחזיק איגרת החוב (סדרה א') לצורך האמור בסעיף 12.1 לעיל ביחס לשחרור החברה (ולא ביחס לשחרור הנאמן) בכל הקשור לביצוע התשלום של הסכומים הנקובים בקבלה.

12.3. כספים שחולקו כאמור בסעיף 10 לעיל יחשבו כתשלום על חשבון הפירעון של איגרות החוב (סדרה א').

13. <u>תחולת חוק ניירות ערך וכללי הבורסה</u>

בכל עניין שלא נזכר בשטר זה וכן בכל מקרה של סתירה בין הוראות הדין, לרבות חוק ניירות ערך, שאינן ניתנות להתניה, וכללי הבורסה שאינם ניתנים להתניה, לבין שטר זה, יפעלו הצדדים בהתאם לדין.

14. <u>השקעת כספים</u>

כל הכספים אשר רשאי הנאמן להשקיעם לפי שטר הנאמנות, יושקעו על ידיו בפיקדונות שקליים באחד מחמשת הבנקים הגדולים בישראל בדירוג שלא יפחת מ-Aa2 של מידרוג או דירוג מקביל לו (ובהיעדרו על ידי בנק בדירוג הגבוה ביותר בישראל באותה עת), בשמו או בפקודתו, או באיגרות חוב של מדינת ישראל.

עשה כן הנאמן, לא יהיה חייב לזכאים בגין אותם סכומים אלא את התמורה שתתקבל ממימוש ההשקעות בניכוי שכר טרחתו והוצאותיו, העמלות וההוצאות הקשורות בהשקעה האמורה ובניהול חשבונות הנאמנות, ובניכוי תשלומי החובה החלים על חשבון הנאמנות, וביתרת הכספים כאמור יפעל הנאמן על פי הוראות השטר.

15. <u>התחייבויות החברה כלפי הנאמן</u>

החברה מתחייבת בזאת כלפי הנאמן, כל זמן שאיגרות החוב טרם נפרעו במלואן, כדלקמן:

15.1. לשלם את כל סכומי הקרן, הריבית (לרבות ריבית הפיגורים, וכל תוספת ריבית נוספת, ככל שתהיה) והפרשי ההצמדה על פי תנאי איגרות החוב ולמלא אחר כל התנאים וההתחייבויות האחרים המוטלים עליה על פי תנאי איגרות החוב ושטר זה.

15.2. להתמיד ולנהל את עסקיה בצורה סדירה ונאותה.

15.3. לנהל פנקסי חשבונות סדירים בהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים, לשמור את הפנקסים, לרבות המסמכים המשמשים להם כאסמכתאות (לרבות שטרי משכון ומשכנתה) ולאפשר לנאמן ולכל נציג מורשה של הנאמן לעיין, בכפוף להוראות סעיף 15.14 להלן ובכל מועד סביר שיתואם עמה מראש, בהקדם האפשרי אך בכל מקרה לא יאוחר מ-10 ימי עסקים ממועד בקשתו של הנאמן, בכל פנקס כאמור ו/או בכל מסמך כאמור שהנאמן יבקש לעיין בו, הדרוש לו באופן סביר לצורך מילוי תפקידו.

15.4. להודיע לנאמן בכתב תוך יום עסקים אחד לאחר שנודע לה, על כל מקרה שבו הוטל עיקול על נכס מהותי ו/או בוצעה פעולת הוצאה לפועל כנגד נכסים כאמור, וכן בכל מקרה שבו מונה לנכס מהותי כונס נכסים, וכן בכל מקרה שמונה לחברה מנהל מיוחד ו/או מפרק זמני או קבוע ו/או נאמן ו/או כל בעל תפקיד אחר שמונה במסגרת בקשה להקפאת הליכים לפי סעיף 350 לחוק החברות ו/או כל בעל תפקיד אחר שמונה על ידי בית המשפט, כנגד החברה, וכן לנקוט בהקדם האפשרי, על חשבונה בכל האמצעים הסבירים הנדרשים לשם הסרת עיקול כזה או ביטול כינוס הנכסים, הפירוק או הניהול לפי העניין.

15.5. להודיע לנאמן בכתב לא יאוחר מ-2 ימי עסקים לאחר שנודע לה על קרות כל אירוע מהאירועים המפורטים בסעיף 6 לעיל או על ידיעה ממשית של החברה כי אירוע כאמור עומד להתרחש (מבלי להביא בחשבון את תקופות הריפוי המצויות בסעיף 6.1 לעיל).

15.6. למסור לנאמן העתק מכל מסמך או כל מידע שהחברה העבירה למחזיקי איגרות החוב, ככל שתעביר.

15.7. למסור לנאמן העתקים מהודעות ומהזמנות שתיתן החברה למחזיקי איגרות החוב כאמור בסעיף 22 להלן.

15.8. החברה תמסור לנאמן, או לשלוח מטעמו, אשר מונה בהתאם להוראות סעיף 20 להלן, מידע נוסף, לרבות בנוגע לחברה ולעסקיה (לרבות הסברים, מסמכים וחישובים בנוגע לחברה, עסקיה או נכסיה ומידע אשר יהיה דרוש באופן סביר לנאמן להגנה על זכויות מחזיקי איגרות החוב), ולהורות לרואי החשבון שלה וליועציה המשפטיים לעשות כן לפי דרישה סבירה בכתב של הנאמן וזאת לא יאוחר מ-10 ימי עסקים ממועד בקשתו של הנאמן, והכל בכפוף להוראות סעיף 15.14 להלן.

15.9. להזמין את הנאמן ולאפשר לו להיות נוכח באסיפות בעלי המניות של החברה, ללא זכות הצבעה באסיפה. פרסום זימון אסיפה באמצעות מערכת המגנ"א ייחשב כזימון הנאמן לצורך סעיף זה.

15.10. לתת לנאמן את הדוחות והדיווחים כמפורט בסעיף 27 להלן.

15.11. החברה אינה מתחייבת שלא להחליף את חברת הדירוג המדרגת את איגרות החוב, כפי שתהיה במועד הנפקתן לראשונה של איגרות החוב, עד לאחר פירעון כל קרן איגרות החוב והריבית בגינן. ככל שהדבר בשליטתה, החברה תפעל לכך שעד תום

תקופת איגרות החוב יהיו איגרות החוב שבמחזור במעקב דירוג על ידי חברת דירוג כלשהי (לפחות אחת). לצורך כך תשלם החברה לחברת הדירוג את התשלומים אותם התחייבה לשלם לחברת הדירוג, ותמסור לחברת הדירוג את כל הדיווחים והמידע הנדרשים על ידיה במסגרת ההתקשרות בין החברה לחברת הדירוג. לעניין זה מובהר, כי העברת איגרות החוב לרשימת מעקב ("watch list") או כל פעולה דומה אחרת המבוצעת על ידי חברת הדירוג לא ייחשבו כהפסקת דירוג או הורדת דירוג. מובהר, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה להחליף בכל עת חברת דירוג, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שתמצא לנכון. ככל שהחברה תחליף את חברת הדירוג ו/או תפסיק את עבודתה, לרבות במקרה בו חברת הדירוג לא תהא חברת הדירוג היחידה, תפרסם החברה דוח מיידי בתוך יום מסחר אחד, ביחס לסיבות לשינוי לחברת הדירוג.

15.12. לבצע את כל הפעולות הנחוצות ו/או הדרושות באופן סביר ובהתאם להוראות כל דין לשם מתן תוקף להפעלת הסמכויות, הכוחות וההרשאות של הנאמן ו/או באי כוחו בהתאם להוראות שטר הנאמנות או לשם הגנה על זכויות מחזיקי איגרות החוב.

15.13. בכפוף להוראות כל דין ולאמור בשטר נאמנות זה, הנאמן מתחייב, בחתימתו על שטר זה, לשמור בסודיות כל מידע שניתן לו מהחברה, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש, אלא אם כן גילויו או השימוש בו נדרש לשם מילוי תפקידו לפי חוק ניירות ערך, לפי שטר הנאמנות, או לפי צו של בית משפט, ובלבד שגילוי מידע כאמור יצומצם למידה ולהיקף המינימאליים הנדרשים כדי לעמוד בדרישות הדין, וכי הנאמן יתאם עם החברה מראש, ככל שניתן ומותר ושלא יהיה בכך כדי לפגוע בזכויות מחזיקי איגרות החוב (סדרה א'), את תוכן הגילוי, היקפו ועיתויו, על מנת להותיר בידי החברה שהות סבירה לפנות לערכאות ולמנוע את העברת המידע כאמור. הנאמן ישמור את המידע בסודיות מוחלטת, לפחות באותה רמת זהירות בה הוא שומר על מידע סודי שלו, ובכל מקרה לא פחות מרמת זהירות סבירה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הנאמן ימסור מידע כאמור לנציגיו המורשים ו/או ליועציו המקצועיים על בסיס הצורך לדעת (on a need to know basis) בלבד, ומסירת המידע כאמור תיעשה בכפוף לחתימתם המוקדמת על כתב סודיות והיעדר ניגוד עניינים, בנוסח סביר ומקובל שיהא מוסכם על החברה, ולמסירתו לחברה בטרם העברת המידע. חובת הסודיות כאמור תחול גם על כל שלוח של הנאמן (לרבות כל יועץ, בא כוח וכדומה) אשר יאשר בחתימתו כלפי החברה את התחייבותו לפעול בהתאם להוראות סעיף זה. מובהר, כי העברת מידע למחזיקי איגרות החוב (סדרה א') לצורך קבלת החלטה הנוגעת לזכויותיהם על פי איגרת החוב או לצורך דיווח על מצב החברה, אינה מהווה הפרה של התחייבותו של הנאמן לסודיות כאמור, ובלבד שהנאמן נתן לחברה הודעה לפחות שני ימי עסקים מראש על כוונתו לפרסם מידע כלשהו שניתן לו על-ידי החברה, ככל שאין בהודעה כאמור (או בשהות האמורה) כדי לפגוע בזכויות מחזיקי איגרות החוב (סדרה א').

15.14. ככל שאיגרות החוב תעמודנה לפירעון מיידי בהתאם להוראות סעיף 6.1 לעיל, תבצע החברה את כל הפעולות הסבירות כדי לאפשר את הפעלת הסמכויות הנתונות בידי

הנאמן על פי שטר זה, לרבות חתימה על מסמכים וביצוע הפעולות הנחוצות או הדרושות בהתאם לחוק לשם מתן תוקף להפעלת הסמכויות, הכוחות וההרשאות של הנאמן כאמור, על-פי שטר נאמנות זה.

16. <u>באי-כח</u>

16.1. החברה ממנה בזאת, באופן בלתי חוזר, את הנאמן בתור בא כוחה, להוציא לפועל ולבצע בשמה ובמקומה את כל הפעולות שהיא חייבת לבצע לפי התנאים הכלולים בשטר זה, ולפעול בשמה בביצוע כל או חלק מהסמכויות הנתונות לנאמן, וזאת, בתנאי שהחברה לא ביצעה את הפעולות שהיא חייבת לבצע לפי תנאי שטר זה תוך פרק זמן סביר ממועד דרישת הנאמן בכתב ובלבד שפעל באופן סביר ו/או באישור בית המשפט.

16.2. אין במינוי לפי סעיף 16.1 לעיל כדי לחייב את הנאמן לעשות כל פעולה ואין בכך כדי לגרוע ממחויבויות החברה בהתאם לשטר הנאמנות, והחברה מוותרת מראש על כל טענה כלפי הנאמן ושלוחיו בגין כל נזק שנגרם או עלול להיגרם לחברה במישרין או בעקיפין, בגין כך, על סמך כל פעולה שנעשתה או לא נעשתה כלל, או שלא נעשתה במועד על ידי הנאמן, והכל למעט אם פעלו הנאמן או שלוחיו ברשלנות או בזדון או בחוסר תום לב.

17. <u>הסכמים אחרים</u>

בכפוף להוראות החוק ולמגבלות המוטלות על הנאמן בחוק לא יהיה במילוי תפקידו של הנאמן, לפי שטר הנאמנות, או בעצם מעמדו כנאמן, כדי למנוע אותו מלהתקשר עם החברה בחוזים שונים או מלבצע עמה עסקאות במהלך הרגיל של עסקיו.

18. <u>שכר הנאמן</u>

החברה תשלם לנאמן עבור שירותיו כנאמן בגין הנפקת איגרות החוב, שכר כדלקמן:

18.1. בגין כל שנת נאמנות שהחל ממועד הנפקת איגרות החוב (סדרה א') ובמהלך כל התקופה בה תהיינה איגרות החוב (סדרה א') שטרם נפרעו במחזור ישולם לנאמן שכר טרחה שנתי בסך של 20,000 ש"ח ("**השכר השנתי**"). בגין חלק מהשנה ישולם לנאמן חלק יחסי מהשכר השנתי.

השכר השנתי ישולם בתחילת כל שנת נאמנות בגין שנת הנאמנות הקרובה.

18.2. שכר טרחת הנאמן וההוצאות הנ"ל ישולמו עד תום תקופת הנאמנות על פי שטר זה ואף אם מונה כונס נכסים (או כל בעל תפקיד אחר בעל סמכות דומה שמונה על ידי בית המשפט לפי חוק חדלות פירעון) לחברה (או כונס נכסים ומנהל), ומבלי להתחשב אם הנאמנות לפי שטר זה תנוהל בהשגחת בית המשפט ואם לאו.

18.3. בגין כל אסיפת בעלי מניות שהנאמן ייטול בה חלק, גם אם לא התקיימה בשל היעדר מניין חוקי לפתיחתה, ישולם שכר נוסף של 600 ש"ח לישיבה. יובהר, כי במידה והנאמן יכהן כנאמן עבור יותר מסדרת אג"ח אחת, לא יגבה כפל תשלום בגין השתתפותו באסיפות בעלי מניות של החברה.

18.4. מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיפים 18.1 עד 18.3 לעיל, יהיה הנאמן זכאי לתשלום שכר טרחה בסך של 500 ש"ח, בעבור כל שעת עבודה שיידרש לה בגין הפעולות והעבודות המפורטות להלן:

18.4.1. פעולות הנובעות מהפרה מהותית של השטר על ידי החברה;

18.4.2. פעולות בקשר להעמדת איגרות החוב לפירעון מיידי ו/או פעולות בקשר עם החלטת אסיפת מחזיקי איגרות חוב להעמיד את איגרות החוב לפירעון מיידי;

18.4.3. פעולות מיוחדות שהנאמן יידרש לבצע, או שיהיה עליו לבצע, בקשר עם כינוסן של אסיפות מחזיקי אגרות החוב כאמור בשטר זה;

18.4.4. עבודות מיוחדות הנדרשות בשל, אך לא רק, שינוי במבנה החברה או עבודה בשל דרישת החברה או בגין הצורך בביצוע פעולות נוספות לשם מילוי תפקידו כנאמן סביר, בשל שינוי בדין ו/או בהוראות חוק ו/או תקנות ו/או הוראות מחייבות אחרות שיחולו בקשר לפעולות הנאמן ואחריותו לפי שטר נאמנות זה;

18.5. בכפוף להוראות שטר הנאמנות, הנאמן יהיה זכאי להחזר הוצאות בסכומים סבירים שיוציא במסגרת מילוי תפקידו ו/או מכוח הסמכויות המוענקות לו על פי שטר הנאמנות, לרבות (אך לא רק) מודעות בעיתונים וחוות דעת מומחה, ובלבד שבגין הוצאות חוות דעת מומחה, כמפורט בסעיף 19.1 בשטר הנאמנות, ייתן הנאמן הודעה לחברה מראש על כוונתו לקבל חוות דעת מומחה.

18.6. בגין הטיפול בשטר הנאמנות וליווי תהליך ההנפקה, לרבות במקרה של ביטול או דחיית ההנפקה מכל סיבה שהיא, ישולם שכר טרחה חד פעמי בסך 4,000 ש"ח.

18.7. מע"מ, אם יחול, יתווסף לתשלומים המגיעים לנאמן על-פי הוראות סעיף 18 זה וישולם על-ידי החברה. הסכומים האמורים צמודים למדד המחירים לצרכן שפורסם ביום 14 באוגוסט 2026, בגין חודש יולי 2026.

18.8. במידה ופקעה כהונתו של הנאמן, כאמור בסעיף 25 להלן, לא יהיה הנאמן זכאי לתשלום שכר טרחה החל מיום תחילת כהונת הנאמן החליף. במקרה שבו פקעה כהונתו של נאמן במהלך שנת הנאמנות ישולם לנאמן שכר טרחה עבור חלק יחסי מהשנה שבה שימש כנאמן למחזיקי איגרות החוב.

18.9. החברה תישא בכל תשלום ו/או הוצאה הכרוכה באיגרות החוב, מהנפקתן ועד לפירעונן הסופי. הוצאות אלו כוללות בין השאר שכר סביר ומקובל בגין טרחת נותני שירותי כגון עו"ד, נאמן, יועצים כלכליים וכו', ככל שנשכרו, בהתאם להוראות שטר זה, מיסים ואגרות שאינם מוטלים על מחזיק איגרות חוב מכוח הדין או הוראות שטר זה.

18.10. במקרה שבו החברה תהיה אמורה לשלם לנאמן תשלום בגין הוצאות שכר טרחתו ו/או תשלום בעבור הוצאות סבירות שהוציא ו/או בעבור פעולות מיוחדות שעליו לבצע או שביצע במסגרת מילוי תפקידו ו/או מכוח הסמכויות המוענקות לו על פי שטר זה כאמור בסעיף 18 זה, אם וככל שאלו יהיו, והחברה לא עשתה כן, הנאמן יהיה רשאי

לשלם את מלוא הסכומים האלה מהתקבולים שנצברו בידיו בהתאם לאמור בסעיפים 8 ו-9 לעיל, ובלבד שהודיע לחברה על כוונתו לעשות כן בכתב ומראש.

18.11. כל הסכומים האמורים בסעיף 18 זה, ייהנו מעדיפות על פני הכספים המגיעים למחזיקי איגרות החוב.

18.12. החברה תישא בכל התשלומים המפורטים בסעיף זה לעיל. ואולם, הסתיימה כהונתו של הנאמן לפי סעיף 35ב(א1) או 35יד(ד) לחוק ניירות ערך, יישאו המחזיקים באיגרות החוב (סדרה א') בהפרש שבו עלה שכרו של הנאמן שמונה כאמור על השכר ששולם לנאמן שבמקומו מונה, אם ההפרש כאמור הוא בלתי סביר; ככל שתיקבענה הוראות מכוח סעיף 35ה1 לחוק ניירות ערך בעניין הפרש לא סביר, תחולנה אותן הוראות על האמור בסעיף זה.

נשיאה של המחזיקים בהפרש כאמור תבוצע באמצעות קיזוז החלק היחסי של ההפרש מכל תשלום שהחברה תבצע למחזיקי איגרות החוב (סדרה א') בהתאם לתנאי שטר הנאמנות, והעברתו על-ידי החברה ישירות לנאמן.

19. <u>סמכויות מיוחדות</u>

19.1. הנאמן רשאי במסגרת ביצוע עניני הנאמנות לפי שטר הנאמנות, ככל שהדבר נדרש לצורך מילוי תפקידו כנאמן על-פי שטר הנאמנות, להזמין ולפעול לפי חוות דעתו הכתובה ו/או עצתו הכתובה של כל עורך דין, רואה חשבון, שמאי, מעריך, מודד, מתווך או מומחה אחר, בין אם חוות דעת ו/או עצה כזו הוכנה לבקשת הנאמן ו/או לבקשת החברה, והנאמן לא יהיה אחראי בעד כל הפסד או נזק שיגרם כתוצאה מכל פעולה ו/או מחדל שנעשו על ידיו על סמך עצה או חוות דעת כאמור, אלא אם כן פעל הנאמן ברשלנות או בחוסר תום לב או בזדון. החברה מתחייבת לשאת, במלוא העלות הסבירה הכרוכה בהעסקת כל מומחה כאמור שימונה על ידי הנאמן ובלבד שככל שהדבר אפשרי בנסיבות העניין, וככל שלא יהא בכך כדי לפגוע בזכויות המחזיקים, שהנאמן ייתן לחברה הודעה מראש ובכתב על כוונתו לקבל חוות דעת או עצה ממומחה כאמור בצירוף פירוט שכר הטרחה הנדרש ומטרת חוות הדעת או העצה וכן ששכר הטרחה האמור אינו חורג מגבולות הסביר והמקובל. כמו כן, ככל שמדובר בשירותים בהיקף מוערך העולה על סכום של 50,000 ש"ח, ככל שהדבר אפשרי בנסיבות העניין ושלא יהא בכך כדי לפגוע בזכויות המחזיקים, יפנה הנאמן בהתייעצות עם החברה לרשימה של שלושה יועצים כאמור בעלי מוניטין ומומחיות רלוונטיים, לקבלת הצעות שכר טרחה למינויים כיועצים כאמור. החברה תבחר הצעה אחת מתוך ההצעות שיוגשו ותהיה רשאית לנהל מו"מ עם היועצים על הצעתם ובלבד שלא יהיה בעיכוב כאמור כדי לפגוע בזכויות מחזיקי איגרות החוב.

19.2. כל עצה ו/או חוות דעת כזו יכולה להינתן, להישלח או להתקבל על ידי מכתב, פקסימיליה, דואר אלקטרוני ו/או כל אמצעי אלקטרוני אחר להעברות מידע, והנאמן לא יהיה אחראי בגין פעולות שעשה או נמנע מלעשותן על סמך עצה ו/או חוות דעת או ידיעה שהועברו באחד האופנים המוזכרים לעיל למרות שנפלו בה שגיאות ו/או שלא

היו אותנטיות, אלא אם ניתן היה לגלות שגיאות אלה בבדיקה סבירה.

19.3. כל עצה או חוות דעת כאמור יכולה להינתן בכתב או בעל פה. ככל שחוות הדעת ניתנה בעל פה, יערוך הנאמן תרשומת בכתב על כך.

19.4. הנאמן רשאי להסתמך במסגרת נאמנותו על כל מסמך בכתב, לרבות כתב הוראות, הודעה, בקשה, הסכמה או אישור, הנחזה להיות חתום או מוצא על ידי אדם או גוף כלשהו, אשר הנאמן מאמין בתום לב כי נחתם או הוצא על ידו.

19.5. בכפוף לכל דין, הנאמן לא יהיה חייב להודיע לצד כלשהו על חתימת שטר זה ואינו רשאי להתערב באיזו צורה שהיא בהנהלת עסקי החברה או ענייניה. אין באמור בסעיף זה בכדי להגביל את הנאמן בפעולות שעליו לבצע בהתאם לשטר הנאמנות.

19.6. בכפוף לכל דין, הנאמן, ישתמש בנאמנות, בכוחות, בהרשאות ובסמכויות שהוקנו לו לפי שטר זה, לפי שיקול דעתו המוחלט, אך במידת הזהירות הסבירה, ולא יהיה אחראי לכל נזק שנגרם עקב טעות בשיקול הדעת כנ"ל, אלא אם הנאמן פעל ברשלנות, או כי נהג בחוסר תום לב או בזדון, בניגוד לאמור בשטר זה.

20. <u>סמכות הנאמן להעסיק שלוחים</u>

הנאמן יהיה רשאי למנות שלוח/ים שיפעל/ו במקומו, בין עורך דין ובין אדם אחר, כדי לעשות או להשתתף בעשיית פעולות מיוחדות שיש לעשותן בקשר לנאמנות ולשלם שכר סביר לכל שלוח כאמור, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל נקיטה בהליכים משפטיים או ייצוג בהליכי מיזוג או פיצול של החברה. החברה תהיה רשאית להתנגד למינוי כאמור מכל טעם סביר שהוא אשר ינומק על ידי החברה בתוך חמישה (5) ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה על מינוי השלוח כאמור, לרבות במקרה בו השלוח הינו מתחרה, בין במישרין ובין בעקיפין, בעסקי החברה. עם זאת, יובהר, כי לא יהא בהתנגדותה של החברה למינוי שלוח מסוים שמונה באסיפת מחזיקים, כדי לעכב את תחילת העסקת השלוח ככל שהעיכוב עלול לפגוע בזכויות המחזיקים. מובהר, כי אין במינוי שלוח כאמור בכדי לגרוע מאחריות הנאמן בגין פעולותיו ופעולות שלוחיו. החברה מתחייבת לשאת, במלוא העלות הסבירה הכרוכה בהעסקת כל שלוח כאמור שימונה על ידי הנאמן ובלבד שככל שהדבר אפשרי בנסיבות העניין, וככל שלא יהא בכך כדי לפגוע בזכויות המחזיקים, שהנאמן ייתן לחברה הודעה מראש ובכתב על כוונתו למנות שלוח כאמור לעיל ועל העלויות הכרוכות בכך.

21. <u>שיפוי לנאמן</u>

21.1. החברה ומחזיקי איגרות החוב (במועד הקובע הרלוונטי כאמור בסעיף 21.6 להלן, כל אחד בגין התחייבותו כאמור בסעיף 21.4 להלן), מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושאי משרה בו ועובדיו ("**הזכאים לשיפוי**"):

21.1.1. בגין חיוב כספי על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) או על פי פשרה שנסתיימה (וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה לפשרה) אשר עילתו קשורה לפעולות שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח הוראות שטר זה, ו/או על פי חוק ו/או הוראה של רשות מוסמכת ו/או כל דין

ו/או לפי דרישת מחזיקי איגרות החוב ו/או לפי דרישת החברה; וכן

21.1.2. בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא בקשר לפעולות שביצעו או שלפי דעת הנאמן דרושות לביצוע ביחס לנאמנות ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף שטר זה, וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, הליכי חדלות פירעון, הליכי גביה, הסדרי חוב, הערכת מצב החוב, הערכות שווי, תביעות ודרישות בנוגע לכל עניין ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון.

הנאמן יוכל לעכב את הכספים הנמצאים ברשותו ולשלם מתוכם את הסכומים הנחוצים לשם תשלום השיפוי האמור ושכר טרחתו. כל הסכומים האמורים יעמדו בעדיפות על זכויות מחזיקי איגרות החוב ובכפוף להוראות כל דין לתנאים שלהלן. לעניין סעיף זה, פעולה של הנאמן שאושרה על ידי החברה ו/או מחזיקי איגרות החוב, תיחשב כפעולה שהייתה דרושה באופן סביר.

והכול - בתנאי כי:

21.1.3. הזכאים לשיפוי לא ידרשו שיפוי מראש בעניין שאינו סובל דיחוי; וזאת מבלי לפגוע בזכותם לדרוש שיפוי בדיעבד, אם וכלל שתקום לו זכות כאמור.

21.1.4. לא נקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי הזכאים לשיפוי פעלו שלא בתום לב ושפעולה זו נעשתה שלא במסגרת מילוי תפקידם, שלא בהתאם להוראות הדין ו/או שלא על פי שטר נאמנות זה;

21.1.5. לא נקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי הזכאים לשיפוי התרשלו;

21.1.6. לא נקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי הזכאים לשיפוי פעלו בזדון;

21.1.7. הזכאים לשיפוי הודיעו לחברה בכתב מיד עם היוודע להם דבר החיוב או ההליך, ואפשרו לחברה, לפי בחירתה, לנהל את ההליכים בעצמה ובאמצעות באי כוח מטעמה; והכל למעט (א) מקרים בהם ההליכים מנוהלים על ידי חברת הביטוח של הנאמן הנושאת בחיוב, ככל שיוטל; או (ב) מקרים בהם החברה מצויה בניגוד עניינים המונע את ניהול ההליכים על ידה. למען הסר ספק, במקרה של ניגוד עניינים כאמור תישמר לחברה הזכות לנקוט בכל הליך לשם שמירה על זכויותיה, לרבות הגשת בקשות מתאימות לבית המשפט הדן בתביעה;

21.2. התחייבויות השיפוי על פי סעיף זה תקרא "**התחייבות השיפוי**".

מוסכם כי בכל מקרה בו יטען כנגד הזכאים לשיפוי כי אינם זכאים לשיפוי מטעם כלשהו – יהיו הזכאים לשיפוי זכאים מיד עם דרישתם לתשלום סכום "התחייבות השיפוי" אך ככל שיקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי אכן פעלו בהתאם לנטען נגדם כאמור לעיל, ישיבו הזכאים לשיפוי את סכומי "התחייבות השיפוי" ששולמו להם.

21.3. מבלי לגרוע בתוקף 'התחייבות השיפוי' שבסעיף 21.2 לעיל, כל אימת שהנאמן יהיה חייב לפי תנאי שטר הנאמנות ו/או על-פי חוק ו/או הוראה של רשות מוסמכת ו/או כל דין ו/או לפי דרישת מחזיקי איגרות החוב ו/או לפי דרישת החברה, לעשות פעולה כלשהי, לרבות אך לא רק פתיחת הליכים או הגשת תביעות לפי דרישת בעלי איגרות החוב, כאמור בשטר זה, יהיה הנאמן רשאי להימנע מלנקוט כל פעולה כאמור, עד שיקבל לשביעות רצונו פיקדון כספי לכיסוי 'התחייבות השיפוי' ("**כרית המימון**") בעדיפות ראשונה מהחברה, ובמקרה בו החברה לא תפקיד את 'כרית המימון' במועד בו נדרשה לעשות זאת על ידי הנאמן, יפנה הנאמן למחזיקי איגרות החוב שהחזיקו במועד הקובע (כאמור בסעיף 21.6 להלן), בבקשה כי יפקידו בידיו את סכום 'כרית המימון', כל אחד את 'חלקו היחסי' (כהגדרת מונח זה להלן). במקרה בו מחזיקי איגרות החוב לא יפקידו בפועל את מלוא סכום 'כרית המימון' לא תחול על הנאמן חובה לנקוט בפעולה או בהליכים הרלוונטיים. אין באמור כדי לפטור את הנאמן מנקיטת פעולה דחופה הדרושה לשם מניעת פגיעה מהותית בזכויות מחזיקי איגרות החוב.

הנאמן מוסמך לקבוע את סכום 'כרית המימון' ויהיה רשאי לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידו.

עם תיקון תקנות לעניין הפקדת פיקדון על ידי החברה לטובת מחזיקי אגרות החוב בהתאם לפרק ה1 לחוק, וככל שהתקנות יחולו על אגרות החוב, עם הפקדת הפיקדון לא תידרש החברה להעמיד כרית מימון כאמור והוראות סעיף 21.3 זה יבוטלו. הנאמן יהיה רשאי לפנות לחברה מעת לעת לחידוש הפיקדון.

21.4. <u>'התחייבות השיפוי'</u>:

21.4.1. <u>תחול על החברה</u> בכל מקרה של (1) פעולות שבוצעו ו/או נדרשו להתבצע לפי תנאי שטר הנאמנות או לשם הגנה על זכויות מחזיקי איגרות החוב (לרבות בשל דרישת מחזיק הדרושה לשם הגנה כאמור); וכן (2) פעולות שבוצעו ו/או נדרשו להתבצע לפי דרישת החברה.

21.4.2. <u>תחול על המחזיקים</u> שהחזיקו במועד הקובע (כאמור בסעיף 21.6 להלן) בכל מקרה של (1) פעולות שבוצעו ו/או נדרשו להתבצע לפי דרישת מחזיקי איגרות החוב (ולמעט פעולות שכאמור שננקטו לפי דרישת מחזיקים לשם הגנה על זכויות מחזיקי איגרות החוב, כאמור בסעיף 21.4.1 לעיל); וכן (2) אי תשלום על ידי החברה של סכום 'התחייבות השיפוי' החלה עליה על פי סעיף 21.5.1 להלן (בכפוף להוראות סעיף 21.6 להלן). יובהר כי אין בתשלום בהתאם לסעיף קטן (2) לעיל בכדי לגרוע מחובת החברה לשאת בהתחייבות השיפוי בהתאם להוראות סעיף 21.4.1 לעיל.

21.5. בכל מקרה שבו: **(א)** החברה <u>לא תשלם</u> את הסכומים הדרושים לכיסוי 'התחייבות השיפוי' ו/או <u>לא תפקיד</u> את סכום 'כרית המימון', לפי העניין; **ו/או (ב)** חובת השיפוי חלה על המחזיקים מכוח הוראות סעיף 21.4.2 לעיל ו/או נקראו המחזיקים להפקיד

את סכום 'כרית המימון' לפי סעיף 21.4 לעיל, תחולנה ההוראות הבאות:

הכספים ייגבו באופן הבא:

21.5.1. ראשית - הסכום ימומן מתוך כספי הריבית וככל שלא יספיקו כספי הריבית אז מכספי הקרן שעל החברה לשלם למחזיקי איגרות החוב לאחר תאריך הפעולה הנדרשת, ותחולנה הוראות סעיפים 8.1.1 ו-8.1.2 לעיל. עד לא יאוחר מארבעה ימי מסחר לפני המועד הקובע לביצוע התשלום הרלוונטי ממנו יופחת סכום השיפוי, יפורסם דיווח מיידי בו יפורטו סכום השיפוי, מטרתו וסכומי ושיעורי הקרן והריבית העדכניים שישולמו למחזיקים במסגרת התשלום הרלוונטי. ככל שסכום השיפוי ינוכה מהקרן, אזי החברה תדווח את הסכום לתשלום בגין כל 1 ש"ח ערך נקוב. כמו כן, תציין החברה בדיווח המיידי כאמור, כי סכום השיפוי שיועבר לנאמן יחשב לכל דבר ועניין כתשלום למחזיקי אגרות החוב;

21.5.2. שנית - ככל שלדעת הנאמן לא יהיה בסכומים המופקדים בכרית המימון כדי לכסות את 'התחייבות השיפוי', יפקידו המחזיקים שהחזיקו במועד הקובע (כאמור בסעיף 21.6 להלן) בהתאם לחלקם היחסי (כהגדרת מונח זה) בידי הנאמן הסכום החסר. הסכום שיפקיד כל מחזיק יישא את ריבית שנתית בשיעור השווה לריבית הקבועה על איגרות החוב (כאמור בתוספת הראשונה) וישולם בקדימות כאמור בסעיף 21.5 זה.

"**חלקו היחסי**" משמעו: החלק היחסי של איגרות החוב אותם החזיק המחזיק במועד הקובע הרלוונטי כאמור בסעיף 21.6 להלן מסך הערך הנקוב שבמחזור באותו מועד. מובהר כי חישוב החלק היחסי ייוותר קבוע אף אם לאחר אותו מועד יחול שינוי בערך הנקוב של איגרות החוב שבידי המחזיק.

יובהר, כי מחזיקי איגרות החוב אשר יישאו באחריות לכיסוי הוצאות כאמור בסעיף זה לעיל יוכלו לשאת בהוצאות כאמור בסעיף זה לעיל מעבר לחלקם היחסי ובמקרה זה יחול על השבת הסכומים סדר העדיפות בהתאם לאמור בסעיף 8 לעיל.

21.6. המועד הקובע לקביעת חבותו של מחזיק ב'התחייבות השיפוי' ו/או בתשלום 'כרית המימון' הינו כדלקמן:

21.6.1. בכל מקרה שבו 'התחייבות השיפוי' ו/או תשלום 'כרית המימון' נדרשים בשל החלטה או פעולה דחופה הדרושות לשם מניעת פגיעה מהותית לרעה בזכויות מחזיקי איגרות החוב וזאת ללא החלטה מוקדמת של אסיפת מחזיקי איגרות החוב - יהיה המועד הקובע לחבות תום יום המסחר של יום נקיטת הפעולה או קבלת ההחלטה ואם אותו יום אינו יום מסחר, יום המסחר הקודם לו.

21.6.2. בכל מקרה שבו 'התחייבות השיפוי' ו/או תשלום 'כרית המימון' נדרשים על פי החלטת אסיפת מחזיקי איגרות חוב - יהיה המועד הקובע לחבות המועד הקובע להשתתפות באסיפה (כפי שמועד זה נקבע בהודעת הזימון) ותחול

גם על מחזיק אשר לא נכח או השתתף באסיפה.

אין בתשלום על ידי המחזיקים במקום החברה של סכום כלשהו המוטל על החברה על פי סעיף 21 זה, כדי לשחרר את החברה מחבותה לשאת בתשלום האמור ואין באמור בסעיף זה לעיל בכדי לגרוע מחובת הנאמן לפעול לגביית הכספים מהחברה, ככל שחובת התשלום חלה עליה.

22. <u>הודעות</u>

כל הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן למחזיקי איגרות החוב תינתן כדלקמן:

22.1. הודעות מטעם החברה ו/או מטעם הנאמן למחזיקי איגרות החוב יינתנו באמצעות דוח מיידי במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך ודיווח שיפורסם כאמור, ייחשב כאילו נמסר למחזיקי איגרות החוב ביום פרסומו. הנאמן רשאי להורות לחברה והחברה תהיה חייבת לדווח לאלתר במערכת המגנ"א בשם הנאמן כל דיווח בנוסחו כפי שיועבר בכתב על ידי הנאמן לחברה. דיווח או מודעה שיפורסמו כאמור, ייחשבו כאילו נמסרו למחזיקי איגרות החוב ביום פרסומם.

22.2. במקרה שבו תחדל החברה לדווח בהתאם לפרק ו' לחוק ניירות ערך, אזי, לאחר שהחברה חדלה מחובת הדיווח כאמור (ומבלי לגרוע מהוראות סעיף 6.1.15 לעיל), כל הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן למחזיקי איגרות החוב תינתן על ידי משלוח הודעה בדואר רשום לכל מחזיק רשום של איגרות חוב לפי כתובתו האחרונה הרשומה במרשם מחזיקי איגרות החוב (ובמקרה של מחזיקים במשותף - למחזיק המשותף אשר שמו מופיע ראשון במרשם), ולכל מחזיק שאינו רשום - באמצעות פרסום מודעה בשני עיתונים יומיים הנפוצים בישראל בשפה העברית. כל הודעה שתישלח כאמור תיחשב כאילו נמסרה לידי מחזיקי איגרות החוב כעבור 3 ימי עסקים מיום מסירתה בדואר ותועבר במקביל בדואר אלקטרוני לנאמן, וכל הודעה שתפורסם כאמור תיחשב כאילו נמסרה לידי מחזיק איגרות החוב ביום פרסומה כאמור. בהודעה כאמור תהיה החברה רשאית להפנות את המחזיקים לאתר אינטרנט ייעודי שינוהל על ידי החברה ו/או על ידי גורם אחר ובו יתפרסמו הודעות מעת לעת ובתנאי שתינתן באתר האינטרנט אפשרות להירשם לרשימת תפוצה במסגרתה יופצו הודעות בדואר אלקטרוני לפי הכתובות שיימסרו. מובהר, כי ככל שינוהל האתר על ידי החברה, יעביר הנאמן את ההודעות לחברה והחברה תהיה חייבת לפרסמם באתר ולהפיצם ברשימת התפוצה בהקדם האפשרי.

22.3. במקרים המחייבים זאת על פי דין בלבד, בנוסף לפרסום דוח מיידי כאמור לעיל, תפרסם החברה ו/או הנאמן, לפי העניין, מודעה בשני עיתונים יומיים הנפוצים בישראל בשפה העברית. כל הודעה שתפורסם כאמור תיחשב כאילו נמסרה לידי מחזיק איגרות החוב ביום פרסומה כאמור.

22.4. כל הודעה או דרישה מטעם הנאמן לחברה או מטעמה לנאמן תוכל להינתן על ידי מכתב שיישלח בדואר רשום או באמצעות שליח או באמצעות שיגורה בפקסימיליה או באמצעות דואר אלקטרוני, לפי הכתובת המפורטת בשטר הנאמנות או, בהתאם

לכתובות עליהן יודיע צד כלשהו למשנהו, וכל הודעה או דרישה שכזו שתישלח בדואר רשום תיחשב כאילו נתקבלה על ידי הצד לו נשלחה ההודעה כעבור 3 ימי עסקים מיום מסירתה בדואר. כל הודעה או דרישה שתישלח באמצעות שליח תחשב כאילו נתקבלה על ידי הנאמן ביום העסקים הראשון שלאחר מועד מסירתה לנאמן. כל הודעה או דרישה שתישלח באמצעות פקסימיליה (בתוספת וידוא טלפוני בדבר קבלתה) תיחשב כאילו נתקבלה על ידי הצד לו נשלחה ביום עסקים הראשון שלאחר מועד הווידוא הטלפוני. כל הודעה שנשלחה באמצעות דואר אלקטרוני תחשב כאילו נתקבלה על ידי הצד לו נשלחה ההודעה כעבור יום עסקים אחד מיום קבלת אישור בדואר אלקטרוני חוזר (לא אוטומטי) בדבר קבלתה.

22.5. העתקים מהודעות ומהזמנות שיינתנו על ידי החברה למחזיקי איגרות החוב ישלחו על ידיה גם לנאמן. העתקים מהודעות והזמנות שיינתנו על ידי הנאמן למחזיקי איגרות החוב ישלחו על ידיו גם לחברה.

23. <u>שינויים בשטר הנאמנות, ויתור ופשרה</u>

23.1. כפוף להוראות חוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו מכוחו, יהיה הנאמן רשאי מעת לעת ובכל עת, אם שוכנע כי אין בדבר משום פגיעה בזכויות מחזיקי איגרות החוב, לוותר על כל הפרה ו/או אי מילוי של כל תנאי מתנאי איגרות החוב או שטר הנאמנות על ידי החברה. הוראות סעיף זה לא תחולנה לעניין מועדי הפירעון, תשלומי הריבית, שיעור הריבית, תנאי ההצמדה של איגרות החוב, עילות ההעמדה לפירעון מיידי, שינויים ביחסים הקבועים לעניין אמות המידה הפיננסיות, שינויים במגבלות על הרחבת סדרה, שינוי ביחס להתחייבות החברה שלא ליצור שעבוד שוטף על כלל נכסיה כמפורט בסעיף 4.7 לעיל והתאמת הריבית במקרים של הורדת דירוג ושל אי עמידה באמות מידה פיננסיות.

23.2. כפוף להוראות חוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו מכוחו, ובאישור מוקדם בהחלטה מיוחדת שתתקבל באסיפה כללית של מחזיקי איגרות החוב, יהיה הנאמן רשאי, בין לפני ובין אחרי שאיגרות החוב תעמודנה לפירעון מיידי, להתפשר עם החברה בקשר לכל זכות או תביעה של מחזיקי איגרות החוב או מי מהם ולהסכים עם החברה לכל הסדר של זכויותיהם, כולל לוותר על כל זכות או תביעה של מחזיקי איגרות החוב או מי מהם כלפי החברה.

23.3. כפוף להוראות חוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו מכוחו, החברה והנאמן רשאים, בין לפני ובין אחרי שקרן איגרות החוב תעמוד לפירעון, לשנות את שטר הנאמנות ו/או את תנאי איגרות החוב (למעט את מועדי הפירעון, תשלומי הריבית, שיעור הריבית ותנאי ההצמדה של איגרות החוב), אם נתקיים אחד מאלה:

23.3.1. הנאמן שוכנע כי השינוי אינו פוגע במחזיקים באיגרות החוב למעט לגבי שינוי הנוגע למועדים והתשלומים על פי איגרות החוב, עילות ההעמדה לפירעון מיידי, שינויים ביחסים הקבועים לעניין אמות המידה הפיננסיות, שינויים במגבלות על הרחבת סדרה, שינוי ביחס להתחייבות החברה שלא

ליצור שעבוד שוטף על כלל נכסיה כמפורט בסעיף 4.7 לעיל והתאמת הריבית במקרים של הורדת דירוג ושל אי עמידה באמות מידה פיננסיות. הוראות פסקה זו לא יחולו לעניין שינוי של זהות הנאמן או שכרו בשטר הנאמנות, לשם מינוי נאמן במקומו של נאמן שהסתיימה כהונתו.

23.3.2. השינוי המוצע אושר בהחלטה מיוחדת שהתקבלה באסיפה כללית של מחזיקי איגרות החוב.

23.4. החברה תמסור למחזיקי איגרות החוב הודעה באמצעות דוח מיידי שיפורסם באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך (במגנ"א) על כל שינוי כאמור לפי סעיף 23.1 או 23.3.1 לעיל, מיד לאחר ביצועו.

23.5. בכל מקרה של שימוש בזכות הנאמן על פי סעיף זה, יהיה הנאמן רשאי לדרוש ממחזיקי איגרות החוב למסור לו או לחברה את תעודות איגרות החוב, לשם רישום הערה בהן בדבר כל פשרה, ויתור, שינוי או תיקון כאמור ולפי דרישת הנאמן תרשום החברה הערה כאמור. בכל מקרה של שימוש בזכות הנאמן על פי סעיף זה, יודיע על כך, בכתב, למחזיקי איגרות החוב תוך זמן סביר.

23.6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי אגרות החוב יהיו ניתנים לשינוי גם במסגרת הסדר או פשרה, אשר אושרו על-ידי בית המשפט, לפי חוק חדלות פירעון או במסגרת הליכים לפי חוק החברות.

24. <u>מרשם המחזיקים</u>

החברה תחזיק ותנהל במשרדה הרשום מרשם מחזיקי איגרות החוב בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, אשר יהיה פתוח לעיונו של כל אדם.

25. <u>פקיעת כהונתו של הנאמן ומינוי נאמן חדש</u>

25.1. על מינוי הנאמן, החלפתו, כהונתו (לרבות פקיעת כהונתו), התפטרותו ופיטוריו יחולו הוראות חוק ניירות ערך.

25.2. פקעה כהונתו של נאמן, ימונה נאמן חדש במקומו באסיפת מחזיקים.

25.3. לכל נאמן חדש יהיו אותם הכוחות, הסמכויות, החובות וההרשאות האחרות כשל הנאמן שכהונתו פקעה, והוא יפעל בהתאם להוראות שטר זה, לכל דבר ועניין כאילו התמנה כנאמן לאיגרות החוב מלכתחילה.

25.4. מובהר כי אין בסיום כהונתו של הנאמן כדי לגרוע מזכויות, תביעות או טענות שיהיו לחברה ו/או למחזיקי איגרות החוב כלפי הנאמן, ככל ויהיו, שעילתן קודמת למועד סיום כהונתו כנאמן, ואין בכך בכדי לשחרר את הנאמן מחבות כלשהי על פי כל דין, וכי אין בסיום כהונתו של הנאמן כדי לגרוע מזכויות, תביעות או טענות שיהיו לנאמן כלפי החברה ו/או מחזיקי איגרות החוב, ככל ויהיו, שעילתן קודמת למועד סיום כהונתו כנאמן, ואין בכך בכדי לשחרר את החברה ו/או מחזיקי איגרות החוב מחבות כלשהי על פי כל דין.

25.5. החלטת מחזיקים על סיום כהונת הנאמן והחלפתו בנאמן אחר תיעשה באסיפה מחזיקים בה נכחו חמישים אחוזים לפחות מיתרת הערך הנקוב של איגרות החוב מאותה סדרה, ולעניין אסיפת מחזיקים נדחית - ובלבד שנכחו בה מחזיקים בעשרה אחוזים לפחות מהיתרה כאמור, וכן שההחלטה התקבלה ברוב של שבעים וחמישה אחוזים (75%) לפחות מיתרת הערך הנקוב של איגרות החוב המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים.

25.6. החברה תפרסם דוח מיידי בכל מקרה של התפטרות הנאמן ו/או מינוי נאמן אחר.

26. <u>אסיפות של המחזיקים</u>

אסיפות המחזיקים יתנהלו כאמור בתוספת השנייה לשטר זה. לבקשת החברה, הנאמן מתחייב למסור לחברה בתוך שני (2) ימי עסקים ממועד כינוסה של כל אסיפה כאמור, את פרטיהם של כלל המחזיקים אשר הצביעו באסיפה (לרבות כמות אגרות החוב המוחזקות על ידי כל אחד מהם) וכן את אופן הצבעתו (בעד, נגד, נמנע וכו') של כל מחזיק כאמור. לבקשת החברה, יועבר לעיונה עותק מכתבי ההצבעה שנמסרו לנאמן על-ידי מחזיקי אגרות החוב.

27. <u>דיווח לנאמן</u>

החברה תמסור לנאמן, כל עוד לא נפרעו במלואן כל איגרות החוב:

27.1. דוחות כספיים מאוחדים מבוקרים של החברה, וכן דוח סולו ככל שהחברה נדרשת לפרסמו על פי דין, לשנת הכספים שנסתיימה ביום 31 בדצמבר של השנה שחלפה, מיד לאחר פרסומם על ידי החברה, בהתאם להוראות חוק ניירות ערך ותקנותיו, וזאת גם אם חדלה החברה מלהיות תאגיד מדווח, לרבות ביחס למועדי הדיווח.

27.2. כל דוח כספי ביניים של החברה, וכן דוח סולו ככל שהחברה נדרשת לפרסמו על פי דין, מיד לאחר פרסומו על ידי החברה, בצירוף דוח סקירת רו"ח ביחס לאותו דוח כספי, בהתאם להוראות חוק ניירות ערך ותקנותיו, וזאת גם אם חדלה החברה מלהיות תאגיד מדווח, לרבות ביחס למועדי הדיווח.

27.3. לא יאוחר מיום 31 בדצמבר של כל שנה וכל עוד שטר זה בתוקף, אישור חתום מאת החברה, כי לא קיימת מצד החברה הפרה של שטר זה, ביחס לתקופה שממועד שטר זה או מתאריך האישור הקודם שנמסר לנאמן, לפי המאוחר מבינהם, ועד למועד מתן האישור כאמור, אלא אם צוין הדבר באישור כאמור וכי קוימו כל ההגבלות שהחברה נטלה על עצמה.

27.4. אחת לרבעון, בתוך 10 ימים ממועד פרסום הדוחות הכספיים של החברה (מבוקרים או סקורים, לפי העניין) אישור חתום מאת החברה לפיו החברה עומדת באמות המידה הפיננסיות המפורטות בסעיף 4.8 לעיל בצירוף תחשיב של אמות המידה האמורות בקובץ אקסל (Excel) פעיל.

27.5. לא יאוחר מתום 15 ימים ממועד הקצאת איגרות החוב לחברה לרישומים על פי דוח הצעת המדף ו/או ממועד הרחבת הסדרה, העתק "נאמן למקור" של תעודת איגרת החוב.

27.6. להודיע לנאמן על כל שינוי בשמה או בכתובתה של החברה לא יאוחר מ-2 ימי עסקים

ממועד השינוי.

27.7. העתק מכל מסמך שהחברה מעבירה לכלל בעלי מניותיה או לכלל המחזיקים באיגרות החוב, לרבות כל דוח המוגש על פי דין לרשות ניירות ערך לשם פרסומו לציבור (דיווחים מיידיים), מייד עם פרסומו. דוח מיידי במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך, לעניין סעיפים 27.1, 27.2, 27.5, 27.6 ו- 27.7 ייחשב כאילו נמסר לנאמן.

27.8. אם החברה תחדל מלהיות תאגיד מדווח, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, החברה תמסור למחזיקי איגרות החוב (סדרה א') באמצעות הנאמן את הדיווחים חתומים על ידיה, וכן תעמוד בכל ההוראות כנדרש מתאגיד שאינו מדווח בהתאם לחוזר המאוחד של אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר הכולל הוראות לעניין הוראות השקעת גופים מוסדיים באיגרות חוב לא ממשלתיות - כפי שיהיה מעת לעת, וזאת מבלי לגרוע מהוראות סעיף 6.1.15 לעיל.

27.9. פרסום דוחות ו/או מידע כאמור בשטר נאמנות זה, במגנ"א על ידי החברה, יחשב כמסירת הדוחות ו/או המידע לידי הנאמן.

28. <u>דוחות על ענייני הנאמנות</u>

28.1. הנאמן יהיה חייב להגיש דוח לגבי פעולות שביצע בהתאם להוראות סעיף 1ח35 לחוק ניירות ערך.

28.2. נודע לנאמן על הפרה מהותית של שטר הנאמנות מצד החברה, מכוח פרסומים פומביים של החברה או מכוח הודעת החברה לנאמן לפי סעיף 15.5 לעיל, יודיע למחזיקי איגרות החוב (סדרה א') על ההפרה ועל הצעדים שנקט למניעתה או לקיום התחייבויות החברה, לפי העניין. חובה זו לא תחול אם מדובר באירוע שפורסם על ידי החברה על-פי הדין. חובה זאת של הנאמן כפופה לידיעתו בפועל אודות ההפרה כאמור.

28.3. הנאמן יערוך עד תום הרבעון השני של כל שנה קלנדרית דוח שנתי על ענייני הנאמנות בגין השנה הקלנדרית הקודמת ("**הדוח השנתי**").

28.4. הדוח השנתי יכלול פרוט הנושאים הבאים וכל נושא אחר הנדרש לפי כל דין:

28.4.1. פרוט שוטף על מהלך ענייני הנאמנות בשנה שחלפה.

28.4.2. דיווח על אירועים חריגים בקשר עם הנאמנות שאירעו במהלך השנה שחלפה.

28.4.3. הנאמן יפרסם (בעצמו או באמצעות החברה לבקשת הנאמן) את הדוח השנתי במערכת המגנ"א.

28.5. ככל הניתן, הנאמן יעדכן את החברה, מראש ובטרם הגשתו, על כל דוח שיוגש לפי סעיף 28 זה.

28.6. לפי דרישה של המחזיקים למעלה מ-5% (חמישה אחוזים) מיתרת הערך הנקוב של איגרות החוב, הנאמן יעביר למחזיקים באיגרות החוב נתונים ופרטים אודות הוצאותיו בקשר עם הנאמנות לאיגרות החוב.

28.7. הנאמן יהא חייב להגיש דוח לגבי פעילות שביצע לפי הוראות פרק ה'1 לחוק ניירות ערך לפי דרישה סבירה של מחזיקים בעשרה אחוזים (10%) לפחות מיתרת הערך הנקוב של איגרות החוב (סדרה א') בתוך זמן סביר ממועד הדרישה, והכל בכפוף לחובת סודיות של הנאמן כלפי החברה כאמור בסעיף 35י(ד) לחוק ניירות ערך.

28.8. נכון למועד חתימת שטר זה הנאמן מצהיר כי הינו מבוטח בביטוח אחריות מקצועית בסך של 10 מיליון דולר[3] לתקופה ("**סכום הכיסוי**"). ככל שלפני הפירעון המלא של איגרות החוב (סדרה א') יופחת סכום הכיסוי מסך של 8 מיליון דולר[4], מסיבה כלשהי, אזי הנאמן יעדכן את החברה לא יאוחר מ-7 ימי עסקים מהיום בו נודע על ההפחתה האמורה מהמבטח על מנת לפרסם דוח מיידי בנושא. הוראות סעיף זה יחולו עד למועד כניסתן לתוקף של תקנות לחוק ניירות ערך אשר יסדירו את חובת הכיסוי הביטוחי של הנאמן. לאחר כניסתן לתוקף של תקנות כאמור תחול חובה על הנאמן לעדכן את החברה אך ורק במקרה בו הנאמן לא יעמוד בדרישות התקנות.

29. <u>הצגת איגרת חוב לנאמן ורישום בקשר עם תשלום חלקי</u>

29.1. הנאמן יהיה רשאי לדרוש ממחזיק איגרת חוב להציג בפני הנאמן, בזמן תשלום ריבית כלשהי או תשלום חלקי של קרן וריבית לפי סעיפים 8, 9 ו-10 לעיל, את תעודת איגרות החוב שבגינן משולמים התשלומים.

29.2. הנאמן יהיה רשאי לרשום על תעודת איגרות החוב הערה בנוגע לסכומים ששולמו כאמור לעיל ותאריך תשלומם.

29.3. הנאמן יהיה רשאי בכל מקרה מיוחד, לפי שיקול דעתו, לוותר על הצגת תעודת איגרות החוב לאחר שניתן לו על ידי מחזיק איגרת החוב כתב שיפוי ו/או ערובה מספקת להנחת דעתו בגין נזקים העלולים להיגרם מחמת אי רישום ההערה כאמור, הכול כפי שימצא לנכון.

29.4. למרות האמור לעיל יהיה הנאמן רשאי על פי שיקול דעתו לקיים רישומים באופן אחר, לגבי תשלומים חלקיים כאמור.

30. <u>דין חל וסמכות שיפוט</u>

30.1. הדין החל על שטר נאמנות זה, על נספחיו, הינו הדין הישראלי בלבד. בכל עניין שלא נזכר בשטר זה וכן בכל מקרה של סתירה בין הוראות הדין אשר לא ניתן להתנות עליהן לבין שטר זה, יפעלו הצדדים בהתאם להוראות הדין הישראלי. בכל מקרה של סתירה בין ההוראות המתוארות בתשקיף בקשר לשטר זה ו/או איגרות החוב תגברנה הוראות שטר זה.

30.2. לבתי המשפט בעיר תל אביב-יפו תהא סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית בכל סכסוך הנוגע לשטר נאמנות זה.

---

[3] למועד חידוש פוליסת הביטוח.

[4] בהתאם לאמור בה"ש 3.

31. <u>מענים</u>

כתובות הצדדים יהיו כמפורט במבוא לשטר זה, או כל מען אחר אשר תינתן לגביו הודעה מתאימה בכתב לצד שכנגד.

32. <u>אחריות הנאמן</u>

32.1. על אף האמור בכל דין ובכל מקום בשטר הנאמנות, ככל שהנאמן פעל לשם מילוי תפקידו בתום לב ובתוך זמן סביר וכן בירר את העובדות שנאמן סביר היה מברר בנסיבות העניין, לא יהא אחראי לנזק שנגרם, אלא אם כן יוכיח התובע כי הנאמן פעל ברשלנות חמורה. מובהר, כי ככל שתתעורר סתירה בין הוראת סעיף זה להוראה אחרת בשטר הנאמנות, תגבר הוראת סעיף זה.

32.2. פעל הנאמן בתום לב ובלא התרשלות בהתאם להוראות סעיף 35ח(ד2) או 35ח(ד3) לחוק, לא יהיה אחראי בשל ביצוע הפעולה כאמור.

33. <u>הסמכה למגנ"א</u>

הנאמן מסמיך בחתימתו על שטר, זה את כל אחד ממורשי החתימה של החברה לדווח בשמו במערכת המגנ"א על התקשרותו בשטר זה וחתימתו עליו.

34. <u>כללי</u>

מבלי לגרוע מהוראותיו האחרות של שטר זה ושל אגרת החוב, כל ויתור, ארכה, הנחה, שתיקה, הימנעות מפעולה ("**ויתור**") מצד הנאמן או החברה לגבי אי קיומה או קיומה החלקי או הבלתי נכון של התחייבות כלשהי על פי שטר זה ואגרת החוב, לא יחשבו כויתור מצד הנאמן או החברה, לפי העניין, על זכות כלשהי אלא כהסכמה מוגבלת להזדמנות המיוחדת בה ניתנה. מבלי לגרוע מההוראות האחרות של שטר זה ואגרת החוב, כל שינוי בהתחייבויות הנאמן או החברה כאמור, מחייב קבלת הסכמת הנאמן או החברה מראש ובכתב (ובכלל זה "כתב" לרבות פקס או דואר אלקטרוני). כל הסכמה אחרת שאינה בכתב, לא תיחשב כהסכמה. זכויות הנאמן והחברה לפי הסכם זה הינן עצמאיות ובלתי תלויות זו בזו, ובאות בנוסף לכל זכות שקיימת ו/או שתהיה לנאמן ו/או לחברה על פי דין.

<u>ולראיה באו הצדדים על החתום</u>:

_____	_____
קבוצת תדהר בע"מ	**משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ**

אני הח"מ הילה שפילמן נויברג, עו"ד, מאשרת כי שטר נאמנות זה נחתם על ידי ה"ה אורי לוין, מנכ"ל החברה ויהונתן צברי, סמנכ"ל הכספים בחברה, וחתימתם מחייבת את החברה בקשר עם שטר נאמנות זה.

_____

הילה שפילמן נויברג, עו"ד

יועצת משפטית ראשית

<u>התוספת הראשונה לשטר הנאמנות</u>

קבוצת תדהר בע"מ

<u>איגרת חוב (סדרה א') ("איגרת החוב")</u>

<u>איגרת חוב רשומה על שם</u>

מספר: _____.

ערך נקוב של תעודה זו: _____ ש"ח.

1. איגרת חוב זו מעידה כי קבוצת תדהר בע"מ ("**החברה**") תשלם במועדי הפירעון המפורטים בסעיפים 2-3 בתנאים הרשומים מעבר לדף, לחברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ולמי שיהיה המחזיק הרשום באיגרת החוב במועד הקובע, תשלומי קרן, ריבית והפרשי הצמדה, והכל בכפוף למפורט בתנאים הרשומים מעבר לדף ולשטר הנאמנות.

2. איגרת חוב זו מונפקת כחלק מסדרה של איגרות חוב בתנאים זהים לתנאי איגרת זו ("**סדרת איגרות החוב**"), המונפקת בהתאם לשטר נאמנות ("**שטר הנאמנות**") מיום [_____] 2026 אשר נחתם בין החברה מצד אחד ובין משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ ("**הנאמן**"). מובהר, כי הוראות שטר הנאמנות יהוו חלק בלתי נפרד מהוראות איגרת חוב זו, ותחייבנה את החברה ואת המחזיקים באיגרות החוב הכלולות בסדרה הנ"ל. כל איגרות החוב מהסדרה הנ"ל תעמודנה בדרגה שווה בינן לבין עצמן (פרי-פסו), מבלי שתהיה כל זכות עדיפה לאחת על פני האחרת.

3. איגרת חוב זו מונפקת בכפוף לתנאים המפורטים מעבר לדף ובשטר הנאמנות, המהווים חלק בלתי נפרד מאיגרת החוב.

נחתם בחותמת החברה שהוטבעה ביום _____

_____

קבוצת תדהר בע"מ

התנאים הרשומים מעבר לדף

1. כללי

1.1. באיגרת חוב זו תהיינה לביטויים הבאים המשמעויות הבאות:

"**דוח הצעת מדף הראשונה**" או "**דוח ההצעה הראשונה**" –	דוח הצעת מדף של איגרות החוב (סדרה א'), אשר יפורסם בהתאם להוראות סעיף 23א(ו) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ואשר על פיו תוצענה איגרות החוב לראשונה לציבור, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון והנחיות הבורסה, כפי שיהיו באותה העת.
"**מדד המחירים לצרכן**" או "**המדד**" –	מדד המחירים הידוע בשם "מדד המחירים לצרכן" הכולל ירקות ופירות המפורסם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, וכולל אותו מדד אף אם יפורסם על-ידי גוף או מוסד רשמי אחר, וכן כולל כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו, אם יהיה בנוי על אותם הנתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ואם לאו. אם יבוא במקומו מדד אחר שיפורסם על-ידי גוף או מוסד כאמור, ואותו גוף או מוסד לא קבע את היחס שבינו לבין המדד המוחלף, ייקבע היחס האמור על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ובמקרה שאותו יחס לא ייקבע כאמור, אזי הוא יקבע על-ידי דירקטוריון החברה והנאמן, בהתייעצות עם מומחים כלכליים שייבחרו על-ידיהם.
"**המדד הידוע**" בתאריך כלשהו –	המדד האחרון הידוע שפורסם לפני אותו תאריך.
"**המדד היסודי**" –	המדד שפורסם ביום 14 באוגוסט 2026 בגין חודש יולי 2026.
"**מדד התשלום**" –	המדד הידוע ביום הקבוע לתשלום כלשהו על-חשבון קרן ו/או ריבית, בכפוף לאמור להלן.
"**הנאמן**" –	משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ, ו/או כל מי שיכהן מדי פעם בפעם כנאמן של מחזיקי איגרות החוב לפי שטר הנאמנות.
"**יום עסקים**" או "**יום עסקים בנקאי**" –	כל יום שבו פתוחים מרבית הבנקים בישראל לביצוע עסקאות.

"**קרן**" –	סך הערך הנקוב של איגרות החוב (סדרה א').
"**החלטה מיוחדת**" –	החלטה שנתקבלה באסיפה כללית של מחזיקי איגרות החוב (סדרה א'), שבה נכחו, בעצמם או על-ידי באי-כוחם, לפחות שני מחזיקים באיגרות החוב שלהם לפחות חמישים אחוזים (50%) מזכויות ההצבעה מאותה סדרה, או באסיפה נדחית שנכחו בה, בעצמם או על-ידי באי-כוחם, לפחות שני מחזיקים באיגרות החוב שלהם לפחות עשרים אחוזים (20%) מזכויות ההצבעה כאמור, ואשר נתקבלה (בין באסיפה המקורית ובין באסיפה הנדחית) ברוב של לפחות שני שלישים (2/3) מכלל הקולות של המשתתפים בהצבעה, מבלי למנות את קולות הנמנעים. מניין חוקי וקולות המצביעים יימנו בכפוף להוראות סעיף 3 לתוספת השנייה לשטר הנאמנות.
"**החלטה רגילה**" -	החלטה שנתקבלה באסיפה של מחזיקי איגרות החוב (סדרה א') שבה נכחו לפחות שני מחזיקי איגרות חוב, הנוכחים בעצמם או על-ידי בא-כוח, המחזיקים או המייצגים יחדיו לפחות 25% מהיתרה הבלתי מסולקת של הערך הנקוב של איגרות החוב הנמצאות במחזור במועד הקובע לאסיפה, או באסיפה נדחית של אסיפה זו שתתקיים בכל מספר משתתפים שהוא, ואשר נתקבלה (בין באסיפה המקורית ובין באסיפה הנדחית) ברוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה מבלי למנות את קולות הנמנעים. מניין חוקי וקולות המצביעים יימנו בכפוף להוראות סעיף 3 לתוספת השנייה לשטר הנאמנות.
"**הבורסה**" –	הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.
"**החברה לרישומים**" –	החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ או חברה לרישומים שתבוא במקומה על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ובלבד שכל ניירות הערך של החברה יהיו רשומים על שם אותה חברה לרישומים.
"**מחזיקי איגרות החוב**" ו/או "**בעלי איגרות החוב**" ו/או "**מחזיקים**" ו/או	כהגדרת המונחים "מחזיק" ו-"מחזיק בתעודות התחייבות" בחוק ניירות ערך.

"**זכאים**" –

"**יום מסחר**" – כל יום שבו מתבצעות עסקאות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

"**מסלקת הבורסה**" – מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

לכל מונח או ביטוי אחר באיגרת חוב זו תהא המשמעות שניתנה לו בשטר הנאמנות אלא אם צוין מפורשות אחרת להלן.

2. <u>קרן איגרות החוב ובסיסי הצמדת הקרן</u>

2.1. קרן איגרות החוב (סדרה א') תיפרע ב-4 (ארבעה) תשלומים שווים, אשר ישולמו ביום 1 באפריל של כל אחת מהשנים 2031-2034, כך שבכל אחד מבין התשלומים ישולם שיעור של 25% מתשלום הקרן.

2.2. קרן איגרות החוב והריבית בגינה תהיינה צמודות לעליה במדד המחירים לצרכן שפורסם ביום 14 באוגוסט 2026 בגין חודש יולי 2026, באופן שאם יתברר במועד תשלום כלשהו על חשבון קרן ו/או ריבית בגין איגרות החוב כי מדד התשלום הינו גבוה לעומת המדד היסודי, כי אז תשלם החברה אותו תשלום של קרן ו/או ריבית, שהוא מוגדל באופן יחסי לשיעור הגידול במדד התשלום לעומת המדד היסודי. מובהר כי אם מדד התשלום יהיה נמוך מהמדד היסודי, לא יוקטן תשלום הקרן או הריבית האמור עקב ירידת המדד הנ"ל, ומדד התשלום יהיה המדד היסודי.

3. <u>הריבית של איגרות החוב</u>

הקרן של איגרות החוב (סדרה א') תישא ריבית כמפורט להלן:

3.1. הריבית על היתרה הבלתי מסולקת של קרן איגרות החוב (סדרה א'), תשולם פעמיים בשנה בימים 1 באפריל ו-1 באוקטובר של כל אחת מהשנים 2027 עד 2033 (כולל) וביום 1 באפריל 2034, באופן שהתשלום הראשון של הריבית ישולם ביום 1 באפריל 2027 והתשלום האחרון ישולם ביחד עם הפירעון האחרון של הקרן ביום 1 באפריל 2034. תשלומי הריבית ישולמו בעד התקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום הקודם למועד תשלום הריבית הרלוונטי, למעט תשלום הריבית הראשון שייעשה ביום 1 באפריל 2027, שישולם בגין התקופה המתחילה ביום הסליקה הכספית (יום העברת התמורה על-ידי המשקיעים לרכז ההנפקה) והמסתיימת יום לפני מועד התשלום האמור שישולם לפי הריבית השנתית ויחושב לפי מספר הימים בתקופה האמורה ועל בסיס 365 ימים בשנה (להלן: "**תקופת הריבית**", לפי העניין). החברה תודיע בדוח מיידי, לא יאוחר מיום הסליקה, את שיעור הריבית הראשונה כאמור.

היתרה הבלתי מסולקת של קרן איגרות החוב (סדרה א') תישא ריבית שנתית קבועה בשיעור שייקבע במכרז שייערך על-פי דוח הצעת המדף שעל פיו תוצענה איגרות החוב (סדרה א') לראשונה לציבור ("**הריבית השנתית**").

3.2. כל תשלום על חשבון הקרן ו/או הריבית, אשר ישולם באיחור העולה על 7 ימי

עסקים מהמועד הקבוע לתשלומו על פי איגרת חוב זו, וזאת מסיבות התלויות בחברה, יישא ריבית פיגורים החל מהמועד הקבוע לתשלומו ועד למועד תשלומו בפועל. לעניין זה, ריבית פיגורים פירושה הריבית השנתית אותה נושאות אגרות החוב מעת לעת בתוספת 3.5%. במקרה שבו תשולם ריבית פיגורים, תפרסם החברה דוח מיידי לפחות 2 ימי מסחר לפני תשלום כאמור בו תודיע על שיעורה ומועד תשלומה של ריבית הפיגורים.

3.3. התשלום האחרון של הריבית על הקרן של איגרות החוב (סדרה א') ישולם ביחד עם התשלום האחרון על חשבון הקרן של איגרות החוב (סדרה א') וזאת כנגד מסירת תעודות איגרות החוב מאותה סדרה לידי החברה.

4. **<u>תשלומי הקרן והריבית של איגרות החוב</u>**

4.1. התשלומים על חשבון הריבית ו/או הקרן בגין איגרות החוב (סדרה א') ישולמו לאנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים במרשם מחזיקי איגרות החוב (סדרה א') ביום 26 במרץ – ביחס לתשלום המשולם ביום 1 באפריל, וביום 25 בספטמבר - ביחס לתשלום המשולם ביום 1 באוקטובר ("**היום הקובע**"), פרט לתשלום אחרון של הקרן והריבית שישולם כנגד מסירת תעודות איגרות החוב (סדרה א') לידי החברה ביום התשלום, במשרדה הרשום של החברה או בכל מקום אחר בישראל שעליו תודיע החברה. הודעת החברה תימסר לא יאוחר מחמישה (5) ימי עסקים לפני מועד התשלום האחרון.

מובהר כי מי שאינו רשום כמחזיק במרשם איגרות החוב של החברה (סדרה א') במועדים האמורים בסעיף זה לעיל, לא יהיה זכאי לתשלום ריבית בגין תקופת הריבית שהתחילה לפני אותו מועד.

4.2. בכל מקרה שבו מועד פירעון התשלום על חשבון קרן ו/או ריבית יחול ביום שאינו יום עסקים יידחה מועד התשלום ליום העסקים הראשון הבא אחריו ללא תוספת תשלום ו"היום הקובע" לצורך קביעת הזכאות לפדיון לא ישתנה בשל כך.

4.3. התשלום לזכאים ייעשה בשיקים או בהעברה בנקאית לזכות חשבון הבנק של האנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים במרשם לסדרה הרלוונטית ואשר יצוין בפרטים שימסרו בכתב לחברה בעוד מועד, בהתאם לאמור בסעיף 4.4 להלן. אם החברה לא תוכל לשלם סכום כלשהו לזכאים לכך, מסיבה שאינה תלויה בה, יחולו הוראות סעיף 11 לשטר הנאמנות.

4.4. מחזיק איגרות החוב (סדרה א') יודיע לחברה את פרטי חשבון הבנק לזיכוי בתשלומים לאותו מחזיק על-פי איגרות החוב מאותה סדרה כאמור לעיל, או על שינוי בפרטי החשבון האמור או בכתובתו, לפי העניין, בהודעה בכתב שתישלח בדואר רשום לחברה, אולם החברה תהא חייבת לפעול על-פי הודעתו של המחזיק בדבר שינוי כאמור אך ורק אם הגיעה למשרדה הרשום לפחות חמישה-עשר (15) ימי עסקים לפני המועד הקבוע לפירעון תשלום כלשהו על פי איגרת החוב. במקרה שההודעה תתקבל על ידי החברה באיחור, תפעל החברה לפיה אך ורק ביחס לתשלומים שמועד פירעונם חל לאחר מועד התשלום הסמוך ליום קבלת ההודעה.

4.5. לא מסר מחזיק איגרות החוב הזכאי לתשלום כאמור מבעוד מועד לחברה פרטים בדבר חשבון הבנק שלו, ייעשה כל תשלום על חשבון הקרן והריבית בשיק שיישלח בדואר רשום לכתובתו האחרונה הרשומה במרשם לסדרה הרלוונטית. משלוח שיק לזכאי בדואר רשום כאמור ייחשב לכל דבר ועניין כתשלום הסכום הנקוב בו בתאריך שיגורו בדואר, ובלבד שנפרע עם הצגתו כהלכה לגביה.

4.6. מכל תשלום בגין איגרות החוב (סדרה א') ינוכה כל תשלום חובה ככל הנדרש על-פי דין.

5. <u>הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה</u>

להוראות בדבר הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה ראו סעיף 11 לשטר הנאמנות.

6. <u>תעודות איגרות החוב ופיצולן</u>

6.1. כל תעודת איגרות החוב ניתנת לפיצול למספר תעודות איגרות חוב, אשר סך כל סכומי הקרן הנקובים בהן שווה לסכום הקרן הנקוב של התעודה שפיצולה מבוקש ובלבד שתעודות כאמור לא תוצאנה אלא בכמות סבירה.

6.2. פיצול תעודת איגרות החוב כאמור יעשה על פי בקשת פיצול חתומה על ידי בעל איגרות החוב שבתעודה או נציגיו החוקיים, אשר תימסר לחברה במענה לקבלת כתבי בי-דין בישראל (או במקום אחר בישראל עליו תורה החברה), בצרוף תעודת איגרות החוב שפיצולה מבוקש.

6.3. ביצוע הפיצול יעשה תוך שבעה (7) ימים מתום החודש בו נמסרה התעודה במענה לקבלת כתבי בי-דין בישראל (או במקום אחר בישראל עליו תורה החברה). תעודות איגרות החוב החדשות שיוצאו בעקבות הפיצול תהיינה בסכומי ערך נקוב בשקלים חדשים שלמים כל אחת.

6.4. כל ההוצאות הכרוכות בפיצול, לרבות מיסים והיטלים אם יהיו כאלה, יחולו על מבקש הפיצול.

7. <u>העברת איגרת החוב</u>

7.1. איגרות החוב ניתנות להעברה לגבי כל סכום ערך נקוב ובלבד שיהיה בשקלים חדשים שלמים. כל העברה של איגרות החוב, תיעשה על פי כתב העברה הערוך בנוסח המקובל להעברת מניות, חתום כיאות על ידי המחזיק הרשום או נציגיו החוקיים, וכן על ידי מקבל ההעברה או נציגיו החוקיים, שיימסר לחברה במענה לקבלת כתבי בי-דין בישראל (או במקום אחר בישראל עליו תורה החברה) בצרוף תעודות איגרות החוב המועברות על פיו, וכל הוכחה סבירה אחרת שתידרש על ידי החברה לשם הוכחת זכותו של המעביר להעברתן.

7.2. בכפוף לאמור לעיל, הוראות הנכללות בתקנון החברה ביחס לאופן העברת מניות יחול, בשינויים המתחייבים לפי העניין, ביחס לאופן העברת איגרות החוב ועל הסבתן.

7.3. אם יחול כל תשלום חובה על כתב ההעברה של איגרות החוב, יימסרו לחברה הוכחות סבירות על תשלומם על ידי מבקש ההעברה, שתהיינה להנחת דעתה של החברה.

7.4. במקרה של העברת חלק בלבד מסכום הקרן הנקוב של איגרות החוב שבתעודה זו, תפוצל תחילה עפ"י הוראות סעיף 6 לעיל התעודה למספר תעודות איגרות חוב כמתחייב מכך, באופן שסך כל סכומי הקרן הנקובים בהן יהיה שווה לסכום הקרן הנקוב של תעודת איגרות החוב האמורה.

7.5. לאחר קיום כל התנאים האלה תרשם ההעברה במרשם מחזיקי איגרות החוב ויחולו על הנעבר כל התנאים המפורטים בשטר הנאמנות ובאיגרת החוב ביחס לאותה סדרה.

7.6. כל ההוצאות והעמלות הכרוכות בהעברה יחולו על מבקש ההעברה.

8. <u>מרשם מחזיקי איגרות החוב</u>

ראו סעיף 24 לשטר הנאמנות.

9. <u>הוראות כלליות</u>

9.1. סכומי הקרן והריבית ישולמו לכל מחזיק של איגרת החוב מבלי להתחשב בכל זכויות שביושר או כל זכות קיזוז או תביעה נגדית הקיימת או שתהיינה קיימות בין החברה לבין המחזיק הנ"ל. תשלומים כאמור למחזיק שאינו רשום יבוצעו דרך החברה לרישומים ובאמצעות מסלקת הבורסה, בהתאם להוראות תקנון הבורסה והנחיותיה וחוקי העזר של מסלקת הבורסה.

9.2. הוראות שטר הנאמנות תיחשבנה כחלק בלתי נפרד מאיגרת חוב זו.

9.3. איגרות החוב תירשמנה למסחר בבורסה לניירות ערך.

10. <u>היעדר בטוחות</u>

ראו סעיף 5 לשטר הנאמנות.

11. <u>פדיון מוקדם</u>

11.1. <u>פדיון מוקדם ביוזמת הבורסה</u>

היה ויוחלט על-ידי הבורסה על מחיקה מהרישום למסחר של איגרות החוב מפני ששווי סדרת איגרות החוב (סדרה א') פחת מהסכום שנקבע בהנחיות הבורסה בדבר מחיקה מהמסחר של איגרות חוב, תבצע החברה פדיון מוקדם ותפעל כדלקמן:

11.1.1. תוך ארבעים וחמישה (45) ימים מתאריך החלטת דירקטוריון הבורסה בדבר המחיקה מרישום למסחר כאמור, תודיע החברה על מועד פדיון מוקדם שבו רשאי המחזיק באיגרות החוב לפדותן. ההודעה על מועד הפדיון המוקדם תפורסם בדוח מיידי שישלח לרשות ולבורסה ובשני (2) עיתונים יומיים נפוצים בישראל בשפה העברית ותימסר בכתב לכל

המחזיקים הרשומים באיגרות החוב.

11.1.2. מועד הפדיון המוקדם ביחס לאיגרות החוב (סדרה א') בלבד, יחול לא לפני שבעה עשר (17) יום מתאריך פרסום ההודעה ולא מאוחר מארבעים וחמישה (45) יום מהתאריך הנ"ל, אך לא בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית לבין מועד תשלומה בפועל.

11.1.3. במועד הפדיון המוקדם תפדה החברה את איגרות החוב (סדרה א') שהמחזיקים בהן ביקשו לפדותן, בתמורה לסכום הגבוה מבין החלופות המנויות בסעיף 11.2.10 להלן.

11.1.4. קביעת מועד פדיון מוקדם כאמור לעיל אין בה כדי לפגוע בזכויות הפדיון הקבועות באיגרות החוב של מי ממחזיקי איגרות החוב שלא יפדו אותן במועד הפדיון המוקדם כאמור לעיל, אך איגרות החוב (סדרה א') תימחקנה מהמסחר בבורסה ויחולו עליהן, בין היתר, השלכות המס הנובעות מכך.

11.1.5. פדיון מוקדם של איגרות החוב כאמור לעיל לא יקנה למי שהחזיק באיגרות החוב שייפדו כאמור את הזכות לתשלום ריבית בגין התקופה שלאחר מועד הפדיון.

11.2. <u>פדיון מוקדם ביוזמת החברה</u>

החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע פדיון מוקדם החל מתום 60 יום ממועד הרישום למסחר של איגרות החוב (סדרה א'), בכל עת ובמקרה כאמור יחולו ההוראות הבאות, והכל בכפוף להנחיות רשות ניירות ערך ולהוראות תקנון הבורסה וההנחיות מכוחו, כפי שיהיו במועד הרלוונטי:

11.2.1. . בכל רבעון ניתן לקבוע מועד פדיון מוקדם חלקי אחד בלבד .מבלי לגרוע מהאמור, בין שני מועדי פדיון חלקי יחלפו לפחות שלושים (30) ימים.

11.2.2. נקבע פדיון מוקדם ברבעון שקבוע בו גם מועד לתשלום ריבית, או מועד לתשלום פדיון חלקי או מועד לתשלום פדיון סופי, יבוצע הפדיון המוקדם במועד שנקבע לתשלום כאמור. במידה והפדיון המוקדם הינו פדיון סופי, אזי ניתן לבצעו בכל מועד אף אם באותו רבעון נקבע מועד לתשלום ריבית, פדיון חלקי או מועד לתשלום פדיון סופי.

לעניין זה "**רבעון**" משמע כל אחת מהתקופות הבאות: ינואר – מרץ, אפריל – יוני, יולי – ספטמבר, אוקטובר – דצמבר.

11.2.3. ההיקף המזערי של כל פדיון מוקדם, לא יפחת מ-1 מיליון ש"ח. למרות האמור לעיל, חברה רשאית לבצע פדיון מוקדם בהיקף הנמוך מ-1 מיליון ש"ח ובלבד שתדירות הפדיונות לא תעלה על פדיון אחד לשנה.

11.2.4. כל סכום שיפרע בפירעון מוקדם על ידי החברה, ייפרע ביחס לכלל מחזיקי איגרות החוב (סדרה א'), פרו-רטה לפי ערך נקוב של איגרות החוב

המוחזקות.

11.2.5. (א) עם קבלת החלטה של דירקטוריון החברה בדבר ביצוע פדיון מוקדם כאמור לעיל, החברה תפרסם דוח מיידי ותעביר העתק ממנו לנאמן, לא פחות משבעה עשר (17) ימים ולא יותר מארבעים וחמישה (45) ימים לפני מועד הפדיון המוקדם.

(ב) כאשר ביצוע הפדיון המוקדם מותנה בהתקיימות תנאי כלשהו, רשאית החברה לבצע את הפדיון המוקדם במועד שנקבע בהודעה שניתנה על ידה בהתאם לס"ק (א) לעיל ובתנאי שחלפו לפחות ארבעה ימי מסחר בין מועד ההודעה על התקיימות התנאי לבין (1) המועד הקובע לפדיון המוקדם, כאשר מדובר בפדיון מוקדם חלקי; או (2) יום המסחר האחרון, כאשר מדובר בפדיון מוקדם סופי.

11.2.6. מועד הפדיון המוקדם לא יחול בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית בגין איגרות החוב (סדרה א') לבין מועד תשלום הריבית בפועל.

11.2.7. בדוח המיידי כאמור תפרסם החברה את סכום הקרן שייפרע בפדיון מוקדם וכן את הריבית וההצמדה שנצברו בגין סכום הקרן האמור עד למועד הפדיון המוקדם, בהתאם לאמור בסעיף 11.2.10 להלן. במועד פדיון מוקדם חלקי, החברה תשלם למחזיקי איגרות החוב את הריבית שנצברה והפרשי הצמדה עבור החלק הנפדה בפדיון חלקי ולא בגין כל היתרה הבלתי מסולקת.

11.2.8. לא ייעשה פדיון מוקדם לחלק איגרות החוב (סדרה א') אם סכום הפדיון האחרון יפחת מ-3.2 מיליון ש"ח.

11.2.9. במועד פדיון מוקדם חלקי, ככל שיהיה, החברה תודיע בדוח מיידי על: (1) שיעור הפדיון החלקי במונחי היתרה הבלתי מסולקת; (2) שיעור הפדיון החלקי במונחי הסדרה המקורית; (3) שיעור הריבית בפדיון החלקי על החלק הנפדה; (4) עדכון שיעורי הפדיונות החלקיים שנותרו, במונחי הסדרה המקורית; (5) המועד הקובע לזכאות לקבלת הפדיון המוקדם של קרן איגרות החוב שיהיה שישה ימים לפני המועד שנקבע לפדיון המוקדם.

11.2.10. הסכום שישולם למחזיקי איגרות החוב (סדרה א') במקרה של פדיון מוקדם ביוזמת החברה, יהיה הסכום הגבוה מבין הבאים: (1) שווי שוק של יתרת איגרות החוב (סדרה א') שבמחזור, אשר ייקבע על-פי מחיר הנעילה הממוצע של איגרות החוב (סדרה א') ב-30 ימי המסחר בבורסה שקדמו למועד קבלת החלטת הדירקטוריון בדבר ביצוע הפדיון המוקדם (להלן: "**שווי השוק של יתרת איגרות החוב**" ו-"**תקופת הדגימה**", בהתאמה), מוכפל בשיעור הפדיון המוקדם של איגרות החוב שבמחזור. על אף האמור לעיל, במידה והפדיון המוקדם (החלקי או המלא) יקבע

ברבעון שקבוע בו גם מועד לתשלום ריבית, או מועד לתשלום פדיון חלקי של איגרות החוב (סדרה א'), והפדיון המוקדם יבוצע באותו הרבעון (ביחד עם תשלום הפדיון המוקדם בהתאם להוראות סעיף 11.2.2 לעיל), הרי שבמקרה זה, לצורך חישוב שווי השוק של איגרות החוב אשר ישולם למחזיקים על פי ס"ק (1) זה, יופחת משווי השוק של יתרת איגרות החוב (כהגדרתו לעיל) העומדות לפדיון מוקדם, הסכום אשר משולם באותו הרבעון על חשבון תשלום הריבית בלבד כאמור (להלן: "**הסכום ששולם ברבעון**"), ויתרת הסכום, לאחר הפחתת הסכום ששולם ברבעון, תוכפל בשיעור הפדיון המוקדם. עוד יובהר, כי במקרה שבמהלך תקופת הדגימה בוצע תשלום ריבית, אזי הסכום ששולם על חשבון הריבית בלבד יופחת ממחיר הנעילה שנקבע בימי המסחר הכלולים בתקופת הדגימה ואשר חלו טרם המועד הקובע לתשלום הריבית ששולמה כאמור; (2) הערך ההתחייבותי של איגרות החוב (סדרה א') העומדות לפדיון מוקדם שבמחזור, דהיינו קרן בתוספת ריבית והפרשי הצמדה (ככל שישנם, והכל לפי המדד הידוע במועד ביצוע הפדיון המוקדם), עד למועד הפדיון המוקדם בפועל. הריבית שנצברה עד למועד הפידיון המוקדם, תשולם על הערך הנקוב הנפדה בפדיון המוקדם; (3) יתרת תזרים המזומנים של איגרות החוב (סדרה א') העומדות לפדיון מוקדם (קרן בתוספת הריבית אותה נושאות אגרות החוב במועד הפדיון המוקדם) כשהיא מהוונת לפי תשואת האג"ח הממשלתי (כהגדרתה להלן) בתוספת שיעור שנתי של 1%. היוון איגרות החוב (סדרה א') העומדות לפדיון מוקדם יחושב החל ממועד הפדיון המוקדם ועד למועד הפירעון האחרון שנקבע ביחס לאיגרות החוב (סדרה א') העומדות לפדיון מוקדם, כפי שייקבע בדוח ההצעה הראשונה.

לעניין זה: "**תשואת האג"ח הממשלתי**" משמעה, ממוצע התשואה (ברוטו לפדיון) המשוקלל, בתקופה של שבעה ימי עסקים, המסתיימת שני ימי עסקים לפני מועד ההודעה על הפדיון המוקדם, של שתי סדרות איגרות חוב צמודות מדד של ממשלת ישראל בעלות ריבית בשיעור קבוע, ושמשך חייהן הממוצע הוא הקרוב ביותר למשך החיים הממוצע של איגרות החוב (סדרה א') במועד הרלוונטי.

היינו, סדרה אחת בעלת משך חיים ממוצע הקרוב הגבוה ממשך החיים הממוצע של איגרות החוב (סדרה א') במועד הרלוונטי, וסדרה אחת בעלת משך החיים ממוצע הקרוב הנמוך ממשך החיים הממוצע של איגרות החוב (סדרה א') במועד הרלוונטי, ואשר שקלולן ישקף את משך החיים הממוצע של איגרות החוב במועד הרלוונטי.

במקרה ולא תהיה במחזור סדרת אגרות חוב ממשלתית בעלת מח"מ הנמוך או גבוה ממח"מ אגרות החוב, אזי תשואת האג"ח הממשלתי תחושב לפי ממוצע התשואה של שתי סדרות אגרות החוב הממשלתיות בעלות מאפיינים כמפורט בהגדרה זו לעיל ושמשך חייהן הממוצע הוא הקרוב ביותר למשך החיים הממוצע של אגרות החוב במועד הרלוונטי.

במקרה של תשלום ריבית נוספת עקב הפדיון המוקדם, תשולם הריבית הנוספת על הערך הנקוב שנפדה בפדיון המוקדם בלבד.

12. <u>שינויים בתנאי איגרת החוב</u>

לא יהיה כל תוקף לשינוי, ויתור ו/או פשרה בכל הנוגע לתנאי איגרת החוב והזכויות הנובעות ממנה, אלא אם כן נעשו בהתאם לאמור בסעיף 23 לשטר הנאמנות.

13. <u>קבלה מאת מחזיק איגרות החוב</u>

13.1. קבלה מאת מחזיק ו/או אסמכתא מאת חבר הבורסה המעביר ו/או מהחברה לרישומים בגין סכומי הקרן והריבית ששולמו לו על ידי הנאמן בגין איגרת החוב שלו תשחרר את הנאמן בשחרור מוחלט בכל הקשור לתשלום הסכומים הנקובים בקבלה.

13.2. למעט במקרה כמפורט בסעיף 11.5 לשטר הנאמנות, קבלה מאת הנאמן בדבר הפקדת סכומי הקרן והריבית אצלו לזכות מחזיקי איגרת החוב כאמור לעיל, תיחשב כקבלה מאת מחזיק איגרת החוב לצורך האמור בסעיף 13.1 לעיל ביחס לשחרור החברה (ולא ביחס לשחרור הנאמן) בכל הקשור לביצוע התשלום של הסכומים הנקובים בקבלה.

13.3. כספים שחולקו כאמור בסעיף 10 לשטר הנאמנות יחשבו כתשלום על חשבון הפירעון של איגרות החוב.

14. <u>החלפת תעודת איגרת החוב</u>

במקרה שתעודת איגרות החוב תתבלה, תאבד או תושמד תהיה החברה רשאית להוציא במקומה תעודה חדשה של איגרות החוב, וזאת בהתאם לתנאים שתבקש החברה ביחס להוכחה, לשיפוי ולכיסוי ההוצאות שנגרמו לחברה לשם בירור אודות זכות הבעלות באיגרות החוב, כפי שהחברה תמצא לנכון. במקרה של בלאי, תעודת איגרות החוב הבלויה תוחזר לחברה לפני שתוצא התעודה החדשה. היטלים וכן הוצאות אחרות הכרוכות בהוצאת התעודה החדשה, יחולו על מבקש התעודה האמורה.

15. <u>הדין החל וסמכות השיפוט</u>

לבתי המשפט בעיר תל אביב-יפו תהא סמכות ייחודית ובלעדית בכל סכסוך הנוגע לאיגרת החוב, לשטר הנאמנות ולהסכמים מכוחם הוקצו איגרות החוב, ויחולו עליהם דיני מדינת ישראל בלבד.

16. <u>הודעות</u>

ראו סעיף 22 לשטר הנאמנות.

התוספת השנייה לשטר הנאמנות – הוראות בדבר אסיפות מחזיקי איגרות חוב

קבוצת תדהר בע"מ

אסיפות כלליות של מחזיקי איגרות חוב (סדרה א')

1. זימון אסיפות

1.1. הנאמן רשאי לזמן את מחזיקי איגרות החוב לאסיפה של מחזיקי איגרות החוב בכל עת.

1.2. הנאמן יהיה חייב לזמן אסיפה לפי דרישת החברה או לפי בקשה בכתב של המחזיקים, אחד או יותר, בלפחות חמישה אחוזים (5%) מהערך הנקוב של היתרה הבלתי מסולקת של קרן איגרות החוב. אם המבקשים את זימון האסיפה הם המחזיקים של איגרות החוב כאמור, יהיה הנאמן, רשאי לדרוש מהמבקשים שיפוי, לשביעות רצון הנאמן עבור ההוצאות הסבירות הכרוכות בכך. נדרש הנאמן לכנס אסיפה כאמור, יזמנה בתוך 21 ימים מיום שהוגשה לו הדרישה, למועד שיקבע בזימון, ובלבד שמועד הכינוס לא יהיה מוקדם משבעה ימים ולא מאוחר מ-21 ימים ממועד הזימון; ואולם הנאמן רשאי להקדים את כינוס האסיפה, ליום אחד לפחות לאחר מועד הזימון, אם סבר כי הדבר דרוש לשם הגנה על זכויות המחזיקים. עשה כן, ינמק הנאמן בדוח בדבר זימון האסיפה את הסיבות להקדמת מועד הכינוס. על אף כל האמור לעיל, עם מסירת דרישת החברה לכינוס אסיפה כאמור יתאמו החברה והנאמן את מועד כינוס האסיפה ופרסום הזימון בהתאם להוראות הדין.

1.3. הנאמן רשאי לשנות את מועד כינוסה של אסיפת מחזיקים, לרבות להקדים את מועד כינוס האסיפה, ליום אחד לפחות לאחר מועד הזימון, אם סבר כי הדבר דרוש לשם הגנה על זכויות המחזיקים ובכפוף להוראות סעיף 1.6 להלן.

1.4. לא זימן הנאמן אסיפה לפי דרישת מחזיק בתוך המועד האמור בסעיף 1.2 לעיל, רשאי המחזיק לכנס את האסיפה, ובלבד שמועד הכינוס יהיה בתוך 14 ימים, מתום התקופה לזימון האסיפה בידי הנאמן, והנאמן יישא בהוצאות שהוציא המחזיק בקשר עם כינוס האסיפה.

1.5. זימון לאסיפה מטעם הנאמן לשם התייעצות בלבד עם מחזיקי איגרות החוב יפורסם לפחות יום אחד לפני מועד כינוסה ("**אסיפת התייעצות**"). לאסיפת התייעצות לא יפורסם סדר יום ולא יתקבלו בה החלטות.

1.6. זימון לאסיפה שאינה אסיפת התייעצות יפורסם לא יותר מ-21 ימים ולא פחות משבעה ימים טרם מועד כינוסה. בזימון יפורטו המקום, היום ושעת האסיפה, המניין החוקי לפתיחת האסיפה, המועד הקובע להשתתפות באסיפה, הסדרים לעניין הצבעה בכתב וכן יצוינו בו באופן כללי הנושאים שידונו באסיפה והצעות ההחלטה שיועלו להצבעה. אין באמור בכדי לגרוע מסמכות הנאמן לקצר את מניין הימים לכינוס

האסיפה בהתאם לאמור בסעיפים 1.2 ו-1.3 לעיל.

1.7. מחזיק באיגרות חוב, אחד או יותר, שלו חמישה אחוזים לפחות מיתרת הערך הנקוב של סדרת איגרות החוב, רשאי לבקש מהנאמן לכלול נושא בסדר היום של אסיפת מחזיקים שתתכנס בעתיד, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כאמור.

1.8. כל הודעה מטעם החברה או הנאמן למחזיקי איגרות החוב תינתן בהתאם להוראות סעיף 22 לשטר הנאמנות.

1.9. לא תיפסל החלטה כלשהי שנתקבלה כדין באסיפה שזומנה כאמור, אם בשגגה לא ניתנה הודעה עליה לכל מחזיקי איגרות החוב או שההודעה כאמור לא נתקבלה על ידי כל מחזיקי איגרות החוב שבמחזור ובלבד שפורסם הזימון לאסיפה במערכת המגנ"א.

1.10. אסיפת מחזיקים תיערך בישראל במשרדי החברה או במקום אחר עליו יודיע הנאמן או החברה. החברה תישא בעלויות כינוס האסיפה במען שאינו במשרדה, ככל שהודיעה כי אין באפשרותה לערוך את האסיפה במשרדה.

2. <u>יושב ראש</u>

יושב הראש של האסיפה יהיה הנאמן או אדם שימונה על ידי הנאמן. לא מינה הנאמן יושב ראש או שהוא נעדר מהאסיפה, יבחרו מחזיקי איגרות החוב הנוכחים באסיפה יושב ראש מביניהם. אסיפת מחזיקי איגרות החוב תיפתח לאחר שיוכח כי קיים המניין החוקי הדרוש להתחלת הדיון.

3. <u>מניין חוקי</u>

3.1. בכפוף לדרישות חוק ניירות ערך בנושא מניין חוקי, ככל שאינן ניתנות להתניה, ולהוראות שטר הנאמנות (ולמעט המניין החוקי הנדרש לצורך קבלת החלטה מיוחדת, באסיפת מחזיקי איגרות החוב אשר יהא כמפורט בסעיף 1.4 לשטר הנאמנות), יהוו מניין חוקי לפחות שני מחזיקי איגרות החוב הנוכחים בעצמם או באמצעות בא כוח והמחזיקים או המייצגים יחדיו לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מהערך הנקוב של היתרה הבלתי מסולקת של קרן איגרות החוב באותה עת. על אף האמור, אסיפת התייעצות תתקיים בכל מספר משתתפים שהוא.

3.2. אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע להתחלת אסיפה כזו לא יהיה מניין חוקי כאמור, תידחה האסיפה למועד אחר שלא יקדם משני ימי עסקים לאחר המועד שנקבע לקיום האסיפה המקורית או מיום עסקים אחד, אם סבר הנאמן כי הדבר דרוש לשם הגנה על זכויות המחזיקים באיגרות החוב ; נדחתה האסיפה, ינמק הנאמן בדוח בדבר זימון האסיפה את הסיבות לכך.

3.3. בכפוף לדרישות חוק ניירות ערך בנושא מניין חוקי, ככל שאינן ניתנות להתניה, ולהוראות שטר הנאמנות (ולמעט המניין החוקי הנדרש לצורך קבלת החלטה מיוחדת אשר יהא כמפורט בסעיף 1.4 לשטר הנאמנות), באסיפה נדחית כאמור, אשר זומנה ביוזמת הנאמן, שני מחזיקי איגרות החוב הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם יהוו מניין חוקי ללא התחשבות בערך הנקוב של איגרות החוב שבידיהם. אם זימון

האסיפה התבקש על ידי מחזיקי איגרות חוב - יהיה המניין החוקי באסיפה נדחית מחזיקים באיגרות החוב, אחד או יותר, שלהם 5% (חמישה אחוזים) לפחות מזכויות ההצבעה בסדרת איגרות החוב.

3.4. לא ידונו באסיפה נדחית אלא עניינים שבהם אפשר היה לדון באסיפה המקורית.

3.5. מחזיק שהוא מחזיק קשור (כהגדרתו בסעיף 3.3 לשטר הנאמנות) לא יובא בחשבון לצורך קביעת המניין החוקי באסיפה, וקולותיו לא יובאו במניין הקולות בהצבעה באסיפה.

3.6. כתב הצבעה מלא וחתום כדין שבו ציין מחזיק את אופן הצבעתו, אשר הגיע לנאמן עד למועד האחרון שנקבע לכך, ייחשב כנוכחות באסיפה לעניין קיום המניין החוקי כאמור בסעיף 3 לעיל. בהתאם, יהיה הנאמן רשאי, בהתאם לשיקול דעתו ובכפוף לכל דין, לקיים אסיפות הצבעה בהן יערכו הצבעות באמצעות כתבי הצבעה וללא התכנסות המחזיקים, וכן לקיים הצבעה באמצעות כתבי הצבעה באסיפת הצבעה (לרבות באסיפה נדחית שלה) אשר לא נכח בה עם פתיחתה המניין החוקי הנדרש לצורך קבלת ההחלטה שעל סדר היום, ובלבד שיתקבלו אצל הנאמן, עד למועד נעילת אסיפת ההצבעה, אשר ייקבע בהודעה על כינוס האסיפה או קיום ההצבעה, לפי העניין, כתבי הצבעה מאת מחזיקים המהווים מניין חוקי הדרוש לצורך קיום האסיפה המקורית או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

3.7. מחזיקים הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפת המחזיקים, הם מחזיקים באיגרות חוב במועד שייקבע בהחלטה לזמן אסיפת מחזיקים בהתאם להוראות החוק.

4. <u>אסיפה נמשכת</u>

4.1. אסיפה שנפתחה תינעל על פי הודעת הנאמן או הודעת יושב ראש האסיפה ויכול שיהיו בה מושב אחד או יותר.

4.2. אסיפת מחזיקים שיש בה מניין חוקי (ברוב רגיל), או הנאמן, רשאים להחליט על קיום מושב נוסף אשר יתקיים במועד אחר ובמקום שייקבע על ידי הנאמן ("**אסיפה נמשכת**");

4.3. הנאמן יהיה אחראי לפרסום הודעה בדבר המועד והמקום בהם יתכנס המושב הנוסף ובלבד שהודעה כאמור תינתן 12 שעות לפחות טרם כינוסו של המושב הנוסף.

4.4. באסיפה נמשכת ניתן לדון בנושא שהיה על סדר יומה של האסיפה המקורית ושלא נתקבלה לגביו החלטה בלבד.

5. <u>הצבעה באסיפה</u>

5.1. ההצבעה באסיפה תיערך ביחס לנושאים אשר פורטו בזימון בלבד.

5.2. מחזיקי איגרות החוב זכאים להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית בעצמם, באמצעות באי כוח או באמצעות כתב הצבעה. כל הצעת החלטה שתועמד להצבעה תוכרע בדרך של הרמת ידיים ו/או באמצעות כתבי הצבעה, בהתאם להחלטת הנאמן ועל פי שיקול דעתו לרבות קביעת המועדים להגשת כתבי ההצבעה והארכת מועדים

אלו בהתאם לנסיבות, בכפוף להוראות הדין. בכל הצבעה של מחזיקי איגרות חוב תתנהל ההצבעה לפי מניין קולות, כך שכל מחזיק איגרות החוב או בא-כוחו, יהיה זכאי לקול אחד בגין כל 1 ש"ח ערך נקוב מאיגרות החוב מהסדרה הרלוונטית שהוכיח את החזקתו בהן ושמכוחן הוא רשאי להצביע. בהצבעה שנערכה באמצעות כתבי הצבעה יהיו רשאים להשתתף גם מחזיקי איגרות חוב שלא נכחו באסיפה ובלבד שהוכיחו את זכאותם להצביע באסיפה במועד הקובע לא יאוחר ממועד נעילת ההצבעה/אסיפה. במקרה של מחזיקים במשותף, יתקבל רק קולו של המבקש להצביע הרשום ראשון מביניהם במרשם, אם בעצמו ואם על ידי שלוח.

הנאמן רשאי לדרוש ממחזיק להצהיר במסגרת כתב ההצבעה באשר לקיומו או היעדרו של עניין מנוגד שיש לו. מחזיק אשר יצהיר כי הינו בעל עניין מנוגד ייחשב כמורה לנאמן שלא לספור את הצבעתו במניין הקולות בהצבעה (אך כן לצורך המניין החוקי).

כתב הצבעה שבו ציין מחזיק באיגרות החוב את אופן הצבעתו, אשר הגיע לנאמן עד למועד האחרון שנקבע לכך, ייחשב כנוכחות באסיפה לעניין קיום המניין החוקי באסיפה.

5.3. אלא אם נקבע במפורש אחרת בשטר זה, הרוב הדרוש לקבלת כל החלטה באסיפת מחזיקים מהסדרה הרלוונטית הוא רוב רגיל של מספר הקולות המיוצגים בהצבעה והמצביעים בעד או נגד והכול בכפוף להוראות הדין.

5.4. בעל איגרות החוב או שלוחו רשאים להצביע בגין חלק מהקולות שלו בעד הצעת החלטה מסוימת, ובגין חלק אחר נגד, הכול לפי ראות עיניו. קולות הנמנעים לא יובאו בחשבון במניין קולות המשתתפים בהצבעה.

5.5. הנאמן שישתתף באסיפה ישתתף ללא זכות הצבעה.

5.6. החברה וכל אדם אחר למעט הנאמן יהיו מנועים מלהשתתף באסיפת מחזיקי איגרות החוב או בכל חלק ממנה, לפי החלטת הנאמן או לפי החלטה רגילה של מחזיקי איגרות החוב. על אף האמור בסעיף זה, החברה תוכל להשתתף בפתיחת אסיפה לשם הבעת עמדתה בקשר עם כל נושא שעל סדר היום של האסיפה ו/או הצגת נושא מסוים (לפי העניין).

5.7. הכרזת יושב הראש בדבר קבלת החלטה או דחייתה והרישום בעניין זה בפרוטוקול האסיפה ישמשו ראיה לכאורה על עובדה זו.

5.8. <u>מינוי שלוח</u>:

5.8.1. כתב מינוי הממנה שלוח יהיה בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי בא כוחו שיש לו סמכות בכתב כהלכה. שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק איגרות החוב.

5.8.2. כתב מינוי וייפוי כוח או תעודה אחרת על פיה נחתם כתב המינוי, או העתק מאושר של ייפוי כוח כזה, יופקד במשרדה של החברה לפני פתיחת האסיפה לגביה ניתן ייפוי הכוח, אלא אם נקבע אחרת בהודעה המזמנת את

האסיפה.

5.8.3. הצבעה שנעשתה בהתאם לתנאים שבמסמך הממנה שלוח תהא תקפה אף אם עובר לה בוטל כתב המינוי או הועברה איגרת החוב שלגביה ניתן הקול, אלא אם נתקבלה במענה של החברה לקבלת כתבי בי-דין בישראל (או במקום אחר בישראל עליו תורה החברה) עובר למועד האסיפה הודעה בכתב בדבר הביטול או ההעברה הנ"ל, הכול לפי העניין.

5.8.4. כל תאגיד שהוא בעלים של איגרת חוב, רשאי על ידי הרשאה בכתב חתומה כדין ליפות את כוחו של אדם שיראה בעיניו לפעול כנציגו בכל אסיפה של בעלי איגרות החוב, והאדם שהורשה כך יהיה רשאי לפעול בשם התאגיד שהוא מייצג.

5.9. אדם או אנשים שיתמנו על ידי הנאמן, מזכיר החברה וכל אדם או אנשים אחרים שיורשו לכך על-ידי החברה, יהיו רשאים להיות נוכחים בפתיחת האסיפה לשם הבעת עמדת החברה בקשר עם נושא שעל סדר היום ו/או הצגת נושא מסוים, לפי הענין, אך לא יהיו זכאים להצביע באסיפות של מחזיקי איגרות החוב. נציגי החברה לא יהיו נוכחים באסיפה, אלא אם תותר נוכחותם, על-פי שיקול דעתו הבלעדי של הנאמן.

5.10. כל אסיפה של מחזיקי איגרות החוב תתקיים במענה של החברה לקבלת כתבי בי-דין בישראל (או במקום אחר בישראל עליו תורה החברה) ותהא על חשבון החברה, או במען אחר עליו יודיע מזמן האסיפה.

6. <u>פרוטוקולים</u>

יו"ר האסיפה ידאג לעריכת פרוטוקול, לרבות בדרך של הקלטה, של כל הדיונים וההחלטות בכל אסיפה כללית של מחזיקי איגרות החוב, ולשמירתו בספר הפרוטוקולים של אסיפות מחזיקי איגרות החוב. כל פרוטוקול החתום על ידי יושב ראש האסיפה ישמש הוכחה לכאורה לעניינים הרשומים בו, וכל עוד לא יוכח ההפך, הרי כל החלטה שנתקבלה באסיפה שכזו תחשב כהחלטה שנתקבלה כדין.

מרשם הפרוטוקולים של אסיפות המחזיקים יישמר במשרדו הרשום של הנאמן, ויהיה פתוח לעיון מחזיקי איגרות החוב, והעתק ממנו יישלח לכל מחזיק באיגרות החוב שביקש זאת.

החברה (ו/או מי מטעמה לרבות כל נושא משרה בה) אינה זכאית לקבל פרוטוקול השיחות והדיונים בחלק של אסיפות מחזיקי איגרות החוב המתנהל ללא החברה או באסיפות מחזיקים המתנהלות ללא החברה.

7. <u>הודעות עמדה</u>

7.1. מחזיק איגרות החוב, אחד או יותר, שלו חמישה אחוזים לפחות מיתרת הערך הנקוב של איגרות החוב מאותה סדרה רשאי לפנות בכתב למחזיקים באיגרות החוב במכתב שיצורף לכתב ההצבעה על מנת לשכנעם לגבי אופן הצבעתם בנושא מהנושאים העולים לדיון באותה אסיפה ("**הודעת עמדה**").

7.2. מחזיק אשר יבקש לעשות שימוש בזכות זו, יודיע על כך לנאמן בעת המושב בו הוחלט

על העמדת אותו נושא להצבעה ויעביר לנאמן את הודעת העמדה בתוך 24 שעות ממועד אותו מושב.

7.3. באסיפה שזומנה עקב דרישת מחזיקי איגרות חוב או על ידי מחזיקי איגרות החוב כמפורט לעיל יהיה רשאי כל מחזיק, באמצעות הנאמן, לפרסם הודעת עמדה כאמור.

7.4. הנאמן והחברה יהיו רשאים, כל אחד בנפרד, לפרסם הודעת עמדה בתגובה על הודעת עמדה שנשלחה בהתאם לסעיפים 7.1 או 7.3 לעיל או בתגובה לפניה אחרת למחזיקי איגרות החוב.

7.5. באסיפת התייעצות לא יפורסמו הודעות עמדה.

****

נספח א' לשטר הנאמנות

נציגות דחופה למחזיקי איגרות החוב

1. מינוי; תקופת כהונה

1.1. הנאמן יהיה רשאי, או לבקשת החברה בכתב - יהיה חייב, למנות ולכנס נציגות דחופה מבין מחזיקי איגרות החוב, כפי שיפורט להלן ("**הנציגות הדחופה**").

1.2. הנאמן ימנה לנציגות דחופה את שלושת (3) מחזיקי איגרות החוב, אשר על פי נתונים שקיבל מהחברה, הינם המחזיקים בערך הנקוב הגבוה ביותר מבין כלל מחזיקי איגרות החוב ואשר יצהירו כי מתקיימים לגביהם כל התנאים המפורטים להלן ("**חברי הנציגות הדחופה**"). במקרה בו, מי מבין אלו, לא יוכל לכהן כחבר בנציגות דחופה כאמור, ימנה הנאמן, במקומו את מחזיק איגרות החוב, המחזיק בשיעור הערך הנקוב הגבוה ביותר הבא בתור, אשר לגביו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן.

ואלו התנאים:

1.2.1. מחזיק איגרות החוב אינו מצוי בניגוד עניינים מהותי בשל קיומו של כל עניין מהותי נוסף המנוגד לעניין הנובע מכהונתו בנציגות הדחופה ומהחזקתו באיגרות החוב. למען הסר ספק מובהר, כי מחזיק שהינו מחזיק קשור (כהגדרתו בסעיף 3.3 לשטר הנאמנות) ייחשב כבעל ניגוד עניינים מהותי כאמור ולא יכהן בנציגות הדחופה;

1.2.2. במהלך אותה שנה קלנדרית, מחזיק איגרות החוב לא מכהן בנציגויות דומות של איגרות חוב אחרות ששוויין המצרפי עולה על השיעור מתוך תיק הנכסים המנוהל על ידו, אשר נקבע כשיעור המקסימלי המאפשר כהונה בנציגות דחופה לפי הוראות הממונה על התחרות בקשר עם כינון נציגות דחופה.

1.3. היה ובמהלך כהונתה של הנציגות הדחופה, חדלה להתקיים באחד מחבריה אחת הנסיבות המנויות בסעיפים 1.2.1 ו- 1.2.2 לעיל, תפקע כהונתו, והנאמן ימנה חבר אחד במקומו מבין מחזיקי איגרות החוב כאמור בסעיף 1.2 לעיל.

1.4. בטרם מינוי חברי הנציגות הדחופה, יקבל הנאמן מן המועמדים לכהן כחברי הנציגות הדחופה, הצהרה בדבר קיומם או היעדרם של ניגודי עניינים מהותיים כאמור בסעיף 1.2.1 לעיל ובדבר כהונה בנציגויות נוספות כאמור בסעיף 1.2.2 לעיל. כמו כן, הנאמן יהא רשאי לדרוש הצהרה כאמור מחברי הנציגות הדחופה בכל עת במהלך כהונתה של הנציגות הדחופה. מחזיק שלא ימסור הצהרה כאמור ייחשב כמי שיש לו ניגוד עניינים מהותי או מניעה לכהן מכוח הוראות הממונה על התחרות כאמור לעיל, לפי העניין. ביחס להצהרה בדבר ניגוד עניינים כאמור, הנאמן יבחן קיומם של עניינים מנוגדים ובמידת הצורך יחליט האם יש בניגודי העניינים כדי לפסול את אותו המחזיק מכהונה בנציגות הדחופה. מובהר, כי הנאמן יסתמך על ההצהרות כאמור ולא יהיה חייב לערוך בדיקה או חקירה עצמאית נוספת. קביעתו של הנאמן בעניינים אלו תהיה סופית.

1.5. תקופת כהונת הנציגות הדחופה תסתיים במועד בו תפרסם החברה את החלטות הנציגות הדחופה בקשר עם מתן ארכה לחברה לצורך עמידתה בתנאי שטר הנאמנות כמפורט בסעיף 4.3 להלן.

2. <u>סמכות</u>

2.1. לנציגות הדחופה תהא הסמכות למתן ארכה חד פעמית לחברה בקשר למועדים לעמידה באמות מידה פיננסיות שנקבעו בשטר הנאמנות, למשך תקופת הארכה, ככל שניתנה, וזאת לתקופה של עד 90 ימים או עד למועד פרסום הדוחות הכספיים הקרובים, לפי המוקדם. יובהר, כי פרק הזמן שעד למינויה של הנציגות הדחופה יובא בחשבון במסגרת הארכה האמורה לעיל, והוא לא יהווה עילה למתן ארכה נוספת כלשהי לחברה מעבר לאמור לעיל. כן יובהר, כי פעילות הנציגות תוגבל לדיון באפשרות של מתן ארכה כאמור, וכי לא יועבר בין חבריה, בתפקידם כחברי הנציגות, כל מידע אחר שאינו נוגע למתן ארכה כאמור.

2.2. אם לא מונתה נציגות דחופה בהתאם לנספח זה, או אם הנציגות הדחופה החליטה שלא לתת לחברה ארכה כאמור בסעיף 2.1 לעיל, הנאמן יפעל בהתאם להוראות סעיף 6.2 לשטר הנאמנות.

3. <u>התחייבויות החברה בקשר לנציגות</u>

3.1. החברה מתחייבת לפעול בשיתוף פעולה מלא עם הנציגות הדחופה והנאמן ככל הנדרש לצורך ביצוע הבדיקות הנדרשות על ידיהם וגיבוש החלטת הנציגות הדחופה ולהעביר לנציגות הדחופה את כל הנתונים והמסמכים שיידרשו להם לגבי החברה, בכפוף למגבלות הדין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה תמסור לנציגות הדחופה את המידע הרלוונטי לצורך גיבוש החלטתה, אשר לא יכלול כל פרט מטעה ולא יהיה חסר.

3.2. החברה תישא בעלויות הנציגות הדחופה, ובכלל זה בעלויות העסקת יועצים ומומחים על ידי הנציגות הדחופה או מטעמה.

3.3. החברה מתחייבת לספק לנאמן, בכפוף למגבלות הדין, כל מידע שבידיה בקשר לזהות המחזיקים באיגרות החוב והיקף החזקותיהם. כמו כן, הנאמן יפעל לקבלת המידע האמור בהתאם לסמכויות המוקנות לו על פי דין.

4. <u>אחריות</u>

4.1. הנציגות הדחופה תפעל ותחליט בעניינים המסורים לידה, על פי שיקול דעתה המוחלט ולא תהא אחראית, היא או מי מבין חבריה, נושאי המשרה בהם, עובדיהם או יועציהם, והחברה ומחזיקי איגרות החוב פוטרים אותם בזאת, ביחס לכל טענות, דרישות ותביעות כנגדם בגין כך שהשתמשו או נמנעו מלהשתמש בכוחות, בסמכויות או בשיקול הדעת שהוקנו להם על פי שטר הנאמנות ותוספת זו ובקשר אליהן או מכל פעולה אחרת אותה ביצעו על פיהן, למעט אם פעלו כך בזדון ו/או בחוסר תום לב.

4.2. על פעולתם של חברי הנציגות הדחופה ומי מטעמם יחולו הוראות השיפוי הקבועות בסעיף 21 לשטר הנאמנות, כאילו היו הנאמן.

4.3. החברה תפרסם דוח מיידי עם מינוי הנציגות הדחופה כאמור, על דבר מינויה של הנציגות הדחופה, זהות חבריה וסמכויותיה וכן תפרסם דוח מיידי נוסף אודות החלטת הנציגות הדחופה כאמור. עם סיום כהונת הנציגות הדחופה תפרסם החברה את המידע אשר הועבר לעיון הנציגות הדחופה ובלבד שאין מניעה לפרסמו על פי דין.

****

נספח ג' – שטר הנאמנות (סדרה ב')

שטר נאמנות

שנערך ונחתם בתל אביב ביום 8 בספטמבר 2026

בין

קבוצת תדהר בע"מ

ח.צ. 51-272893-2

מרחוב התדהר 14, רעננה

("**החברה**") **מצד אחד**;

לבין

משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ

ח.פ. 51-377133-7

מרחוב דרך מנחם בגין 48, תל אביב

("**הנאמן**") **מצד שני**;

הואיל: וביום 28 במאי 2026 פרסמה החברה תשקיף להשלמה ותשקיף מדף (הנושא תאריך 29 במאי 2026) ("**התשקיף**" או "**תשקיף המדף**");

והואיל: ובכוונת החברה לפרסם דוח הצעת מדף אשר על פיו יכול ותוצענה לציבור, לראשונה, איגרות חוב (סדרה ב') של החברה ("**דוח הצעת המדף**") ובקשר לכך, פרסמה מידרוג בע"מ ("**מידרוג**") דירוג של A1.il לאיגרות החוב;

והואיל: והחברה רשאית להנפיק איגרות חוב בדרך המתוארת בשטר זה;

והואיל: ודירקטוריון החברה החליט לאשר הנפקה של איגרות חוב (סדרה ב') בדרך המתוארת בשטר נאמנות זה, והתקבלו כל ההחלטות הנדרשות על פי כל דין ו/או הסכם להנפקת איגרות החוב (סדרה ב') בהתאם להוראות שטר זה, וכן כי נתקבלו כל האישורים לפי כל דין ו/או הסכם להנפקת איגרות החוב (סדרה ב') בהתאם להוראות שטר זה;

והואיל: והנאמן מצהיר כי הינו חברה פרטית מוגבלת במניות שנתאגדה בישראל לפי חוק החברות, תשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**") העוסקת בנאמנויות, והוא עונה על דרישות הכשירות הקבועות על פי כל דין, ובפרט הדרישות הקבועות בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("**חוק ניירות ערך**") לנאמן לאיגרות חוב;

והואיל: והחברה מצהירה בזאת כי אין עליה כל מניעה על פי כל דין או כל הסכם לבצע הנפקה של איגרות החוב (סדרה ב') ו/או להתקשר עם הנאמן בשטר נאמנות זה;

והואיל: והנאמן מצהיר כי אין עליו כל מניעה על פי כל דין או הסכם להתקשר עם החברה בשטר נאמנות זה, לרבות ביחס לאי קיומם של ניגודי עניינים המונעים את התקשרותו עם החברה כאמור וכי מטרתו העיקרית הינה לעסוק בענייני נאמנות;

והואיל: ולנאמן אין כל עניין אישי בחברה ולחברה אין כל עניין אישי בנאמן;

והואיל: והנאמן הסכים לפעול כנאמן של מחזיקי איגרות החוב, על פי תנאי הנאמנות המפורטים

בשטר זה להלן.

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן:

<u>תוכן עניינים</u>

נושא	סעיף בשטר
פרשנות והגדרות	1
הנפקת איגרות החוב	2
רכישת איגרות חוב על ידי החברה או תאגיד בשליטתה	3
התחייבויות החברה	4
העדר בטוחות	5
העמדה לפירעון מיידי	6
תביעות והליכים בידי הנאמן	7
נאמנות על התקבולים	8
סמכות לעכב חלוקת הכספים	9
הודעה על חלוקה	10
הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה	11
קבלה מאת מחזיק איגרת החוב	12
תחולת חוק ניירות ערך וכללי הבורסה	13
השקעת כספים	14
התחייבויות החברה כלפי הנאמן	15
באי-כח	16
הסכמים אחרים	17
שכר הנאמן	18
סמכויות מיוחדות	19
סמכות הנאמן להעסיק שלוחים	20
שיפוי לנאמן	21
הודעות	22
שינויים בשטר הנאמנות, ויתור ופשרה	23
מרשם המחזיקים	24
פקיעת כהונתו של הנאמן ומינוי נאמן חדש	25

נושא	סעיף בשטר
אסיפות של המחזיקים	26
דיווח לנאמן	28
דוחות על ענייני הנאמנות	28
הצגת איגרת חוב לנאמן ורישום בקשר עם תשלום חלקי	29
דין חל וסמכות שיפוט	30
מענים	31
אחריות הנאמן	32
הסמכה למגנ"א	32
כללי	34
כללי	סעיף 1 לתנאים שמעבר לדף בתוספת הראשונה (**"התנאים שמעבר לדף"**)
קרן איגרות החוב ובסיסי הצמדת הקרן (סדרה ב')	סעיף 2 לתנאים שמעבר לדף
הריבית של איגרות החוב (סדרה ב')	סעיף 3 לתנאים שמעבר לדף
תשלומי הקרן והריבית של איגרות החוב	סעיף 4 לתנאים שמעבר לדף
הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה	סעיף 5 לתנאים שמעבר לדף
תעודות איגרות החוב ופיצולן	סעיף 6 לתנאים שמעבר לדף
העברת איגרת החוב	סעיף 7 לתנאים שמעבר לדף
מרשם מחזיקי איגרות החוב	סעיף 8 לתנאים שמעבר לדף
הוראות כלליות	סעיף 9 לתנאים שמעבר לדף
העדר בטוחות	סעיף 10 לתנאים שמעבר לדף
פדיון מוקדם	סעיף 11 לתנאים שמעבר לדף
שינויים בתנאי איגרת החוב	סעיף 12 לתנאים שמעבר לדף
קבלה מאת מחזיק איגרות החוב	סעיף 13 לתנאים שמעבר לדף
החלפת תעודת איגרת החוב	סעיף 14 לתנאים שמעבר לדף
הדין החל וסמכות השיפוט	סעיף 15 לתנאים שמעבר לדף
הודעות	סעיף 16 לתנאים שמעבר לדף
אסיפות מחזיקים	תוספת שניה
זימון אסיפות	סעיף 1 לתוספת השנייה

נושא	סעיף בשטר
יושב ראש	סעיף 2 לתוספת השנייה
מניין חוקי	סעיף 3 לתוספת השנייה
אסיפה נמשכת	סעיף 4 לתוספת השנייה
הצבעה באסיפה	סעיף 5 לתוספת השנייה
פרוטוקולים	סעיף 6 לתוספת השנייה
הודעות עמדה	סעיף 7 לתוספת השנייה
נציגות דחופה	נספח ב'
מינוי ; תקופת כהונה	סעיף 1 לנספח ב'
סמכות	סעיף 2 לנספח ב'
התחייבויות החברה בקשר לנציגות	סעיף 3 לנספח ב'
אחריות	סעיף 4 לנספח ב'

1. <u>פרשנות והגדרות</u>

1.1. המבוא לשטר נאמנות זה וכן הנספחים והתוספות לו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

1.2. חלוקת שטר נאמנות זה לסעיפים וכן מתן כותרות לסעיפים, נעשו מטעמי נוחות וכמראי מקום בלבד, ואין להשתמש בהם לשם פרשנות.

1.3. בכל מקרה של סתירה בין שטר הנאמנות למסמכים הנלווים לו, יגברו הוראות שטר הנאמנות.

1.4. למונחים המפורטים להלן תהא בשטר נאמנות זה המשמעות המצוינת לצדם, אלא אם צוין מפורשות אחרת:

"**איגרת החוב**" או "**איגרות החוב**" או "**סדרת איגרות החוב**" או "**איגרות החוב (סדרה ב')**"	- איגרות חוב (סדרה ב') רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת, שתנאיהן בהתאם לתעודת איגרת החוב, שתוצענה בהתאם לתשקיף באמצעות דוח הצעת המדף;
"**בורסה**"	- הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;
"**דוח הצעת המדף הראשונה**" או "**דוח ההצעה הראשונה**"	- דוח הצעת מדף של איגרות חוב (סדרה ב'), אשר יפורסם בהתאם להוראות סעיף 23א(ו) לחוק ניירות ערך, שעל פיו תוצענה איגרות החוב לראשונה לציבור, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון והנחיות הבורסה, כפי שיהיו באותה העת;

"**החברה לרישומים**"	-	החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ או חברה לרישומים שתבוא במקומה על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ובלבד שכל ניירות הערך של החברה יהיו רשומים על שם אותה חברה לרישומים;
"**החלטה רגילה**"	-	החלטה שנתקבלה באסיפה של מחזיקי איגרות החוב (סדרה ב') שבה נכחו לפחות שני מחזיקי איגרות חוב, הנוכחים בעצמם או על-ידי בא-כוח, המחזיקים או המייצגים יחדיו לפחות 25% מהיתרה הבלתי מסולקת של הערך הנקוב של איגרות החוב הנמצאות במחזור במועד הקובע לאסיפה, או באסיפה נדחית של אסיפה זו שתתקיים בכל מספר משתתפים שהוא, ואשר נתקבלה (בין באסיפה המקורית ובין באסיפה הנדחית) ברוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה מבלי למנות את קולות הנמנעים;
"**החלטה מיוחדת**"	-	החלטה שנתקבלה באסיפה כללית של מחזיקי איגרות החוב (סדרה ב'), שבה נכחו, בעצמם או על-ידי באי-כוחם, לפחות שני מחזיקים באיגרות החוב שלהם לפחות חמישים אחוזים (50%) מזכויות ההצבעה מאותה סדרה, או באסיפה נדחית שנכחו בה, בעצמם או על-ידי באי-כוחם, לפחות שני מחזיקים באיגרות החוב שלהם לפחות עשרים אחוזים (20%) מזכויות ההצבעה כאמור, ואשר נתקבלה (בין באסיפה המקורית ובין באסיפה הנדחית) ברוב של לפחות שני שלישים (2/3) מכלל הקולות של המשתתפים בהצבעה, מבלי למנות את קולות הנמנעים;
"**הנאמן**"	-	הנאמן הנזכר בראש הסכם זה ו/או כל מי שיכהן מעת לעת כנאמן של מחזיקי איגרות החוב לפי שטר זה;
"**חברת דירוג**"	-	משמע כל חברת דירוג כהגדרתה בחוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי, תשע"ד-2014;
"**חוק חדלות פירעון**"	-	חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018 ותקנותיו, כפי שתהיינה מעת לעת;
"**יום מסחר**"	-	כל יום שבו מתבצעות עסקאות בבורסה;
"**יום עסקים**"	-	כל יום שבו פתוחים מרבית הבנקים בישראל לביצוע עסקאות;
"**מדד המחירים לצרכן**" או "**המדד**"	-	מדד המחירים הידוע בשם "מדד המחירים לצרכן" הכולל ירקות ופירות המפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, וכולל אותו מדד אף אם יפורסם על ידי גוף או מוסד רשמי אחר, וכן כולל כל מדד

רשמי אחר שיבוא במקומו, אם יהיה בנוי על אותם הנתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ואם לאו. אם אותו גוף לא קבע את היחס בינו ובין המדד המוחלף, ייקבע היחס האמור על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ובמקרה שאותו יחס לא ייקבע כאמור, אזי הוא ייקבע על ידי דירקטוריון החברה והנאמן, בהתייעצות עם מומחים כלכליים שייבחרו על ידיהם;

"**מחזיק באיגרת החוב**" או "**מחזיק**" - כהגדרת המונחים "מחזיק" ו-"מחזיק בתעודות התחייבות" בחוק ניירות ערך;

"**מרשם**" - מרשם מחזיקי איגרות החוב כאמור בסעיף 24 להלן;

"**קרן**" - סך הערך הנקוב של איגרות החוב (סדרה ב') שטרם נפרע, כפי שיהיה מעת לעת;

"**שטר זה**" או "**שטר הנאמנות**" או "**שטר נאמנות זה**" - שטר זה לרבות התוספות המצורפות אליו והמהוות חלק בלתי נפרד הימנו;

"**תעודת איגרת החוב**" - תעודת איגרת החוב שנוסחה מופיע ב**<u>תוספת הראשונה</u>** לשטר זה ואשר תונפק כאמור בסעיף 2 להלן, ככל שתונפק.

1.5. בכל מקום בשטר זה בו נאמר "בכפוף לכל דין" (או ביטוי הדומה לכך), הכוונה היא בכפוף לכל דין שאינו ניתן להתניה.

1.6. כל האמור בשטר זה בלשון רבים אף יחיד במשמע וכן להיפך, וכל האמור במין זכר אף מין נקבה במשמע וכן להיפך, וכל האמור באדם, אף תאגיד במשמע, והכל - כשאין בשטר זה הוראה אחרת מפורשת.

1.7. בכל מקום שבו הנחיות ותקנון הבורסה חלים או יחולו על פעולה כלשהי על פי שטר נאמנות זה, כללי הבורסה יגברו.

1.8. שטר נאמנות זה ייכנס לתוקפו במועד הקצאת איגרות החוב (סדרה ב') על ידי החברה. מוסכם כי במקרה של ביטול הנפקת איגרות החוב (סדרה ב') או אי השלמתה, מכל סיבה שהיא, יהא שטר נאמנות זה בטל מעיקרו ולא תחול על החברה כל התחייבות על פיו.

1.9. אין בחתימת הנאמן על שטר הנאמנות הבעת דעה מצדו בדבר טיבם של ניירות הערך המוצעים או כדאיות ההשקעה בהם.

1.10. מבלי לגרוע מהאמור, הנאמן יהיה רשאי לזמן ולקיים אסיפת מחזיקים גם באמצעות אמצעי תקשורת חזותיים, לרבות באמצעות מערכת Zoom , בהתאם לשיקול דעתו.

2. <u>הנפקת איגרות החוב</u>

2.1. איגרות חוב (סדרה ב'), רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת, העומדות

לפירעון (קרן) ב-6 (שישה) תשלומים שאינם שווים, אשר ישולמו ביום 1 באוקטובר של כל אחת מהשנים 2031-2035 וביום 1 באפריל 2037, כך שבכל אחד מבין שני התשלומים הראשונים ישולם שיעור של 5% מתשלום הקרן; בתשלום השלישי ישולם שיעור של 10% מתשלום הקרן; בתשלום הרביעי ישולם שיעור של 15% מתשלום הקרן; בתשלום החמישי ישולם שיעור של 20% מתשלום הקרן; בתשלום השישי והאחרון ישולם שיעור של 45% מתשלום הקרן.

2.2. היתרה הבלתי מסולקת של הקרן תישא ריבית שנתית קבועה בשיעור שייקבע במכרז שייערך על-פי דוח ההצעה הראשונה ("**הריבית השנתית**"), אשר תשולם פעמיים בשנה בימים 1 באפריל ו-1 באוקטובר של כל אחת מהשנים 2027 עד 2036 (כולל) וביום 1 באפריל 2037, באופן שהתשלום הראשון של הריבית ישולם ביום 1 באפריל 2027 והתשלום האחרון ישולם ביחד עם הפירעון האחרון של הקרן ביום 1 באפריל 2037. תשלומי הריבית ישולמו בעד התקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום הקודם למועד תשלום הריבית הרלוונטי, למעט תשלום הריבית הראשון שייעשה ביום 1 באפריל 2027, שישולם בגין התקופה המתחילה ביום הסליקה הכספית (יום העברת התמורה על-ידי המשקיעים לרכז ההנפקה) והמסתיימת יום לפני מועד התשלום האמור שישולם לפי הריבית השנתית ויחושב לפי מספר הימים בתקופה האמורה ועל בסיס 365 ימים בשנה (להלן: "**תקופת הריבית**", לפי העניין). הקרן והריבית בגינה צמודות לעלייה במדד המחירים לצרכן שפורסם ביום 14 באוגוסט 2026 בגין חודש יולי 2026 בהתאם להוראות סעיף 2.2 לתנאים הרשומים שמעבר לדף שבתוספת הראשונה לשטר זה. בהתאם להוראות תקנון והנחיות הבורסה, שיטת ההצמדה כאמור לעיל, אינה ניתנת לשינוי לאורך כל תקופת חיי אגרות החוב.

2.3. החברה רשאית להנפיק בכל עת ומעת לעת, לרבות למחזיק קשור כהגדרתו בסעיף 3.3 להלן, בין בהנפקה לציבור על פי תשקיף ובין בהצעה פרטית או בכל דרך אחרת, ללא צורך בהסכמת בעלי איגרות החוב או הנאמן, איגרות חוב (סדרה ב') נוספות, שתנאיהן יהיו זהים לתנאי איגרות החוב שתוצענה לציבור בדוח ההצעה הראשונה ("**הרחבת סדרה**"), בכל מחיר ובכל אופן שיראו לחברה, לרבות שיעור ניכיון או פרמיה שונים מהנפקות אחרות שבוצעו מאותה סדרה בכפוף לכל התנאים המפורטים להלן:

2.3.1. התקבל אישור מראש של חברת דירוג לדירוג איגרות החוב (סדרה ב'), אשר במסגרתו נלקחו בחשבון איגרות החוב הנוספות, לרבות איגרות חוב (סדרה ב') נוספות שתנבענה ממימוש כתבי אופציה לאיגרות חוב, אם וככל שיונפקו כתבי אופציה כאמור, בדירוג שאיננו נופל מדירוג איגרות החוב הקיימות (סדרה ב') באותה עת קרי, טרם הרחבת הסדרה כאמור. יובהר, כי ככל שאיגרות החוב תהיינה מדורגות בו-זמנית על ידי יותר מחברת דירוג אחת, אזי לצרכי סעיף זה ייקבע דירוג איגרות החוב על פי הגבוה מביניהן.

2.3.2. עובר למועד הרחבת הסדרה, החברה: (1) עומדת בכל התחייבויותיה המהותיות למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') בהתאם להוראות שטר זה; (2) עומדת בכל אמות המידה הפיננסיות כאמור בסעיף 4.8 להלן, והיא תעמוד

בהן גם מיד לאחר הקצאת אגרות החוב הנוספות שהונפקו במסגרת הרחבת הסדרה (וזאת מבלי לקחת בחשבון תקופות ריפוי והמתנה בקשר עם אותן אמות מידה פיננסיות), הכול - בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים שפורסמו טרם מועד הרחבת הסדרה ובהתחשב באיגרות החוב הנוספות שתונפקנה במסגרת הרחבת הסדרה;

2.3.3. נכון למועד ההרחבה איגרות החוב לא הועמדו לפירעון מידי כאמור בסעיף 6 להלן ולא תקום עילה להעמדת איגרות החוב לפירעון מיידי כתוצאה מההרחבה כאמור וזאת מבלי לקחת בחשבון תקופות ריפוי והמתנה.

החברה תפרסם, עובר למועד הרחבת הסדרה, את דוח הדירוג כאמור בסעיף 2.3.1 לעיל וכן תמציא לנאמן, טרם ביצוע ההרחבה כאמור, אישור חתום על ידי החברה כי היא עומדת בתנאים המפורטים בסעיף 2.3.2 לעיל, וכן כי למיטב ידיעתה מתקיים התנאי כאמור בסעיף 2.3.3 לעיל.

איגרות החוב שתונפקנה מכוח דוח הצעת המדף הראשונה ואיגרות החוב הנוספות (ממועד הנפקתן), תהוונה סדרה אחת לכל דבר ועניין ושטר הנאמנות יחול גם לגבי כל איגרות החוב (סדרה ב') הנוספות כאמור שתונפקנה על ידי החברה. איגרות החוב שתונפקנה מכוח דוח הצעת המדף הראשונה ואיגרות החוב הנוספות (ממועד הנפקתן), תעמודנה בדרגה שווה (פרי פסו) בינן לבין עצמן, בלי זכות בכורה או עדיפות של אחת על פני השנייה. הנאמן יכהן כנאמן עבור כל איגרות החוב (סדרה ב') כפי שתהיינה מעת לעת במחזור וזאת גם במקרה של הרחבת סדרה. למען הסר ספק, מחזיקי איגרות החוב (סדרה ב') הנוספות כאמור בסעיף זה לעיל, לא יהיו זכאים לקבל תשלום על חשבון קרן ו/או ריבית ו/או כל תשלום אחר בגין איגרות החוב שהמועד הקובע לתשלומו יחול קודם למועד הנפקתן.

2.4. במקרה שבו תנפיק החברה איגרות חוב (סדרה ב') נוספות, במסגרת הרחבת הסדרה, בשיעור ניכיון השונה משיעור הניכיון לאותה הסדרה (לרבות העדר ניכיון), תפנה החברה, לפני הרחבת הסדרה, לרשות המסים על מנת לקבל את אישורה כי לעניין ניכוי המס במקור על דמי הניכיון בגין איגרות החוב ייקבע לאיגרות החוב (סדרה ב') שיעור ניכיון אחיד לפי נוסחה המשקללת את שיעורי הניכיון השונים באותה סדרה, ככל שהיו ("**שיעור הניכיון המשוקלל**"). במקרה של קבלת אישור כאמור, החברה תחשב לאחר הרחבת הסדרה, קרי לפני הרישום למסחר, את שיעור הניכיון המשוקלל בגין כל איגרות החוב (סדרה ב') בהתאם לאותו האישור, ולפני הרישום למסחר תגיש החברה דוח מיידי אשר יפורסם באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך (המגנ"א) שבו תודיע על שיעור הניכיון המשוקלל לכל הסדרה. המס ינוכה במועדי הפדיון של איגרות החוב (סדרה ב') לפי שיעור הניכיון המשוקלל כאמור ובהתאם להוראות הדין. במקרה כאמור יחולו כל הוראות הדין הנוגעות למיסוי דמי הניכיון. אם לא יתקבל אישור כאמור מרשות המסים, ינכו חברי הבורסה מס במקור מדמי הניכיון לגבי כל איגרות החוב (סדרה ב') בהתאם לשיעור הניכיון הגבוה ביותר שנוצר בגין הסדרה. במקרה כאמור, תגיש החברה דוח מיידי בסמוך להרחבת הסדרה (קרי לפני הרישום למסחר)

שבו תודיע על שיעור הניכיון שנקבע לגבי כל הסדרה כאמור ויחולו כל יתר הוראות הדין הנוגעות למיסוי דמי הניכיון. חברי הבורסה ינכו מס במקור בעת פדיון (סדרה ב'), בהתאם לשיעור הניכיון שידווח כאמור. בכל מקרה של הרחבת סדרת איגרות החוב, מכל סיבה שהיא, היה ושיעור הניכיון שייקבע במסגרת הנפקת איגרות החוב (סדרה ב'), יהיה גבוה משיעור הניכיון של הסדרה ערב הרחבת הסדרה (לרבות העדר ניכיון), ייתכנו מקרים בהם ינכו חברי הבורסה מס במקור בגין דמי ניכיון בשיעור הגבוה מדמי הניכיון שנקבעו למי שהחזיק באיגרת החוב מהסדרה טרם הרחבת הסדרה ("**דמי הניכיון העודפים**"), וזאת בין אם התקבל אישור מרשות המיסים לקביעת שיעור ניכיון אחיד לסדרה ובין אם לאו. נישום שהחזיק את איגרות החוב (סדרה ב') לפני הרחבת הסדרה (קרי לפני הרישום למסחר) ועד לפירעון איגרת החוב המוחזקת על-ידיו, יהיה זכאי להגיש דוח מס לרשות המסים ולקבל החזר מס בגובה המס שנוכה מדמי הניכיון העודפים, ככל שהינו זכאי להחזר כאמור על-פי דין.

2.5. החברה שומרת לעצמה את הזכות להנפיק בכל עת ומעת לעת, ללא צורך בהסכמת הנאמן ו/או בהסכמת מחזיקי איגרות החוב, בין בהנפקה לציבור על פי תשקיף ובין בדרך אחרת, סדרות אחרות של איגרות חוב או ניירות ערך אחרים מכל מין וסוג שהוא, בתנאי פדיון, ריבית, הצמדה, ותנאים אחרים כפי שהחברה תמצא לנכון, בין שהם עדיפים על פני תנאי איגרות החוב, שווים להם או נחותים מהם. יובהר, כי ככל שהחברה תנפיק סדרת איגרות חוב נוספת אשר אינה מובטחת בבטחונות או סדרת ניירות ערך אחרת שהינה חוב (וכל עוד מי מהן אינה מובטחת בבטחונות), זכויות הסדרה הנוספת בפירוק לא תהיינה עדיפות על זכויות איגרות החוב (סדרה ב') בפירוק. בנוסף, מתחייבת החברה כי ככל שתונפק סדרת אגרות חוב נוספת המגובה בבטוחות או סדרת ניירות ערך אחרת שהינה חוב, המגובה בבטחונות, העדיפות בפירוק תהיה אך ורק ביחס לבטוחות.

במקרה של הנפקת אגרות חוב שאינן מובטחות או של אגרות חוב המגובות בבטוחות, תמסור החברה, לבקשת הנאמן, עובר למועד הנפקתן, אישור חתום על ידי החברה בדבר עמידה בהתחייבויות שבסעיף 2.5 זה לעיל.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין בזכויות האמורות של החברה, כדי למעט מזכות הנאמן מלבחון את השלכות ההנפקה כאמור, ואין בה כדי לגרוע מזכויות הנאמן ו/או מחזיקי איגרות החוב לפי שטר זה, לרבות מזכותם להעמיד לפירעון מיידי את איגרות החוב (סדרה ב') לפי הוראות שטר זה.

3. <u>רכישת איגרות חוב על ידי החברה או תאגיד בשליטתה</u>

3.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לקנות בכל עת איגרות חוב מסדרת איגרות החוב בכל מחיר ובתנאים שיראו לה, בין בבורסה ובין מחוצה לה, וזאת מבלי לפגוע בחובת הפירעון של איגרות החוב שתוחזקנה על ידי אחרים זולת החברה. במקרה של קניה כאמור על ידי החברה, תיתן החברה הודעה על כך לנאמן, אך יראו בפרסום דוח מיידי בגין קניה כאמור כמתן הודעה מספקת לנאמן.

3.2. איגרות החוב שתירכשנה על ידי החברה תתבטלנה, תימחקנה מן המסחר בבורסה והחברה לא תהיה רשאית להנפיקן מחדש. במקרה שאיגרות החוב תירכשנה כאמור, החברה תפנה למסלקת הבורסה בבקשה למשוך את איגרות החוב שנרכשו על ידה כאמור.

3.3. בעל שליטה בחברה ו/או בן משפחתו (בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה) ו/או תאגיד בשליטתם של כל אחד מהם ו/או חברה בת של החברה ו/או חברה קשורה ו/או תאגיד אחר בשליטתה ו/או חברה כלולה של החברה (במישרין או בעקיפין) אך למעט החברה עצמה ("**מחזיק קשור**") יהיו רשאים לקנות ו/או למכור מעת לעת, בבורסה או מחוצה לה, לרבות בדרך של הנפקה על ידי החברה, איגרות חוב (סדרה ב'). במקרה של קניה ו/או מכירה כאמור תמסור החברה דוח מיידי, ככל שהדבר נדרש על פי דין. איגרות החוב אשר תוחזקנה כאמור על ידי מחזיק קשור תיחשבנה כנכס של המחזיק הקשור, הן לא תימחקנה מהמסחר בבורסה וכן הן תהיינה ניתנות להעברה כיתר איגרות החוב. כל עוד איגרות החוב תהיינה בבעלות מחזיק קשור, הן לא תקנינה לו זכויות הצבעה באסיפות הכלליות של מחזיקי איגרות החוב של החברה והן לא תובאנה בחשבון לצורך קביעת קיומו של מניין חוקי. יובהר, כי לעניין יתרת הערך הנקוב של סדרת איגרות החוב לשם חישוב המניין החוקי כאמור בתוספת השנייה, לא תילקחנה בחשבון איגרות החוב המוחזקות על ידי מחזיק קשור.

3.4. אין באמור בסעיפים 3.1 עד 3.3 לעיל כשלעצמם, כדי לחייב את החברה או מחזיק קשור או את מחזיקי איגרות החוב לקנות איגרות חוב או למכור את איגרות החוב שבידיהם.

4. <u>התחייבויות החברה</u>

4.1. החברה מתחייבת בזה לשלם, במועדים הקבועים לכך, את כל סכומי הקרן, הפרשי ההצמדה והריבית המשתלמים על פי תנאי איגרות החוב (לרבות במקרה של תשלום ריבית פיגורים כאמור בסעיף 3.2 לתוספת הראשונה ולרבות תוספת ריבית בגין ירידת דירוג ו/או אי עמידה באמת מידה פיננסית, אם וככל שיחולו בהתאם להוראות שטר נאמנות זה), ולמלא אחר כל יתר התנאים וההתחייבויות המוטלות עליה על פי תנאי איגרות החוב ועל פי שטר הנאמנות. החברה אינה רשאית לקבוע בשטר זה הוראות לפיהן בטחונות שהעמידה ו/או תעמיד החברה לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'), יהוו את המקור היחיד לפירעון אגרות החוב (סדרה ב'), באופן שישחרר את החברה מהתחייבויותיה כאמור (Non Recourse). במקרה של סתירה בין סעיף זה להוראה אחרת בשטר זה, יגבר האמור בסעיף זה.

4.2. בכל מקרה שבו מועד תשלום על חשבון סכום קרן ו/או ריבית יחול ביום שאינו יום עסקים, יידחה מועד התשלום ליום העסקים הראשון הבא אחריו, ללא כל תוספת תשלום, ריבית או הצמדה.

4.3. איגרות החוב (סדרה ב') אשר תונפקנה לציבור על פי תשקיף המדף והוראות שטר זה,

תרשמנה למסחר בבורסה.

4.4. <u>התאמת שיעור הריבית בגין שינוי בדירוג איגרות החוב</u>

שיעור הריבית שתישאנה איגרות החוב, יותאם בגין שינוי בדירוג של איגרות החוב כמפורט להלן בסעיף זה:

4.4.1. ככל שדירוג איגרות החוב (סדרה ב') על-ידי חברת דירוג אשר תפורט בדוח ההצעה הראשונה או כל חברת דירוג אחרת שתבוא במקומה ("**חברת הדירוג**") (במקרה של החלפת חברת דירוג, תעביר החברה לידי הנאמן השוואה בין סולם הדירוג של חברת הדירוג המוחלפת לבין סולם הדירוג של חברת הדירוג החדשה) יעודכן במהלך תקופת ריבית כלשהי, כך שהדירוג שייקבע לאיגרות החוב (סדרה ב') יהיה נמוך בדרגה אחת או יותר ("**הדירוג המופחת**") מדירוג A1.il של מידרוג או מדירוג מקביל של חברת דירוג אחרת ("**דירוג הבסיס**"), יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן, בשיעור שיפורט להלן ("**שיעור הריבית הנוסף**"), מעל שיעור הריבית השנתית ("**ריבית הבסיס**") כדלקמן: (א) במקרה והדירוג שייקבע יהיה נמוך בדרגה אחת מדירוג הבסיס - יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן בשיעור של 0.25%, כך שיהיה שווה לריבית הבסיס בתוספת 0.25%; (ב) במקרה והדירוג שייקבע יהיה נמוך בשתי דרגות מדירוג הבסיס - יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן בשיעור נוסף של 0.25%, כך שיהיה שווה לריבית הבסיס בתוספת 0.75%; (ג) במקרה והדירוג שייקבע יהיה נמוך בשלוש דרגות או יותר מדירוג הבסיס, יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן בשיעור נוסף של 0.25%, כך שיהיה שווה לריבית הבסיס בתוספת 0.75%; (ד) במקרה והדירוג שייקבע יהיה נמוך בארבע דרגות או יותר מדירוג הבסיס, יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן בשיעור נוסף של 0.25%, כך שיהיה שווה לריבית הבסיס בתוספת 1% ("**שיעור הריבית הנוסף המקסימלי**").

להסרת ספק מובהר כי בשום מקרה (למעט עקב הוספת ריבית פיגורים כאמור בסעיף 3.2 לתוספת הראשונה) לא יעלה שיעור הריבית הנוסף כתוצאה מירידה בדירוג איגרות החוב על 1%, וכן תוספת הריבית במקרה של אי עמידה באמות המידה הפיננסיות כאמור בסעיף 4.5 להלן ביחד עם שיעור הריבית הנוסף במקרה של ירידת דירוג, לא יעלו על 1.25% לשנה במצטבר.

4.4.2. עודכן שיעור הריבית כאמור לעיל, יחול השינוי בגין התקופה שתתחיל מתחילת תקופת הריבית הבאה לאחר תקופת הריבית בה חל שינוי הדירוג על ידי חברת הדירוג הרלוונטית ועד לפירעון מלא של יתרת הקרן או עד למועד בו תעדכן חברת הדירוג את הדירוג לאיגרות החוב (סדרה ב') כאמור בסעיף 4.4.6 להלן, לפי המוקדם מביניהם. יובהר, כי לא תתקבל תוספת ריבית בגין התקופה שממועד הורדת הדירוג ועד לתום תקופת הריבית

במהלכה עודכן דירוג איגרות החוב.

4.4.3. לא יאוחר מתום יום עסקים אחד מקבלת הודעת חברת הדירוג בדבר הורדת דירוג איגרות החוב (סדרה ב') לדירוג המופחת כהגדרתו בסעיף 4.4.1 לעיל, תפרסם החברה דוח מיידי, שבו תציין החברה: (א) את דבר הורדת הדירוג, את הדירוג המופחת, את דוח הדירוג ואת מועד תחילת דירוג איגרות החוב (סדרה ב') בדירוג המופחת ("**מועד הורדת הדירוג**"); (ב) את שיעור הריבית השנתית המעודכנת (קרי, שיעור ריבית הבסיס בתוספת שיעור הריבית הנוספת), שתחול בגין התקופה הבאה; ו- (ג) את שיעור הריבית השנתית ואת שיעור הריבית השנתית לתקופות הבאות (שתחושב כריבית השנתית חלקי מספר תשלומי הריבית לשנה).

4.4.4. במקרה של עדכון הדירוג של איגרות החוב (סדרה ב') על-ידי חברת הדירוג, באופן שישפיע על שיעור הריבית שתישאנה איגרות החוב (סדרה ב') כאמור בסעיף 4.4.1 לעיל, תודיע החברה על כך לנאמן בכתב תוך יום עסקים אחד ממועד פרסום הדוח המיידי כאמור. מוסכם כי דוח מיידי במגנ"א יחשב כמתן הודעה לנאמן כאמור.

4.4.5. יובהר, כי במקרה שלאחר הורדת הדירוג באופן שהשפיע על שיעור הריבית שתישאנה איגרות החוב (סדרה ב') כאמור בסעיף 4.4.1 לעיל, תעדכן חברת הדירוג את הדירוג לאיגרות החוב (סדרה ב') כלפי מעלה, לדירוג אשר בו שיעור הריבית הנוסף הנו נמוך יותר משיעור הריבית שתישאנה איגרות החוב (סדרה ב') באותו המועד בהתאם למדרגות וכמפורט בסעיף 4.4.1 לעיל או לדירוג השווה או גבוה מדירוג הבסיס ("**הדירוג הגבוה**"), אזי במועד התשלום הרלוונטי של הריבית, יופחת שיעור הריבית שישולם על ידי החברה למחזיקי איגרות החוב (סדרה ב'), כדלקמן: (1) בשיעור של 0.25% בגין עליה לדירוג הנמוך בשלוש דרגות מדירוג הבסיס; (2) בשיעור של 0.25% בגין עליה לדירוג הנמוך בשתי דרגות מדירוג הבסיס; (3) בשיעור של 0.25% בגין עלייה לדירוג הנמוך בדרגה אחת מדירוג הבסיס ו-(4) בשיעור של 0.25% בגין עליה לדירוג הבסיס, וזאת בגין התקופה שתתחיל מתחילת תקופת הריבית הבאה, כך ששיעור הריבית שתישא היתרה הבלתי מסולקת של קרן איגרות החוב (סדרה ב') יהיה שיעור הריבית השנתית ללא כל תוספת או בתוספת נמוכה יותר כאמור לעיל (ובכל מקרה, לא יפחת משיעור הריבית השנתית שנקבע במכרז, לרבות במקרה בו דירוג אגרות החוב יעלה על דירוג הבסיס). במקרה כאמור תפעל החברה בהתאם לאמור בסעיפים 4.4.2 עד 4.4.4 לעיל, בשינויים המחויבים הנובעים מהדירוג הגבוה במקום הדירוג המופחת. יובהר, כי שיעור הריבית לא יופחת בגין התקופה שממועד עליית הדירוג ועד לתום תקופת הריבית במהלכה עודכן דירוג איגרות החוב.

4.4.6. מבלי לגרוע מהזכות להעמדת איגרות החוב לפירעון מיידי כאמור בסעיף 6.1.13 לשטר הנאמנות, ככל שאיגרות החוב (סדרה ב') תפסקנה להיות

מדורגות מסיבה התלויה בחברה לתקופה העולה על 60 ימים תיחשב הפסקת הדירוג כהורדת דירוג של איגרות החוב (סדרה ב') לדירוג המופחת בגינו זכאים מחזיקי איגרות החוב (סדרה ב') לשיעור הריבית הנוסף המקסימלי, והכל בתנאי שבאותו מועד ישנה לפחות חברת דירוג אחת פעילה בישראל. ככל ואיגרות החוב (סדרה ב') לא דורגו מחדש בטרם חלפו 60 ימים, החברה תראה במועד הפסקת הדירוג כמועד תחילת הדירוג המופחת לעניין תשלום ריבית והוראות סעיפים 4.4.1 עד 4.4.5 לעיל תחולנה בהתאם.

4.4.7. מובהר בזאת, כי ככל שאיגרות החוב מדורגות או תהיינה מדורגות בו זמנית על ידי יותר מחברת דירוג אחת, אזי הורדת/העלאת דירוג לצורך סעיף זה משמעה הורדת/העלאת דירוג על ידי חברת דירוג אחת והדירוג ייקבע על פי הגבוה מביניהם (אך מובהר כי הפסקת דירוג על ידי חברת דירוג אחת לא תיחשב כהפסקת דירוג ולא תהווה עילה לפירעון מיידי כאמור בסעיף 6.1.13 לשטר הנאמנות). כן מובהר, כי התאמת שיעור הריבית בהתאם להוראות סעיף 4.4.1 לעיל תחול החל מתקופת הריבית הבאה לאחר תקופת הריבית שבה חל שינוי הדירוג.

4.4.8. הורדת דירוג הנובעת מהצעת רכש של החברה לרכישת איגרות החוב במחיר הנמוך ממחיר הפארי או מהצעת חליפין של החברה לאיגרות החוב באיגרות חוב אחרות כאשר אילו הצעת החליפין לא היתה מבוצעת אזי דירוג החברה לא היה יורד ("**הורדת דירוג טכנית**") לא תחשב כהורדת דירוג לעניין סעיף 4.4 זה ולעניין סעיף 6 לשטר הנאמנות. יובהר, כי היה והודעת הדירוג תכלול שיקולים נוספים מעבר לאירוע האמור, תיחשב הורדת דירוג כהורדת דירוג טכנית רק במקרה בו היווה פרסום הצעת הרכש או הצעת החליפין שיקול עיקרי בהורדת הדירוג. העובדה כי מדובר בהורדת דירוג טכנית, תהיה טעונה אישור חברת הדירוג הרלוונטית.

4.4.9. למען הסר ספק, מובהר כי שינוי אופק הדירוג של איגרות החוב לא יגרור שינוי בשיעור הריבית שתישאנה איגרות החוב.

4.4.10. כמו כן, על אף כל האמור בסעיף 4.4 זה לעיל, שינוי דירוג המבוצע במסגרת עדכון דירוג לכל החברות בישראל העוסקות בתחום הנדל"ן כתוצאה משינוי המתודולוגיה של חברת הדירוג בלבד, לא יגרור כל שינוי בשיעור הריבית שתישאנה איגרות החוב.

4.5. <u>התאמת שיעור הריבית כתוצאה מחריגה מאמות מידה פיננסיות</u>

4.5.1. מבלי לגרוע מהוראות סעיף 6.1.18 לשטר הנאמנות, שיעור הריבית שתישאנה איגרות החוב יותאם בגין אי עמידה באיזו מאמות המידה הפיננסיות המפורטות להלן, וזאת כמפורט בסעיפים 4.5.2 עד 4.5.4 להלן:

4.5.1.1. במקרה שבו "ההון העצמי של החברה" (ללא זכויות מיעוט), יפחת מ-2 מיליארד ש"ח, על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של

החברה (מבוקרים או סקורים, לפי העניין).[1]

לעניין זה: "**ההון העצמי של החברה**", כפי שהוא מוצג בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה (מבוקרים או סקורים, לפי העניין), הערוכים בהתאם לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים (IFRS), **בתוספת** שטרי הון והלוואות בעלים אשר על פי תנאיהם של שטרי ההון והלוואות הבעלים כאמור הינם נחותים ונדחים (קרן וריבית) ביחס למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב'), דהיינו מועד פירעונם (קרן וריבית) הוא לאחר מועד הפירעון הסופי של אגרות החוב (סדרה ב') וכן שטרי ההון וההלוואות כאמור (קרן וריבית) יהיו נדחים בפירוק לפירעון אגרות החוב.

4.5.1.2. במקרה שבו היחס בין "חוב פיננסי נטו" ל-"CAP" ("**יחס החוב ל-CAP**") יעלה על 73%, על פי הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה (מבוקרים או סקורים, לפי העניין).[2]

לעניין זה: "**חוב פיננסי נטו**" משמעותו - סך ההתחייבויות הפיננסיות של החברה (קרי, הלוואות, אשראי, אגרות חוב, מסגרות אשראי מנוצלות, והתחייבויות דומות שהתקבלו מגופים פיננסיים, לרבות חלויות שוטפות ובלתי שוטפות בגינן) (על בסיס מאוחד) **בניכוי** סך הנכסים הפיננסיים של החברה (קרי, כל נכס פיננסי, לרבות ומבלי לגרוע בכלליות האמור, מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות, השקעות לזמן קצר (לא כולל השקעה במניות), ניירות ערך סחירים, הלוואות שניתנו, והכל בהתאם לסיווגם בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה הערוכים בהתאם לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים (IFRS)) (על בסיס מאוחד), והכל כפי שהם מוצגים בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה (מבוקרים או סקורים, לפי העניין), הערוכים בהתאם לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים (IFRS); ו-"**CAP**" משמעותו – חוב פיננסי נטו (מאוחד) בתוספת ההון העצמי של החברה (כהגדרת מונחים אלו לעיל), כולל זכויות מיעוט, והתחייבויות למיסים נדחים כפי שמוצג בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה (מבוקרים או סקורים, לפי העניין). כל הפרמטרים בסעיף זה, ייקבעו על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה (מבוקרים או סקורים, לפי העניין).

4.5.2. בקרות איזה מהאירועים האמורים בסעיף 4.5.1 לעיל (בסעיף זה: "**אמות המידה**"), יועלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן בשיעור שנתי

---

[1] ההון העצמי של החברה (ללא זכויות מיעוט) על-פי דוחותיה הכספיים המאוחדים ליום 30 ביוני 2026 הינו 4,314,378 אלפי ש"ח.

[2] יחס החוב ל-CAP של החברה על-פי דוחותיה הכספיים המאוחדים ליום 30 ביוני 2026 הינו 38.2%, בהתאם לתחשיב להלן: (א) סך ההתחייבויות הפיננסיות של החברה (קרי, הלוואות, אשראי, אגרות חוב, מסגרות אשראי מנוצלות, והתחייבויות דומות שהתקבלו מגופים פיננסיים, לרבות חלויות שוטפות ובלתי שוטפות בגינן) (על בסיס מאוחד) הינו 4,882,311 אלפי ש"ח, בניכוי סך הנכסים הפיננסיים של החברה (קרי, כל נכס פיננסי, לרבות ומבלי לגרוע בכלליות האמור, מזומנים ושווי מזומנים בסך של 488,410 אלפי ש"ח; פיקדונות בסך של 22,065 אלפי ש"ח; השקעות לזמן קצר בסך של 1,313,348 אלפי ש"ח; ניירות ערך סחירים בסך של 0 ש"ח; והלוואות שניתנו בסך של 167,550 אלפיש"ח); (ב) CAP בסך של 7,574,574 אלפי ש"ח (חוב פיננסי נטו בסך של 2,890,938 אלפי ש"ח; הון עצמי בסך של 4,482,160 אלפי ש"ח; התחייבויות למיסים נדחים בסך של 201,477 אלפי ש"ח).

של 0.25% מעל שיעור הריבית השנתית כפי שיהיה באותה עת, בגין הפרה של כל אחת מאמות המידה עד לתוספת ריבית מקסימאלית בשיעור של 0.5% (בסעיף זה: "**תוספת הריבית**"), וזאת החל מתחילת תקופת הריבית הבאה שתחל לאחר מועד פרסום הדוחות הכספיים שעל פיהם לא עמדה החברה באמת המידה הרלוונטית, ועד לפירעון מלא של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של איגרות החוב או עד למועד שבו תחזור החברה לעמוד באמת המידה הרלוונטית בגינה חויבה בתוספת הריבית כאמור (כאמור בסעיף 4.5.3 להלן), באופן שבו חזרה לעמידה באמת מידה מסוימת תפחית את תוספת הריבית בשיעור של 0.25% כאמור, לפי המוקדם מביניהם. מובהר, כי העלאת שיעור הריבית כאמור לעיל תיעשה פעם אחת בלבד בגין הפרה של כל אחת מאמות המידה, ככל שתהא (ובכל מקרה עד לתוספת ריבית מקסימאלית בשיעור של 0.5%), וכי שיעור הריבית לא יעלה פעם נוספת במקרה שהחריגה מאותה אמת מידה תימשך, ככל שתימשך.

לא יאוחר מתום יום עסקים אחד ממועד פרסום הדוחות הכספיים לפיהם לא עמדה החברה באמות המידה, תפרסם החברה דוח מיידי, בו תציין החברה: (א) את דבר אי העמידה באמות המידה, תוך פירוט התחשיב של אמות המידה; (ב) את שיעור הריבית השנתית המעודכנת (קרי, שיעור ריבית הבסיס בתוספת הריבית בגין אי העמידה באמות המידה); ו- (ג) את שיעור הריבית השנתית ואת שיעור הריבית השנתית לתקופות הבאות (הריבית לתקופה תחושב כריבית השנתית חלקי מספר תשלומי הריבית לשנה), וכן תודיע החברה על כך לנאמן בכתב.

4.5.3. יובהר, כי במקרה של חריגה באחת או יותר מאמות המידה, באופן שהשפיע על שיעור הריבית שתישאנה איגרות החוב (סדרה ב'), ושלאחריה יתוקנו אמות המידה האמורות באופן בו תחדל להתקיים חריגה (ולפיכך, יחדלו מחזיקי איגרות החוב להיות זכאים לתוספת ריבית בגין החריגה מאותה אמת מידה פיננסית), אזי יקטן שיעור הריבית שישולם על-ידי החברה למחזיקי איגרות החוב (ובכל מקרה, לא יפחת משיעור הריבית השנתית שנקבע במכרז), החל מתחילת תקופת הריבית הבאה שתחל לאחר מועד פרסום הדוחות הכספיים מהם עולה כי תוקנה החריגה, כך שבמקרה בו תוקנו כל אמות המידה האמורות, שיעור הריבית שתישא היתרה הבלתי מסולקת של הקרן יהיה שיעור הריבית השנתית ללא תוספת ריבית בגין חריגה מאמות המידה בלבד (או בתוספת ריבית נמוכה יותר מקום בו תוקנו רק חלק מאמות המידה או במקרה בו הועלה שיעור הריבית בגין ירידת דירוג כאמור בסעיף 4.4 לעיל, לפי העניין). במקרה כאמור תפעל החברה בהתאם לאמור בסעיפים 4.5.2 ו- 4.5.3 לעיל, בשינויים המחויבים.

4.5.4. בשום מקרה לא תעלה תוספת הריבית כתוצאה מאי עמידה באמות המידה (אחת או יותר) על 0.5%, ותוספת הריבית במקרה של אי עמידה באמות

המידה כאמור בסעיף זה ביחד עם שיעור הריבית הנוסף במקרה של ירידת דירוג, לא יעלו על 1.25% לשנה במצטבר, כאמור בסעיף 4.6 להלן.

4.6. השינויים בשיעור הריבית כתוצאה מהורדת דירוג, כאמור בסעיף 4.4 לעיל, ו/או כתוצאה מאי עמידת החברה באמות מידה כאמור בסעיף 4.5 לעיל, הינם מצטברים ואינם תלויים זה בזה, ובלבד שבכל מקרה השיעור שיתווסף מכוח סעיפים 4.4 ו-4.5 לעיל ביחד, לריבית השנתית, לא יעלה על 1.25% לשנה.

4.7. <u>התחייבות לאי יצירת שעבוד שוטף על כלל נכסי החברה (שעבוד שלילי)</u>

4.7.1. כל עוד איגרות החוב (סדרה ב') לא נפרעו או סולקו במלואן בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של רכישה עצמית ו/או פדיון מוקדם, מתחייבת החברה שלא ליצור שעבוד שוטף על כלל נכסיה וזכויותיה הקיימים והעתידיים המוחזקים על ידה במישרין בלבד, לטובת צד שלישי כלשהו להבטחת חוב או התחייבות כלשהי, מבלי שיתקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים:

4.7.1.1. התקבל לכך אישור מראש של אסיפת מחזיקי איגרות החוב (סדרה ב') בהחלטה מיוחדת. או לחילופין -

4.7.1.2. החברה תיצור לטובת מחזיקי איגרות החוב (סדרה ב'), בעת ובעונה אחת עם יצירת השעבוד השוטף לטובת הצד השלישי, שעבוד שוטף שיהיה זהה (מבחינת הנכסים שהוא מקיף) ושווה בדרגתו (פארי-פאסו) ביחס לחובות המובטחים על ידו, להבטחת היתרה הבלתי מסולקת של החוב כלפי מחזיקי איגרות החוב (סדרה ב'), אשר יהא בתוקף עד לאחר פירעון מלוא איגרות החוב (סדרה ב') שבמחזור או עד לאחר הסרת השעבוד השוטף שניתן לטובת הצד השלישי, לפי המוקדם, על פי מסמכי שעבוד והמצאת אישורים שיהיו לשביעות רצון הנאמן.

יובהר, כי ביטול שעבוד שוטף לטובת מחזיקי איגרות החוב בעקבות ביטול שעבוד לטובת הצד השלישי שלטובתו נרשם השעבוד השוטף כאמור, יבוצע בד בבד עם ביטול השעבוד לטובת הצד השלישי בכפוף להמצאת אישור לנאמן מאת יועץ משפטי של החברה שלפיו לא קיים שעבוד שוטף לטובת הצד השלישי וכן כי לא רשום שעבוד שוטף לטובת הצד השלישי במרשם החברה ברשם החברות.

במקרה של יצירת שעבוד שוטף כאמור בסעיף זה לעיל, החברה מתחייבת להמציא לנאמן, תוך 14 יום ממועד רישום השעבוד השוטף כאמור, את המסמכים הבאים:

א. מסמך שעבוד כדין, שאליו יצורף שטר הנאמנות כנספח, אשר לפיו נרשם השעבוד לטובת הנאמן, כשהוא נושא חתימה מקורית על ידי החברה ומוחתם בחותמת "הוגש לבדיקה"/"נתקבל" מקורית ממשרד

רשם החברות או אסמכתא אחרת על הגשת המסמך לרישום, ונושא תאריך שאינו מאוחר מעשרים ואחד (21) יום ממועד החתימה על מסמך השעבוד, או מועד אחר אשר ייקבע על פי כל דין.

יובהר, כי לעניין זה, אסמכתא על הגשה מקוונת למשרדי רשם החברות או לכל משרד ממשלתי אחר כמוה כאסמכתא ידנית (חותמת "הוגש לבדיקה"/"נתקבל");

ב. הודעת פרטי משכנתאות ושעבודים (טופס 10) כשהיא חתומה בחותמת "הוגש לבדיקה"/"נתקבל" מקורית ממשרד רשם החברות או אסמכתא אחרת על הגשת המסמך לרישום, הנושאת תאריך שאינו מאוחר מעשרים ואחד (21) יום ממועד יצירת ההודעה או מועד אחר אשר ייקבע על פי כל דין או אסמכתא אחרת על הגשת השעבוד לרישום כדין;

ג. תעודת רישום שעבוד מרשם החברות;

ד. פלט שעבודים מרשם החברות שלפיו נרשם השעבוד האמור;

ה. תצהיר חתום במקור של נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה או מנכ"ל החברה, כי אין השעבוד סותר או עומד בניגוד להתחייבויות החברה לצדדים שלישיים, והכול בנוסח שיהא לשביעות רצון הנאמן;

ו. חוות דעת משפטית של עורך דין חיצוני מטעם החברה בקשר לרישום השעבוד, היותו בתוקף, דרגת נשייתו והיותו בר מימוש ואכיפה על-פי הדין בישראל.

ככל שנוצר שעבוד שוטף על כלל נכסי החברה, כפי שיהיו מעת לעת, לטובת מחזיקי איגרות החוב (סדרה ב') ולטובת צד שלישי כלשהו, כמפורט לעיל, מימוש השעבוד על ידי הנאמן לאיגרות החוב (סדרה ב') או על ידי הצד השלישי לא יהא טעון את הסכמת הנאמן או הצד השלישי, לפי העניין, או של מי מהמחזיקים באיגרות החוב (סדרה ב') (ביחד: "**הצדדים**") או במתן הודעה מראש ליתר הצדדים בדבר הכוונה לפעול כאמור. לאור האמור, כל אחד מהצדדים, יהא רשאי באופן עצמאי ובהתאם לשיקול דעתו (ובלבד שקמה לו הזכות לכך בהתאם לשטר הנאמנות הרלוונטי או הוראות הסכם השעבוד הרלוונטי) לנקוט לבדו בכל ההליכים הנדרשים לצורך מימוש הנכס המשועבד.

בעל תפקיד (כונס נכסים או בעל תפקיד אחר לשם מימוש השעבוד) שימונה לבקשת אחד מהצדדים, יכול שימונה כבעל תפקיד עבור כלל הצדדים. הנאמן יהיה רשאי להצטרף להליך שינקוט אחד הצדדים האחרים, בהתאם לשיקול דעתו או להחלטה של אסיפת מחזיקי איגרות החוב (סדרה ב'). החברה תמסור לנאמן פרטי קשר של כל אחד מהצדדים לצורך מסירת הודעת מימוש כאמור מיד עם בקשתו הראשונה של הנאמן.

4.7.2. על אף האמור, מובהר כי ההתחייבות לאי יצירת שעבוד שוטף לא תחול על כל אחת מהפעולות והשעבודים הבאים:

4.7.2.1. שעבוד נכס מסוים, ספציפי, או מספר מוגבל של נכסים מסוימים מנכסיה של החברה, בשעבוד שוטף.

4.7.2.2. שעבוד שוטף על נכסי החברה (כולם או חלקם) אשר נוצר מכח דין ספציפי או על פי דרישות רגולטוריות, ועל פי תנאיהן, ובכלל זה שעבוד או בטוחה אחרת שניתנים למדינת ישראל במסגרת קבלת הטבות לפי חוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959, ושעבוד בהתאם לפקודת המיסים (גבייה).

4.7.3. מובהר, כי אין באמור לעיל כדי להגביל את החברה מלשעבד את רכושה ו/או את נכסיה (כולם או חלקם) בשעבודים שאינם שעבודים שוטפים על כלל נכסיה, לרבות יצירת שעבודים כלשהם, קבועים או צפים על נכס ספציפי, אחד או יותר, של החברה לצד שלישי כלשהו, ללא צורך בהסכמה כלשהי מהנאמן ו/או ממחזיקי איגרות החוב. עוד מובהר, כי התחייבות החברה בסעיף 4.7 זה לעיל לא תחול על חברות מוחזקות של החברה, אשר תהיינה רשאיות לשעבד את רכושן, כולו או חלקו, בכל שעבוד (לרבות שעבוד שוטף) ובכל דרך שהיא, ללא קבלת הסכמת הנאמן או אסיפת מחזיקי איגרות החוב (סדרה ב').

החברה מצהירה כי נכון למועד חתימת שטר זה לא יצרה ולא התחייבה ליצור שעבוד שוטף על כלל נכסיה.

4.8. <u>התחייבויות פיננסיות</u>

החברה מתחייבת כי עד לאחר פירעונן של איגרות החוב, היא תעמוד בכל אחת מההתחייבויות הפיננסיות המפורטות להלן – אי עמידה באיזו מהתחייבויות פיננסיות אלו תהווה עילה להעמדה לפירעון מיידי כמפורט בסעיף 6.1.18 להלן:

4.8.1. אם ההון העצמי של החברה (ללא זכויות מיעוט), כהגדרתו בסעיף 4.5.1.1 לעיל, על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים (מבוקרים או סקורים, לפי העניין), יפחת במועד הדוחות הכספיים הרלוונטיים מתחת ל-1.8 מיליארד ש"ח למשך תקופה של שני רבעונים רצופים.

4.8.2. אם יחס החוב ל-CAP, כהגדרתו בסעיף 4.5.1.2 לעיל, עלה על 76% במשך שני רבעונים רצופים.

החברה תכלול גילוי בדוחותיה הכספיים הרבעוניים ו/או השנתיים, לפי העניין בדבר עמידתה או אי עמידתה בכל אחת מההתחייבויות הפיננסיות המפורטות בסעיף 4.8 לעיל וכן באמות המידה המפורטות בסעיף 4.5.1 לעיל. ככל שאינה עומדת בהתחייבויות הפיננסיות ו/או באמות המידה כאמור, תציין את הערך המספרי של כל אחת מההתחייבויות הפיננסיות ו/או מאמות המידה.

הבדיקה בדבר עמידת החברה בכל אחת מההתחייבויות הפיננסיות ובאמות המידה הרלוונטיות תתבצע ביום פרסום הדוחות הכספיים הרבעוניים/השנתיים שהיה על החברה לפרסם עד לאותו מועד וכל עוד איגרות חוב (סדרה ב') קיימות במחזור, ביחס

לרבעון הקלנדרי לגביו נערכו הדוחות כאמור.

מובהר, כי במקרה של שינוי בתקינה החשבונאית החלה על החברה לעומת זו החלה עליה במועד חתימת שטר זה, לרבות במקרה בו החברה אימצה תקינה חשבונאית אחרת מזו החלה עליה במועד חתימת שטר זה, הגורם להשפעה מהותית על אופן חישוב ההתחייבויות הפיננסיות ו/או אמות המידה המפורטות בשטר זה, החברה תבחן את ההתחייבויות הפיננסיות ואמות המידה כאמור בהתאם לתקינה החשבונאית לפיה נערכו הדוחות הכספיים של החברה במועד חתימת שטר זה. הבחינה בדבר ההשפעה כאמור תבוצע על ידי החברה במועד עריכת הבדיקה, ותיכלל בדוח הדירקטוריון הרבעוני או השנתי, לפי העניין, גילוי בדבר קיומה של השפעה מהותית כאמור וכן גילוי בדבר אופן חישוב ההתחייבויות הפיננסיות ואמות המידה, הכולל את הנתונים לפי התקינה החשבונאית החלה על החברה, ההתאמות בעקבות השינוי בתקינה, והנתונים לפי התקינה החשבונאית שהייתה חלה במועד חתימת שטר זה.

לעניין זה, "**השפעה מהותית על אופן חישוב ההתחייבויות הפיננסיות ו/או אמות המידה**" משמעה - שינוי של 10% לפחות בתוצאת איזו מאמות המידה הפיננסיות בשטר זה (במצטבר, ביחס לכל שינויי התקינה שחלו ממועד הנפקת איגרות החוב).

5. <u>היעדר בטוחות</u>

5.1. איגרות החוב (סדרה ב') אינן מובטחות בבטוחה כלשהי או בכל אופן אחר.

5.2. החברה תהא רשאית, מעת לעת, למכור, להחכיר, למסור או להעביר בכל דרך אחרת, את רכושה או עסקיה, לרבות כל חלק מהם, ללא צורך בהסכמה ו/או בהודעה כלשהי לנאמן ו/או של מחזיקי איגרות החוב (סדרה ב') (אך מבלי לגרוע מהתחייבויות החברה בשטר זה, לרבות הוראות סעיף 6.1.10 להלן). כמו כן, החברה אינה מחוייבת להודיע לנאמן על העברה או מכירה של נכס כלשהו מנכסיה.

5.3. למען הסר ספק, מובהר כי על הנאמן לא חלה חובה לבחון, ובפועל הנאמן לא בחן, את הצורך בהעמדת בטחונות להבטחת התשלומים למחזיקי איגרות החוב (סדרה ב'). הנאמן לא נתבקש לערוך, ובפועל לא ערך בדיקת נאותות (Due Diligence) כלכלית, חשבונאית או משפטית באשר למצב עסקי החברה. בהתקשרותו בשטר נאמנות זה, ובהסכמת הנאמן לשמש כנאמן למחזיקי איגרות החוב (סדרה ב'), הנאמן אינו מחווה דעתו, באופן מפורש או משתמע, באשר ליכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי איגרות החוב (סדרה ב') והדבר אינו נכלל בין תפקידיו. אין באמור לעיל כדי לפגוע בחובות הנאמן על פי כל דין ו/או שטר זה לרבות מחובתו של הנאמן (ככל שחובה זו חלה על הנאמן על פי כל דין) לבחון השפעתם של שינויים בחברה מתאריך ההנפקה ואילך ככל שיש בהם כדי להשפיע לרעה על יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי איגרות החוב (סדרה ב').

6. <u>העמדה לפירעון מיידי</u>

6.1. בקרות אחד או יותר מהמקרים המנויים להלן יחולו ההוראות שבסעיף 6.2 להלן:

6.1.1. אם החברה לא תפרע סכום כלשהו שיגיע ממנה למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') לפי איגרות החוב או לפי שטר הנאמנות או לא תעמוד באילו מהתחייבויותיה המהותיות כלפי מחזיקי אגרות חוב (סדרה ב'). לעניין סעיף זה, תעמוד לחברה תקופה בת שבעה (7) ימי עסקים לתיקון ההפרה.

6.1.2. אם נתמנה לחברה נאמן זמני, כהגדרת מונח זה בחוק חדלות פירעון, או ניתן צו פירוק זמני על-ידי בית משפט או צו אחר בעל מאפיינים דומים בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון או מונה מפרק זמני או בעל תפקיד עם סמכויות דומות בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון או אם תתקבל כל החלטה שיפוטית בעלת אופי דומה והמינוי כאמור או ההחלטה כאמור לא בוטלו תוך ארבעים וחמישה (45) ימים מיום נתינתם. על אף האמור לעיל, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות ו/או צווים כאמור שהוגשו או שניתנו, לבקשת החברה או בהסכמתה.

6.1.3. אם יוטל עיקול על נכס מהותי (כהגדרת מונח זה להלן), או אם תבוצע פעולה כלשהי של הוצאה לפועל כנגד נכס מהותי כאמור, והעיקול לא יוסר או הפעולה לא תבוטל, לפי העניין תוך ארבעים וחמישה (45) ימים ממועד הטלתם או ביצועם, לפי העניין. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה.

6.1.4. אם יינתן צו למינוי כונס נכסים זמני או ימונה כונס נכסים זמני על נכס מהותי וצו או מינוי כאמור לא בוטלו תוך ארבעים וחמישה (45) ימים ממועד נתינתם; או – אם ניתן צו למינוי כונס נכסים קבוע או מונה כונס נכסים קבוע על נכס מהותי. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או לבקשתה.

6.1.5. אם הוגשה בקשה לכינוס נכסים או למינוי כונס נכסים (זמני או קבוע) על נכס מהותי, אשר לא נדחתה או בוטלה בתוך ארבעים וחמישה (45) ימים ממועד הגשתה. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות שהוגשו על ידי החברה או לבקשתה. יובהר, כי במקרה בו ינתן צו או ימונה כונס נכסים זמני או קבוע כאמור בסעיף 6.1.4 לעיל, יחול האמור בסעיף 6.1.4 לעיל.

6.1.6. אם החברה תקבל החלטת פירוק או אם נתמנה לחברה נאמן כהגדרתו בחוק חדלות פירעון או אם ניתן נגדה צו פירוק סופי וקבוע או צו בעל מאפיינים דומים בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון או מונה מפרק קבוע או בעל תפקיד אחר בעל מאפיינים דומים בהתאם לחוק חדלות פירעון.

6.1.7. אם החברה תגיש לבית המשפט בקשה לצו הקפאת הליכים או כל צו דומה בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון או אם יינתן צו כאמור או אם החברה

תגיש לבית המשפט בקשה לפשרה או להסדר עם נושיה לפי סעיף 350 לחוק החברות או בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון (למעט למטרת מיזוג עם חברה אחרת ו/או שינוי מבנה החברה שאינם אסורים לפי תנאי שטר זה, ולמעט עשיית הסדרים בין החברה ובעלי מניותיה ו/או בעלי כתבי האופציה ההמירים למניות של החברה, שאין בהם כדי להשפיע על יכולת הפירעון של איגרות החוב ושאינם אסורים לפי תנאי שטר זה) או אם החברה תציע לנושיה בדרך אחרת פשרה או הסדר כאמור על רקע היעדר יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה במועדן או אם תוגש בקשה לבית המשפט לפי סעיף 350 לחוק החברות כנגד החברה (ושלא בהסכמתה) או בקשה לפי חוק חדלות פירעון (ושלא בהסכמתה) אשר לא נדחתה או בוטלה בתוך 45 ימים ממועד הגשתה.

6.1.8. אם בוצע מיזוג ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי איגרות החוב (סדרה ב') בהחלטה מיוחדת, אלא אם כן הצהירו החברה והחברה הקולטת (ככל שאיננה החברה) כלפי מחזיקי איגרות החוב, בדוח מיידי, לפחות עשרה ימי עסקים לפני מועד המיזוג, כי לא קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של החברה הקולטת לקיים את התחייבויות החברה כלפי המחזיקים. יובהר, כי לעניין זה, מיזוג עם חברה בת או חברה מאוחדת של החברה לתוך החברה, לא יחשב למיזוג.

6.1.9. אם יממשו בעלי שעבודים את השעבודים שיש להם על נכס מהותי (כהגדרתו בסיפא להלן) בחברה, למעט אם השעבוד הינו להבטחת חוב שהינו ללא זכות חזרה לחברה (Non-recourse), ובלבד שהליך מימוש השעבודים שהחל כאמור לא בוטל תוך ארבעים וחמישה (45) ימים.

6.1.10. אם בוצע שינוי של עיקר פעילותה של החברה (בעניין זה, "**החברה**", יחד עם חברות בשליטתה) באופן שעיקר פעילות החברה אינו בתחום הנדל"ן ו/או בתחום התשתיות ו/או בתחום הבניה בישראל, או בוצעה מכירה של רוב נכסי החברה; לעניין סעיף זה "**מכירה של רוב נכסי החברה**" מכירה (למעט מכירה לתאגידים בשליטת החברה, היינו שהחברה מחזיקה בהם לפחות 50% מזכויות ההצבעה), במהלך תשעה חודשים רצופים, של נכס או צירוף של מספר נכסים, של החברה או של חברות המאוחדות בדוחותיה הכספיים (לא כולל נכסי הייזום למכירה של החברה לפי אותם דוחות), אשר ערכו או ערכם המצרפי (לפי העניין) בדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה שפורסמו טרם קרות האירוע הרלוונטי עולה על 50% מהיקף נכסיה במאזן על פי הדוחות הכספיים המאוחדים כאמור, מבלי שהתקבל לכך אישור מראש של אסיפת מחזיקי איגרות החוב בהחלטה רגילה; אך למעט מכירה אשר על פי הודעת החברה מרבית התמורה בגינה שימשה או צפויה לשמש את החברה ל(א) רכישת נכס או נכסים אחרים או השקעה (לרבות השקעה בחברות מאוחדות של החברה) בתחום פעילותה של החברה ו/או (ב)

צמצום חוב פיננסי נטו של החברה.

6.1.11. אם הועמד לפירעון מיידי, שלא ביוזמת החברה, אחד מאלה: (1) סדרת איגרות חוב אחרת שהנפיקה החברה לציבור; או (2) חוב ו/או חובות מצטברים של החברה כלפי מוסד פיננסי ו/או מוסדות פיננסיים, לרבות גוף מוסדי (למעט חוב שהנו ללא זכות חזרה לחברה (non-recourse)) בהיקף העולה על 750 מיליון ש"ח (חלקה היחסי של החברה), ובלבד שהעמדה לפירעון מיידי כאמור לא בוטלה או לא נפרעה בתוך שלושים (30) ימים. ככל שמדובר בחובות מצטברים כלפי מוסד פיננסי ו/או מוסדות פיננסיים, לא יבואו החובות במניין לעניין סעיף זה אלא אם הועמדו לפירעון מיידי בד בבד או בסמיכות זה לזה.

6.1.12. אם הבורסה השעתה את המסחר באיגרת החוב, למעט השעיה בעילה של היווצרות אי בהירות, כמשמעות עילה זו בחלק הרביעי לתקנון הבורסה, וההשעיה לא בוטלה בתוך 60 ימים, ולמעט השהייה כללית שאינה מכוונת ספציפית לחברה.

6.1.13. אם במשך תקופה של 60 ימים רצופים, איגרות החוב לא תהיינה מדורגות על ידי אף חברת דירוג, עקב סיבות ו/או נסיבות שהינן בשליטת החברה, והכול - בתנאי שבאותו מועד ישנה לפחות חברת דירוג אחת פעילה בישראל.

6.1.14. אם דירוג איגרות החוב ירד אל מתחת לדירוג Baa3.il על פי דירוגה של מידרוג או מתחת לדירוג מקביל של חברת דירוג אחרת. יובהר, כי ככל שאיגרות החוב תהיינה מדורגות בו זמנית על ידי יותר מחברת דירוג אחת, אזי לצרכי סעיף זה ייקבע דירוג איגרות החוב על פי הגבוה מביניהן. על אף האמור לעיל, ככל שדירוג איגרות החוב ירד אל מתחת לדירוגים המצוינים בסעיף זה לעיל כתוצאה מהורדת דירוג טכנית (כהגדרת מונח זה בסעיף 4.4.8 לעיל) לא תקום עילה לפירעון מיידי על פי סעיף זה.

6.1.15. אם החברה תחדל מלהיות תאגיד מדווח, כהגדרתו בחוק ניירות ערך.

6.1.16. אם החברה תפסיק את תשלומיה ו/או תודיע על כוונתה להפסיק את תשלומיה.

6.1.17. אם החברה תחדל מלהמשיך לעסוק ו/או לנהל את עסקיה, כפי שיהיו מעת לעת, ו/או תודיע על כוונתה לחדול מלהמשיך לעסוק בעסקיה כפי שיהיו מעת לעת ו/או לנהלם.

6.1.18. אם החברה לא תעמוד באיזו מההתחייבויות הפיננסיות המפורטות בסעיף 4.8 לעיל.

6.1.19. אם החברה תחוסל או תימחק מכל סיבה שהיא.

6.1.20. אם חלה הרעה מהותית בעסקי החברה לעומת מצבה במועד ההנפקה, וקיים חשש ממשי שהחברה לא תוכל לפרוע את איגרות החוב במועדן.

6.1.21. אם קיים חשש ממשי שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה המהותיות כלפי המחזיקים.

6.1.22. אם יקרה אחד מהאירועים המפורטים להלן:

6.1.22.1. החברה תבצע חלוקה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) אשר כתוצאה ממנה יפחת ההון העצמי של החברה (ללא זכויות מיעוט), כהגדרתו בסעיף 4.5.1.1 לעיל, על-פי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים שפורסמו לפני מועד החלוקה, בניכוי הדיבידנד שיחולק, אל מתחת ל-2.2 מיליארד ש"ח.

6.1.22.2. החברה תבצע חלוקה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) אשר כתוצאה ממנה יעלה יחס החוב ל-CAP על 70%, על-פי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה שפורסמו לפני מועד החלוקה.

6.1.22.3. החברה תבצע חלוקה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) כאשר היא אינה עומדת באיזו מהתחייבויותיה המהותיות למחזיקי אגרות החוב בהתאם להוראות שטר זה או אם כתוצאה מהחלוקה החברה לא תעמוד באיזו מהתחייבויותיה המהותיות למחזיקי אגרות החוב בהתאם להוראות שטר זה.

6.1.22.4. החברה תבצע חלוקה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) במועד בו מתקיימת עילה להעמדת איגרות החוב (סדרה ב') לפירעון מיידי כמפורט בסעיף 6.1 זה או אם כתוצאה מהחלוקה תקום עילה לפירעון מיידי כאמור וזאת מבלי לקחת בחשבון תקופות ריפוי והמתנה.

טרם ביצוע חלוקה, תמציא החברה לנאמן אישור חתום על ידיה, בצירוף תחשיב אקסל בקובץ פעיל (בקשר עם סעיפים 6.1.22.1 עד 6.1.22.2 לעיל), בנוסח לשביעות רצון הנאמן, כי החלוקה אינה מקימה את אילו מהעילות המפורטות בסעיף 6.1.22 לעיל.

במקרה של חלוקה שבוצעה על דרך של רכישה עצמית של מניות החברה, תכלול החברה בדוח מיידי על רכישה עצמית של מניות אישור כי רכישת המניות אינה מקימה אילו מהעילות המפורטות בסעיף 6.1.22 זה לעיל או לחילופין תמסור לנאמן אישור אודות אי התקיימותן של עילות כאמור.

6.1.23. אם החברה תבצע הרחבת סדרה בניגוד להתחייבותה שבסעיף 2.3 לעיל.

6.1.24. אם החברה לא פרסמה דוח כספי שהיא חייבת בפרסומו לפי כל דין או לפי הוראות שטר זה, בתוך 30 ימים מהמועד האחרון שבו היא חייבת בפרסומו (ואם החברה קבלה הארכה מרשות מוסמכת - בתום תקופת ההארכה, לפי המאוחר מבינהם).

6.1.25. אם החברה תפר את התחייבותה לאי יצירת שעבוד שוטף על כלל נכסי החברה (שעבוד שלילי) כאמור בסעיף 4.7 לעיל.

6.1.26. אם איגרות החוב נמחקו מהמסחר בבורסה.

6.1.27. אם כללו דוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה הערת "עסק חי" במשך שני רבעונים רצופים.

6.1.28. אם הועברה השליטה בחברה, במישרין או בעקיפין, וכתוצאה ישירה מכך פחת דירוג אגרות החוב (סדרה ב') מדירוג הבסיס (כהגדרתו לעיל), ולא התקבלה להעברת השליטה כאמור הסכמת מחזיקי איגרות החוב (סדרה ב') של החברה, מראש, באסיפה בהחלטה רגילה. יובהר, כי שינוי אופק הדירוג של איגרות החוב (סדרה ב') לא יחשב כהורדת דירוג. החברה מתחייבת לפרסם את דירוג אגרות החוב המתייחס להשפעת העברת השליטה כאמור, וזאת טרם העברת השליטה.

לעניין סעיף זה -

"**העברת שליטה**" – משמעה עסקה שכתוצאה ממנה בעל השליטה בחברה יהא אדם או גוף שאינו מי מבין ה"ה גיל גבע, אריה בכר, מרק ויסמן או נעבר מורשה שלהם ("**בעלי השליטה**"). למען הסר ספק יובהר לעניין זה, כי ירושה על-פי דין אינה מהווה "עסקה" וכי שליטה משותפת של בעלי השליטה (או מי מהם) עם אחרים ו/או היעדר שליטה ו/או ירושה על פי דין אינה מהווה העברת שליטה לעניין סעיף זה.

"**שליטה**" – כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך. מובהר, כי במקרה שמדובר בהחזקה של בעלי השליטה או מי מהם עם אחרים הרי שעל מי מבין בעלי השליטה (לרבות בחישוב מצטבר של החזקותיהם של בעלי השליטה או מי מהם) ו/או נעבר מורשה של מי מהם להיות בעל המניות עם שיעור ההחזקה הגדול ביותר מבין אלו המחזיקים עימו או שווה לשיעור של בעל מניות אחר המחזיק עמו.

"**נעבר מורשה**" משמע - קרוב/יו של בעל השליטה ו/ או כל תאגיד בשליטתו של בעל השליטה ו/ או כל תאגיד שבעלי השליטה בו, במישרין או בעקיפין, הוא מי מהאמורים לעיל. "**קרוב**" משמע - כהגדרתו בחוק החברות.

6.1.29. אם בוצעה הפרה יסודית של תנאי איגרות החוב או שטר הנאמנות, ובכלל זה אם התברר כי מצג מהותי של החברה באיגרות החוב או בשטר הנאמנות אינו נכון ו/או אינו מלא, והכול - אם נתן הנאמן הודעה לחברה לתקן את ההפרה והחברה לא תיקנה הפרה כאמור תוך 7 ימי עסקים ממתן ההודעה.

לעניין סעיף 6.1 זה כולו, "**נכס מהותי**" הינו נכס שר ערכו בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה עולה על 20% מסך המאזן של החברה או צירוף של נכסים אשר ערכם המצרפי בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה עולה על 35% מסך

המאזן של החברה, והכל על פי דוחות כספיים מאוחדים אחרונים (מבוקרים או מסוקרים) במועד האירוע.

6.2. בקרות איזה מהאירועים המפורטים בסעיפים 6.1.1 עד 6.1.29 (כולל) לעיל (ולמען הסר ספק, בתנאי שחלפה התקופה שנקבעה לתיקון בסעיפים הרלוונטים, ככל שנקבעה, ואלו לא תוקנו), תחולנה ההוראות שבסעיפים 6.2 ו-6.3 להלן, לפי העניין:

6.2.1. הנאמן יהיה חייב לזמן אסיפת מחזיקי איגרות החוב אשר מועד כינוסה יהיה בחלוף 21 ימים ממועד זימונה (או מועד קצר יותר בהתאם להוראות סעיף 6.2.5 להלן), ואשר על סדר יומה תהיה החלטה בדבר העמדה לפירעון מידי של כל היתרה הבלתי מסולקת של איגרות החוב, בשל קרות איזה מהאירועים המפורטים בסעיפים 6.1.1 עד 6.1.29 (כולל) לעיל.

6.2.2. החלטה להעמיד את איגרות החוב לפירעון מיידי תתקבל באסיפת מחזיקים שנכחו בה מחזיקים בחמישים אחוזים (50%) לפחות מיתרת הערך הנקוב של איגרות החוב מאותה סדרה, או באסיפת מחזיקים נדחית שנכחו בה מחזיקים בעשרים אחוזים (20%) לפחות מהיתרה כאמור, ברוב רגיל של המחזיקים ביתרת הערך הנקוב של איגרות החוב המיוצג בהצבעה.

6.2.3. במקרה שבו עד למועד כינוס האסיפה לא בוטל או הוסר איזה מהאירועים המפורטים בסעיפים 6.1.1 עד 6.1.29 (כולל) לעיל, והחלטה באסיפת מחזיקי איגרות החוב כאמור התקבלה כאמור בסעיף 6.2.2 לעיל, הנאמן יהיה חייב, במועד האפשרי הראשון, להעמיד לפירעון מיידי את כל היתרה הבלתי מסולקת של איגרות החוב.

6.2.4. הנאמן או המחזיקים לא יעמידו את איגרות החוב לפירעון מיידי, כאמור בסעיף זה לעיל, אלא לאחר שמסרו לחברה הודעה בכתב על כוונתם לעשות כן, לפחות 21 ימים מראש; ואולם הנאמן או המחזיקים אינם חייבים למסור לחברה הודעה כאמור, אם קיים חשש סביר כי מסירת ההודעה תפגע באפשרות להעמיד את איגרות החוב לפירעון מיידי. העתק מהודעת זימון האסיפה כאמור שישלח על ידי הנאמן לחברה או שיפורסם באתר רשות ניירות ערך (מגנ"א) יהווה התראה מראש ובכתב לחברה על כוונתו לפעול כאמור. אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובתו של הנאמן לפרסם דוח מידי על החלטת אסיפת מחזיקי איגרות החוב בדבר העמדת איגרות החוב לפירעון מיידי, וזאת מיד לאחר קבלתה.

6.2.5. הנאמן רשאי בהתאם לשיקול דעתו לקצר את מנין 21 הימים האמורים (בסעיף 6.2.1 לעיל) במקרה בו יהיה הנאמן בדעה כי כל דחייה בהעמדת חוב החברה לפירעון מסכנת את זכויות מחזיקי איגרות החוב. במקרה של קיצור מועדים כאמור, ינמק הנאמן בדוח בדבר זימון האסיפה את הסיבות להקדמת מועד הכינוס.

6.3. מובהר, כי מקום שבו נקבעה תקופה סבירה שבה רשאית החברה לבצע פעולה או לקבל החלטה שכתוצאה ממנה נשמטת העילה להעמדה לפירעון מיידי, רשאים הנאמן או

המחזיקים להעמיד את איגרות החוב לפירעון מיידי כאמור בסעיף 6 לעיל, רק אם חלפה התקופה שנקבעה כאמור והעילה לא נשמטה; ואולם הנאמן רשאי לקצר את התקופה שנקבעה בשטר הנאמנות אם סבר שיש בה כדי לפגוע באופן מהותי בזכויות המחזיקים.

6.4. למען הסר ספק, מובהר כי אין בזכות ההעמדה לפירעון מיידי כאמור לעיל ו/או בהעמדה לפירעון מיידי כדי לגרוע או לפגוע בכל סעד אחר או נוסף העומד למחזיקי איגרות החוב או לנאמן על פי תנאי איגרות החוב והוראות שטר זה או על פי דין, ואי העמדת החוב לפירעון מיידי בקרות איזה מהמקרים המפורטים בסעיף 6.1 לעיל, לא תהווה ויתור כלשהו על זכויותיהם של מחזיקי איגרות החוב (סדרה ב') או של הנאמן כאמור, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

6.5. על אף האמור בסעיפים 6.2 ו-6.3 לעיל, במקרה של אי עמידת החברה באילו מההתחייבויות הפיננסיות המפורטות בסעיף 4.8 לעיל, ובטרם קיומה של עילה לפירעון מיידי בגין אי עמידה כאמור בסעיף 6 לעיל, תבקש החברה מהנאמן, בכתב, למנות נציגות דחופה, יש לפעול בהתאם להוראות **נספח א'** לשטר זה והן תגברנה על כל ההוראות האחרות הקבועות בשטר זה.

7. תביעות והליכים בידי הנאמן

7.1. הנאמן יהיה רשאי, בכל עת, לפי שיקול דעתו, לנקוט בכל אותם הליכים, לרבות הליכים משפטיים, כפי שימצא לנכון ובכפוף להוראות כל דין, לשם הגנה על זכויות מחזיקי איגרות החוב ואכיפת הביצוע על החברה של התחייבויותיה על פי שטר נאמנות זה. הנאמן יהיה חייב לעשות כאמור בסעיף 7.1 לעיל, על פי דרישה של מחזיקים אשר תתקבל בהחלטה רגילה של אסיפת המחזיקים.

7.2. אין באמור לעיל כדי לפגוע ו/או לגרוע מזכותו של הנאמן לפתוח בהליכים משפטיים ו/או אחרים, בין ביוזמתו ובין על פי דרישת מחזיקים אשר תתקבל בהחלטה רגילה של אסיפת המחזיקים, גם אם איגרות החוב לא הועמדו לפירעון מיידי, אך בכפוף למתן הודעה מוקדמת לחברה בת 7 ימים. על אף האמור בסעיף זה, בדבר חובת מתן ההודעה המוקדמת, הנאמן יהיה רשאי לקצר את תקופת ההודעה המוקדמת וכן להפעיל את סמכותו על פי סעיף 7 זה בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת, בין אם הועמדו איגרות החוב לפירעון מיידי ובין אם לאו, אם לדעת הנאמן יש בתקופה שנקבעה או במתן ההודעה המוקדמת, לפי העניין, כדי לפגוע בזכויות מחזיקי איגרות החוב. על אף האמור בסעיף 7 זה, מובהר כי זכות העמדה לפירעון מיידי תקום רק בהתאם להוראות סעיף 6.1 לעיל ולא מכח סעיף 7 זה.

7.3. הנאמן רשאי, בטרם ינקוט בהליכים כאמור לעיל, לכנס אסיפה כללית של מחזיקי איגרות החוב בכדי שיוחלט על ידיהם בהחלטה רגילה אילו הליכים לנקוט למימוש זכויותיהם על פי שטר הנאמנות ואיגרות החוב. כן יהיה הנאמן רשאי לשוב ולכנס אסיפות כלליות של מחזיקי איגרות החוב לצורך קבלת הוראות בכל הנוגע לניהול ההליכים כאמור. פעולת הנאמן תתבצע במקרים כאמור ללא שיהוי ובמועד הראשון האפשרי.

7.4. בכפוף להוראות שטר נאמנות זה, רשאי הנאמן, אך לא חייב, לכנס בכל עת אסיפה כללית של מחזיקי איגרות החוב על מנת לדון ו/או לקבל את הוראותיה בכל עניין הנוגע לשטר הנאמנות.

7.5. הנאמן רשאי, אך לא חייב, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לעכב ביצוע של כל פעולה על ידיו על פי שטר הנאמנות, לצורך פניה לאסיפה כללית של מחזיקי איגרות החוב ו/או לבית המשפט, עד שיקבל הוראות מאסיפה כללית של מחזיקי איגרות החוב ו/או הוראות מבית המשפט כיצד לפעול. הפניה לאסיפה הכללית של מחזיקי איגרות החוב ו/או לבית המשפט יתבצעו במקרים כאמור ללא שיהוי ובמועד הראשון האפשרי. למרות האמור לעיל, הנאמן אינו רשאי לעכב הליכים להעמדה לפירעון מיידי עליהם החליטה אסיפת מחזיקי איגרות החוב בהתאם להוראות סעיף 6 לעיל.

7.6. למען הסר כל ספק מובהר בזאת, כי אין באיזה מההוראות המפורטות לעיל כדי לפגוע ו/או לגרוע מזכותו של הנאמן המוקנית לו בזאת לפנות על פי שיקול דעתו הבלעדי לערכאות משפטיות, גם לפני שאיגרות החוב יועמדו לפירעון מיידי, לצורך מתן כל צו באשר לענייני הנאמנות.

8. <u>נאמנות על התקבולים</u>

8.1. כל התקבולים שיתקבלו על ידי הנאמן בגין איגרות החוב לרבות כתוצאה מהעמדת איגרות החוב לפירעון מיידי, ולרבות כתוצאה מהליכים שינקוט, אם ינקוט, כנגד החברה, יוחזקו על ידיו בנאמנות וישמשו בידיו למטרות ולפי סדר העדיפות הבא:

8.1.1. תחילה לסילוק שכר טרחתו.

8.1.2. שנית לסילוק ההוצאות, התשלומים ההיטלים וההתחייבויות שהוצאו על ידי הנאמן, הוטלו עליו, או נגרמו אגב או כתוצאה מפעולות ביצוע הנאמנות או באופן אחר בקשר עם תנאי שטר הנאמנות.

8.1.3. שלישית - לתשלום החזר למחזיקים אשר נשאו בתשלומים לפי סעיף 21 להלן מעבר לחלקם היחסי ולאחר מכן תשלום החזר למחזיקים אשר נשאו בתשלומים כפי חלקם היחסי לפי סעיף 21.5 להלן.

8.1.4. היתרה תשמש, בכפוף להוראות תקנון הבורסה כפי שיהיו באותה עת:

8.1.4.1. ראשית - כדי לשלם למחזיקי איגרות החוב את פיגורי הריבית המגיעה להם בהתאם לתנאי ההצמדה שבאיגרות החוב פרי-פסו ובאופן יחסי לסכומים המגיעים לכל אחד מהם ללא העדפה או זכות קדימה לגבי איזה מהם, ובלי כל העדפה בקשר לקדימות בזמן של הנפקת איגרות החוב על ידי החברה או באופן אחר.

8.1.4.2. שנית - כדי לשלם למחזיקי איגרות החוב את פיגורי הקרן המגיעים להם לפי תנאי איגרות החוב ובהתאם לתנאי ההצמדה שבאיגרות החוב פרי-פסו ובאופן יחסי לסכום הקרן

שבפיגור המגיע לכל אחד מהם ללא העדפה או זכות קדימה לגבי איזה מהם.

8.1.4.3. שלישית - כדי לשלם למחזיקי איגרות החוב את סכומי הריבית המגיעים להם על-פי איגרות החוב המוחזקות על-ידיהם ובהתאם לתנאי ההצמדה שבאיגרות החוב פרי-פסו שמועד תשלומם טרם חל ובאופן יחסי לסכומים המגיעים להם, בלי כל העדפה בקשר לקדימות בזמן של הנפקת איגרות החוב על-ידי החברה או באופן אחר.

8.1.4.4. רביעית - כדי לשלם למחזיקי איגרות החוב את סכומי הקרן המגיעים להם על פי איגרות החוב המוחזקות על ידיהם ובהתאם לתנאי ההצמדה שבאיגרות החוב פרי-פסו, שמועד תשלומם טרם חל ובאופן יחסי לסכומים המגיעים להם, בלי כל העדפה בקשר לקדימות בזמן של הנפקת איגרות החוב על ידי החברה או באופן אחר.

8.1.4.5. את העודף, במידה שיהיה כזה, ישלם הנאמן לחברה או לחליפיה, לפי העניין.

מן התשלומים למחזיקי איגרות החוב ינוכה מס במקור ככל שיש חובה לנכותו על פי כל דין.

8.2. תשלום הסכומים על ידי הנאמן למחזיקי איגרות החוב כאמור לעיל, מתוך התקבולים שהתקבלו בידיו, יעשה בכפוף לכל דין.

8.3. הנאמן רשאי להורות לחברה להעביר לידיו חלק מן התשלום אותו על החברה לשלם למחזיקים (להלן בסעיף זה: "**התשלום הרלוונטי**") וזאת לשם מימון ההליכים ו/או ההוצאות ו/או שכר הנאמן על פי שטר זה (להלן בסעיף זה: "**סכום המימון**"), ובלבד שהחברה לא נשאה בסכום המימון ו/או הפקידה בידי הנאמן מראש את סכום המימון. החברה תעביר את סכום המימון לידי הנאמן לא יאוחר ממועד ביצוע התשלום הרלוונטי. החברה אינה רשאית לסרב לפעול בהתאם להודעה כאמור ויראו אותה כמי שמילאה אחר התחייבותה כלפי המחזיקים אם תוכיח כי העבירה את מלוא סכום המימון לידי הנאמן כאמור.

יובהר כי סכום המימון שיועבר לנאמן, אם וככל שיועבר, ינוכה אך ורק מכספי הריבית.

עד לא יאוחר מארבעה ימי מסחר לפני המועד הקובע לביצוע התשלום הרלוונטי ממנו יופחת סכום המימון תפרסם החברה דיווח מיידי בו יפורטו סכום המימון, מטרתו וסכומי הקרן ו/או הריבית ושיעורי הריבית העדכניים שישולמו למחזיקים במסגרת התשלום הרלוונטי. בדיווח המיידי כאמור יצוין במפורש כי סכום המימון שיועבר לנאמן לפי סעיף זה מהווה תשלום למחזיקי איגרות החוב והדבר יחשב כביצוע תשלום מלא של התשלום הרלוונטי על-ידי החברה.

סכום המימון שיהא רשאי הנאמן להורות לחברה להעביר לידיו כאמור בסעיף זה לעיל ככל שלא התקבלה קודם לכן החלטת מחזיקים בעניין (לרבות החלטה בקשר עם נקיטת ההליכים ו/או ביצוע הפעולות בגינם נדרש סכום המימון) יוגבל לסך של 500,000 ש"ח (בצירוף מע"מ). למרות כל האמור לעיל, מודגש בזאת כי החברה תעביר לנאמן את סכום המימון רק במועד התשלום הרלוונטי (קרן ו/או ריבית) על פי תנאי לוח הסילוקין של איגרות החוב.

אין באמור כדי לשחרר את החברה מחבותה לשאת בתשלומי סכום המימון מקום בו היא חייבת לשאת בהם על פי שטר זה או על פי דין. כמו כן, אין באמור בכדי לגרוע מחובתו של הנאמן לפעול באופן סביר להשגת סכום המימון המגיע למחזיקים מן החברה.

9. <u>סמכות לעכב חלוקת הכספים</u>

9.1. למרות האמור בסעיף 8 לעיל, היה והסכום הכספי אשר יתקבל כתוצאה מנקיטת ההליכים האמורים לעיל ואשר יעמוד בזמן כלשהו לחלוקה, כאמור באותו סעיף, יהיה פחות משיעור של 10% מיתרת הערך הנקוב של סדרת איגרות החוב או מסכום של 1 מיליון ש"ח, לפי הנמוך מביניהם, לא יהיה הנאמן חייב לחלקו, ויהיה הוא רשאי להשקיע את הסכום האמור, כולו או מקצתו, בהשקעות המותרות לפי שטר הנאמנות, כאמור בסעיף 14 להלן, ולהחליף השקעות אלה מזמן לזמן בהשקעות מותרות אחרות הכול לפי ראות עיניו.

9.2. לכשתגענה ההשקעות האמורות לעיל על רווחיהן, יחד עם כספים נוספים שיגיעו לידי הנאמן לצורך תשלומם למחזיקי איגרות החוב, אם יגיעו, לסכום של לפחות 10% מיתרת הערך הנקוב של סדרת איגרות החוב או 1 מיליון ש"ח, לפי הנמוך מביניהם, או בהגיע מועד תשלום קרן ו/או ריבית, לפי המוקדם, ישלמם הנאמן למחזיקי האיגרות כאמור בסעיף 8 לעיל. במקרה שבו תוך שישה חודשים ממועד הפקדת הכספים כאמור אצל הנאמן לא יהיה בידי הנאמן סכום אשר יספיק כדי לשלם לפחות את הסכום האמור, יהיה הנאמן רשאי לחלק למחזיקי איגרות החוב את הכספים שבידיו בהתאם להוראות כל דין.

9.3. על אף האמור לעיל בסעיף זה, אם יקבל הנאמן דרישה לכך, בהחלטה רגילה שתתקבל באסיפת מחזיקי איגרות החוב, יחלק הנאמן את הסכומים שיתקבלו אצלו כתוצאה מנקיטת ההליכים כאמור לעיל, אף בטרם הצטברו לסך של 10% מיתרת הערך הנקוב של סדרת איגרות החוב או 1 מיליון ש"ח, לפי העניין, וזאת בהתאם להוראות כל דין. תשלום שכר הנאמן והוצאות הנאמן ישולמו מתוך הכספים האמורים מיד עם הגיע מועדם אף אם הסכומים שהגיעו לידי הנאמן הינם נמוכים מ-10% מיתרת הערך הנקוב של סדרת איגרות החוב או מ-1 מיליון ש"ח.

10. <u>הודעה על חלוקה</u>

10.1. הנאמן יודיע למחזיקי איגרות החוב על היום והמקום שבו יבוצע תשלום כל שהוא מבין התשלומים הנזכרים בסעיפים 8 ו-9 לעיל, וזאת בהודעה שתימסר להם באופן הקבוע בסעיף 22 להלן לא פחות מעשרה ימים ולא יותר מעשרים ימים מראש.

10.2. לאחר היום הקבוע בהודעה יהיו מחזיקי איגרות החוב זכאים לריבית בגינן לפי השיעור הקבוע באיגרת החוב, אך ורק על יתרת סכום הקרן (אם תהיה כזו) לאחר ניכוי הסכום ששולם, ככל ושולם.

11. <u>הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה</u>

11.1. סכום כלשהו המגיע למחזיק איגרות חוב שלא שולם בפועל במועד הקבוע לתשלומו מסיבה שאינה תלויה בחברה, בעוד שהחברה הייתה מוכנה לשלמו ("**המניעה**"), יחדל לשאת ריבית והפרשי הצמדה מהמועד שנקבע לתשלומו, ואילו המחזיק באיגרות החוב יהיה זכאי אך ורק לאותם סכומים שהיה זכאי להם במועד שנקבע לפירעון אותו תשלום על חשבון הקרן, הפרשי הצמדה, ככל שישנם, והריבית.

11.2. החברה תפקיד בידי הנאמן, תוך 14 יום מהמועד הקבוע לתשלום, את סכום התשלום שלא שולם מסיבה שאינה תלויה בה ותודיע למחזיקי איגרות החוב על ההפקדה כאמור, והפקדה כאמור תיחשב כסילוק אותו תשלום על ידי החברה, ובמקרה של סילוק כל המגיע בגין איגרת החוב, גם כפדיון איגרת החוב על ידי החברה.

11.3. הנאמן ישקיע כל סכום כאמור לזכות אותם בעלי איגרות חוב, במסגרת חשבונות נאמנות בשמו ולפקודתו, בהשקעות המותרות לו על-פי הוראות סעיף 14 להלן. עשה כן הנאמן, לא יהיה חייב לזכאים בגין אותם סכומים אלא את התמורה שתתקבל ממימוש ההשקעה האמורה בניכוי ההוצאות הקשורות בהשקעה האמורה ובניהול חשבונות הנאמנות ובניכוי תשלומי החובה החלים על חשבונות הנאמנות הנ"ל, זאת בכפוף לסדר החלוקה המפורט בסעיף 8.1 לעיל.

11.4. הנאמן יעביר לכל מחזיק איגרות החוב שעבורו הופקדו בידי הנאמן סכומים ו/או כספים המגיעים למחזיקי איגרות החוב מתוך אותם כספים שהופקדו כאמור, וזאת כנגד הצגת אותן ההוכחות שיידרשו על ידי הנאמן לשביעות רצונו המלאה בדבר זכותו של המחזיק לקבל הכספים ובדבר הסרת המניעה לתשלום ובניכוי כל ההוצאות ותשלומי החובה החלים על חשבון הנאמנות הנ"ל, לרבות עמלות בשיעור שיהיה מקובל באותה עת.

11.5. הנאמן יחזיק בכספים אלו וישקיעם בדרך האמורה, עד לתום שנה אחת ממועד הפירעון הסופי של איגרות החוב. לאחר מועד זה, יעביר הנאמן לחברה את הסכומים כאמור בסעיף 11.4 לעיל (כולל הרווחים הנובעים מהשקעתם) בניכוי הוצאותיו, ככל שיוותרו בידיו באותו מועד. החברה תחזיק בסכומים אלו בנאמנות עבור מחזיקי איגרות החוב הזכאים לאותם סכומים במשך שש שנים נוספות, ובכל הנוגע לסכומים שיועברו אליה על ידי הנאמן כאמור לעיל יחולו עליה הוראות סעיפים 11.3 ו-11.4 לעיל בשינויים המחויבים. כספים שלא יידרשו מאת החברה על ידי מחזיק איגרות החוב בתום שבע שנים ממועד הפירעון הסופי של איגרות החוב, יועברו לידי החברה לאחר שפרסמה דוח מיידי בדבר העברת הכספים לידי החברה והיא תהא רשאית להשתמש בכספים הנותרים לכל מטרה שהיא. האמור לא יגרע מחובתה של החברה כלפי מחזיקי איגרות החוב לשלם להם את הכספים להם הם זכאים כאמור על פי כל דין.

11.6. החברה תאשר בכתב לנאמן את החזרת הסכומים האמורים ואת דבר קבלתם

בנאמנות עבור מחזיקי איגרות החוב כאמור ותשפה את הנאמן בגין נזק מכל סוג שהוא שייגרם לו בשל כך שהכספים הועברו כאמור מהנאמן לחברה, ובלבד כי פעל בסבירות. עם העברת הכספים מהנאמן לחברה, יהיה הנאמן פטור מתשלום הסכומים כאמור למחזיקי איגרות החוב הזכאים.

12. <u>קבלה מאת מחזיק איגרת החוב</u>

12.1. קבלה מאת מחזיק איגרת החוב (סדרה ב') או אסמכתא מאת חבר הבורסה המעביר ו/או מאת החברה לרישומים בגין סכומי הקרן, הריבית והפרשי ההצמדה ששולמו לו על ידי הנאמן בגין איגרת החוב תשחרר את הנאמן בשחרור מוחלט בכל הקשור לעצם ביצוע התשלום של הסכומים הנקובים בקבלה.

12.2. למעט במקרה כאמור בסעיף 11.5 לעיל, קבלה מאת הנאמן בדבר הפקדת סכומי הקרן, הריבית והפרשי ההצמדה אצלו לזכות מחזיקי איגרת החוב (סדרה ב') כאמור לעיל תחשב כקבלה מאת מחזיק איגרת החוב (סדרה ב') לצורך האמור בסעיף 12.1 לעיל ביחס לשחרור החברה (ולא ביחס לשחרור הנאמן) בכל הקשור לביצוע התשלום של הסכומים הנקובים בקבלה.

12.3. כספים שחולקו כאמור בסעיף 10 לעיל יחשבו כתשלום על חשבון הפירעון של איגרות החוב (סדרה ב').

13. <u>תחולת חוק ניירות ערך וכללי הבורסה</u>

בכל עניין שלא נזכר בשטר זה וכן בכל מקרה של סתירה בין הוראות הדין, לרבות חוק ניירות ערך, שאינן ניתנות להתניה, וכללי הבורסה שאינם ניתנים להתניה, לבין שטר זה, יפעלו הצדדים בהתאם לדין.

14. <u>השקעת כספים</u>

כל הכספים אשר רשאי הנאמן להשקיעם לפי שטר הנאמנות, יושקעו על ידיו בפיקדונות שקליים באחד מחמשת הבנקים הגדולים בישראל בדירוג שלא יפחת מ-Aa2 של מידרוג או דירוג מקביל לו (ובהיעדרו על ידי בנק בדירוג הגבוה ביותר בישראל באותה עת), בשמו או בפקודתו, או באיגרות חוב של מדינת ישראל.

עשה כן הנאמן, לא יהיה חייב לזכאים בגין אותם סכומים אלא את התמורה שתתקבל ממימוש ההשקעות בניכוי שכר טרחתו והוצאותיו, העמלות וההוצאות הקשורות בהשקעה האמורה ובניהול חשבונות הנאמנות, ובניכוי תשלומי החובה החלים על חשבון הנאמנות, וביתרת הכספים כאמור יפעל הנאמן על פי הוראות השטר.

15. <u>התחייבויות החברה כלפי הנאמן</u>

החברה מתחייבת בזאת כלפי הנאמן, כל זמן שאיגרות החוב טרם נפרעו במלואן, כדלקמן:

15.1. לשלם את כל סכומי הקרן, הריבית (לרבות ריבית הפיגורים, וכל תוספת ריבית נוספת, ככל שתהיה) והפרשי ההצמדה על פי תנאי איגרות החוב ולמלא אחר כל התנאים וההתחייבויות האחרים המוטלים עליה על פי תנאי איגרות החוב ושטר זה.

15.2. להתמיד ולנהל את עסקיה בצורה סדירה ונאותה.

15.3. לנהל פנקסי חשבונות סדירים בהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים, לשמור את הפנקסים, לרבות המסמכים המשמשים להם כאסמכתאות (לרבות שטרי משכון ומשכנתה) ולאפשר לנאמן ולכל נציג מורשה של הנאמן לעיין, בכפוף להוראות סעיף 15.14 להלן ובכל מועד סביר שיתואם עמה מראש, בהקדם האפשרי אך בכל מקרה לא יאוחר מ-10 ימי עסקים ממועד בקשתו של הנאמן, בכל פנקס כאמור ו/או בכל מסמך כאמור שהנאמן יבקש לעיין בו, הדרוש לו באופן סביר לצורך מילוי תפקידו.

15.4. להודיע לנאמן בכתב תוך יום עסקים אחד לאחר שנודע לה, על כל מקרה שבו הוטל עיקול על נכס מהותי ו/או בוצעה פעולת הוצאה לפועל כנגד נכסים כאמור, וכן בכל מקרה שבו מונה לנכס מהותי כונס נכסים, וכן בכל מקרה שמונה לחברה מנהל מיוחד ו/או מפרק זמני או קבוע ו/או נאמן ו/או כל בעל תפקיד אחר שמונה במסגרת בקשה להקפאת הליכים לפי סעיף 350 לחוק החברות ו/או כל בעל תפקיד אחר שמונה על ידי בית המשפט, כנגד החברה, וכן לנקוט בהקדם האפשרי, על חשבונה בכל האמצעים הסבירים הנדרשים לשם הסרת עיקול כזה או ביטול כינוס הנכסים, הפירוק או הניהול לפי העניין.

15.5. להודיע לנאמן בכתב לא יאוחר מ-2 ימי עסקים לאחר שנודע לה על קרות כל אירוע מהאירועים המפורטים בסעיף 6 לעיל או על ידיעה ממשית של החברה כי אירוע כאמור עומד להתרחש (מבלי להביא בחשבון את תקופות הריפוי המצויות בסעיף 6.1 לעיל).

15.6. למסור לנאמן העתק מכל מסמך או כל מידע שהחברה העבירה למחזיקי איגרות החוב, ככל שתעביר.

15.7. למסור לנאמן העתקים מהודעות ומהזמנות שתיתן החברה למחזיקי איגרות החוב כאמור בסעיף 22 להלן.

15.8. החברה תמסור לנאמן, או לשלוח מטעמו, אשר מונה בהתאם להוראות סעיף 20 להלן, מידע נוסף, לרבות בנוגע לחברה ולעסקיה (לרבות הסברים, מסמכים וחישובים בנוגע לחברה, עסקיה או נכסיה ומידע אשר יהיה דרוש באופן סביר לנאמן להגנה על זכויות מחזיקי איגרות החוב), ולהורות לרואי החשבון שלה וליועציה המשפטיים לעשות כן לפי דרישה סבירה בכתב של הנאמן וזאת לא יאוחר מ-10 ימי עסקים ממועד בקשתו של הנאמן, והכל בכפוף להוראות סעיף 15.14 להלן.

15.9. להזמין את הנאמן ולאפשר לו להיות נוכח באסיפות בעלי המניות של החברה, ללא זכות הצבעה באסיפה. פרסום זימון אסיפה באמצעות מערכת המגנ"א ייחשב כזימון הנאמן לצורך סעיף זה.

15.10. לתת לנאמן את הדוחות והדיווחים כמפורט בסעיף 27 להלן.

15.11. החברה אינה מתחייבת שלא להחליף את חברת הדירוג המדרגת את איגרות החוב, כפי שתהיה במועד הנפקתן לראשונה של איגרות החוב, עד לאחר פירעון כל קרן איגרות החוב והריבית בגינן. ככל שהדבר בשליטתה, החברה תפעל לכך שעד תום

תקופת איגרות החוב יהיו איגרות החוב שבמחזור במעקב דירוג על ידי חברת דירוג כלשהי (לפחות אחת). לצורך כך תשלם החברה לחברת הדירוג את התשלומים אותם התחייבה לשלם לחברת הדירוג, ותמסור לחברת הדירוג את כל הדיווחים והמידע הנדרשים על ידיה במסגרת ההתקשרות בין החברה לחברת הדירוג. לעניין זה מובהר, כי העברת איגרות החוב לרשימת מעקב ("watch list") או כל פעולה דומה אחרת המבוצעת על ידי חברת הדירוג לא ייחשבו כהפסקת דירוג או הורדת דירוג. מובהר, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה להחליף בכל עת חברת דירוג, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שתמצא לנכון. ככל שהחברה תחליף את חברת הדירוג ו/או תפסיק את עבודתה, לרבות במקרה בו חברת הדירוג לא תהא חברת הדירוג היחידה, תפרסם החברה דוח מיידי בתוך יום מסחר אחד, ביחס לסיבות לשינוי לחברת הדירוג.

15.12. לבצע את כל הפעולות הנחוצות ו/או הדרושות באופן סביר ובהתאם להוראות כל דין לשם מתן תוקף להפעלת הסמכויות, הכוחות וההרשאות של הנאמן ו/או באי כוחו בהתאם להוראות שטר הנאמנות או לשם הגנה על זכויות מחזיקי איגרות החוב.

15.13. בכפוף להוראות כל דין ולאמור בשטר נאמנות זה, הנאמן מתחייב, בחתימתו על שטר זה, לשמור בסודיות כל מידע שניתן לו מהחברה, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש, אלא אם כן גילויו או השימוש בו נדרש לשם מילוי תפקידו לפי חוק ניירות ערך, לפי שטר הנאמנות, או לפי צו של בית משפט, ובלבד שגילוי מידע כאמור יצומצם למידה ולהיקף המינימאליים הנדרשים כדי לעמוד בדרישות הדין, וכי הנאמן יתאם עם החברה מראש, ככל שניתן ומותר ושלא יהיה בכך כדי לפגוע בזכויות מחזיקי איגרות החוב (סדרה ב'), את תוכן הגילוי, היקפו ועיתויו, על מנת להותיר בידי החברה שהות סבירה לפנות לערכאות ולמנוע את העברת המידע כאמור. הנאמן ישמור את המידע בסודיות מוחלטת, לפחות באותה רמת זהירות בה הוא שומר על מידע סודי שלו, ובכל מקרה לא פחות מרמת זהירות סבירה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הנאמן ימסור מידע כאמור לנציגיו המורשים ו/או ליועציו המקצועיים על בסיס הצורך לדעת (on a need to know basis) בלבד, ומסירת המידע כאמור תיעשה בכפוף לחתימתם המוקדמת על כתב סודיות והיעדר ניגוד עניינים, בנוסח סביר ומקובל שיהא מוסכם על החברה, ולמסירתו לחברה בטרם העברת המידע. חובת הסודיות כאמור תחול גם על כל שלוח של הנאמן (לרבות כל יועץ, בא כוח וכדומה) אשר יאשר בחתימתו כלפי החברה את התחייבותו לפעול בהתאם להוראות סעיף זה. מובהר, כי העברת מידע למחזיקי איגרות החוב (סדרה ב') לצורך קבלת החלטה הנוגעת לזכויותיהם על פי איגרת החוב או לצורך דיווח על מצב החברה, אינה מהווה הפרה של התחייבותו של הנאמן לסודיות כאמור, ובלבד שהנאמן נתן לחברה הודעה לפחות שני ימי עסקים מראש על כוונתו לפרסם מידע כלשהו שניתן לו על-ידי החברה, ככל שאין בהודעה כאמור (או בשהות האמורה) כדי לפגוע בזכויות מחזיקי איגרות החוב (סדרה ב').

15.14. ככל שאיגרות החוב תעמודנה לפירעון מיידי בהתאם להוראות סעיף 6.1 לעיל, תבצע החברה את כל הפעולות הסבירות כדי לאפשר את הפעלת הסמכויות הנתונות בידי

הנאמן על פי שטר זה, לרבות חתימה על מסמכים וביצוע הפעולות הנחוצות או הדרושות בהתאם לחוק לשם מתן תוקף להפעלת הסמכויות, הכוחות וההרשאות של הנאמן כאמור, על-פי שטר נאמנות זה.

16. <u>באי-כח</u>

16.1. החברה ממנה בזאת, באופן בלתי חוזר, את הנאמן בתור בא כוחה, להוציא לפועל ולבצע בשמה ובמקומה את כל הפעולות שהיא חייבת לבצע לפי התנאים הכלולים בשטר זה, ולפעול בשמה בביצוע כל או חלק מהסמכויות הנתונות לנאמן, וזאת, בתנאי שהחברה לא ביצעה את הפעולות שהיא חייבת לבצע לפי תנאי שטר זה תוך פרק זמן סביר ממועד דרישת הנאמן בכתב ובלבד שפעל באופן סביר ו/או באישור בית המשפט.

16.2. אין במינוי לפי סעיף 16.1 לעיל כדי לחייב את הנאמן לעשות כל פעולה ואין בכך כדי לגרוע ממחויבויות החברה בהתאם לשטר הנאמנות, והחברה מוותרת מראש על כל טענה כלפי הנאמן ושלוחיו בגין כל נזק שנגרם או עלול להיגרם לחברה במישרין או בעקיפין, בגין כך, על סמך כל פעולה שנעשתה או לא נעשתה כלל, או שלא נעשתה במועד על ידי הנאמן, והכל למעט אם פעלו הנאמן או שלוחיו ברשלנות או בזדון או בחוסר תום לב.

17. <u>הסכמים אחרים</u>

בכפוף להוראות החוק ולמגבלות המוטלות על הנאמן בחוק לא יהיה במילוי תפקידו של הנאמן, לפי שטר הנאמנות, או בעצם מעמדו כנאמן, כדי למנוע אותו מלהתקשר עם החברה בחוזים שונים או מלבצע עמה עסקאות במהלך הרגיל של עסקיו.

18. <u>שכר הנאמן</u>

החברה תשלם לנאמן עבור שירותיו כנאמן בגין הנפקת איגרות החוב, שכר כדלקמן:

18.1. בגין כל שנת נאמנות שהחל ממועד הנפקת איגרות החוב (סדרה ב') ובמהלך כל התקופה בה תהיינה איגרות החוב (סדרה ב') שטרם נפרעו במחזור ישולם לנאמן שכר טרחה שנתי בסך של 20,000 ש"ח ("**השכר השנתי**"). בגין חלק מהשנה ישולם לנאמן חלק יחסי מהשכר השנתי.

השכר השנתי ישולם בתחילת כל שנת נאמנות בגין שנת הנאמנות הקרובה.

18.2. שכר טרחת הנאמן וההוצאות הנ"ל ישולמו עד תום תקופת הנאמנות על פי שטר זה ואף אם מונה כונס נכסים (או כל בעל תפקיד אחר בעל סמכות דומה שמונה על ידי בית המשפט לפי חוק חדלות פירעון) לחברה (או כונס נכסים ומנהל), ומבלי להתחשב אם הנאמנות לפי שטר זה תנוהל בהשגחת בית המשפט ואם לאו.

18.3. בגין כל אסיפת בעלי מניות שהנאמן ייטול בה חלק, גם אם לא התקיימה בשל היעדר מניין חוקי לפתיחתה, ישולם שכר נוסף של 600 ש"ח לישיבה. יובהר, כי במידה והנאמן יכהן כנאמן עבור יותר מסדרת אג"ח אחת, לא יגבה כפל תשלום בגין השתתפותו באסיפות בעלי מניות של החברה.

18.4. מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיפים 18.1 עד 18.3 לעיל, יהיה הנאמן זכאי לתשלום שכר טרחה בסך של 500 ש"ח, בעבור כל שעת עבודה שיידרש לה בגין הפעולות והעבודות המפורטות להלן:

18.4.1. פעולות הנובעות מהפרה מהותית של השטר על ידי החברה;

18.4.2. פעולות בקשר להעמדת איגרות החוב לפירעון מיידי ו/או פעולות בקשר עם החלטת אסיפת מחזיקי איגרות חוב להעמיד את איגרות החוב לפירעון מיידי;

18.4.3. פעולות מיוחדות שהנאמן יידרש לבצע, או שיהיה עליו לבצע, בקשר עם כינוסן של אסיפות מחזיקי אגרות החוב כאמור בשטר זה;

18.4.4. עבודות מיוחדות הנדרשות בשל, אך לא רק, שינוי במבנה החברה או עבודה בשל דרישת החברה או בגין הצורך בביצוע פעולות נוספות לשם מילוי תפקידו כנאמן סביר, בשל שינוי בדין ו/או בהוראות חוק ו/או תקנות ו/או הוראות מחייבות אחרות שיחולו בקשר לפעולות הנאמן ואחריותו לפי שטר נאמנות זה;

18.5. בכפוף להוראות שטר הנאמנות, הנאמן יהיה זכאי להחזר הוצאות בסכומים סבירים שיוציא במסגרת מילוי תפקידו ו/או מכוח הסמכויות המוענקות לו על פי שטר הנאמנות, לרבות (אך לא רק) מודעות בעיתונים וחוות דעת מומחה, ובלבד שבגין הוצאות חוות דעת מומחה, כמפורט בסעיף 19.1 בשטר הנאמנות, ייתן הנאמן הודעה לחברה מראש על כוונתו לקבל חוות דעת מומחה.

18.6. בגין הטיפול בשטר הנאמנות וליווי תהליך ההנפקה, לרבות במקרה של ביטול או דחיית ההנפקה מכל סיבה שהיא, ישולם שכר טרחה חד פעמי בסך 4,000 ש"ח.

18.7. מע"מ, אם יחול, יתווסף לתשלומים המגיעים לנאמן על-פי הוראות סעיף 18 זה וישולם על-ידי החברה. הסכומים האמורים צמודים למדד המחירים לצרכן שפורסם ביום 14 באוגוסט 2026, בגין חודש יולי 2026.

18.8. במידה ופקעה כהונתו של הנאמן, כאמור בסעיף 25 להלן, לא יהיה הנאמן זכאי לתשלום שכר טרחה החל מיום תחילת כהונת הנאמן החליף. במקרה שבו פקעה כהונתו של נאמן במהלך שנת הנאמנות ישולם לנאמן שכר טרחה עבור חלק יחסי מהשנה שבה שימש כנאמן למחזיקי איגרות החוב.

18.9. החברה תישא בכל תשלום ו/או הוצאה הכרוכה באיגרות החוב, מהנפקתן ועד לפירעונן הסופי. הוצאות אלו כוללות בין השאר שכר סביר ומקובל בגין טרחת נותני שירותי כגון עו"ד, נאמן, יועצים כלכליים וכו', ככל שנשכרו, בהתאם להוראות שטר זה, מיסים ואגרות שאינם מוטלים על מחזיק איגרות חוב מכוח הדין או הוראות שטר זה.

18.10. במקרה שבו החברה תהיה אמורה לשלם לנאמן תשלום בגין הוצאות שכר טרחתו ו/או תשלום בעבור הוצאות סבירות שהוציא ו/או בעבור פעולות מיוחדות שעליו לבצע או שביצע במסגרת מילוי תפקידו ו/או מכוח הסמכויות המוענקות לו על פי שטר זה כאמור בסעיף 18 זה, אם וככל שאלו יהיו, והחברה לא עשתה כן, הנאמן יהיה רשאי

לשלם את מלוא הסכומים האלה מהתקבולים שנצברו בידיו בהתאם לאמור בסעיפים 8 ו-9 לעיל, ובלבד שהודיע לחברה על כוונתו לעשות כן בכתב ומראש.

18.11. כל הסכומים האמורים בסעיף 18 זה, ייהנו מעדיפות על פני הכספים המגיעים למחזיקי איגרות החוב.

18.12. החברה תישא בכל התשלומים המפורטים בסעיף זה לעיל. ואולם, הסתיימה כהונתו של הנאמן לפי סעיף 35ב(א1) או 35יד(ד) לחוק ניירות ערך, יישאו המחזיקים באיגרות החוב (סדרה ב') בהפרש שבו עלה שכרו של הנאמן שמונה כאמור על השכר ששולם לנאמן שבמקומו מונה, אם ההפרש כאמור הוא בלתי סביר; ככל שתיקבענה הוראות מכוח סעיף 35ה1 לחוק ניירות ערך בעניין הפרש לא סביר, תחולנה אותן הוראות על האמור בסעיף זה.

נשיאה של המחזיקים בהפרש כאמור תבוצע באמצעות קיזוז החלק היחסי של ההפרש מכל תשלום שהחברה תבצע למחזיקי איגרות החוב (סדרה ב') בהתאם לתנאי שטר הנאמנות, והעברתו על-ידי החברה ישירות לנאמן.

19. <u>סמכויות מיוחדות</u>

19.1. הנאמן רשאי במסגרת ביצוע עניני הנאמנות לפי שטר הנאמנות, ככל שהדבר נדרש לצורך מילוי תפקידו כנאמן על-פי שטר הנאמנות, להזמין ולפעול לפי חוות דעתו הכתובה ו/או עצתו הכתובה של כל עורך דין, רואה חשבון, שמאי, מעריך, מודד, מתווך או מומחה אחר, בין אם חוות דעת ו/או עצה כזו הוכנה לבקשת הנאמן ו/או לבקשת החברה, והנאמן לא יהיה אחראי בעד כל הפסד או נזק שיגרם כתוצאה מכל פעולה ו/או מחדל שנעשו על ידיו על סמך עצה או חוות דעת כאמור, אלא אם כן פעל הנאמן ברשלנות או בחוסר תום לב או בזדון. החברה מתחייבת לשאת, במלוא העלות הסבירה הכרוכה בהעסקת כל מומחה כאמור שימונה על ידי הנאמן ובלבד שככל שהדבר אפשרי בנסיבות העניין, וככל שלא יהא בכך כדי לפגוע בזכויות המחזיקים, שהנאמן ייתן לחברה הודעה מראש ובכתב על כוונתו לקבל חוות דעת או עצה ממומחה כאמור בצירוף פירוט שכר הטרחה הנדרש ומטרת חוות הדעת או העצה וכן ששכר הטרחה האמור אינו חורג מגבולות הסביר והמקובל. כמו כן, ככל שמדובר בשירותים בהיקף מוערך העולה על סכום של 50,000 ש"ח, ככל שהדבר אפשרי בנסיבות העניין ושלא יהא בכך כדי לפגוע בזכויות המחזיקים, יפנה הנאמן בהתייעצות עם החברה לרשימה של שלושה יועצים כאמור בעלי מוניטין ומומחיות רלוונטיים, לקבלת הצעות שכר טרחה למינויים כיועצים כאמור. החברה תבחר הצעה אחת מתוך ההצעות שיוגשו ותהיה רשאית לנהל מו"מ עם היועצים על הצעתם ובלבד שלא יהיה בעיכוב כאמור כדי לפגוע בזכויות מחזיקי איגרות החוב.

19.2. כל עצה ו/או חוות דעת כזו יכולה להינתן, להישלח או להתקבל על ידי מכתב, פקסימיליה, דואר אלקטרוני ו/או כל אמצעי אלקטרוני אחר להעברות מידע, והנאמן לא יהיה אחראי בגין פעולות שעשה או נמנע מלעשותן על סמך עצה ו/או חוות דעת או ידיעה שהועברו באחד האופנים המוזכרים לעיל למרות שנפלו בה שגיאות ו/או שלא

היו אותנטיות, אלא אם ניתן היה לגלות שגיאות אלה בבדיקה סבירה.

19.3. כל עצה או חוות דעת כאמור יכולה להינתן בכתב או בעל פה. ככל שחוות הדעת ניתנה בעל פה, יערוך הנאמן תרשומת בכתב על כך.

19.4. הנאמן רשאי להסתמך במסגרת נאמנותו על כל מסמך בכתב, לרבות כתב הוראות, הודעה, בקשה, הסכמה או אישור, הנחזה להיות חתום או מוצא על ידי אדם או גוף כלשהו, אשר הנאמן מאמין בתום לב כי נחתם או הוצא על ידו.

19.5. בכפוף לכל דין, הנאמן לא יהיה חייב להודיע לצד כלשהו על חתימת שטר זה ואינו רשאי להתערב באיזו צורה שהיא בהנהלת עסקי החברה או ענייניה. אין באמור בסעיף זה בכדי להגביל את הנאמן בפעולות שעליו לבצע בהתאם לשטר הנאמנות.

19.6. בכפוף לכל דין, הנאמן, ישתמש בנאמנות, בכוחות, בהרשאות ובסמכויות שהוקנו לו לפי שטר זה, לפי שיקול דעתו המוחלט, אך במידת הזהירות הסבירה, ולא יהיה אחראי לכל נזק שנגרם עקב טעות בשיקול הדעת כנ"ל, אלא אם הנאמן פעל ברשלנות, או כי נהג בחוסר תום לב או בזדון, בניגוד לאמור בשטר זה.

20. <u>סמכות הנאמן להעסיק שלוחים</u>

הנאמן יהיה רשאי למנות שלוח/ים שיפעל/ו במקומו, בין עורך דין ובין אדם אחר, כדי לעשות או להשתתף בעשיית פעולות מיוחדות שיש לעשותן בקשר לנאמנות ולשלם שכר סביר לכל שלוח כאמור, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל נקיטה בהליכים משפטיים או ייצוג בהליכי מיזוג או פיצול של החברה. החברה תהיה רשאית להתנגד למינוי כאמור מכל טעם סביר שהוא אשר ינומק על ידי החברה בתוך חמישה (5) ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה על מינוי השלוח כאמור, לרבות במקרה בו השלוח הינו מתחרה, בין במישרין ובין בעקיפין, בעסקי החברה. עם זאת, יובהר, כי לא יהא בהתנגדותה של החברה למינוי שלוח מסוים שמונה באסיפת מחזיקים, כדי לעכב את תחילת העסקת השלוח ככל שהעיכוב עלול לפגוע בזכויות המחזיקים. מובהר, כי אין במינוי שלוח כאמור בכדי לגרוע מאחריות הנאמן בגין פעולותיו ופעולות שלוחיו. החברה מתחייבת לשאת, במלוא העלות הסבירה הכרוכה בהעסקת כל שלוח כאמור שימונה על ידי הנאמן ובלבד שככל שהדבר אפשרי בנסיבות העניין, וככל שלא יהא בכך כדי לפגוע בזכויות המחזיקים, שהנאמן ייתן לחברה הודעה מראש ובכתב על כוונתו למנות שלוח כאמור לעיל ועל העלויות הכרוכות בכך.

21. <u>שיפוי לנאמן</u>

21.1. החברה ומחזיקי איגרות החוב (במועד הקובע הרלוונטי כאמור בסעיף 21.6 להלן, כל אחד בגין התחייבותו כאמור בסעיף 21.4 להלן), מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושאי משרה בו ועובדיו ("**הזכאים לשיפוי**"):

21.1.1. בגין חיוב כספי על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע) או על פי פשרה שנסתיימה (וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה לפשרה) אשר עילתו קשורה לפעולות שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח הוראות שטר זה, ו/או על פי חוק ו/או הוראה של רשות מוסמכת ו/או כל דין

ו/או לפי דרישת מחזיקי איגרות החוב ו/או לפי דרישת החברה; וכן

21.1.2. בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא בקשר לפעולות שביצעו או שלפי דעת הנאמן דרושות לביצוע ביחס לנאמנות ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף שטר זה, וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, הליכי חדלות פירעון, הליכי גביה, הסדרי חוב, הערכת מצב החוב, הערכות שווי, תביעות ודרישות בנוגע לכל עניין ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון.

הנאמן יוכל לעכב את הכספים הנמצאים ברשותו ולשלם מתוכם את הסכומים הנחוצים לשם תשלום השיפוי האמור ושכר טרחתו. כל הסכומים האמורים יעמדו בעדיפות על זכויות מחזיקי איגרות החוב ובכפוף להוראות כל דין לתנאים שלהלן. לעניין סעיף זה, פעולה של הנאמן שאושרה על ידי החברה ו/או מחזיקי איגרות החוב, תיחשב כפעולה שהייתה דרושה באופן סביר.

והכול - בתנאי כי:

21.1.3. הזכאים לשיפוי לא ידרשו שיפוי מראש בעניין שאינו סובל דיחוי; וזאת מבלי לפגוע בזכותם לדרוש שיפוי בדיעבד, אם וכלל שתקום לו זכות כאמור.

21.1.4. לא נקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי הזכאים לשיפוי פעלו שלא בתום לב ושפעולה זו נעשתה שלא במסגרת מילוי תפקידם, שלא בהתאם להוראות הדין ו/או שלא על פי שטר נאמנות זה;

21.1.5. לא נקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי הזכאים לשיפוי התרשלו;

21.1.6. לא נקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי הזכאים לשיפוי פעלו בזדון;

21.1.7. הזכאים לשיפוי הודיעו לחברה בכתב מיד עם היוודע להם דבר החיוב או ההליך, ואפשרו לחברה, לפי בחירתה, לנהל את ההליכים בעצמה ובאמצעות באי כוח מטעמה; והכל למעט (א) מקרים בהם ההליכים מנוהלים על ידי חברת הביטוח של הנאמן הנושאת בחיוב, ככל שיוטל; או (ב) מקרים בהם החברה מצויה בניגוד עניינים המונע את ניהול ההליכים על ידה. למען הסר ספק, במקרה של ניגוד עניינים כאמור תישמר לחברה הזכות לנקוט בכל הליך לשם שמירה על זכויותיה, לרבות הגשת בקשות מתאימות לבית המשפט הדן בתביעה;

21.2. התחייבויות השיפוי על פי סעיף זה תקרא "**התחייבות השיפוי**".

מוסכם כי בכל מקרה בו יטען כנגד הזכאים לשיפוי כי אינם זכאים לשיפוי מטעם כלשהו – יהיו הזכאים לשיפוי זכאים מיד עם דרישתם לתשלום סכום "התחייבות השיפוי" אך ככל שיקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי אכן פעלו בהתאם לנטען נגדם כאמור לעיל, ישיבו הזכאים לשיפוי את סכומי "התחייבות השיפוי" ששולמו להם.

21.3. מבלי לגרוע בתוקף 'התחייבות השיפוי' שבסעיף 21.2 לעיל, כל אימת שהנאמן יהיה חייב לפי תנאי שטר הנאמנות ו/או על-פי חוק ו/או הוראה של רשות מוסמכת ו/או כל דין ו/או לפי דרישת מחזיקי איגרות החוב ו/או לפי דרישת החברה, לעשות פעולה כלשהי, לרבות אך לא רק פתיחת הליכים או הגשת תביעות לפי דרישת בעלי איגרות החוב, כאמור בשטר זה, יהיה הנאמן רשאי להימנע מלנקוט כל פעולה כאמור, עד שיקבל לשביעות רצונו פיקדון כספי לכיסוי 'התחייבות השיפוי' ("**כרית המימון**") בעדיפות ראשונה מהחברה, ובמקרה בו החברה לא תפקיד את 'כרית המימון' במועד בו נדרשה לעשות זאת על ידי הנאמן, יפנה הנאמן למחזיקי איגרות החוב שהחזיקו במועד הקובע (כאמור בסעיף 21.6 להלן), בבקשה כי יפקידו בידיו את סכום 'כרית המימון', כל אחד את 'חלקו היחסי' (כהגדרת מונח זה להלן). במקרה בו מחזיקי איגרות החוב לא יפקידו בפועל את מלוא סכום 'כרית המימון' לא תחול על הנאמן חובה לנקוט בפעולה או בהליכים הרלוונטיים. אין באמור כדי לפטור את הנאמן מנקיטת פעולה דחופה הדרושה לשם מניעת פגיעה מהותית בזכויות מחזיקי איגרות החוב.

הנאמן מוסמך לקבוע את סכום 'כרית המימון' ויהיה רשאי לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידו.

עם תיקון תקנות לעניין הפקדת פיקדון על ידי החברה לטובת מחזיקי אגרות החוב בהתאם לפרק ה1 לחוק, וככל שהתקנות יחולו על אגרות החוב, עם הפקדת הפיקדון לא תידרש החברה להעמיד כרית מימון כאמור והוראות סעיף 21.3 זה יבוטלו. הנאמן יהיה רשאי לפנות לחברה מעת לעת לחידוש הפיקדון.

21.4. <u>'התחייבות השיפוי'</u>:

21.4.1. <u>תחול על החברה</u> בכל מקרה של (1) פעולות שבוצעו ו/או נדרשו להתבצע לפי תנאי שטר הנאמנות או לשם הגנה על זכויות מחזיקי איגרות החוב (לרבות בשל דרישת מחזיק הדרושה לשם הגנה כאמור); וכן (2) פעולות שבוצעו ו/או נדרשו להתבצע לפי דרישת החברה.

21.4.2. <u>תחול על המחזיקים</u> שהחזיקו במועד הקובע (כאמור בסעיף 21.6 להלן) בכל מקרה של (1) פעולות שבוצעו ו/או נדרשו להתבצע לפי דרישת מחזיקי איגרות החוב (ולמעט פעולות שכאמור שננקטו לפי דרישת מחזיקים לשם הגנה על זכויות מחזיקי איגרות החוב, כאמור בסעיף 21.4.1 לעיל); וכן (2) אי תשלום על ידי החברה של סכום 'התחייבות השיפוי' החלה עליה על פי סעיף 21.5.1 להלן (בכפוף להוראות סעיף 21.6 להלן). יובהר כי אין בתשלום בהתאם לסעיף קטן (2) לעיל בכדי לגרוע מחובת החברה לשאת בהתחייבות השיפוי בהתאם להוראות סעיף 21.4.1 לעיל.

21.5. בכל מקרה שבו: **(א)** החברה <u>לא תשלם</u> את הסכומים הדרושים לכיסוי 'התחייבות השיפוי' ו/או <u>לא תפקיד</u> את סכום 'כרית המימון', לפי העניין; **ו/או (ב)** חובת השיפוי חלה על המחזיקים מכוח הוראות סעיף 21.4.2 לעיל ו/או נקראו המחזיקים להפקיד

את סכום 'כרית המימון' לפי סעיף 21.4 לעיל, תחולנה ההוראות הבאות:

הכספים ייגבו באופן הבא:

21.5.1. ראשית - הסכום ימומן מתוך כספי הריבית וככל שלא יספיקו כספי הריבית אז מכספי הקרן שעל החברה לשלם למחזיקי איגרות החוב לאחר תאריך הפעולה הנדרשת, ותחולנה הוראות סעיפים 8.1.1 ו-8.1.2 לעיל. עד לא יאוחר מארבעה ימי מסחר לפני המועד הקובע לביצוע התשלום הרלוונטי ממנו יופחת סכום השיפוי, יפורסם דיווח מיידי בו יפורטו סכום השיפוי, מטרתו וסכומי ושיעורי הקרן והריבית העדכניים שישולמו למחזיקים במסגרת התשלום הרלוונטי. ככל שסכום השיפוי ינוכה מהקרן, אזי החברה תדווח את הסכום לתשלום בגין כל 1 ש"ח ערך נקוב. כמו כן, תציין החברה בדיווח המיידי כאמור, כי סכום השיפוי שיועבר לנאמן יחשב לכל דבר ועניין כתשלום למחזיקי אגרות החוב;

21.5.2. שנית - ככל שלדעת הנאמן לא יהיה בסכומים המופקדים בכרית המימון כדי לכסות את 'התחייבות השיפוי', יפקידו המחזיקים שהחזיקו במועד הקובע (כאמור בסעיף 21.6 להלן) בהתאם לחלקם היחסי (כהגדרת מונח זה) בידי הנאמן הסכום החסר. הסכום שיפקיד כל מחזיק יישא את ריבית שנתית בשיעור השווה לריבית הקבועה על איגרות החוב (כאמור בתוספת הראשונה) וישולם בקדימות כאמור בסעיף 21.5 זה.

"**חלקו היחסי**" משמעו: החלק היחסי של איגרות החוב אותם החזיק המחזיק במועד הקובע הרלוונטי כאמור בסעיף 21.6 להלן מסך הערך הנקוב שבמחזור באותו מועד. מובהר כי חישוב החלק היחסי ייוותר קבוע אף אם לאחר אותו מועד יחול שינוי בערך הנקוב של איגרות החוב שבידי המחזיק.

יובהר, כי מחזיקי איגרות החוב אשר יישאו באחריות לכיסוי הוצאות כאמור בסעיף זה לעיל יוכלו לשאת בהוצאות כאמור בסעיף זה לעיל מעבר לחלקם היחסי ובמקרה זה יחול על השבת הסכומים סדר העדיפות בהתאם לאמור בסעיף 8 לעיל.

21.6. המועד הקובע לקביעת חבותו של מחזיק ב'התחייבות השיפוי' ו/או בתשלום 'כרית המימון' הינו כדלקמן:

21.6.1. בכל מקרה שבו 'התחייבות השיפוי' ו/או תשלום 'כרית המימון' נדרשים בשל החלטה או פעולה דחופה הדרושות לשם מניעת פגיעה מהותית לרעה בזכויות מחזיקי איגרות החוב וזאת ללא החלטה מוקדמת של אסיפת מחזיקי איגרות החוב - יהיה המועד הקובע לחבות תום יום המסחר של יום נקיטת הפעולה או קבלת ההחלטה ואם אותו יום אינו יום מסחר, יום המסחר הקודם לו.

21.6.2. בכל מקרה שבו 'התחייבות השיפוי' ו/או תשלום 'כרית המימון' נדרשים על פי החלטת אסיפת מחזיקי איגרות חוב - יהיה המועד הקובע לחבות המועד הקובע להשתתפות באסיפה (כפי שמועד זה נקבע בהודעת הזימון) ותחול

גם על מחזיק אשר לא נכח או השתתף באסיפה.

אין בתשלום על ידי המחזיקים במקום החברה של סכום כלשהו המוטל על החברה על פי סעיף 21 זה, כדי לשחרר את החברה מחבותה לשאת בתשלום האמור ואין באמור בסעיף זה לעיל בכדי לגרוע מחובת הנאמן לפעול לגביית הכספים מהחברה, ככל שחובת התשלום חלה עליה.

22. <u>הודעות</u>

כל הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן למחזיקי איגרות החוב תינתן כדלקמן:

22.1. הודעות מטעם החברה ו/או מטעם הנאמן למחזיקי איגרות החוב יינתנו באמצעות דוח מיידי במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך ודיווח שיפורסם כאמור, ייחשב כאילו נמסר למחזיקי איגרות החוב ביום פרסומו. הנאמן רשאי להורות לחברה והחברה תהיה חייבת לדווח לאלתר במערכת המגנ"א בשם הנאמן כל דיווח בנוסחו כפי שיועבר בכתב על ידי הנאמן לחברה. דיווח או מודעה שיפורסמו כאמור, ייחשבו כאילו נמסרו למחזיקי איגרות החוב ביום פרסומם.

22.2. במקרה שבו תחדל החברה לדווח בהתאם לפרק ו' לחוק ניירות ערך, אזי, לאחר שהחברה חדלה מחובת הדיווח כאמור (ומבלי לגרוע מהוראות סעיף 6.1.15 לעיל), כל הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן למחזיקי איגרות החוב תינתן על ידי משלוח הודעה בדואר רשום לכל מחזיק רשום של איגרות חוב לפי כתובתו האחרונה הרשומה במרשם מחזיקי איגרות החוב (ובמקרה של מחזיקים במשותף - למחזיק המשותף אשר שמו מופיע ראשון במרשם), ולכל מחזיק שאינו רשום - באמצעות פרסום מודעה בשני עיתונים יומיים הנפוצים בישראל בשפה העברית. כל הודעה שתישלח כאמור תיחשב כאילו נמסרה לידי מחזיקי איגרות החוב כעבור 3 ימי עסקים מיום מסירתה בדואר ותועבר במקביל בדואר אלקטרוני לנאמן, וכל הודעה שתפורסם כאמור תיחשב כאילו נמסרה לידי מחזיק איגרות החוב ביום פרסומה כאמור. בהודעה כאמור תהיה החברה רשאית להפנות את המחזיקים לאתר אינטרנט ייעודי שינוהל על ידי החברה ו/או על ידי גורם אחר ובו יתפרסמו הודעות מעת לעת ובתנאי שתינתן באתר האינטרנט אפשרות להירשם לרשימת תפוצה במסגרתה יופצו הודעות בדואר אלקטרוני לפי הכתובות שיימסרו. מובהר, כי ככל שינוהל האתר על ידי החברה, יעביר הנאמן את ההודעות לחברה והחברה תהיה חייבת לפרסמם באתר ולהפיצם ברשימת התפוצה בהקדם האפשרי.

22.3. במקרים המחייבים זאת על פי דין בלבד, בנוסף לפרסום דוח מיידי כאמור לעיל, תפרסם החברה ו/או הנאמן, לפי העניין, מודעה בשני עיתונים יומיים הנפוצים בישראל בשפה העברית. כל הודעה שתפורסם כאמור תיחשב כאילו נמסרה לידי מחזיק איגרות החוב ביום פרסומה כאמור.

22.4. כל הודעה או דרישה מטעם הנאמן לחברה או מטעמה לנאמן תוכל להינתן על ידי מכתב שיישלח בדואר רשום או באמצעות שליח או באמצעות שיגורה בפקסימיליה או באמצעות דואר אלקטרוני, לפי הכתובת המפורטת בשטר הנאמנות או, בהתאם

לכתובות עליהן יודיע צד כלשהו למשנהו, וכל הודעה או דרישה שכזו שתישלח בדואר רשום תיחשב כאילו נתקבלה על ידי הצד לו נשלחה ההודעה כעבור 3 ימי עסקים מיום מסירתה בדואר. כל הודעה או דרישה שתישלח באמצעות שליח תחשב כאילו נתקבלה על ידי הנאמן ביום העסקים הראשון שלאחר מועד מסירתה לנאמן. כל הודעה או דרישה שתישלח באמצעות פקסימיליה (בתוספת וידוא טלפוני בדבר קבלתה) תיחשב כאילו נתקבלה על ידי הצד לו נשלחה ביום עסקים הראשון שלאחר מועד הווידוא הטלפוני. כל הודעה שנשלחה באמצעות דואר אלקטרוני תחשב כאילו נתקבלה על ידי הצד לו נשלחה ההודעה כעבור יום עסקים אחד מיום קבלת אישור בדואר אלקטרוני חוזר (לא אוטומטי) בדבר קבלתה.

22.5. העתקים מהודעות ומהזמנות שיינתנו על ידי החברה למחזיקי איגרות החוב ישלחו על ידיה גם לנאמן. העתקים מהודעות והזמנות שיינתנו על ידי הנאמן למחזיקי איגרות החוב ישלחו על ידיו גם לחברה.

23. <u>שינויים בשטר הנאמנות, ויתור ופשרה</u>

23.1. כפוף להוראות חוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו מכוחו, יהיה הנאמן רשאי מעת לעת ובכל עת, אם שוכנע כי אין בדבר משום פגיעה בזכויות מחזיקי איגרות החוב, לוותר על כל הפרה ו/או אי מילוי של כל תנאי מתנאי איגרות החוב או שטר הנאמנות על ידי החברה. הוראות סעיף זה לא תחולנה לעניין מועדי הפירעון, תשלומי הריבית, שיעור הריבית, תנאי ההצמדה של איגרות החוב, עילות ההעמדה לפירעון מיידי, שינויים ביחסים הקבועים לעניין אמות המידה הפיננסיות, שינויים במגבלות על הרחבת סדרה, שינוי ביחס להתחייבות החברה שלא ליצור שעבוד שוטף על כלל נכסיה כמפורט בסעיף 4.7 לעיל והתאמת הריבית במקרים של הורדת דירוג ושל אי עמידה באמות מידה פיננסיות.

23.2. כפוף להוראות חוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו מכוחו, ובאישור מוקדם בהחלטה מיוחדת שתתקבל באסיפה כללית של מחזיקי איגרות החוב, יהיה הנאמן רשאי, בין לפני ובין אחרי שאיגרות החוב תעמודנה לפירעון מיידי, להתפשר עם החברה בקשר לכל זכות או תביעה של מחזיקי איגרות החוב או מי מהם ולהסכים עם החברה לכל הסדר של זכויותיהם, כולל לוותר על כל זכות או תביעה של מחזיקי איגרות החוב או מי מהם כלפי החברה.

23.3. כפוף להוראות חוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו מכוחו, החברה והנאמן רשאים, בין לפני ובין אחרי שקרן איגרות החוב תעמוד לפירעון, לשנות את שטר הנאמנות ו/או את תנאי איגרות החוב (למעט את מועדי הפירעון, תשלומי הריבית, שיעור הריבית ותנאי ההצמדה של איגרות החוב), אם נתקיים אחד מאלה:

23.3.1. הנאמן שוכנע כי השינוי אינו פוגע במחזיקים באיגרות החוב למעט לגבי שינוי הנוגע למועדים והתשלומים על פי איגרות החוב, עילות ההעמדה לפירעון מיידי, שינויים ביחסים הקבועים לעניין אמות המידה הפיננסיות, שינויים במגבלות על הרחבת סדרה, שינוי ביחס להתחייבות החברה שלא

ליצור שעבוד שוטף על כלל נכסיה כמפורט בסעיף 4.7 לעיל והתאמת הריבית במקרים של הורדת דירוג ושל אי עמידה באמות מידה פיננסיות. הוראות פסקה זו לא יחולו לעניין שינוי של זהות הנאמן או שכרו בשטר הנאמנות, לשם מינוי נאמן במקומו של נאמן שהסתיימה כהונתו.

23.3.2. השינוי המוצע אושר בהחלטה מיוחדת שהתקבלה באסיפה כללית של מחזיקי איגרות החוב.

23.4. החברה תמסור למחזיקי איגרות החוב הודעה באמצעות דוח מיידי שיפורסם באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך (במגנ"א) על כל שינוי כאמור לפי סעיף 23.1 או 23.3.1 לעיל, מיד לאחר ביצועו.

23.5. בכל מקרה של שימוש בזכות הנאמן על פי סעיף זה, יהיה הנאמן רשאי לדרוש ממחזיקי איגרות החוב למסור לו או לחברה את תעודות איגרות החוב, לשם רישום הערה בהן בדבר כל פשרה, ויתור, שינוי או תיקון כאמור ולפי דרישת הנאמן תרשום החברה הערה כאמור. בכל מקרה של שימוש בזכות הנאמן על פי סעיף זה, יודיע על כך, בכתב, למחזיקי איגרות החוב תוך זמן סביר.

23.6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי אגרות החוב יהיו ניתנים לשינוי גם במסגרת הסדר או פשרה, אשר אושרו על-ידי בית המשפט, לפי חוק חדלות פירעון או במסגרת הליכים לפי חוק החברות.

24. <u>מרשם המחזיקים</u>

החברה תחזיק ותנהל במשרדה הרשום מרשם מחזיקי איגרות החוב בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, אשר יהיה פתוח לעיונו של כל אדם.

25. <u>פקיעת כהונתו של הנאמן ומינוי נאמן חדש</u>

25.1. על מינוי הנאמן, החלפתו, כהונתו (לרבות פקיעת כהונתו), התפטרותו ופיטוריו יחולו הוראות חוק ניירות ערך.

25.2. פקעה כהונתו של נאמן, ימונה נאמן חדש במקומו באסיפת מחזיקים.

25.3. לכל נאמן חדש יהיו אותם הכוחות, הסמכויות, החובות וההרשאות האחרות כשל הנאמן שכהונתו פקעה, והוא יפעל בהתאם להוראות שטר זה, לכל דבר ועניין כאילו התמנה כנאמן לאיגרות החוב מלכתחילה.

25.4. מובהר כי אין בסיום כהונתו של הנאמן כדי לגרוע מזכויות, תביעות או טענות שיהיו לחברה ו/או למחזיקי איגרות החוב כלפי הנאמן, ככל ויהיו, שעילתן קודמת למועד סיום כהונתו כנאמן, ואין בכך בכדי לשחרר את הנאמן מחבות כלשהי על פי כל דין, וכי אין בסיום כהונתו של הנאמן כדי לגרוע מזכויות, תביעות או טענות שיהיו לנאמן כלפי החברה ו/או מחזיקי איגרות החוב, ככל ויהיו, שעילתן קודמת למועד סיום כהונתו כנאמן, ואין בכך בכדי לשחרר את החברה ו/או מחזיקי איגרות החוב מחבות כלשהי על פי כל דין.

25.5. החלטת מחזיקים על סיום כהונת הנאמן והחלפתו בנאמן אחר תיעשה באסיפה מחזיקים בה נכחו חמישים אחוזים לפחות מיתרת הערך הנקוב של איגרות החוב מאותה סדרה, ולעניין אסיפת מחזיקים נדחית - ובלבד שנכחו בה מחזיקים בעשרה אחוזים לפחות מהיתרה כאמור, וכן שההחלטה התקבלה ברוב של שבעים וחמישה אחוזים (75%) לפחות מיתרת הערך הנקוב של איגרות החוב המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים.

25.6. החברה תפרסם דוח מיידי בכל מקרה של התפטרות הנאמן ו/או מינוי נאמן אחר.

26. <u>אסיפות של המחזיקים</u>

אסיפות המחזיקים יתנהלו כאמור בתוספת השנייה לשטר זה. לבקשת החברה, הנאמן מתחייב למסור לחברה בתוך שני (2) ימי עסקים ממועד כינוסה של כל אסיפה כאמור, את פרטיהם של כלל המחזיקים אשר הצביעו באסיפה (לרבות כמות אגרות החוב המוחזקות על ידי כל אחד מהם) וכן את אופן הצבעתו (בעד, נגד, נמנע וכו') של כל מחזיק כאמור. לבקשת החברה, יועבר לעיונה עותק מכתבי ההצבעה שנמסרו לנאמן על-ידי מחזיקי אגרות החוב.

27. <u>דיווח לנאמן</u>

החברה תמסור לנאמן, כל עוד לא נפרעו במלואן כל איגרות החוב:

27.1. דוחות כספיים מאוחדים מבוקרים של החברה, וכן דוח סולו ככל שהחברה נדרשת לפרסמו על פי דין, לשנת הכספים שנסתיימה ביום 31 בדצמבר של השנה שחלפה, מיד לאחר פרסומם על ידי החברה, בהתאם להוראות חוק ניירות ערך ותקנותיו, וזאת גם אם חדלה החברה מלהיות תאגיד מדווח, לרבות ביחס למועדי הדיווח.

27.2. כל דוח כספי ביניים של החברה, וכן דוח סולו ככל שהחברה נדרשת לפרסמו על פי דין, מיד לאחר פרסומו על ידי החברה, בצירוף דוח סקירת רו"ח ביחס לאותו דוח כספי, בהתאם להוראות חוק ניירות ערך ותקנותיו, וזאת גם אם חדלה החברה מלהיות תאגיד מדווח, לרבות ביחס למועדי הדיווח.

27.3. לא יאוחר מיום 31 בדצמבר של כל שנה וכל עוד שטר זה בתוקף, אישור חתום מאת החברה, כי לא קיימת מצד החברה הפרה של שטר זה, ביחס לתקופה שממועד שטר זה או מתאריך האישור הקודם שנמסר לנאמן, לפי המאוחר מבינהם, ועד למועד מתן האישור כאמור, אלא אם צוין הדבר באישור כאמור וכי קוימו כל ההגבלות שהחברה נטלה על עצמה.

27.4. אחת לרבעון, בתוך 10 ימים ממועד פרסום הדוחות הכספיים של החברה (מבוקרים או סקורים, לפי העניין) אישור חתום מאת החברה לפיו החברה עומדת באמות המידה הפיננסיות המפורטות בסעיף 4.8 לעיל בצירוף תחשיב של אמות המידה האמורות בקובץ אקסל (Excel) פעיל.

27.5. לא יאוחר מתום 15 ימים ממועד הקצאת איגרות החוב לחברה לרישומים על פי דוח הצעת המדף ו/או ממועד הרחבת הסדרה, העתק "נאמן למקור" של תעודת איגרת החוב.

27.6. להודיע לנאמן על כל שינוי בשמה או בכתובתה של החברה לא יאוחר מ-2 ימי עסקים

ממועד השינוי.

27.7. העתק מכל מסמך שהחברה מעבירה לכלל בעלי מניותיה או לכלל המחזיקים באיגרות החוב, לרבות כל דוח המוגש על פי דין לרשות ניירות ערך לשם פרסומו לציבור (דיווחים מיידיים), מייד עם פרסומו. דוח מיידי במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך, לעניין סעיפים 27.1, 27.2, 27.5, 27.6 ו- 27.7 ייחשב כאילו נמסר לנאמן.

27.8. אם החברה תחדל מלהיות תאגיד מדווח, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, החברה תמסור למחזיקי איגרות החוב (סדרה ב') באמצעות הנאמן את הדיווחים חתומים על ידיה, וכן תעמוד בכל ההוראות כנדרש מתאגיד שאינו מדווח בהתאם לחוזר המאוחד של אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר הכולל הוראות לעניין הוראות השקעת גופים מוסדיים באיגרות חוב לא ממשלתיות - כפי שיהיה מעת לעת, וזאת מבלי לגרוע מהוראות סעיף 6.1.15 לעיל.

27.9. פרסום דוחות ו/או מידע כאמור בשטר נאמנות זה, במגנ"א על ידי החברה, יחשב כמסירת הדוחות ו/או המידע לידי הנאמן.

28. <u>דוחות על ענייני הנאמנות</u>

28.1. הנאמן יהיה חייב להגיש דוח לגבי פעולות שביצע בהתאם להוראות סעיף 1ח35 לחוק ניירות ערך.

28.2. נודע לנאמן על הפרה מהותית של שטר הנאמנות מצד החברה, מכוח פרסומים פומביים של החברה או מכוח הודעת החברה לנאמן לפי סעיף 15.5 לעיל, יודיע למחזיקי איגרות החוב (סדרה ב') על ההפרה ועל הצעדים שנקט למניעתה או לקיום התחייבויות החברה, לפי העניין. חובה זו לא תחול אם מדובר באירוע שפורסם על ידי החברה על-פי הדין. חובה זאת של הנאמן כפופה לידיעתו בפועל אודות ההפרה כאמור.

28.3. הנאמן יערוך עד תום הרבעון השני של כל שנה קלנדרית דוח שנתי על ענייני הנאמנות בגין השנה הקלנדרית הקודמת ("**הדוח השנתי**").

28.4. הדוח השנתי יכלול פרוט הנושאים הבאים וכל נושא אחר הנדרש לפי כל דין:

28.4.1. פרוט שוטף על מהלך ענייני הנאמנות בשנה שחלפה.

28.4.2. דיווח על אירועים חריגים בקשר עם הנאמנות שאירעו במהלך השנה שחלפה.

28.4.3. הנאמן יפרסם (בעצמו או באמצעות החברה לבקשת הנאמן) את הדוח השנתי במערכת המגנ"א.

28.5. ככל הניתן, הנאמן יעדכן את החברה, מראש ובטרם הגשתו, על כל דוח שיוגש לפי סעיף 28 זה.

28.6. לפי דרישה של המחזיקים למעלה מ-5% (חמישה אחוזים) מיתרת הערך הנקוב של איגרות החוב, הנאמן יעביר למחזיקים באיגרות החוב נתונים ופרטים אודות הוצאותיו בקשר עם הנאמנות לאיגרות החוב.

28.7. הנאמן יהא חייב להגיש דוח לגבי פעילות שביצע לפי הוראות פרק ה'1 לחוק ניירות ערך לפי דרישה סבירה של מחזיקים בעשרה אחוזים (10%) לפחות מיתרת הערך הנקוב של איגרות החוב (סדרה ב') בתוך זמן סביר ממועד הדרישה, והכל בכפוף לחובת סודיות של הנאמן כלפי החברה כאמור בסעיף 35י(ד) לחוק ניירות ערך.

28.8. נכון למועד חתימת שטר זה הנאמן מצהיר כי הינו מבוטח בביטוח אחריות מקצועית בסך של 10 מיליון דולר[3] לתקופה ("**סכום הכיסוי**"). ככל שלפני הפירעון המלא של איגרות החוב (סדרה ב') יופחת סכום הכיסוי מסך של 8 מיליון דולר[4], מסיבה כלשהי, אזי הנאמן יעדכן את החברה לא יאוחר מ-7 ימי עסקים מהיום בו נודע על ההפחתה האמורה מהמבטח על מנת לפרסם דוח מיידי בנושא. הוראות סעיף זה יחולו עד למועד כניסתן לתוקף של תקנות לחוק ניירות ערך אשר יסדירו את חובת הכיסוי הביטוחי של הנאמן. לאחר כניסתן לתוקף של תקנות כאמור תחול חובה על הנאמן לעדכן את החברה אך ורק במקרה בו הנאמן לא יעמוד בדרישות התקנות.

29. <u>הצגת איגרת חוב לנאמן ורישום בקשר עם תשלום חלקי</u>

29.1. הנאמן יהיה רשאי לדרוש ממחזיק איגרת חוב להציג בפני הנאמן, בזמן תשלום ריבית כלשהי או תשלום חלקי של קרן וריבית לפי סעיפים 8, 9 ו-10 לעיל, את תעודת איגרות החוב שבגינן משולמים התשלומים.

29.2. הנאמן יהיה רשאי לרשום על תעודת איגרות החוב הערה בנוגע לסכומים ששולמו כאמור לעיל ותאריך תשלומם.

29.3. הנאמן יהיה רשאי בכל מקרה מיוחד, לפי שיקול דעתו, לוותר על הצגת תעודת איגרות החוב לאחר שניתן לו על ידי מחזיק איגרת החוב כתב שיפוי ו/או ערובה מספקת להנחת דעתו בגין נזקים העלולים להיגרם מחמת אי רישום ההערה כאמור, הכול כפי שימצא לנכון.

29.4. למרות האמור לעיל יהיה הנאמן רשאי על פי שיקול דעתו לקיים רישומים באופן אחר, לגבי תשלומים חלקיים כאמור.

30. <u>דין חל וסמכות שיפוט</u>

30.1. הדין החל על שטר נאמנות זה, על נספחיו, הינו הדין הישראלי בלבד. בכל עניין שלא נזכר בשטר זה וכן בכל מקרה של סתירה בין הוראות הדין אשר לא ניתן להתנות עליהן לבין שטר זה, יפעלו הצדדים בהתאם להוראות הדין הישראלי. בכל מקרה של סתירה בין ההוראות המתוארות בתשקיף בקשר לשטר זה ו/או איגרות החוב תגברנה הוראות שטר זה.

30.2. לבתי המשפט בעיר תל אביב-יפו תהא סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית בכל סכסוך הנוגע לשטר נאמנות זה.

---

[3] למועד חידוש פוליסת הביטוח.

[4] בהתאם לאמור בה"ש 5.

31. <u>מענים</u>

כתובות הצדדים יהיו כמפורט במבוא לשטר זה, או כל מען אחר אשר תינתן לגביו הודעה מתאימה בכתב לצד שכנגד.

32. <u>אחריות הנאמן</u>

32.1. על אף האמור בכל דין ובכל מקום בשטר הנאמנות, ככל שהנאמן פעל לשם מילוי תפקידו בתום לב ובתוך זמן סביר וכן בירר את העובדות שנאמן סביר היה מברר בנסיבות העניין, לא יהא אחראי לנזק שנגרם, אלא אם כן יוכיח התובע כי הנאמן פעל ברשלנות חמורה. מובהר, כי ככל שתתעורר סתירה בין הוראת סעיף זה להוראה אחרת בשטר הנאמנות, תגבר הוראת סעיף זה.

32.2. פעל הנאמן בתום לב ובלא התרשלות בהתאם להוראות סעיף 35ח(ד2) או 35ח(ד3) לחוק, לא יהיה אחראי בשל ביצוע הפעולה כאמור.

33. <u>הסמכה למגנ"א</u>

הנאמן מסמיך בחתימתו על שטר, זה את כל אחד ממורשי החתימה של החברה לדווח בשמו במערכת המגנ"א על התקשרותו בשטר זה וחתימתו עליו.

34. <u>כללי</u>

מבלי לגרוע מהוראותיו האחרות של שטר זה ושל אגרת החוב, כל ויתור, ארכה, הנחה, שתיקה, הימנעות מפעולה ("**ויתור**") מצד הנאמן או החברה לגבי אי קיומה או קיומה החלקי או הבלתי נכון של התחייבות כלשהי על פי שטר זה ואגרת החוב, לא יחשבו כויתור מצד הנאמן או החברה, לפי העניין, על זכות כלשהי אלא כהסכמה מוגבלת להזדמנות המיוחדת בה ניתנה. מבלי לגרוע מההוראות האחרות של שטר זה ואגרת החוב, כל שינוי בהתחייבויות הנאמן או החברה כאמור, מחייב קבלת הסכמת הנאמן או החברה מראש ובכתב (ובכלל זה "כתב" לרבות פקס או דואר אלקטרוני). כל הסכמה אחרת שאינה בכתב, לא תיחשב כהסכמה. זכויות הנאמן והחברה לפי הסכם זה הינן עצמאיות ובלתי תלויות זו בזו, ובאות בנוסף לכל זכות שקיימת ו/או שתהיה לנאמן ו/או לחברה על פי דין.

<u>ולראיה באו הצדדים על החתום</u>:

קבוצת תדהר בע"מ	**משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ**

אני הח"מ הילה שפילמן נויברג, עו"ד, מאשרת כי שטר נאמנות זה נחתם על ידי ה"ה אורי לוין, מנכ"ל החברה ויהונתן צברי, סמנכ"ל הכספים בחברה, וחתימתם מחייבת את החברה בקשר עם שטר נאמנות זה.

הילה שפילמן נויברג, עו"ד
יועצת משפטית ראשית

<u>התוספת הראשונה לשטר הנאמנות</u>

קבוצת תדהר בע"מ

<u>איגרת חוב (סדרה ב') ("איגרת החוב")</u>

<u>איגרת חוב רשומה על שם</u>

מספר: _____.

ערך נקוב של תעודה זו: _____ ש"ח.

1. איגרת חוב זו מעידה כי קבוצת תדהר בע"מ ("**החברה**") תשלם במועדי הפירעון המפורטים בסעיפים 2-3 בתנאים הרשומים מעבר לדף, לחברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ולמי שיהיה המחזיק הרשום באיגרת החוב במועד הקובע, תשלומי קרן, ריבית והפרשי הצמדה, והכל בכפוף למפורט בתנאים הרשומים מעבר לדף ולשטר הנאמנות.

2. איגרת חוב זו מונפקת כחלק מסדרה של איגרות חוב בתנאים זהים לתנאי איגרת זו ("**סדרת איגרות החוב**"), המונפקת בהתאם לשטר נאמנות ("**שטר הנאמנות**") מיום [_____] 2026 אשר נחתם בין החברה מצד אחד ובין משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ ("**הנאמן**"). מובהר, כי הוראות שטר הנאמנות יהוו חלק בלתי נפרד מהוראות איגרת חוב זו, ותחייבנה את החברה ואת המחזיקים באיגרות החוב הכלולות בסדרה הנ"ל. כל איגרות החוב מהסדרה הנ"ל תעמודנה בדרגה שווה בינן לבין עצמן (פרי-פסו), מבלי שתהיה כל זכות עדיפה לאחת על פני האחרת.

3. איגרת חוב זו מונפקת בכפוף לתנאים המפורטים מעבר לדף ובשטר הנאמנות, המהווים חלק בלתי נפרד מאיגרת החוב.

נחתם בחותמת החברה שהוטבעה ביום _____

_____

קבוצת תדהר בע"מ

התנאים הרשומים מעבר לדף

1. כללי

1.1. באיגרת חוב זו תהיינה לביטויים הבאים המשמעויות הבאות:

"**דוח הצעת מדף הראשונה**" או "**דוח ההצעה הראשונה**" –	דוח הצעת מדף של איגרות החוב (סדרה ב'), אשר יפורסם בהתאם להוראות סעיף 23א(ו) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ואשר על פיו תוצענה איגרות החוב לראשונה לציבור, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון והנחיות הבורסה, כפי שיהיו באותה העת.
"**מדד המחירים לצרכן**" או "**המדד**" –	מדד המחירים הידוע בשם "מדד המחירים לצרכן" הכולל ירקות ופירות המפורסם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, וכולל אותו מדד אף אם יפורסם על-ידי גוף או מוסד רשמי אחר, וכן כולל כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו, אם יהיה בנוי על אותם הנתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ואם לאו. אם יבוא במקומו מדד אחר שיפורסם על-ידי גוף או מוסד כאמור, ואותו גוף או מוסד לא קבע את היחס שבינו לבין המדד המוחלף, ייקבע היחס האמור על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ובמקרה שאותו יחס לא ייקבע כאמור, אזי הוא יקבע על-ידי דירקטוריון החברה והנאמן, בהתייעצות עם מומחים כלכליים שייבחרו על-ידיהם.
"**המדד הידוע**" בתאריך כלשהו –	המדד האחרון הידוע שפורסם לפני אותו תאריך.
"**המדד היסודי**" –	המדד שפורסם ביום 14 באוגוסט 2026 בגין חודש יולי 2026.
"**מדד התשלום**" –	המדד הידוע ביום הקבוע לתשלום כלשהו על-חשבון קרן ו/או ריבית, בכפוף לאמור להלן.
"**הנאמן**" –	משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ, ו/או כל מי שיכהן מדי פעם בפעם כנאמן של מחזיקי איגרות החוב לפי שטר הנאמנות.
"**יום עסקים**" או "**יום עסקים בנקאי**" –	כל יום שבו פתוחים מרבית הבנקים בישראל לביצוע עסקאות.

"**קרן**" –	סך הערך הנקוב של איגרות החוב (סדרה ב').
"**החלטה מיוחדת**" –	החלטה שנתקבלה באסיפה כללית של מחזיקי איגרות החוב (סדרה ב'), שבה נכחו, בעצמם או על-ידי באי-כוחם, לפחות שני מחזיקים באיגרות החוב שלהם לפחות חמישים אחוזים (50%) מזכויות ההצבעה מאותה סדרה, או באסיפה נדחית שנכחו בה, בעצמם או על-ידי באי-כוחם, לפחות שני מחזיקים באיגרות החוב שלהם לפחות עשרים אחוזים (20%) מזכויות ההצבעה כאמור, ואשר נתקבלה (בין באסיפה המקורית ובין באסיפה הנדחית) ברוב של לפחות שני שלישים (2/3) מכלל הקולות של המשתתפים בהצבעה, מבלי למנות את קולות הנמנעים. מניין חוקי וקולות המצביעים יימנו בכפוף להוראות סעיף 3 לתוספת השנייה לשטר הנאמנות.
"**החלטה רגילה**" -	החלטה שנתקבלה באסיפה של מחזיקי איגרות החוב (סדרה ב') שבה נכחו לפחות שני מחזיקי איגרות חוב, הנוכחים בעצמם או על-ידי בא-כוח, המחזיקים או המייצגים יחדיו לפחות 25% מהיתרה הבלתי מסולקת של הערך הנקוב של איגרות החוב הנמצאות במחזור במועד הקובע לאסיפה, או באסיפה נדחית של אסיפה זו שתתקיים בכל מספר משתתפים שהוא, ואשר נתקבלה (בין באסיפה המקורית ובין באסיפה הנדחית) ברוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה מבלי למנות את קולות הנמנעים. מניין חוקי וקולות המצביעים יימנו בכפוף להוראות סעיף 3 לתוספת השנייה לשטר הנאמנות.
"**הבורסה**" –	הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.
"**החברה לרישומים**" –	החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ או חברה לרישומים שתבוא במקומה על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, ובלבד שכל ניירות הערך של החברה יהיו רשומים על שם אותה חברה לרישומים.
"**מחזיקי איגרות החוב**" ו/או "**בעלי איגרות החוב**" ו/או "**מחזיקים**" ו/או	כהגדרת המונחים "מחזיק" ו-"מחזיק בתעודות התחייבות" בחוק ניירות ערך.

"**זכאים**" –

"**יום מסחר**" – כל יום שבו מתבצעות עסקאות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

"**מסלקת הבורסה**" – מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

לכל מונח או ביטוי אחר באיגרת חוב זו תהא המשמעות שניתנה לו בשטר הנאמנות אלא אם צוין מפורשות אחרת להלן.

2. <u>קרן איגרות החוב ובסיסי הצמדת הקרן</u>

2.1. קרן איגרות החוב (סדרה ב') תיפרע ב-6 (שישה) תשלומים שאינם שווים, אשר ישולמו ביום 1 באוקטובר של כל אחת מהשנים 2031-2035 וביום 1 באפריל 2037, כך שבכל אחד מבין שני התשלומים הראשונים ישולם שיעור של 5% מתשלום הקרן; בתשלום השלישי ישולם שיעור של 10% מתשלום הקרן; בתשלום הרביעי ישולם שיעור של 15% מתשלום הקרן; בתשלום החמישי ישולם שיעור של 20% מתשלום הקרן; בתשלום השישי והאחרון ישולם שיעור של 45% מתשלום הקרן.

2.2. קרן איגרות החוב והריבית בגינה תהיינה צמודות לעליה במדד המחירים לצרכן שפורסם ביום 14 באוגוסט 2026 בגין חודש יולי 2026, באופן שאם יתברר במועד תשלום כלשהו על חשבון קרן ו/או ריבית בגין איגרות החוב כי מדד התשלום הינו גבוה לעומת המדד היסודי, כי אז תשלם החברה אותו תשלום של קרן ו/או ריבית, שהוא מוגדל באופן יחסי לשיעור הגידול במדד התשלום לעומת המדד היסודי. מובהר כי אם מדד התשלום יהיה נמוך מהמדד היסודי, לא יוקטן תשלום הקרן או הריבית האמור עקב ירידת המדד הנ"ל, ומדד התשלום יהיה המדד היסודי.

3. <u>הריבית של איגרות החוב</u>

הקרן של איגרות החוב (סדרה ב') תישא ריבית כמפורט להלן:

3.1. הריבית על היתרה הבלתי מסולקת של קרן איגרות החוב (סדרה ב'), תשולם פעמיים בשנה בימים 1 באפריל ו-1 באוקטובר של כל אחת מהשנים 2027 עד 2036 (כולל) וביום 1 באפריל 2037, באופן שהתשלום הראשון של הריבית ישולם ביום 1 באפריל 2027 והתשלום האחרון ישולם ביחד עם הפירעון האחרון של הקרן ביום 1 באפריל 2037. תשלומי הריבית ישולמו בעד התקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום הקודם למועד תשלום הריבית הרלוונטי, למעט תשלום הריבית הראשון שייעשה ביום 1 באפריל 2027, שישולם בגין התקופה המתחילה ביום הסליקה הכספית (יום העברת התמורה על-ידי המשקיעים לרכז ההנפקה) והמסתיימת יום לפני מועד התשלום האמור שישולם לפי הריבית השנתית ויחושב לפי מספר הימים בתקופה האמורה ועל בסיס 365 ימים בשנה (להלן: "**תקופת הריבית**", לפי העניין). החברה תודיע בדוח מיידי, לא יאוחר מיום הסליקה, את שיעור הריבית הראשונה כאמור.

היתרה הבלתי מסולקת של קרן איגרות החוב (סדרה ב') תישא ריבית שנתית קבועה

בשיעור שייקבע במכרז שייערך על-פי דוח הצעת המדף שעל פיו תוצענה איגרות החוב (סדרה ב') לראשונה לציבור ("**הריבית השנתית**").

3.2. כל תשלום על חשבון הקרן ו/או הריבית, אשר ישולם באיחור העולה על 7 ימי עסקים מהמועד הקבוע לתשלומו על פי איגרת חוב זו, וזאת מסיבות התלויות בחברה, יישא ריבית פיגורים החל מהמועד הקבוע לתשלומו ועד למועד תשלומו בפועל. לעניין זה, ריבית פיגורים פירושה הריבית השנתית אותה נושאות אגרות החוב מעת לעת בתוספת 3.5%. במקרה שבו תשולם ריבית פיגורים, תפרסם החברה דוח מיידי לפחות 2 ימי מסחר לפני תשלום כאמור בו תודיע על שיעורה ומועד תשלומה של ריבית הפיגורים.

3.3. התשלום האחרון של הריבית על הקרן של איגרות החוב (סדרה ב') ישולם ביחד עם התשלום האחרון על חשבון הקרן של איגרות החוב (סדרה ב') וזאת כנגד מסירת תעודות איגרות החוב מאותה סדרה לידי החברה.

4. **<u>תשלומי הקרן והריבית של איגרות החוב</u>**

4.1. התשלומים על חשבון הריבית ו/או הקרן בגין איגרות החוב (סדרה ב') ישולמו לאנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים במרשם מחזיקי איגרות החוב (סדרה ב') ביום 26 במרץ – ביחס לתשלום המשולם ביום 1 באפריל, וביום 25 בספטמבר - ביחס לתשלום המשולם ביום 1 באוקטובר ("**היום הקובע**"), פרט לתשלום אחרון של הקרן והריבית שישולם כנגד מסירת תעודות איגרות החוב (סדרה ב') לידי החברה ביום התשלום, במשרדה הרשום של החברה או בכל מקום אחר בישראל שעליו תודיע החברה. הודעת החברה תימסר לא יאוחר מחמישה (5) ימי עסקים לפני מועד התשלום האחרון.

מובהר כי מי שאינו רשום כמחזיק במרשם איגרות החוב של החברה (סדרה ב') במועדים האמורים בסעיף זה לעיל, לא יהיה זכאי לתשלום ריבית בגין תקופת הריבית שהתחילה לפני אותו מועד.

4.2. בכל מקרה שבו מועד פירעון התשלום על חשבון קרן ו/או ריבית יחול ביום שאינו יום עסקים יידחה מועד התשלום ליום העסקים הראשון הבא אחריו ללא תוספת תשלום ו"היום הקובע" לצורך קביעת הזכאות לפדיון לא ישתנה בשל כך.

4.3. התשלום לזכאים ייעשה בשיקים או בהעברה בנקאית לזכות חשבון הבנק של האנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים במרשם לסדרה הרלוונטית ואשר יצוין בפרטים שימסרו בכתב לחברה בעוד מועד, בהתאם לאמור בסעיף 4.4 להלן. אם החברה לא תוכל לשלם סכום כלשהו לזכאים לכך, מסיבה שאינה תלויה בה, יחולו הוראות סעיף 11 לשטר הנאמנות.

4.4. מחזיק איגרות החוב (סדרה ב') יודיע לחברה את פרטי חשבון הבנק לזיכוי בתשלומים לאותו מחזיק על-פי איגרות החוב מאותה סדרה כאמור לעיל, או על שינוי בפרטי החשבון האמור או בכתובתו, לפי העניין, בהודעה בכתב שתישלח בדואר רשום לחברה, אולם החברה תהא חייבת לפעול על-פי הודעתו של המחזיק בדבר שינוי כאמור אך ורק אם הגיעה למשרדה הרשום לפחות חמישה-עשר (15)

ימי עסקים לפני המועד הקבוע לפירעון תשלום כלשהו על פי איגרת החוב. במקרה שההודעה תתקבל על ידי החברה באיחור, תפעל החברה לפיה אך ורק ביחס לתשלומים שמועד פירעונם חל לאחר מועד התשלום הסמוך ליום קבלת ההודעה.

4.5. לא מסר מחזיק איגרות החוב הזכאי לתשלום כאמור מבעוד מועד לחברה פרטים בדבר חשבון הבנק שלו, ייעשה כל תשלום על חשבון הקרן והריבית בשיק שיישלח בדואר רשום לכתובתו האחרונה הרשומה במרשם לסדרה הרלוונטית. משלוח שיק לזכאי בדואר רשום כאמור ייחשב לכל דבר ועניין כתשלום הסכום הנקוב בו בתאריך שיגורו בדואר, ובלבד שנפרע עם הצגתו כהלכה לגביה.

4.6. מכל תשלום בגין איגרות החוב (סדרה ב') ינוכה כל תשלום חובה ככל הנדרש על-פי דין.

5. <u>הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה</u>

להוראות בדבר הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה ראו סעיף 11 לשטר הנאמנות.

6. <u>תעודות איגרות החוב ופיצולן</u>

6.1. כל תעודת איגרות החוב ניתנת לפיצול למספר תעודות איגרות חוב, אשר סך כל סכומי הקרן הנקובים בהן שווה לסכום הקרן הנקוב של התעודה שפיצולה מבוקש ובלבד שתעודות כאמור לא תוצאנה אלא בכמות סבירה.

6.2. פיצול תעודת איגרות החוב כאמור יעשה על פי בקשת פיצול חתומה על ידי בעל איגרות החוב שבתעודה או נציגיו החוקיים, אשר תימסר לחברה במענה לקבלת כתבי בי-דין בישראל (או במקום אחר בישראל עליו תורה החברה), בצרוף תעודת איגרות החוב שפיצולה מבוקש.

6.3. ביצוע הפיצול יעשה תוך שבעה (7) ימים מתום החודש בו נמסרה התעודה במענה לקבלת כתבי בי-דין בישראל (או במקום אחר בישראל עליו תורה החברה). תעודות איגרות החוב החדשות שיוצאו בעקבות הפיצול תהיינה בסכומי ערך נקוב בשקלים חדשים שלמים כל אחת.

6.4. כל ההוצאות הכרוכות בפיצול, לרבות מיסים והיטלים אם יהיו כאלה, יחולו על מבקש הפיצול.

7. <u>העברת איגרת החוב</u>

7.1. איגרות החוב ניתנות להעברה לגבי כל סכום ערך נקוב ובלבד שיהיה בשקלים חדשים שלמים. כל העברה של איגרות החוב, תיעשה על פי כתב העברה הערוך בנוסח המקובל להעברת מניות, חתום כיאות על ידי המחזיק הרשום או נציגיו החוקיים, וכן על ידי מקבל ההעברה או נציגיו החוקיים, שיימסר לחברה במענה לקבלת כתבי בי-דין בישראל (או במקום אחר בישראל עליו תורה החברה) בצרוף תעודות איגרות החוב המועברות על פיו, וכל הוכחה סבירה אחרת שתידרש על ידי החברה לשם הוכחת זכותו של המעביר להעברתן.

7.2. בכפוף לאמור לעיל, הוראות הנכללות בתקנון החברה ביחס לאופן העברת מניות יחול, בשינויים המתחייבים לפי העניין, ביחס לאופן העברת איגרות החוב ועל הסבתן.

7.3. אם יחול כל תשלום חובה על כתב ההעברה של איגרות החוב, יימסרו לחברה הוכחות סבירות על תשלומם על ידי מבקש ההעברה, שתהיינה להנחת דעתה של החברה.

7.4. במקרה של העברת חלק בלבד מסכום הקרן הנקוב של איגרות החוב שבתעודה זו, תפוצל תחילה עפ"י הוראות סעיף 6 לעיל התעודה למספר תעודות איגרות חוב כמתחייב מכך, באופן שסך כל סכומי הקרן הנקובים בהן יהיה שווה לסכום הקרן הנקוב של תעודת איגרות החוב האמורה.

7.5. לאחר קיום כל התנאים האלה תרשם ההעברה במרשם מחזיקי איגרות החוב ויחולו על הנעבר כל התנאים המפורטים בשטר הנאמנות ובאיגרת החוב ביחס לאותה סדרה.

7.6. כל ההוצאות והעמלות הכרוכות בהעברה יחולו על מבקש ההעברה.

8. <u>מרשם מחזיקי איגרות החוב</u>

ראו סעיף 24 לשטר הנאמנות.

9. <u>הוראות כלליות</u>

9.1. סכומי הקרן והריבית ישולמו לכל מחזיק של איגרת החוב מבלי להתחשב בכל זכויות שביושר או כל זכות קיזוז או תביעה נגדית הקיימת או שתהיינה קיימות בין החברה לבין המחזיק הנ"ל. תשלומים כאמור למחזיק שאינו רשום יבוצעו דרך החברה לרישומים ובאמצעות מסלקת הבורסה, בהתאם להוראות תקנון הבורסה והנחיותיה וחוקי העזר של מסלקת הבורסה.

9.2. הוראות שטר הנאמנות תיחשבנה כחלק בלתי נפרד מאיגרת חוב זו.

9.3. איגרות החוב תירשמנה למסחר בבורסה לניירות ערך.

10. <u>היעדר בטוחות</u>

ראו סעיף 5 לשטר הנאמנות.

11. <u>פדיון מוקדם</u>

11.1. <u>פדיון מוקדם ביוזמת הבורסה</u>

היה ויוחלט על-ידי הבורסה על מחיקה מהרישום למסחר של איגרות החוב מפני ששווי סדרת איגרות החוב (סדרה ב') פחת מהסכום שנקבע בהנחיות הבורסה בדבר מחיקה מהמסחר של איגרות חוב, תבצע החברה פדיון מוקדם ותפעל כדלקמן:

11.1.1. תוך ארבעים וחמישה (45) ימים מתאריך החלטת דירקטוריון הבורסה בדבר המחיקה מרישום למסחר כאמור, תודיע החברה על מועד פדיון מוקדם שבו רשאי המחזיק באיגרות החוב לפדותן. ההודעה על מועד

הפדיון המוקדם תפורסם בדוח מיידי שישלח לרשות ולבורסה ובשני (2) עיתונים יומיים נפוצים בישראל בשפה העברית ותימסר בכתב לכל המחזיקים הרשומים באיגרות החוב.

11.1.2. מועד הפדיון המוקדם ביחס לאיגרות החוב (סדרה ב') בלבד, יחול לא לפני שבעה עשר (17) יום מתאריך פרסום ההודעה ולא מאוחר מארבעים וחמישה (45) יום מהתאריך הנ"ל, אך לא בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית לבין מועד תשלומה בפועל.

11.1.3. במועד הפדיון המוקדם תפדה החברה את איגרות החוב (סדרה ב') שהמחזיקים בהן ביקשו לפדותן, בתמורה לסכום הגבוה מבין החלופות המנויות בסעיף 11.2.10 להלן.

11.1.4. קביעת מועד פדיון מוקדם כאמור לעיל אין בה כדי לפגוע בזכויות הפדיון הקבועות באיגרות החוב של מי ממחזיקי איגרות החוב שלא יפדו אותן במועד הפדיון המוקדם כאמור לעיל, אך איגרות החוב (סדרה ב') תימחקנה מהמסחר בבורסה ויחולו עליהן, בין היתר, השלכות המס הנובעות מכך.

11.1.5. פדיון מוקדם של איגרות החוב כאמור לעיל לא יקנה למי שהחזיק באיגרות החוב שייפדו כאמור את הזכות לתשלום ריבית בגין התקופה שלאחר מועד הפדיון.

11.2. <u>פדיון מוקדם ביוזמת החברה</u>

החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע פדיון מוקדם החל מתום 60 יום ממועד הרישום למסחר של איגרות החוב (סדרה ב'), בכל עת ובמקרה כאמור יחולו ההוראות הבאות, והכל בכפוף להנחיות רשות ניירות ערך ולהוראות תקנון הבורסה וההנחיות מכוחו, כפי שיהיו במועד הרלוונטי:

11.2.1. בכל רבעון ניתן לקבוע מועד פדיון מוקדם חלקי אחד בלבד .מבלי לגרוע מהאמור, בין שני מועדי פדיון חלקי יחלפו לפחות שלושים (30) ימים.

11.2.2. נקבע פדיון מוקדם ברבעון שקבוע בו גם מועד לתשלום ריבית, או מועד לתשלום פדיון חלקי או מועד לתשלום פדיון סופי, יבוצע הפדיון המוקדם במועד שנקבע לתשלום כאמור. במידה והפדיון המוקדם הינו פדיון סופי, אזי ניתן לבצעו בכל מועד אף אם באותו רבעון נקבע מועד לתשלום ריבית, פדיון חלקי או מועד לתשלום פדיון סופי.

לעניין זה "**רבעון**" משמע כל אחת מהתקופות הבאות: ינואר – מרץ, אפריל – יוני, יולי – ספטמבר, אוקטובר – דצמבר.

11.2.3. ההיקף המזערי של כל פדיון מוקדם, לא יפחת מ-1 מיליון ש"ח. למרות האמור לעיל, חברה רשאית לבצע פדיון מוקדם בהיקף הנמוך מ-1 מיליון ש"ח ובלבד שתדירות הפדיונות לא תעלה על פדיון אחד לשנה.

11.2.4. כל סכום שיפרע בפירעון מוקדם על ידי החברה, ייפרע ביחס לכלל מחזיקי איגרות החוב (סדרה ב'), פרו-רטה לפי ערך נקוב של איגרות החוב המוחזקות.

11.2.5. (א) עם קבלת החלטה של דירקטוריון החברה בדבר ביצוע פדיון מוקדם כאמור לעיל, החברה תפרסם דוח מיידי ותעביר העתק ממנו לנאמן, לא פחות משבעה עשר (17) ימים ולא יותר מארבעים וחמישה (45) ימים לפני מועד הפדיון המוקדם.

(ב) כאשר ביצוע הפדיון המוקדם מותנה בהתקיימות תנאי כלשהו, רשאית החברה לבצע את הפדיון המוקדם במועד שנקבע בהודעה שניתנה על ידה בהתאם לס"ק (א) לעיל ובתנאי שחלפו לפחות ארבעה ימי מסחר בין מועד ההודעה על התקיימות התנאי לבין (1) המועד הקובע לפדיון המוקדם, כאשר מדובר בפדיון מוקדם חלקי; או (2) יום המסחר האחרון, כאשר מדובר בפדיון מוקדם סופי.

11.2.6. מועד הפדיון המוקדם לא יחול בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית בגין איגרות החוב (סדרה ב') לבין מועד תשלום הריבית בפועל.

11.2.7. בדוח המיידי כאמור תפרסם החברה את סכום הקרן שייפרע בפדיון מוקדם וכן את הריבית וההצמדה שנצברו בגין סכום הקרן האמור עד למועד הפדיון המוקדם, בהתאם לאמור בסעיף 11.2.10 להלן. במועד פדיון מוקדם חלקי, החברה תשלם למחזיקי איגרות החוב את הריבית שנצברה והפרשי הצמדה עבור החלק הנפדה בפדיון חלקי ולא בגין כל היתרה הבלתי מסולקת.

11.2.8. לא ייעשה פדיון מוקדם לחלק איגרות החוב (סדרה ב') אם סכום הפדיון האחרון יפחת מ-3.2 מיליון ש"ח.

11.2.9. במועד פדיון מוקדם חלקי, ככל שיהיה, החברה תודיע בדוח מיידי על: (1) שיעור הפדיון החלקי במונחי היתרה הבלתי מסולקת; (2) שיעור הפדיון החלקי במונחי הסדרה המקורית; (3) שיעור הריבית בפדיון החלקי על החלק הנפדה; (4) עדכון שיעורי הפדיונות החלקיים שנותרו, במונחי הסדרה המקורית; (5) המועד הקובע לזכאות לקבלת הפדיון המוקדם של קרן איגרות החוב שיהיה שישה ימים לפני המועד שנקבע לפדיון המוקדם.

11.2.10. הסכום שישולם למחזיקי איגרות החוב (סדרה ב') במקרה של פדיון מוקדם ביוזמת החברה, יהיה הסכום הגבוה מבין הבאים: (1) שווי שוק של יתרת איגרות החוב (סדרה ב') שבמחזור, אשר ייקבע על-פי מחיר הנעילה הממוצע של איגרות החוב (סדרה ב') ב-30 ימי המסחר בבורסה שקדמו למועד קבלת החלטת הדירקטוריון בדבר ביצוע הפדיון המוקדם (להלן: "**שווי השוק של יתרת איגרות החוב**" ו-"**תקופת הדגימה**",

בהתאמה), מוכפל בשיעור הפדיון המוקדם של איגרות החוב שבמחזור. על אף האמור לעיל, במידה והפדיון המוקדם (החלקי או המלא) יקבע ברבעון שקבוע בו גם מועד לתשלום ריבית, או מועד לתשלום פדיון חלקי של איגרות החוב (סדרה ב'), והפדיון המוקדם יבוצע באותו הרבעון (ביחד עם תשלום הפדיון המוקדם בהתאם להוראות סעיף 11.2.2 לעיל), הרי שבמקרה זה, לצורך חישוב שווי השוק של איגרות החוב אשר ישולם למחזיקים על פי ס"ק (1) זה, יופחת משווי השוק של יתרת איגרות החוב (כהגדרתו לעיל) העומדות לפדיון מוקדם, הסכום אשר משולם באותו הרבעון על חשבון תשלום הריבית בלבד כאמור (להלן: "**הסכום ששולם ברבעון**"), ויתרת הסכום, לאחר הפחתת הסכום ששולם ברבעון, תוכפל בשיעור הפדיון המוקדם. עוד יובהר, כי במקרה שבמהלך תקופת הדגימה בוצע תשלום ריבית, אזי הסכום ששולם על חשבון הריבית בלבד יופחת ממחיר הנעילה שנקבע בימי המסחר הכלולים בתקופת הדגימה ואשר חלו טרם המועד הקובע לתשלום הריבית ששולמה כאמור; (2) הערך ההתחייבותי של איגרות החוב (סדרה ב') העומדות לפדיון מוקדם שבמחזור, דהיינו קרן בתוספת ריבית והפרשי הצמדה (ככל שישנם, והכל לפי המדד הידוע במועד ביצוע הפדיון המוקדם), עד למועד הפדיון המוקדם בפועל. הריבית שנצברה עד למועד הפידיון המוקדם, תשולם על הערך הנקוב הנפדה בפדיון המוקדם; (3) יתרת תזרים המזומנים של איגרות החוב (סדרה ב') העומדות לפדיון מוקדם (קרן בתוספת הריבית אותה נושאות אגרות החוב במועד הפדיון המוקדם) כשהיא מהוונת לפי תשואת האג"ח הממשלתי (כהגדרתה להלן) בתוספת שיעור שנתי של 1%. היוון איגרות החוב (סדרה ב') העומדות לפדיון מוקדם יחושב החל ממועד הפדיון המוקדם ועד למועד הפירעון האחרון שנקבע ביחס לאיגרות החוב (סדרה ב') העומדות לפדיון מוקדם, כפי שייקבע בדוח ההצעה הראשונה.

לעניין זה: "**תשואת האג"ח הממשלתי**" משמעה, ממוצע התשואה (ברוטו לפדיון) המשוקלל, בתקופה של שבעה ימי עסקים, המסתיימת שני ימי עסקים לפני מועד ההודעה על הפדיון המוקדם, של שתי סדרות איגרות חוב צמודות מדד של ממשלת ישראל בעלות ריבית בשיעור קבוע, ושמשך חייהן הממוצע הוא הקרוב ביותר למשך החיים הממוצע של איגרות החוב (סדרה ב') במועד הרלוונטי.

היינו, סדרה אחת בעלת משך חיים ממוצע הקרוב הגבוה ממשך החיים הממוצע של איגרות החוב (סדרה ב') במועד הרלוונטי, וסדרה אחת בעלת משך החיים ממוצע הקרוב הנמוך ממשך החיים הממוצע של איגרות החוב (סדרה ב') במועד הרלוונטי, ואשר שקלולן ישקף את משך החיים הממוצע של איגרות החוב במועד הרלוונטי.

במקרה ולא תהיה במחזור סדרת אגרות חוב ממשלתית בעלת מח"מ הנמוך או גבוה ממח"מ אגרות החוב, אזי תשואת האג"ח הממשלתי תחושב לפי ממוצע התשואה של שתי סדרות אגרות החוב הממשלתיות בעלות מאפיינים כמפורט בהגדרה זו לעיל ושמשך חייהן הממוצע

הוא הקרוב ביותר למשך החיים הממוצע של אגרות החוב במועד הרלוונטי.

במקרה של תשלום ריבית נוספת עקב הפדיון המוקדם, תשולם הריבית הנוספת על הערך הנקוב שנפדה בפדיון המוקדם בלבד.

12. <u>שינויים בתנאי איגרת החוב</u>

לא יהיה כל תוקף לשינוי, ויתור ו/או פשרה בכל הנוגע לתנאי איגרת החוב והזכויות הנובעות ממנה, אלא אם כן נעשו בהתאם לאמור בסעיף 23 לשטר הנאמנות.

13. <u>קבלה מאת מחזיק איגרות החוב</u>

13.1. קבלה מאת מחזיק ו/או אסמכתא מאת חבר הבורסה המעביר ו/או מהחברה לרישומים בגין סכומי הקרן והריבית ששולמו לו על ידי הנאמן בגין איגרת החוב שלו תשחרר את הנאמן בשחרור מוחלט בכל הקשור לתשלום הסכומים הנקובים בקבלה.

13.2. למעט במקרה כמפורט בסעיף 11.5 לשטר הנאמנות, קבלה מאת הנאמן בדבר הפקדת סכומי הקרן והריבית אצלו לזכות מחזיקי איגרת החוב כאמור לעיל, תיחשב כקבלה מאת מחזיק איגרת החוב לצורך האמור בסעיף 13.1 לעיל ביחס לשחרור החברה (ולא ביחס לשחרור הנאמן) בכל הקשור לביצוע התשלום של הסכומים הנקובים בקבלה.

13.3. כספים שחולקו כאמור בסעיף 10 לשטר הנאמנות יחשבו כתשלום על חשבון הפירעון של איגרות החוב.

14. <u>החלפת תעודת איגרת החוב</u>

במקרה שתעודת איגרות החוב תתבלה, תאבד או תושמד תהיה החברה רשאית להוציא במקומה תעודה חדשה של איגרות החוב, וזאת בהתאם לתנאים שתבקש החברה ביחס להוכחה, לשיפוי ולכיסוי ההוצאות שנגרמו לחברה לשם בירור אודות זכות הבעלות באיגרות החוב, כפי שהחברה תמצא לנכון. במקרה של בלאי, תעודת איגרות החוב הבלויה תוחזר לחברה לפני שתוצא התעודה החדשה. היטלים וכן הוצאות אחרות הכרוכות בהוצאת התעודה החדשה, יחולו על מבקש התעודה האמורה.

15. <u>הדין החל וסמכות השיפוט</u>

לבתי המשפט בעיר תל אביב-יפו תהא סמכות ייחודית ובלעדית בכל סכסוך הנוגע לאיגרת החוב, לשטר הנאמנות ולהסכמים מכוחם הוקצו איגרות החוב, ויחולו עליהם דיני מדינת ישראל בלבד.

16. <u>הודעות</u>

ראו סעיף 22 לשטר הנאמנות.

התוספת השנייה לשטר הנאמנות – הוראות בדבר אסיפות מחזיקי איגרות חוב

קבוצת תדהר בע"מ

אסיפות כלליות של מחזיקי איגרות חוב (סדרה ב')

1. זימון אסיפות

1.1. הנאמן רשאי לזמן את מחזיקי איגרות החוב לאסיפה של מחזיקי איגרות החוב בכל עת.

1.2. הנאמן יהיה חייב לזמן אסיפה לפי דרישת החברה או לפי בקשה בכתב של המחזיקים, אחד או יותר, בלפחות חמישה אחוזים (5%) מהערך הנקוב של היתרה הבלתי מסולקת של קרן איגרות החוב. אם המבקשים את זימון האסיפה הם המחזיקים של איגרות החוב כאמור, יהיה הנאמן, רשאי לדרוש מהמבקשים שיפוי, לשביעות רצון הנאמן עבור ההוצאות הסבירות הכרוכות בכך. נדרש הנאמן לכנס אסיפה כאמור, יזמנה בתוך 21 ימים מיום שהוגשה לו הדרישה, למועד שיקבע בזימון, ובלבד שמועד הכינוס לא יהיה מוקדם משבעה ימים ולא מאוחר מ-21 ימים ממועד הזימון; ואולם הנאמן רשאי להקדים את כינוס האסיפה, ליום אחד לפחות לאחר מועד הזימון, אם סבר כי הדבר דרוש לשם הגנה על זכויות המחזיקים. עשה כן, ינמק הנאמן בדוח בדבר זימון האסיפה את הסיבות להקדמת מועד הכינוס. על אף כל האמור לעיל, עם מסירת דרישת החברה לכינוס אסיפה כאמור יתאמו החברה והנאמן את מועד כינוס האסיפה ופרסום הזימון בהתאם להוראות הדין.

1.3. הנאמן רשאי לשנות את מועד כינוסה של אסיפת מחזיקים, לרבות להקדים את מועד כינוס האסיפה, ליום אחד לפחות לאחר מועד הזימון, אם סבר כי הדבר דרוש לשם הגנה על זכויות המחזיקים ובכפוף להוראות סעיף 1.6 להלן.

1.4. לא זימן הנאמן אסיפה לפי דרישת מחזיק בתוך המועד האמור בסעיף 1.2 לעיל, רשאי המחזיק לכנס את האסיפה, ובלבד שמועד הכינוס יהיה בתוך 14 ימים, מתום התקופה לזימון האסיפה בידי הנאמן, והנאמן יישא בהוצאות שהוציא המחזיק בקשר עם כינוס האסיפה.

1.5. זימון לאסיפה מטעם הנאמן לשם התייעצות בלבד עם מחזיקי איגרות החוב יפורסם לפחות יום אחד לפני מועד כינוסה ("**אסיפת התייעצות**"). לאסיפת התייעצות לא יפורסם סדר יום ולא יתקבלו בה החלטות.

1.6. זימון לאסיפה שאינה אסיפת התייעצות יפורסם לא יותר מ-21 ימים ולא פחות משבעה ימים טרם מועד כינוסה. בזימון יפורטו המקום, היום ושעת האסיפה, המניין החוקי לפתיחת האסיפה, המועד הקובע להשתתפות באסיפה, הסדרים לעניין הצבעה בכתב וכן יצוינו בו באופן כללי הנושאים שידונו באסיפה והצעות ההחלטה שיועלו להצבעה. אין באמור בכדי לגרוע מסמכות הנאמן לקצר את מניין הימים לכינוס

האסיפה בהתאם לאמור בסעיפים 1.2 ו-1.3 לעיל.

1.7. מחזיק באיגרות חוב, אחד או יותר, שלו חמישה אחוזים לפחות מיתרת הערך הנקוב של סדרת איגרות החוב, רשאי לבקש מהנאמן לכלול נושא בסדר היום של אסיפת מחזיקים שתתכנס בעתיד, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כאמור.

1.8. כל הודעה מטעם החברה או הנאמן למחזיקי איגרות החוב תינתן בהתאם להוראות סעיף 22 לשטר הנאמנות.

1.9. לא תיפסל החלטה כלשהי שנתקבלה כדין באסיפה שזומנה כאמור, אם בשגגה לא ניתנה הודעה עליה לכל מחזיקי איגרות החוב או שההודעה כאמור לא נתקבלה על ידי כל מחזיקי איגרות החוב שבמחזור ובלבד שפורסם הזימון לאסיפה במערכת המגנ"א.

1.10. אסיפת מחזיקים תיערך בישראל במשרדי החברה או במקום אחר עליו יודיע הנאמן או החברה. החברה תישא בעלויות כינוס האסיפה במען שאינו במשרדה, ככל שהודיעה כי אין באפשרותה לערוך את האסיפה במשרדה.

2. <u>יושב ראש</u>

יושב הראש של האסיפה יהיה הנאמן או אדם שימונה על ידי הנאמן. לא מינה הנאמן יושב ראש או שהוא נעדר מהאסיפה, יבחרו מחזיקי איגרות החוב הנוכחים באסיפה יושב ראש מביניהם. אסיפת מחזיקי איגרות החוב תיפתח לאחר שיוכח כי קיים המניין החוקי הדרוש להתחלת הדיון.

3. <u>מניין חוקי</u>

3.1. בכפוף לדרישות חוק ניירות ערך בנושא מניין חוקי, ככל שאינן ניתנות להתניה, ולהוראות שטר הנאמנות (ולמעט המניין החוקי הנדרש לצורך קבלת החלטה מיוחדת, באסיפת מחזיקי איגרות החוב אשר יהא כמפורט בסעיף 1.4 לשטר הנאמנות), יהוו מניין חוקי לפחות שני מחזיקי איגרות החוב הנוכחים בעצמם או באמצעות בא כוח והמחזיקים או המייצגים יחדיו לפחות עשרים וחמישה אחוזים (25%) מהערך הנקוב של היתרה הבלתי מסולקת של קרן איגרות החוב באותה עת. על אף האמור, אסיפת התייעצות תתקיים בכל מספר משתתפים שהוא.

3.2. אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע להתחלת אסיפה כזו לא יהיה מניין חוקי כאמור, תידחה האסיפה למועד אחר שלא יקדם משני ימי עסקים לאחר המועד שנקבע לקיום האסיפה המקורית או מיום עסקים אחד, אם סבר הנאמן כי הדבר דרוש לשם הגנה על זכויות המחזיקים באיגרות החוב ; נדחתה האסיפה, ינמק הנאמן בדוח בדבר זימון האסיפה את הסיבות לכך.

3.3. בכפוף לדרישות חוק ניירות ערך בנושא מניין חוקי, ככל שאינן ניתנות להתניה, ולהוראות שטר הנאמנות (ולמעט המניין החוקי הנדרש לצורך קבלת החלטה מיוחדת אשר יהא כמפורט בסעיף 1.4 לשטר הנאמנות), באסיפה נדחית כאמור, אשר זומנה ביוזמת הנאמן, שני מחזיקי איגרות החוב הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם יהוו מניין חוקי ללא התחשבות בערך הנקוב של איגרות החוב שבידיהם. אם זימון

האסיפה התבקש על ידי מחזיקי איגרות חוב - יהיה המניין החוקי באסיפה נדחית מחזיקים באיגרות החוב, אחד או יותר, שלהם 5% (חמישה אחוזים) לפחות מזכויות ההצבעה בסדרת איגרות החוב.

3.4. לא ידונו באסיפה נדחית אלא עניינים שבהם אפשר היה לדון באסיפה המקורית.

3.5. מחזיק שהוא מחזיק קשור (כהגדרתו בסעיף 3.3 לשטר הנאמנות) לא יובא בחשבון לצורך קביעת המניין החוקי באסיפה, וקולותיו לא יובאו במניין הקולות בהצבעה באסיפה.

3.6. כתב הצבעה מלא וחתום כדין שבו ציין מחזיק את אופן הצבעתו, אשר הגיע לנאמן עד למועד האחרון שנקבע לכך, ייחשב כנוכחות באסיפה לעניין קיום המניין החוקי כאמור בסעיף 3 לעיל. בהתאם, יהיה הנאמן רשאי, בהתאם לשיקול דעתו ובכפוף לכל דין, לקיים אסיפות הצבעה בהן יערכו הצבעות באמצעות כתבי הצבעה וללא התכנסות המחזיקים, וכן לקיים הצבעה באמצעות כתבי הצבעה באסיפת הצבעה (לרבות באסיפה נדחית שלה) אשר לא נכח בה עם פתיחתה המניין החוקי הנדרש לצורך קבלת ההחלטה שעל סדר היום, ובלבד שיתקבלו אצל הנאמן, עד למועד נעילת אסיפת ההצבעה, אשר ייקבע בהודעה על כינוס האסיפה או קיום ההצבעה, לפי העניין, כתבי הצבעה מאת מחזיקים המהווים מניין חוקי הדרוש לצורך קיום האסיפה המקורית או האסיפה הנדחית, לפי העניין.

3.7. מחזיקים הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפת המחזיקים, הם מחזיקים באיגרות חוב במועד שייקבע בהחלטה לזמן אסיפת מחזיקים בהתאם להוראות החוק.

4. <u>אסיפה נמשכת</u>

4.1. אסיפה שנפתחה תינעל על פי הודעת הנאמן או הודעת יושב ראש האסיפה ויכול שיהיו בה מושב אחד או יותר.

4.2. אסיפת מחזיקים שיש בה מניין חוקי (ברוב רגיל), או הנאמן, רשאים להחליט על קיום מושב נוסף אשר יתקיים במועד אחר ובמקום שייקבע על ידי הנאמן ("**אסיפה נמשכת**");

4.3. הנאמן יהיה אחראי לפרסום הודעה בדבר המועד והמקום בהם יתכנס המושב הנוסף ובלבד שהודעה כאמור תינתן 12 שעות לפחות טרם כינוסו של המושב הנוסף.

4.4. באסיפה נמשכת ניתן לדון בנושא שהיה על סדר יומה של האסיפה המקורית ושלא נתקבלה לגביו החלטה בלבד.

5. <u>הצבעה באסיפה</u>

5.1. ההצבעה באסיפה תיערך ביחס לנושאים אשר פורטו בזימון בלבד.

5.2. מחזיקי איגרות החוב זכאים להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית בעצמם, באמצעות באי כוח או באמצעות כתב הצבעה. כל הצעת החלטה שתועמד להצבעה תוכרע בדרך של הרמת ידיים ו/או באמצעות כתבי הצבעה, בהתאם להחלטת הנאמן ועל פי שיקול דעתו לרבות קביעת המועדים להגשת כתבי ההצבעה והארכת מועדים

אלו בהתאם לנסיבות, בכפוף להוראות הדין. בכל הצבעה של מחזיקי איגרות חוב תתנהל ההצבעה לפי מניין קולות, כך שכל מחזיק איגרות החוב או בא-כוחו, יהיה זכאי לקול אחד בגין כל 1 ש"ח ערך נקוב מאיגרות החוב מהסדרה הרלוונטית שהוכיח את החזקתו בהן ושמכוחן הוא רשאי להצביע. בהצבעה שנערכה באמצעות כתבי הצבעה יהיו רשאים להשתתף גם מחזיקי איגרות חוב שלא נכחו באסיפה ובלבד שהוכיחו את זכאותם להצביע באסיפה במועד הקובע לא יאוחר ממועד נעילת ההצבעה/אסיפה. במקרה של מחזיקים במשותף, יתקבל רק קולו של המבקש להצביע הרשום ראשון מביניהם במרשם, אם בעצמו ואם על ידי שלוח.

הנאמן רשאי לדרוש ממחזיק להצהיר במסגרת כתב ההצבעה באשר לקיומו או היעדרו של עניין מנוגד שיש לו. מחזיק אשר יצהיר כי הינו בעל עניין מנוגד ייחשב כמורה לנאמן שלא לספור את הצבעתו במניין הקולות בהצבעה (אך כן לצורך המניין החוקי).

כתב הצבעה שבו ציין מחזיק באיגרות החוב את אופן הצבעתו, אשר הגיע לנאמן עד למועד האחרון שנקבע לכך, ייחשב כנוכחות באסיפה לעניין קיום המניין החוקי באסיפה.

5.3. אלא אם נקבע במפורש אחרת בשטר זה, הרוב הדרוש לקבלת כל החלטה באסיפת מחזיקים מהסדרה הרלוונטית הוא רוב רגיל של מספר הקולות המיוצגים בהצבעה והמצביעים בעד או נגד והכול בכפוף להוראות הדין.

5.4. בעל איגרות החוב או שלוחו רשאים להצביע בגין חלק מהקולות שלו בעד הצעת החלטה מסוימת, ובגין חלק אחר נגד, הכול לפי ראות עיניו. קולות הנמנעים לא יובאו בחשבון במניין קולות המשתתפים בהצבעה.

5.5. הנאמן שישתתף באסיפה ישתתף ללא זכות הצבעה.

5.6. החברה וכל אדם אחר למעט הנאמן יהיו מנועים מלהשתתף באסיפת מחזיקי איגרות החוב או בכל חלק ממנה, לפי החלטת הנאמן או לפי החלטה רגילה של מחזיקי איגרות החוב. על אף האמור בסעיף זה, החברה תוכל להשתתף בפתיחת אסיפה לשם הבעת עמדתה בקשר עם כל נושא שעל סדר היום של האסיפה ו/או הצגת נושא מסוים (לפי העניין).

5.7. הכרזת יושב הראש בדבר קבלת החלטה או דחייתה והרישום בעניין זה בפרוטוקול האסיפה ישמשו ראיה לכאורה על עובדה זו.

5.8. <u>מינוי שלוח</u>:

5.8.1. כתב מינוי הממנה שלוח יהיה בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי בא כוחו שיש לו סמכות בכתב כהלכה. שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק איגרות החוב.

5.8.2. כתב מינוי וייפוי כוח או תעודה אחרת על פיה נחתם כתב המינוי, או העתק מאושר של ייפוי כוח כזה, יופקד במשרדה של החברה לפני פתיחת האסיפה לגביה ניתן ייפוי הכוח, אלא אם נקבע אחרת בהודעה המזמנת את

האסיפה.

5.8.3. הצבעה שנעשתה בהתאם לתנאים שבמסמך הממנה שלוח תהא תקפה אף אם עובר לה בוטל כתב המינוי או הועברה איגרת החוב שלגביה ניתן הקול, אלא אם נתקבלה במענה של החברה לקבלת כתבי בי-דין בישראל (או במקום אחר בישראל עליו תורה החברה) עובר למועד האסיפה הודעה בכתב בדבר הביטול או ההעברה הנ"ל, הכול לפי העניין.

5.8.4. כל תאגיד שהוא בעלים של איגרת חוב, רשאי על ידי הרשאה בכתב חתומה כדין ליפות את כוחו של אדם שיראה בעיניו לפעול כנציגו בכל אסיפה של בעלי איגרות החוב, והאדם שהורשה כך יהיה רשאי לפעול בשם התאגיד שהוא מייצג.

5.9. אדם או אנשים שיתמנו על ידי הנאמן, מזכיר החברה וכל אדם או אנשים אחרים שיורשו לכך על-ידי החברה, יהיו רשאים להיות נוכחים בפתיחת האסיפה לשם הבעת עמדת החברה בקשר עם נושא שעל סדר היום ו/או הצגת נושא מסוים, לפי הענין, אך לא יהיו זכאים להצביע באסיפות של מחזיקי איגרות החוב. נציגי החברה לא יהיו נוכחים באסיפה, אלא אם תותר נוכחותם, על-פי שיקול דעתו הבלעדי של הנאמן.

5.10. כל אסיפה של מחזיקי איגרות החוב תתקיים במענה של החברה לקבלת כתבי בי-דין בישראל (או במקום אחר בישראל עליו תורה החברה) ותהא על חשבון החברה, או במען אחר עליו יודיע מזמן האסיפה.

6. <u>פרוטוקולים</u>

יו"ר האסיפה ידאג לעריכת פרוטוקול, לרבות בדרך של הקלטה, של כל הדיונים וההחלטות בכל אסיפה כללית של מחזיקי איגרות החוב, ולשמירתו בספר הפרוטוקולים של אסיפות מחזיקי איגרות החוב. כל פרוטוקול החתום על ידי יושב ראש האסיפה ישמש הוכחה לכאורה לעניינים הרשומים בו, וכל עוד לא יוכח ההפך, הרי כל החלטה שנתקבלה באסיפה שכזו תחשב כהחלטה שנתקבלה כדין.

מרשם הפרוטוקולים של אסיפות המחזיקים יישמר במשרדו הרשום של הנאמן, ויהיה פתוח לעיון מחזיקי איגרות החוב, והעתק ממנו יישלח לכל מחזיק באיגרות החוב שביקש זאת.

החברה (ו/או מי מטעמה לרבות כל נושא משרה בה) אינה זכאית לקבל פרוטוקול השיחות והדיונים בחלק של אסיפות מחזיקי איגרות החוב המתנהל ללא החברה או באסיפות מחזיקים המתנהלות ללא החברה.

7. <u>הודעות עמדה</u>

7.1. מחזיק איגרות החוב, אחד או יותר, שלו חמישה אחוזים לפחות מיתרת הערך הנקוב של איגרות החוב מאותה סדרה רשאי לפנות בכתב למחזיקים באיגרות החוב במכתב שיצורף לכתב ההצבעה על מנת לשכנעם לגבי אופן הצבעתם בנושא מהנושאים העולים לדיון באותה אסיפה ("**הודעת עמדה**").

7.2. מחזיק אשר יבקש לעשות שימוש בזכות זו, יודיע על כך לנאמן בעת המושב בו הוחלט

על העמדת אותו נושא להצבעה ויעביר לנאמן את הודעת העמדה בתוך 24 שעות ממועד אותו מושב.

7.3. באסיפה שזומנה עקב דרישת מחזיקי איגרות חוב או על ידי מחזיקי איגרות החוב כמפורט לעיל יהיה רשאי כל מחזיק, באמצעות הנאמן, לפרסם הודעת עמדה כאמור.

7.4. הנאמן והחברה יהיו רשאים, כל אחד בנפרד, לפרסם הודעת עמדה בתגובה על הודעת עמדה שנשלחה בהתאם לסעיפים 7.1 או 7.3 לעיל או בתגובה לפניה אחרת למחזיקי איגרות החוב.

7.5. באסיפת התייעצות לא יפורסמו הודעות עמדה.

****

נספח א' לשטר הנאמנות

נציגות דחופה למחזיקי איגרות החוב

1. מינוי; תקופת כהונה

1.1. הנאמן יהיה רשאי, או לבקשת החברה בכתב - יהיה חייב, למנות ולכנס נציגות דחופה מבין מחזיקי איגרות החוב, כפי שיפורט להלן ("**הנציגות הדחופה**").

1.2. הנאמן ימנה לנציגות דחופה את שלושת (3) מחזיקי איגרות החוב, אשר על פי נתונים שקיבל מהחברה, הינם המחזיקים בערך הנקוב הגבוה ביותר מבין כלל מחזיקי איגרות החוב ואשר יצהירו כי מתקיימים לגביהם כל התנאים המפורטים להלן ("**חברי הנציגות הדחופה**"). במקרה בו, מי מבין אלו, לא יוכל לכהן כחבר בנציגות דחופה כאמור, ימנה הנאמן, במקומו את מחזיק איגרות החוב, המחזיק בשיעור הערך הנקוב הגבוה ביותר הבא בתור, אשר לגביו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן.

ואלו התנאים:

1.2.1. מחזיק איגרות החוב אינו מצוי בניגוד עניינים מהותי בשל קיומו של כל עניין מהותי נוסף המנוגד לעניין הנובע מכהונתו בנציגות הדחופה ומהחזקתו באיגרות החוב. למען הסר ספק מובהר, כי מחזיק שהינו מחזיק קשור (כהגדרתו בסעיף 3.3 לשטר הנאמנות) ייחשב כבעל ניגוד עניינים מהותי כאמור ולא יכהן בנציגות הדחופה;

1.2.2. במהלך אותה שנה קלנדרית, מחזיק איגרות החוב לא מכהן בנציגויות דומות של איגרות חוב אחרות ששוויין המצרפי עולה על השיעור מתוך תיק הנכסים המנוהל על ידו, אשר נקבע כשיעור המקסימלי המאפשר כהונה בנציגות דחופה לפי הוראות הממונה על התחרות בקשר עם כינון נציגות דחופה.

1.3. היה ובמהלך כהונתה של הנציגות הדחופה, חדלה להתקיים באחד מחבריה אחת הנסיבות המנויות בסעיפים 1.2.1 ו- 1.2.2 לעיל, תפקע כהונתו, והנאמן ימנה חבר אחד במקומו מבין מחזיקי איגרות החוב כאמור בסעיף 1.2 לעיל.

1.4. בטרם מינוי חברי הנציגות הדחופה, יקבל הנאמן מן המועמדים לכהן כחברי הנציגות הדחופה, הצהרה בדבר קיומם או היעדרם של ניגודי עניינים מהותיים כאמור בסעיף 1.2.1 לעיל ובדבר כהונה בנציגויות נוספות כאמור בסעיף 1.2.2 לעיל. כמו כן, הנאמן יהא רשאי לדרוש הצהרה כאמור מחברי הנציגות הדחופה בכל עת במהלך כהונתה של הנציגות הדחופה. מחזיק שלא ימסור הצהרה כאמור ייחשב כמי שיש לו ניגוד עניינים מהותי או מניעה לכהן מכוח הוראות הממונה על התחרות כאמור לעיל, לפי העניין. ביחס להצהרה בדבר ניגוד עניינים כאמור, הנאמן יבחן קיומם של עניינים מנוגדים ובמידת הצורך יחליט האם יש בניגודי העניינים כדי לפסול את אותו המחזיק מכהונה בנציגות הדחופה. מובהר, כי הנאמן יסתמך על ההצהרות כאמור ולא יהיה חייב לערוך בדיקה או חקירה עצמאית נוספת. קביעתו של הנאמן בעניינים אלו תהיה סופית.

1.5. תקופת כהונת הנציגות הדחופה תסתיים במועד בו תפרסם החברה את החלטות הנציגות הדחופה בקשר עם מתן ארכה לחברה לצורך עמידתה בתנאי שטר הנאמנות כמפורט בסעיף 4.3 להלן.

2. <u>סמכות</u>

2.1. לנציגות הדחופה תהא הסמכות למתן ארכה חד פעמית לחברה בקשר למועדים לעמידה באמות מידה פיננסיות שנקבעו בשטר הנאמנות, למשך תקופת הארכה, ככל שניתנה, וזאת לתקופה של עד 90 ימים או עד למועד פרסום הדוחות הכספיים הקרובים, לפי המוקדם. יובהר, כי פרק הזמן שעד למינויה של הנציגות הדחופה יובא בחשבון במסגרת הארכה האמורה לעיל, והוא לא יהווה עילה למתן ארכה נוספת כלשהי לחברה מעבר לאמור לעיל. כן יובהר, כי פעילות הנציגות תוגבל לדיון באפשרות של מתן ארכה כאמור, וכי לא יועבר בין חבריה, בתפקידם כחברי הנציגות, כל מידע אחר שאינו נוגע למתן ארכה כאמור.

2.2. אם לא מונתה נציגות דחופה בהתאם לנספח זה, או אם הנציגות הדחופה החליטה שלא לתת לחברה ארכה כאמור בסעיף 2.1 לעיל, הנאמן יפעל בהתאם להוראות סעיף 6.2 לשטר הנאמנות.

3. <u>התחייבויות החברה בקשר לנציגות</u>

3.1. החברה מתחייבת לפעול בשיתוף פעולה מלא עם הנציגות הדחופה והנאמן ככל הנדרש לצורך ביצוע הבדיקות הנדרשות על ידיהם וגיבוש החלטת הנציגות הדחופה ולהעביר לנציגות הדחופה את כל הנתונים והמסמכים שיידרשו להם לגבי החברה, בכפוף למגבלות הדין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה תמסור לנציגות הדחופה את המידע הרלוונטי לצורך גיבוש החלטתה, אשר לא יכלול כל פרט מטעה ולא יהיה חסר.

3.2. החברה תישא בעלויות הנציגות הדחופה, ובכלל זה בעלויות העסקת יועצים ומומחים על ידי הנציגות הדחופה או מטעמה.

3.3. החברה מתחייבת לספק לנאמן, בכפוף למגבלות הדין, כל מידע שבידיה בקשר לזהות המחזיקים באיגרות החוב והיקף החזקותיהם. כמו כן, הנאמן יפעל לקבלת המידע האמור בהתאם לסמכויות המוקנות לו על פי דין.

4. <u>אחריות</u>

4.1. הנציגות הדחופה תפעל ותחליט בעניינים המסורים לידה, על פי שיקול דעתה המוחלט ולא תהא אחראית, היא או מי מבין חבריה, נושאי המשרה בהם, עובדיהם או יועציהם, והחברה ומחזיקי איגרות החוב פוטרים אותם בזאת, ביחס לכל טענות, דרישות ותביעות כנגדם בגין כך שהשתמשו או נמנעו מלהשתמש בכוחות, בסמכויות או בשיקול הדעת שהוקנו להם על פי שטר הנאמנות ותוספת זו ובקשר אליהן או מכל פעולה אחרת אותה ביצעו על פיהן, למעט אם פעלו כך בזדון ו/או בחוסר תום לב.

4.2. על פעולתם של חברי הנציגות הדחופה ומי מטעמם יחולו הוראות השיפוי הקבועות בסעיף 21 לשטר הנאמנות, כאילו היו הנאמן.

4.3. החברה תפרסם דוח מיידי עם מינוי הנציגות הדחופה כאמור, על דבר מינויה של הנציגות הדחופה, זהות חבריה וסמכויותיה וכן תפרסם דוח מיידי נוסף אודות החלטת הנציגות הדחופה כאמור. עם סיום כהונת הנציגות הדחופה תפרסם החברה את המידע אשר הועבר לעיון הנציגות הדחופה ובלבד שאין מניעה לפרסמו על פי דין.

****

נספח ד' – הסכמת מידרוג לצירוף דוח הדירוג

Midroog
AN AFFILIATE OF MOODY'S

הארבעה 21 | מגדל פלטינום
תל אביב 6473921
טל. 03-6844700 | פקס. 03-6855002
www.midroog.co.il

08.09.2026

לכבוד

קבוצת תדהר בע"מ

הנדון: צירוף דוחות דירוג לדוח הצעת מדף

בהמשך לפנייתכם, הננו לאשר לכם לצרף את דוח מעקב ופעולת הדירוג מיום 27.08.2026 ודוח עדכון פעולת הדירוג מיום 08.09.2026 (להלן: "דוחות הדירוג") שבוצעו לקבוצת תדהר בע"מ (להלן: "החברה"), ובלבד שיצורפו במלואם, ללא השמטות ו/או שינויים, ואתם רשאים לצרפם, לרבות בדרך של הפניה, לדוח הצעת מדף להנפקת אגרות חוב של החברה אשר צפוי להתפרסם בחודש ספטמבר 2026.

בנוסף, בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני), התשס"ג-2003, אנו מאשרים בזאת לגורם המוסמך לכך מטעם החברה, לדווח באופן אלקטרוני לרשות לניירות ערך על אישור צירוף זה ועל דוחות הדירוג.

הנכם נדרשים לאשר למידרוג בכתב, טרם פרסום דוח הצעת המדף דלעיל, כי נוסחו של דוח הצעת המדף שהתפרסם זהה לנוסח שנמסר למידרוג במסגרת תהליך הדירוג.

הסכמתנו לצירוף דוחות הדירוג כאמור הינה בתוקף למשך 60 יום ממועד מכתבנו זה, ואין לכלול ו/או לצרף את דוחות הדירוג לדוח הצעת המדף לאחר מועד זה, ללא קבלת אישורנו מראש ובכתב.

בכבוד רב,

איריס שדה אור, סמנכ"ל
ראש תחום פרויקטים ותשתיות